

연구보고서 인력2023-4984

ISBN 978-89-5978-249-9

한국의 사회문화적 이슈가 군에 미친 영향

독고순

2023. 10.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

사회 전반적으로 시민의 직접적인 정치 참여가 증진되고 안보·국방정책에 대해서도 시민들의 관심과 참여가 높아지면서 군과 사회의 관계는 더욱 긴밀해지고 있습니다. 더욱이 저출산의 심화 및 인권의식의 발전, 저성장 및 과학기술의 발전 등으로 군에 미치는 사회적 영향력이 가시화되고 있습니다. 국방에서도 이를 피부로 느끼고 있으며, 국방운영의 개방화와 함께 최근 민간인력의 역할 확대, 첨단기술 활용을 위한 산·학·군의 교류·협력 등의 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

그러나 군과 사회의 관계가 이러한 모습으로 근접되기 시작한 것은 비교적 최근의 일이 아닌가 합니다. 돌아보면, 창군 및 한국전쟁 이후, 산업화 시기, 정보화 시대, 그리고 이제 막 지능정보화 사회로 진입하는 이 시점까지를 지나면서, 군과 사회의 관계는ダイ내믹하게 변화되어 왔고, 이러한 변화는 많은 국방정책 과정에 투영되기도 했습니다.

본 연구는 그간 국방 분야에서 이루어져 온 일련의 정책 과정에서 사회문화적 이슈가 군에 미친 영향을 사례 중심으로 살펴보고 있습니다. 더하여 현재 시점에서 새롭게 대두되는 사회적 이슈들은 무엇인지, 가까운 미래 국방에서 대비해야 할 과제들은 무엇인지도 생각해보고 있습니다. 주로는 연구자의 그간 국방정책 연구 수행 과정에서 가졌던 사회학적 문제의식을 중심으로 논의를 풀고 있는 것이지만, 국방운영정책 결정 과정에 국민, 전문가, 기업, 정부 부처, 시민단체 등의 참여와 협의가 더욱 확대되는 만큼, 과거 정책의 형성과정에 대한 추적을 통하여 각 사안의 이해를 심화시키고 동시에 그 과정상의 교훈을 찾아보는 의의도 있다고 생각합니다.

아무쪼록 본 연구가 향후 관련 정책 입안이나 연구에 참고가 되길 기대합니다. 연구 수행에 도움을 주신 모든 분들께 감사드립니다.

2023년 10월

한국국방연구원 원장 김윤태

연 구 담 당

책 임 자 독 고 순

목 차

서 문	11
군·사회 관계의 여러 단면	11
한국 사회 발전과 군·사회 관계	13
주요 연구 범위는 1990년대 이후	15
 I . 사회 투명성 강화와 국방 관리	17
1. 투명성 강화를 위한 정부의 노력	17
부패 척결 노력과 실명제 전격 시행	18
부패방지법과 부패방지위원회	19
국가청렴위원회와 정책 관리 기반 과학화	21
국민권익위원회로의 통합과 그 이후	22
2. 방위사업 발전의 시작	24
3. 방위력개선사업에서의 투명성 강화	27
국방개혁과 국방획득사업의 투명성 확보 노력	27
방위사업청 신설	30
이후 국방사업관리의 투명성 제고 노력	31
투명성과 효율화와의 조화	33
 II . 여성의 사회 참여 확대와 여군	34
1. 여성정책의 발전 과정	34
UN 주도하 세계 여성정책의 발전	34

한국 여성정책의 발전 과정	36
2. 세계 여군의 발전 과정	43
전시 보조 인력으로 출발	43
주류 인력으로의 통합 과정	44
최전선의 미국 여군	48
병역의무를 이행하는 이스라엘 여군	50
3. 한국 여군의 도전과 성장	52
여군 규모의 확대	53
직무분리에서 직무통합으로: 병과의 개방	56
사관학교 개방	61
ROTC 개방	64
국군간호사관학교의 고난과 성장	66
모성의 배제와 보호	68
성희롱·성폭력 대응	70
도전과 연대의 힘	72
Ⅲ. 민주주의 발전과 장병 인권	74
1. 인간의 마땅한 권리로서 인권의 증진	74
세계인권선언과 여러 규약의 제정	74
한국 인권운동의 출발	75
국가인권위원회 출범과 인권운동의 다각화	77
2. 군 인권 증진을 향한 여정	78
‘동작그만’으로부터 시작	78
군 인권 실태 조사 착수	80

2003년 파격적인 육군의 「사고 예방 종합대책」	81
2005년 최초의 민·관·군 합동 병영문화 개선대책위원회	84
2014년 민·관·군 병영문화혁신위원회와 국회 특별위원회	85
2021년 민·관·군 합동위원회	89
3. 군 인권 증진의 법적·제도적 성과	92
인권 전담 조직의 설치	92
군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 제정	93
군의문사진상규명위원회	95
병 휴대폰 사용 허용	97
양심적 병역거부자를 위한 대체역 마련	98
군사법원법 개정	101
국가인권위원회에 군인권보호관 설치	104
아는 답을 향한 여정	106
IV. 복지국가 진입과 군 복지 발전	109
1. 국가의 복지 관련 입법과 복지정책 발전	109
2. 군인 복지를 둘러싼 논쟁과 진전	113
2000년대 진입 시까지의 군 복지 정책	113
군 가산점제 논쟁과 병 복지에 대한 관심	116
병영문화 개선과 군인복지기본법 제정	118
3. 군 복지 증진 노력의 성과	120
전직 지원	120
병영생활관 개선	122
군 관사 개선	127

병 봉급 인상	129
병영문화 개선과 부수효과	133
V. 미래 사회의 변화와 국방	135
1. 국방에 영향을 미치는 사회 변화	135
저출산·고령사회의 심화	135
양극화와 공정 담론	138
지능정보화 사회의 조직과 문화	140
과학기술 발전과 국방·안보 환경	142
2. 가까운 미래 사회문화적 이슈와 국방	144
저출산 심화와 군 인력 획득	144
사회 양극화와 모병제 전환 논의	145
젠더 갈등과 여성징병제	147
국방인력 다양성 관리	150
기술 발전 및 안보환경 변화에의 수용·대응	152
군 문화전력의 개념화	154
참고문헌	156

표 차 례

<표 1> 의사결정체계 개선	29
<표 2> 여성정책 추진 기구	40
<표 3> 시대별 여군 활용의 목적과 수준	45
<표 4> 미군 현역의 군별·신분별·성별 인력 현황	48
<표 5> 미군 현역의 군별·연도별 여군 인력 비율	50
<표 6> 연도별 여군 확대 계획	55
<표 7> 군별 여군 확대 계획	55
<표 8> 연도별 여군 초임획득 확대계획	55
<표 9> 획득경로별 확대계획('22년 임관인원 기준)	56
<표 10> 여군에 대한 병과 개방 추이	58
<표 11> 여군 병과별 확대계획	61
<표 12> 접적·경계·격오지 부대 여군 보직 현황	61
<표 13> 선진 병영문화 추진 배경 및 과제	84
<표 14> 병영문화혁신 중점 및 추진 과제	88
<표 15> 민·관·군 합동위원회 중점 및 추진 과제	91
<표 16> 군 면세품목 변화 추이	114
<표 17> 군 복지 종합발전계획(2002)	115
<표 18> 군내 예비역 활용 분야 확대 계획	121
<표 19> 병영내무반 개선 계획	124
<표 20> 병사 봉급 변천 과정	131
<표 21> 총인구, 18세인구 및 청년인구: 2020~2070년	136

그림 차례

<그림 1> 「방위사업법」 개정 전후의 기능 비교	32
<그림 2> 각국의 여군 발전 단계	47
<그림 3> 국회 특위 및 민관군 혁신위원회 운영 일정	87
<그림 4> 군 인권 논의 반복의 논리 구조	47
<그림 5> 출생아 수 및 합계출산율: 1970~2021	135
<그림 6> 총인구 및 인구성장률: 1960~2070년	136
<그림 7> 한국 인구구조와 변화와 전망	137

서 문

국가의 안전보장과 국토 방위를 사명으로 하는 군은 위계적인 조직 구조와 높은 수준의 보안 요구, 별도의 군사법원 유지 등 타 조직과 구별되는 특성을 보이며, 대부분의 사회적 기능을 스스로 갖춘 자족적·자기완결적 조직 특성을 갖추고 있다. 이로 인해 군은 상당 기간 사회와 적극적인 소통 없이도 분리되어 유지될 수 있었다.

그럼에도 군은 사회의 한 하부 조직으로서, 당연히 전체 사회, 혹은 다른 하부 조직과의 소통을 필연적으로 할 수밖에 없는데, 실제로 한국 사회에서 군과 사회는 때로는 한쪽이 다른 쪽을 견인하기도, 때로는 쫓기도 하면서, 군·사회 간 근접성이 높아지는 방향으로 발전되어 왔다.

오래전 군·사회 관계에 대한 논의가 없었던 것은 아니나, 근래 이 다이내믹스에 대한 관찰은 크게 주목받지 못했다. 본고에서는 한국사회의 발전 과정에서 주요 사회문화적 이슈들이 군에 어떻게 영향을 주었고, 또 국방정책에 어떻게 반영되어왔는지 살펴보고자 한다. 주요 사회문화적 이슈를 중심으로 군·사회 관계의 발전 과정을 살펴보고, 이로써 특히 국방정책의 형성 과정에 대한 깊이 있는 이해도 도모해 보고자 한다.

군·사회 관계의 여러 단면

군·사회 관계에의 관심은 크게 두 분야로 나누어 볼 수 있다. 먼저 정치발전론 혹은 정치학적 민군관계 분야에서는 군·사회 관계의 핵심을 군대와 정치와의 관계로 보고 군대의 정치 개입, 군부 통치의 특성과 유형, 군의 민주적 통제에 대한 논의를 발전시켜 왔다. 이 논의는 민주 사회에서는 공공에 대한 책임을 지는 선출 대표들이 군대의 행동에 궁극적 통제권을 가지도록 해야 한다는 원칙을 강조한다. 또 군의 정치적 영향력, 즉 군대가 정치 문제에 영향력을 행사하거나 간섭할 가능성에 대해 우려하며, 민주적 과정을 보호하고 군대가 시민 정부에 지나치게 영향력을 행사하는 것을 방지하는 것에 초점을 둔다. ‘민간의 가치가 군사적 가치에 비해 우위에 위치해야 한다.’와 같은 원칙이 강조된다. 이러한 문민통제론은 헌팅턴(Huntington, 1957),¹⁾

1) 주관적 문민통제(subjective civilian control)는 민간집단의 권력을 극대화함으로써 군대의 권력을 극소화하는 것으로, 객관적 문민통제(objective civilian control)는 군의 전문직업주의를

Sarkesian(1972)²⁾등에 의해 발전되어 왔으며, 안보·국방정책을 추진함에 있어 정치 엘리트, 군 엘리트, 시민사회 간에 대화가 이루어지고, 가치와 목적을 공유하는 화합에 기초를 두어야 한다는 Schiff, 민군이 서로 보완적 역할을 수행하면서 국방정책에 공동의 책임을 질 필요가 있다는 Bland의 논의는 물론, 최근에는 문민통제 이념의 발전으로 군과 사회의 관계가 오히려 소원하게 되었다고 지적하는 등의 많은 논의들이 이어지고 있다.

그러나 이는 본 연구의 주요 관심은 아니고, 오히려 다음의 논의, 군·사회 관계의 사회학적 논의에 집중하고자 한다. 군 사회학은 군대 집단의 성격과 특성, 군의 전문화, 군대의 사회적 역할과 영향 등 다양한 주제에 관심을 가진다. 자노비츠는 군 직업의 세속화 및 사회 민주화 진전에 따라 군·사회관계가 더욱 근접하고 있다고 주장한 바 있고, 역시 대표적인 군 사회학자인 모스코스(Moskos)도 “From Institutions to Occupation: Trends in Military Organization”이라는 논문³⁾을 통해 군과 사회가 가까워짐으로써 소명직으로서의 군은 점점 더 일반적 직업의 성격을 갖추어 가는 경향이 있다고 주장하였다.

우리 대한민국 헌법에는 “군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 해야 한다(대한민국 헌법 제5조 2항)”고 명기되어 있다. ‘신성한 의무’라고 하여 그 사명에 성스러움을 부여하고 있는 것인데, 이러한 사명 및 임무의 절대성은 불변하는 것이지만, 최근에는 군도 사회의 다른 일반적인 조직과 비슷하게 닮아 가고 있다. 과거 군을 예외로 두던 많은 국가의 정책이나 제도들도 최근에는 점차 그 예외 폭을 줄여가기도 한다.

이러한 군의 세속화와 직업화라는 거시적 경향성 외에도 군 사회학적 논의에는 다양한 많은 주제들이 포함되어 있다. 군이 높은 수준의 전문성, 규율, 법치를 유지함에 있어 시대적 변화에 따른 군대의 제도 및 조직 변화, 더불어 군대의 역할 범위를 어디까지로 할 것인지, 방위정책, 군비지출, 전략적 의사결정 등에 있어 투명성과 책임성의 문제, 국회 및 감사 등의 감독 체제, 군·사회 관계에서 민주적 가치의 옹호와 투명성의 유지, 시민과 군의 소통과 협력 등 다양하다. 더욱이 최근 참여 및 직접 민주

극대화하여 정치적으로는 중립화하는 것으로 구분하여 설명한다.

2) 주관적/객관적 문민통제로 구분하는 전통론(traditional theory)에 더하여 전통적 전문직업주의 개념에 정치적 차원을 추가하여 군인의 적절한 정치적 참여를 보장하는 것이 필요하다는 융합론(fusionism theory)을 제시한다.

3) Moskos(1977), 41-50쪽.

주의 확산, 시민의 직접적인 정치 참여 추세라는 뚜렷한 정책 환경 변화에 대응하여 국민의 참여 폭을 확대하고 정책 공감대를 형성하여 국민의 신뢰를 얻는 방향의 모색도 중요한 큰 변수이자 관심사가 되고 있다.

한국 사회 발전과 군·사회 관계

한국군은 1948년 대한민국 정부 수립 및 미 군정청으로부터 정권 인수 후 9월 육군과 해군이 발족하였고, 11월 30일에는 「국군조직법」이 공포되면서 국군의 조직, 편성, 교육·훈련 등이 제도화되었다.

그러다 1950년 한국전쟁이 발발하여 수많은 사상자와 이산가족, 경제적 피해 등과 같은 커다란 시련을 겪게 되었고 남북 분단이 고착화되는 안타까운 상황을 맞이하였다. 이 시기 군은 사회의 영향을 받았다고보다 오히려 사회에 영향을 미쳤는데, 군은 각급 훈련소에 한글 학교를 설치하여, 하루 8시간, 주당 44시간씩 6주간의 집체교육을 실시하여 국어와 셈본을 가르쳤다. 이 시기 매년 문해 교육 수료 인원은 십만 명 안팎으로, 1959년까지 총 523,443명이나 되었다. 또 군 공민교육도 실시하였고 고등학교 입학자격 검정고시에도 138,689명이 응시하였다.⁴⁾ 이때부터 반공산주의 의식은 최고의 사회적 가치가 되었으며, 사회 구성원들의 사회생활을 일정하게 규제하게 되었다.

1960년대는 4.19혁명과 5.16군사정변이 있었으며 수차례의 경제개발 5개년 계획의 시행과 새마을운동 등이 전개되었다. 또 군의 사회적 영향력이 더욱 확대되면서 5.16군사정변 이후 군 출신 인사가 급증하였다(정치 행정 엘리트층 중 군 출신 비율: 50년대 8.8%에서 60년 44%). 군의 가치 체계 및 조직 원리의 특성이 사회 조직 원리로 확산되어 능률적이고 일사불란한 집단행동을 위한 엄격한 위계 질서와 규율이 전 사회의 조직화와 통제로 이어지는 계기가 되었다. 당시는 전쟁을 겪은 지 얼마 안된 상황이므로 군이 사회에서 특수한 위치를 갖는 것에 대한 반대 논리의 성립이 어려운 실정이었고, 이를 배경으로 군은 가장 근대화된 집단으로 가장 효율적으로 근대화 작업을 추진할 수 있을 것이라는 믿음 위에서 국가 주도적 경제 발전 정책이 실행되었다. 문해교육은 1960년대에도 이어졌다. 60년부터 69년까지 10년 동안 한글반, 기본반, 국민반, 중등반 교육이 이루어졌다. 중고등학교 검정고시에도 수백에서 천여

4) 육군본부 정훈감실(1991), 342-344쪽.

명 이상이 응시하고 중등시험에서는 1/3~2/1 가까이 합격하였다. 또 농촌 출신 장병의 제대 후 직업 보도 일환으로 '농축산 기술 강좌'와 영농 교육도 이루어졌다. 장교 3만 명, 사병 15만 명 정도가 이 교육을 이수하였다.

1970년대는 유신체제가 등장하고 산업화, 도시화가 가속화되었다. 이에 따라 지역 간, 계층 간 갈등이 심화되었고, 남북 분단의 논리는 경제개발 과정에서 노동 운동을 억제하기도 하였다. 한편으로는 군이 가장 근대화되고 효율적인 집단으로서 국가 발전과 근대화의 기초가 되는가 하면, 국가 안보 및 사회적 안정 구축에도 기여하였다. 이 시기 군 교육은 주로 기술 인력 양성에 노력하였다. 1953년 의무교육 완성 6개년 계획을 수립하여 학령아동의 취학률을 90% 이상으로 끌어올리면서 초등학교 교육이 의무화되고 교육 재정이 안정화되면서 군에서의 문해교육이나 공민교육 수요가 감소하였다. 대신 1975년부터 1인 1기 교육 및 국가 기술 자격 검정 제도를 시행하였다. 군은 당시 기술 인력의 약 10~20%를 양성하였다고 알려져 있다. 나아가 국가 행정 관리 체계, 국토개발, 대민 지원 등, 국가 전 영역에 걸쳐 군이 국가 사회적으로 기여해왔다는 평가도 있다.⁵⁾ 그러나 권위주의 방식으로 근대화와 효율성을 추구함으로써 사회 저변에서 흘러나오는 자생적 운동이나 목소리의 합법적 공간을 위축하고, 체제 탄력성을 약화시켜, 결과적으로 자유 민주주의의 실질적 신장을 저해하고 자생적 사회 분화를 억제하였다는 비판을 받기도 하였다.

1980년대는 이렇게 경직된 유신체제에 대한 저항의 폭발적 분출로 시작되었으나, 다시 군사정권이 들어서면서 1970년대의 연장선이 되었다. 이때까지 모든 측면에서 군이 사회에 미친 영향력은 매우 컸고, 합법적인 시민사회의 자율적 공간은 부재한 상태였다.

이에 따라 1980년대까지 군은 사회의 영향을 받았다고보다, 오히려 군이 국가사회를 주도하고 영향을 미치는 관계였다고 할 수 있다. 한국전쟁과 월남전 참전이라는 국방 본연의 임무를 수행하는 외에도 근대화 초기, 기술 및 조직운영 측면에서 국가 발전에 기여하였다. 서문에서 다소 길게 이를 언급한 이유는, 본고가 군·사회 관계를 다루고자 하나, 주로 사회가 군에 미친 영향을 보려는 데 초점을 두는 만큼, 군이 사회에 미친 영향에 대해서는 이 정도로 축약하여 언급하고자 하는 의도 때문이다.

군의 국가사회적 기여에 대한 논의이든, 군의 정치적 개입에 대한 비판이든, 1980

5) 백종천 외(1994), 『한국의 군대와 사회』.

년대까지의 군·사회 관계에 대해서는 우리 사회에서 그간 어느 정도 논의가 이루어져 왔으므로, 본고에서는 이 시기 이후에 본격적인 관심을 갖고 논의를 시작하고자 한다. 사회가 군에 미친 영향은 무엇인가 하는 관점이다.

주요 연구 범위는 1990년대 이후

사회적으로 사회와 문화라는 여유 공간이 만들어진 것은 대체로 1990년대에 진입하면서이다. 1987년 6월 시민사회의 민주화 요구가 분출하면서, 이른바 보통사람들의 시대가 열리기 시작하였다. 이후 문민정부, 국민의 정부, 참여정부로 이어지면서 보통 사람들, 국민이 주인이 되고 국정에 참여하는 국가 건설이라는 기치가 표방되었다. 민주주의의 발전이 이루어지고, 이에 따라 사회적·문화적 공간과 역량이 확대되어 갔다.

이후 새로운 민군관계 정립을 위한 논의들도 활발하였고,⁶⁾ 군의 정치적 중립 및 문민 통제의 제도화를 위한 모색이 계속되었다. 1990년대 중반 이후에는 군은 국민의 군대로서 국민에게 좀 더 가깝게 다가가고자 하는 노력을 본격화하였으며, 발전된 사회에 걸맞게 군의 위상을 새로이 정립하고자 노력하였다.

이러한 노력이 추진될 수 있었던 것은 1990년대부터 소련의 해체와 공산주의 국가의 몰락, 독일 통일 등, 세계 안보 질서가 재편되면서 탈냉전의 공간이 만들어진 이유가 컸다. 그러한 상황에서 그간의 학생 운동과 민중 운동은 그 힘이 약화되고 이후 그 자리를 시민운동이라 불리는 상대적으로 온건 개혁적인 시민사회운동이 진입하였다.⁷⁾ 사회 운동은 크게 민중운동과 시민운동으로, 그리고 내용적으로는 보다 복합적·다원적으로 분화되고 확장되었다. 실제 우리 사회의 시민단체는 80년대 500여 개에서 2005년 3,500여 개로 성장하였으며, 정부 정책에 대한 국민, 국회, 언론 등과 더

6) 김영중(1990), “평화시의 군과 사회”; 이동희(1990), “최근 한국 사회변화와 민군관계의 재정립 문제”; 온만금(1993), “변혁기의 민군관계” 등은 당시 민군관계의 역사적 현상과 재정립을 위한 노력을 잘 보여주고 있다. 한국국방연구원에서도 관련 조사 연구가 장수건 외(1990) 『군의 새 위상 확립 추진실태 분석/의식 수준 조사』가 있다. 1990년대 말 김광식 외(1998) 『21세기 대비 군·사회 관계 발전 방향 연구』도 있다.

7) 우리나라의 시민사회 조직의 역할을 어떻게 볼 것인가 하는 것에 대해서는 여러 논의가 있다. 예컨대, 한국 사회의 시민사회운동이 신사회운동과 같이 기층에서 수평적, 자율적으로 발생, 운영된 조직인지 아니면 조직화되고 선구적인 특정 사회운동 조직들이 인위적으로 동원하는 경향이 있는 것인지, 시민사회에서 헤게모니 다툼이 있는 것인지 아닌지 등이다. 또 이러한 논란에 따라 국정 운영을 분담할 건전한 새로운 파트너로서 시민사회 운동 조직들이 기능할 수 있을 것인지에 대한 예측도 영향을 받는 측면이 있긴 하다.

불어 그 영향력을 키워갔다. 국방 부문에서도 시민단체들의 영향력이 점차 확대되기 시작하였다.

이에 따라 한국의 사회문화적 이슈가 군에 미친 사회적 영향이라는 연구주제의 탐색은 1990년대 이후를 대상으로 하는 것이 타당할 것이다. 이 시기의 특성은 한마디로 민주화 과정이라 표현할 수 있는데(김영종, 1990; 이동희, 1990; 온만금, 1993), 이 기간, 군에 영향을 미친 주요 사회문화적 이슈들로는 투명성, 여성, 인권, 복지 등의 키워드가 있다. 본고에서는 이를 중심으로 일련의 정책 과정에서 사회문화적 이슈와 정책의 형성이 군에 미친 영향을 사례 중심으로 살펴보고자 한다. 덧붙여 현재 시점에서 큰 변화가 있거나 새롭게 대두되는 사회적 이슈들은 무엇인지를 살펴보고 미래 국방에서 대비해야 할 과제들도 생각해보고자 한다.

이 과정에서 주로는 사회가 군에 준 영향을 살펴볼 것이나, 부분적으로는 군이 사회에 준 영향도 언급될 것이다. 또 주로는 1990년대 이후가 논의 대상이 될 것이나, 이슈의 추적 과정에서 최초의 정책이 형성된 배경의 논의 등에서는 창군 이후의 모든 시기가 포함되기도 할 것이다. 군·사회 관계의 의미에 있어서도 주로는 정치, 경제, 과학기술 등을 배제한 협의의 군·사회 관계를 다룰 것이나, 부분적으로는 이들을 모두 포함하는 광의의 군·국가사회 관계 전체를 언급하기도 할 것이다.

이를 위해서는 그간의 관련 연구나 과거의 정부 공식 문서, 신문기사들을 참고할 수밖에 없고, 또 직접 인용하는 부분도 많다. 또 불가피하게 필자의 기존 연구들에서 발췌·전제하게 되는 내용도 상당하다. 가급적 자세히 출처를 밝힐 예정이지만, 본고의 특성에 양해가 있길 바란다.

I. 사회 투명성 강화와 국방 관리

1. 투명성 강화를 위한 정부의 노력

우리나라는 압축적 경제성장을 성공적으로 이룬 나라로 세계적인 평가를 받아 왔다. 헌팅턴(S. Huntington)은 「문화가 중요하다」라는 책의 서문에서 1960년대의 가나와 한국의 상황이 거의 비슷했다는 사실을 발견하고 깜짝 놀랐다고 했다. 1인당 GNP, 산업구조, 경제 원조를 받는 것까지. 그리고 30년 뒤 한국이 세계 14위의 경제 규모를 가진 산업 강국으로 발전한 것을, 근면과 교육을 중시하는 문화로 설명한 바 있다.⁸⁾ 그 원동력이 무엇이었던 우리나라는 전후의 폐허로부터 세계가 주목할 만큼 놀라운 경제성장을 이루어온 것이 사실이다. 1955년대까지 1,000억 원에 머물던 GDP 규모는 1960년대 들어 매년 1,000억 원씩 늘어 1966년에는 1조 원을, 1975년에는 10조 원을, 1986년에는 100조 원을, 그리고 1997년에는 500조 원을, 2006년에는 1,000조 원을 넘게 되었다. 이 과정에서 대기업 위주의 경제발전전략과 수차례에 걸친 경제개발 5개년 계획 등이 있었다.

그러나 이러한 경제성장 전략과 발전은 사회 곳곳에 여러 형태의 부작용을 가져오기도 하였는데, 크고 작은 대규모 부정부패와 이를 덮기 위한 투명하지 못한 일 처리 등도 만연하였다. 이에 따라 역대 정부에서는 이를 해소하기 위한 여러 노력을 기울여 왔다. 제5공화국(1981~1987년) 시절에는 사회정화 운동, 공무원 윤리 헌장 채택(1980년 12월), 「공직자윤리법 제정」(1981년 12월), 공무원 근무성정평정요소에 청렴도 포함 등의 노력이 있었다. 표면적으로는 부패 척결과 깨끗한 정부를 표방했으나, 집권세력들이 통치자금 명목으로 불법 부당한 비자금 조성 등, 자신이 부패에 깊숙이 연관되어 있었기 때문에 설득력을 얻지는 못하였다. 노태우 정부에서도 새질서 새생활 운동을 전개했으나 비슷한 기조가 유지되었다.⁹⁾

8) 새뮤얼 헌팅턴·로렌스 해리슨(2001), 『문화가 중요하다』(이종인 역).

9) 김명수·김형성(2012), “경제 발전기의 부정부패 통제와 감사원의 역할.”

부패 척결 노력과 실명제 전격 시행

김영삼 정부(1993~1997)는 ‘신한국’을 창조 비전으로 제시하고 출범 초기부터 공직사회와 민간부문 모두를 대상으로 사정 활동을 전개하였다. 부정부패사범특수부를 설치하고, 세무, 보건 등 구조적이고 고질적인 부정부패 요인이 상존하는 분야에 대한 강력한 수사 활동을 전개하였다. 또 「공직자윤리법」을 개정하여 재산등록과 공개를 의무화하였다.

무엇보다 1993년 8월 전격 시행된 금융실명제는 이 정부의 가장 큰 업적으로 회자되고 있다. 전두환 정부에서도 개혁 관료를 중심으로 금융실명제에 대한 검토가 이루어진 바 있으나 소외된 부처와 집권 민정당, 재계 등은 물론 측근 비서관까지 강력 반대함으로써 1982년 11월 말 금융실명제 실시 계획을 1986년 이후로 미루는 결정이 이루어졌다. 또 노태우 정부에서도 금융실명제 실시를 선거 공약으로 내세운 바 있고 1991년 1월 1일부 전면 실시를 발표했으나 3당 합당(민자당 출범) 이후 1990년 4월 금융실명제의 무기한 유보를 다시 발표하였다. 이는 소련 등 동구 공산권의 붕괴 이후 사회 전반의 보수화 경향과, 이에 편승한 기득권 세력의 목소리가 커진 이유 때문이라고 하였다.¹⁰⁾

이처럼 실행이 쉽지 않았던 금융실명제는 김영삼 대통령에 의해 전격 시행되었다. 앞서 언급하였듯, 김영삼 정부는 부정부패의 척결을 국정지표의 하나로 내걸고 각료와 국회의원을 비롯한 고위공직자의 재산공개와 사정 활동 등을 전개해 나갔는데, 이에 대해 부동산 실명제 없이 제대로 실효를 거두기 어렵다는 비판이 있었다. 더욱이 당시 측정이 어려운 정도의 지하경제 규모로 인해 정부의 금융정책이나 재정정책의 효율성을 기대하기 어렵다는 점 등이 크게 작용하였다.¹¹⁾

더불어 부동산거래의 정상화와 부동산 가격 안정에 목표를 두고, 그동안 부동산 투기와 조세포탈, 재산 은닉 등의 수단으로 악용되었던 명의신탁 제도를 금지하는 내용의 부동산실명제도 1995년 실시하였다. 금융실명제와 함께 자금 흐름의 투명성을 제고시켜 경제정의를 실현하고자 하는 노력의 일환이었다. 이외에도 「공직선거 및 선거부정 방지법」 개정, 「정치자금에 관한 법률」 개정 등도 이루어졌다.

10) 진광명(1997), 64-72쪽.

11) 윗글, 73쪽.

부패방지법과 부패방지위원회

김대중 정부(1997~2002)는 1997년 말 IMF 위기라 별칭되는 외환위기로 인해 사회 전반은 강도 높은 구조 조정이 이루어졌다. 사회 전반의 청렴성 확보가 국가 경쟁력의 원천이라는 인식이 확산되었다. 부정부패의 발생을 예방함과 동시에 부패행위를 효율적으로 규제할 수 있는 제도적 장치를 마련함으로써 청렴한 공직 및 사회 풍토를 확립하기 위하여 2001년 7월 「부패방지법」을 제정하였다. 특히 공직자가 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 이익을 도모하는 행위는 물론, 공공기관의 예산 사용이나 재산상의 손해를 규제하기 위한 것이다. 2002년 1월 「부패방지법」의 시행과 함께 동법에 따른 부패방지위원회도 출범하였다. 부패방지위원회 출범에 대해 대통령은 정부 내에 사정기관은 많지만, 국민이 주체적으로 부패를 척결하려는 시대적 요구가 부패방지위원회를 만들게 한 것이라며 역사적 의의를 가진다고 하였다.

나아가 김대중 정부는 외환위기를 극복해야 하는 과제를 안고 있었기 때문에 금융위기의 원인으로 작용한 낙후된 금융시스템을 개혁하고 외환시장 자유화를 추진하게 되었는데, 이는 모두 경제 분야의 투명성 제고와 관련된 것이었다. 특히 이는 금융 분야를 포함한 경제 전 분야의 시장 자유화와 외국자본에 대한 개방으로 귀결되었다.

그중의 대표적인 내용으로는 외환시장 거래 자유화 추진을 포함한 외환시장 개방이다. 당시 재정경제부는 외환거래 자유화 방안(1998년 8월)을 수립·추진하였고, 이에 따라 외환시장 투명성 강화는 3단계로 추진되었는데, 개인의 외환거래 자유화가 일차적으로 추진(1999년)되었고, 2단계에서는 외환시장 중장기 발전 방향(2002년)에 따라 금융기관 및 기업의 외환거래 자유화가 실시되었으며, 2006년부터 자본거래 허가제가 신고제로 전환되어 외환시장 자유화가 이루어지게 되었다.¹²⁾

더불어 환율제도 또한 고정환율제도를 유지하여 오다가 외환보유고가 거의 소진되고 외환위기에 직면하게 된 뒤 외환시장의 수요공급에 의해 환율이 자유롭게 결정되도록 하는 자유변동환율제도로 변화되었다. 이러한 외환시장 투명성 제고 방안 대부분은 IMF가 구제금융 지원을 조건으로 금융긴축과 기업구조조정 및 금융시장 투명성 제고, 대외개방을 요구하는 가운데 반강제적으로 추진되었다는 점이 특징적이다. 금융시장의 중요한 한 축을 이루는 주식시장도 1992년 외국인 자본의 국내 주식투자

12) 국가기록원(2014), 221-224쪽.

를 부분적으로 허용하다가, 외환위기를 겪던 1998년 기업과 주식시장의 정보 투명성 제고를 명분으로 외국인의 주식투자 한도를 폐지하게 되었다.

또 1998년 외환위기 IMF의 요구에 따라 1999년 자원의 효율적 사용을 목적으로 하는 예비타당성조사 제도도 도입되었다. 대형 공공사업 부문에서 총사업비가 일정 규모를 넘는 사업에 대해 정책적·경제적 타당성을 검증하는 제도이다.

한편 국내시장 상거래에서의 투명성 제고를 위해서는 신용카드와 현금영수증 발급 및 사용도 적극적으로 권장되었는데, 신용카드 사용 금액이나 현금영수증을 연말정산 및 세금환급과 연계시키는 인센티브를 부여함으로써 성공적으로 정착하게 되었다.¹³⁾ 그러나 투명성 제고와 내수 촉진의 수단으로 추진된 신용카드 활성화 정책은 가계부채 급증으로 연결되어 카드대란 사태가 발생하는 등 투명성 제고를 위한 경제 개혁 과정에서 적지 않은 후유증을 경험하기도 하였다.

김대중 대통령은 첫 부패방지위원회 위원장 및 위원을 임명하면서, 부패방지를 위한 효과적 수단으로 전자정부의 성공과 신용카드 사용을 언급하기도 하였다.¹⁴⁾

“역사상 처음으로 민간으로 구성된 부패 척결 조직이 부패방지위원회다. 오늘은 역사에 기록될 날이다. 앞으로 △제도적으로 부패가 일어나지 않도록 감시해 달라. 그런 시스템이 작동되어야 한다. 그 첫 단계는 전자정부의 성공이다. △탈세 비리에 철저히 대처해주시기 바란다. 우리 사회에서 폭넓게 신용카드를 쓰도록 하는 것이 반부패에 도움이 될 것이다. △유흥업소 등의 탈선에는 시민과 공동단속을 한다면 관련 부패가 줄어든 것이다. △건설현장 등은 관련 공무원들의 실명제를 실시하는 게 부패방지에 효과가 있을 것이다.”

서너 달 후 부패방지위원회의 보고를 받는 자리에서 대통령은 부패방지를 위한 전자정부의 중요성도 언급하였다.¹⁵⁾

정부는 규제를 철폐하여 부패의 근원을 없애고자 노력했다. 전자정부를 추진하고 있는데 금년 연말이면 대체로 마무리될 것으로 생각한다. 전자정부야말로 투명하고 공정하며 신속하고 효율적인 정부를 만들기 위한 것이며, 무엇보다도 부패방지에 매우 중요한 역할을 할 것이다. 관과 업자가 직접 접촉하지 않고 모든 것이 전자적으로 처리될 때에 부패는 일어날래야 일어날 수 없는 상황이 된다. 그것이 전자정부의 중요한 기능이라고 생각한다.

전자정부 구축은 이미 2001년 대통령의 지시로 마스터플랜을 짜고 ‘전자정부특별위원회’를 설치하여 그 기틀을 마련하고 있었다. 정부 부처의 저항이나 소극적인 태

13) 한국개발연구원(2009), 40쪽.

14) 국정홍보처(2002. 1. 25.), “부패방지위원회 위원장 및 위원 임명장 수여.”

15) 국정홍보처(2002. 5. 13.), “부패방지위원회 업무보고.”

도가 많았으나 대통령의 의지는 강력하였다고 한다. 2001년 3월 28일 「전자정부 구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률」을 제정하였다(시행 2001. 7. 1.). 행정업무의 전자적 처리를 통하여 전자정부를 구현함으로써 행정기관의 생산성·투명성 및 민주성을 높여 지식정보화시대 국민의 삶의 질 향상이 목적이라고 하였다.

1999년 37만 가구에 불과했던 초고속 인터넷 가입자가 2002년 10월에는 1천만 가구를 넘어섰고, 2002년 11월 전자정부 단일창구(G4C)를 통한 민원서비스가 문을 열었다. 주요 정부 부처에서 보유한 행정정보들을 공동으로 이용할 수 있는 체계가 구축되었고, 국민도 온라인으로 민원서류를 발급받을 수 있게 되었다.¹⁶⁾

국가청렴위원회와 정책 관리 기반 과학화

노무현 정부(2003~2008)에서는 범정부적 반부패대책이 추진되었다. 대통령은 2004년 6월 7일 국회 개원 연설 시 “정부가 앞장서서 개혁해야 할 과제는 부패 청산과 정부 혁신이며, 이 두 가지는 제가 책임지고 해나가겠음”이라 밝힌 바와 같이 참여정부 출범과 함께 부패 척결을 주요 국정과제로 제시하였다. 부패 예방을 위한 제도시스템 개혁을 위해 법·제도상의 부패유발요인의 일제 조사 등이 추진되었다.¹⁷⁾

2007년에는 부패방지라는 소극적 개념에서 미래지향적·목표지향적 개념으로 패러다임을 전환하기 위해 부패방지위원회를 국가청렴위원회로 명칭을 변경한다고 하였다. 국가청렴위원회는 모든 공공기관의 반부패 추진기획단을 구성하는 등 자율적 반부패대책을 추진하고 부패영향평가제도, 신고자 보호·보상 제도 등을 개발하였다.

한편으로는 정책 관리 투명성 제고를 위한 전자정부 확대와 정책의 과학적 관리 기반 구축에도 노력하였다. 먼저 국가의 정책 결정에 있어 국민의 참여를 확대하기 위하여 전자정부 로드맵의 핵심 과제로 ‘온라인 국민 참여 확대’를 선정하고 국민의 대정부 접근성을 높이는 작업을 추진했다. ‘참여마당 신문고’는 행정기관에 대한 민원과 국민 제안을 할 수 있는 통로가 되었으며, 2006년 ‘제7회 세계전자정부포럼’ 전자민주주의 분야 6위로 선정되기도 했다. 청와대 업무보고와 지시, 회의 시스템을 디지털화한 이지원 시스템도 있다. 또 2007년 1월 「전자정부 구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률」을 「전자정부법」으로 개정하였다. 행정정보 공동활용 대상을 행정기관 이외에 공공기관 등으로 확대하는 등의 개정 이유이다.

16) 『한겨레』(2023. 11. 23), “전자정부 추락, 보수 정부의 무능.”

17) 국민권익위원회(2004), “공직사회 부패 추방을 위한 범정부적 반부패대책 추진계획.”

정책 관리 투명성 제고의 또 다른 방편으로 통계기반 정책 관리 제도 도입을 확대하였다. 통상 통계 혹은 지표는 제 정책이 지향하는 목표에 대한 현황과 추세를 분석할 수 있는 자료를 제공함으로써 정책 수립의 기초자료로 활용할 수 있다. 구체적으로 정책이 지향하는 가치, 목표의 달성 수준과 변화를 파악하고, 정책의 문제를 조기에 감지하게 하며, 바람직하지 못한 변화에 개입하는 기능을 갖는다. 또 다양한 정책의 중요한 제 특성은 무엇이고, 서로 어떻게 연결되어 있는지를 파악하게 하여, 시계열적으로 어떻게 변화하고 있는지에 대한 이해를 촉진해주는 역할도 한다. 결과적으로 지표는 기존의 정책 문제에 대한 지식의 부족을 메우고, 기존 통계나 각종 추정치간의 상호 연계성을 회복시키며, 광범위하면서도 비체계적으로 분산되어 있는 정보들을 집약시키는 정책결정자의 분석 도구로서의 기능을 수행한다.

참여정부에서는 「통계법」 개정 및 통계위원회 설치 등 제도와 규정을 정비하고, 부처간 통계협력시스템 구축, 지표의 개발 및 활용, 통계품질관리 등 통계의 질을 향상시키며, 각 부처별 통계전담 조직을 신설·보강하고 통계개발원을 설치하는 등 통계인프라 확충에도 노력을 기울였다. 특히 2006년 1월부터 시행되고 있는 ‘중기(2006~2010년) 국가통계시스템 개혁방안’을 추진하고, 2007년 6월부터는 ‘사회통계발전을 위한 국가통계혁신계획’을 시행하였다. ‘국가통계혁신계획’에서는 각 부처별로 기존 통계지표의 적정성 평가, 유사중복 통계의 정비, 새로운 통계 개발 계획 등을 담은 5개년 계획 수립을 의무화하고 계획의 이행상황을 정부 업무평가와 연계하여 지속 관리하도록 하였다. 아울러 2007년 10월에는 「통계법」을 개정하여 이러한 노력을 제도적으로 뒷받침하였다.

국민권익위원회로의 통합과 그 이후

이명박 정부에서는 2008년 국가청렴위원회를 국민권익위원회로 통합하였다. 불합리한 행정으로 인한 국민의 권익 침해를 신속하게 해결하고 부패행위를 효과적으로 예방하기 위한 목적으로 국가청렴위원회, 국민고충처리위원회, 국무총리 행정심판위원회의 3개 기관을 통합하여 2008년 2월 출범하였다. 그러나 이 정부에서는 고위공직자의 도덕성 검증에 대해 상대적으로 관대했다는 평가와 민간과 공직에서 불법과 비리가 상대적으로 많아졌다는 평가를 받기도 한다.

경제 분야의 투명성 제고를 높이기 위한 노력은 경제위기가 올 때마다 가속적으로

추진되었다고 할 수 있다. 2008년 미국 서브프라임 모기지 파생상품의 부실화 사태를 계기로 발생하였던 미국발 세계 금융위기 시기, 한국 파생금융상품 시장에서는 키코(KIKO) 거래기업이나 파생 및 역외펀드 투자자가 환율 급등 및 주가 급락으로 큰 피해를 당함에 따라서 파생상품 시장 투명성 제고를 위한 방안, 즉 파생상품 시장 감독체계 개선 방안도 마련되었다. 또 금융 위기 전개 과정에서 은행을 비롯한 각종 금융기관의 외환 부문 취약 요인이 드러남으로써 유사한 상황 재발을 방지하고 금융기관들의 투명성을 높이기 위해서 금융기관 외환건전성 감독제도를 개선하였다(2009년 12월). 동시에 외화유동성 리스크 관리기준을 신설하고 은행들이 외화 유동성 리스크에 대한 체계적인 내부통제시스템을 구축할 수 있도록 은행의 외환자금 관리의 투명성을 높일 수 있도록 하였다.¹⁸⁾

이외에도 정부는 금융시스템의 투명성과 건전성을 제고하기 위하여 다양한 제도와 정책들을 추진하였는데, 국제기준에 부합하는 국내 금융시스템 구축, 금융기관의 유동성 리스크 관리 강화를 위한 “유동성 리스크 관리기준” 도입(2009년 9월) 등이 있다. 또 재정 건전성과 과세 투명성을 높이기 위한 노력으로, 세금의 성실 신고 유도를 위한 조세범 처벌제도 개선(2009년), 부동산 거래 투명성 확보를 위한 부동산 임대사업자 과세표준 양성화(2009년), 사업자 간 거래의 투명성을 높이기 위한 전자세금계산서 교부 활성화 내용을 담은 「부가가치세법」 개정 등이 시행되었다.¹⁹⁾

박근혜 정부에서는 2015년 9월, 이른바 김영란법이라 별칭되는 「부정청탁 및 금품 등의 수수금지에 관한 법률」이 제정되었다. 부패방지를 위하여 금품 수수금지, 부정청탁 금지, 외부강의 수수료 제한 등을 규정한 것이다. 국회 본회의 통과 이후에도 대한변호사협회와 기자협회 등에서 헌법소원을 내었고, 다시 합헌 결정이 내려졌다. 시행을 앞두고 농·축·수산업계는 물론 언론 등 전문직종 종사자들의 반대여론도 거셌다. 그러나 국회가 미온적일 때도 국민 여론은 찬성이 70% 이상으로 흔들림 없이 지지하여 시행에 힘을 보탰다. 「청탁금지법」은 2016년 9월 시행하게 되었다.

18) 글로벌 금융위기 극복백서 편찬위원회(2012), 68-73쪽.

19) 윗글, 181쪽.

2. 방위사업 발전의 시작²⁰⁾

창군 이래 1960년대까지 우리는 군사력 건설을 미국에 의존하여왔다. 1967년도에 최초로 발간된 국방백서에서는 이러한 미국 의존적인 안타까운 상황을 엿볼 수 있고, 또 여러 생각이 교차되는 다음과 같은 언급이 있다.²¹⁾

한국방위를 위한 장비현대화는 세가지 측면을 가진다. 즉 한국군장비의 개선 및 그 현대화, 주한 UN군의 장비현대화 및 주월한국군의 장비 현대화를 말한다. 후자에 관하여는 여기에서 생략하고 한국군 자체에 관하여만 언급하기로 한다.

이를 위하여 1966년 3월 7일 미국정부의 통고에 의하여 14개항목의 장비현대화계획을 적극추진하고 있으며 그 대부분이 실현되고 있다.

덧붙여 육군은 지대지, 지대공 미사일 무기의 새로운 도입과 신형전차 및 야포, 헬리콥터를 포함한 기타 장비가 도입될 예정이고, 해군은 구축함을 비롯하여 고속수송함 등의 도입이, 공군은 F-5A형 전투기를 비롯하여 C-54 수송기 등을 도입하게 될 예정이라고 하였다.

1968년도에도 장비현대화 계획으로, 북괴의 전력증강에 대비하고 국군의 파월에 따른 국내전투력을 보충기 위하여 국방외교의 강화를 통한 신형장비도입에 박차를 가하며 국내 군수산업 육성을 통한 국내생산 장비 개발에 주력하겠다고 언급하였다.²²⁾

그러다 한국의 방위산업에 대한 구상을 비로소 공식화한 것은 1970년 1월 박정희 대통령이 국방부를 연두 순시한 자리였다. 대통령은 자주 국방력의 배양을 위한 방위산업의 육성과 국방과학기술의 연구가 시급함을 강조하고, 전담부서 설치를 지시하였다. 이에 국방부 군수국 산하에 군수산업육성담당관실이 설치되고 방위산업 육성 및 지원에 관한 기본방침 연구가 착수되어 방위산업이 첫발을 댈게 되었다.²³⁾

1970년 8월에는 국방부 예하 국립연구소로 ‘국방과학연구소’가 설립되어 군사과학기술 제공, 연구개발사업 수행, 재외 한국인 과학기술자 국내유치 등 방위산업 육성

20) 국방 분야의 국정 투명성은 여러 분야에서 관찰할 수 있겠으나, 정부의 반부패 투명성 강화 노력의 본격적 시작과 거의 동시에 전격적 단행이 이루어졌던, 방위사업 분야를 국방 분야 투명성 제고 대상 분야로 설정하여 살펴보고자 한다.

21) 국방부(1967), 『국방백서』, 75-77쪽.

22) 국방부(1968), 『국방백서』, 90쪽.

23) 국방부 군사편찬연구소(2020), 216쪽.

을 위한 지원체제를 갖추게 되었다. 「방위산업 10개년 계획(1971~1981)」도 마련하여, 1970년대에는 기본 병기를 국산화하고 유도무기 개발에 착수하였다.²⁴⁾

1973년 3월에는 방위산업이라는 용어를 전면에 내세우지는 못했지만, 방위산업 육성을 위한 제도적 조치로 「군수조달에 관한 특별조치법」이 제정되었다.²⁵⁾ 특별법이 제정됨에 따라 ‘방산물자 지정제도’가 도입되어 무기체계의 안정적 공급에 기여하였다. 그러나 과당경쟁, 중복투자 발생 등의 문제점이 있었고, 이를 방지하기 위해 다시 ‘전문화·계열화 제도’를 도입하고 1983년 국방부 지침으로 규정화하였다. 이 전문화·계열화 제도는 방산물자·방산업체지정제도와 함께 우리나라 방산보호 육성제도의 근간이 된 것으로 평가되었다.²⁶⁾

이 과정에서 1960년대 중장기 기획제도의 필요성에 대한 인식이 생기면서 1969년 국방부 국방기획제도 연구팀이 편성되었다. 특히 1970대 들어 미국의 군사 원조가 급감하고 우리나라의 국방비가 현저히 증가함에 따라 군사 원조 시대의 관리체제를 탈피하여 새로운 관리체제를 모색해야 할 필요성이 있었다. 또 1973년 12월부터는 지속적인 북한 도발에 대한 위기감으로 범국민적 방위성금 모금이 시작되기도 하였다. 1974년 PPBS 도입 준비 5개년 계획이 수립되었다. 1975년에는 월남이 패망하고 방위세가 신설되면서 국방예산에 대한 과학적 관리의 중요성이 더욱 부각되었다. 마침내 1979년 국방부 장관 훈령 253호가 제정되어 국방기획제도가 시행되었고, 이후 지속적인 개선이 이루어졌다.

국방기획관리제도는 현존 군사력의 좌표를 분석하여 새로운 국방목표를 설계하고 군사력의 건설과 유지 및 운영 방향을 종합적, 체계적으로 모색하여 국방자원을 효율적으로 관리하는 것을 목적으로 한다. 이를 위하여 기존의 연도예산 위주의 관리방식에 기획 및 계획체계라는 개념을 도입하고 군별·기능별 목표와 자원 소요 간에 연계 구조를 도입함으로써 목표지향적인 국방자원관리를 추구하는 것이다. 국방예산이 요구되는 국방사업은 기획관리제도를 통하여 제기되고 결정이 이루어지게 되므로, 자원관리권을 가진 국방장관의 중앙집중적인 국방운영과 자원관리도 가능하다.

24) 이후 1980년대에는 현무(지대지유도무기), 구룡(다연장로켓), K2(소총), K200(장갑차), 돌고래(잠수정) 등 무기체계 개발 기술을 내실화하였고, 1990년대 이후부터 현재까지 선진무기 개량개발, 정밀무기 및 고도정밀무기 개발 등을 추진해오고 있다. 국방과학연구소 홈페이지에 소개되어 있다.

25) 이는 외국을 의식하여 방위산업이라는 용어를 범명에서 배제한 것이라고 한다. 1983년 「방위산업에 관한 특별조치법」으로 개칭되었다.

26) 국방부 군사편찬연구소(2020), 222-223쪽.

이러한 상황에서 1974년부터 잘 알려진 대로 박정희 정부는 제1차 율곡사업(1974~1981)을 시행하였다. 1차 사업의 목표는 당시 우리 군의 전력이 북한에 비해 절대적 열세였으므로 대북 방위력 확보에 두었고, 이를 위해 노후 장비의 대폭 교체, 지상·수상·항공 전력의 현대화, 국방 연구개발 및 방위산업의 육성 등 전방위적 전력 증강을 추진하는 것에 두었다. 1975년 「방위세법」이 제정·공포되면서 1976년부터 1978년까지는 방위세 전액이 전력증강투자비로 계상되었다. 그러나 방위세 규모가 율곡투자비 재원을 초과하면서 1979년 이후에는 시설 등 일반 투자사업에 배분되기도 했다. 1차 사업 추진으로 육군 항공전력은 UH-1H, AH-1J, 500MD 헬기 등 무장헬기가 대폭 늘어나고 한국형 구축함 및 경비함이 증강되었으며 최신예 항공기 F-16을 확보하기 시작하는 등 각 군은 괄목할만한 전력 증강을 이루기 시작하였다.

제2차 율곡사업(1982~1986)은 전두환 정부에서 추진되었다. 2차 사업 역시 대북 전력의 보완에 중점을 두었다. 그리고 전두환 정부에서 시작되어 노태우 정부에서 종료된 제3차 율곡사업(1987~1992)도 연속하여 추진되었다. 당시는 탈냉전과 민주화 등 국내외적 환경 변화가 많았는데, 이를 반영하여 3차 사업은 미래지향적 군사력 건설이라는 새로운 추진 방향을 설정하였다. 방위성금은 총 609억이 모여 전력증강에 큰 도움을 주었으며, 준조세 성격의 각종 세금을 폐지한다는 정부 방침에 따라 1988년 폐지되었다. 율곡사업은 한국의 전력증강 분야에서 중요한 역할을 하였다.²⁷⁾

이 기간을 통틀어, 국방의 연구 분야에서도 방위산업 기반 마련에 기여하였다. 1980년대 중반까지는 방위산업 초창기로서 관련 틀을 만드는 것이 중요한 과제였고, 「80년대 방위산업 기본정책 연구」는 방위산업의 초기 주요 정책의 대부분을 제시했다. 이후 많은 연구를 통해 범국가적 차원에서 중복투자를 줄이고 산업 관련 효과를 극대화할 수 있는 방위산업 발전전략을 제시했으며, 특히 방위산업 전문화 및 계열화의 틀을 제시하고 이를 제도화하는 데 기여하였다. 또 사회 전반에 걸쳐 점차 개방화와 경쟁이 가속화되면서 획득 여건도 크게 바뀌어 관련 정책 및 제도의 변화에 부응하기 위한 연구들도 지속되었다. 특히 2000년대 이후 많은 연구들을 통하여 2009년 전문·계열화 제도를 폐지하고 우리의 방위산업이 경쟁에 기초한 방위산업 발전이라는 새로운 패러다임으로 전환하는 데도 기여하였다. 방산 수출 연구, 한·미 방산 협력 제도 연구, 방위산업 조사 연구 등도 주요한 연구 주제였다.²⁸⁾

27) 국방부 군사편찬연구소(2020), 216-233쪽.

28) 한국국방연구원(2019), 125-127쪽.

3. 방위력개선사업에서의 투명성 강화

국방개혁과 국방획득사업의 투명성 확보 노력

1993년 2월 25일 김영삼 정부가 들어서자마자 1993년 4월 27일 율곡사업에 대한 감사원의 특별감사가 시작되었다. 처음에는 율곡사업이 고도로 전문적인 분야인 데다 길게는 십수 년 걸렸던 사업 성격상 ‘반짝 감사’로 그 비위를 캐낸다는 것이 무리라는 시각이 만만치 않아 제대로 비위를 적발할 수 있겠는가 하는 회의론이 지배적이었다. 그러나 불과 2개월 만에 전직 국방부장관들과 청와대 외교안보 수석 등을 줄줄이 소환하고 출국 금지 등의 조치를 취하는 등 강력한 감사를 벌였다. 감사 최종결과는 그해 7월 9일 발표되었다.²⁹⁾

감사 다음 해인 1994년 10월 발간된 국방백서에서는 율곡사업에 대한 감사 결과 후속으로 1994년 1월부터 ‘국방제도개선연구위원회’를 발족시켜 군내외 300여 명으로부터 광범위한 의견수렴을 거쳐 율곡, 군수조달에 관련된 제도, 규정, 조직, 인력 등 전면 재검토와 효율성, 합리성, 책임성, 전문성, 투명성을 보다 증진할 수 있는 발전적 개선안을 마련하였다고 하였다. 전력소요 제기의 합리화 및 소요변경 억제, 율곡사업의 책임체제 확립, 각종 심의회 전문성·효율성 증대, 율곡사업이 예산편성 및 심의, 무기체계 성능 결정의 합리화 및 시험평가제도 개선, 획득방법·기종 결정 절차 개선, 연구개발 정책의 획기적 개선, 율곡·군수조달 인력의 전문화, 군수조달의 효율성 제고 및 합리화, 군납 업체의 등록 및 보안 측정 제도 개선, 군수 관련 부정비리 및 하자 발생 방지 등의 대대적인 개선 내용을 발표하였다.³⁰⁾ 이후 율곡사업은 방위력개선사업으로 명칭이 변경되었고, 총사업비가 1조 원이 넘는 대형사업은 정부 부처 심의와 국무회의 의결을 통해 공개적으로 추진하는 등, 사업의 투명성을 보장하고자 하였다.

그러나 1995년, 1996년에도 연이어 무기도입사업의 비리 의혹이 제기되면서 군에 대한 국민의 불신과 의혹이 증폭되었다. 이에 국방부는 무기도입 사업의 투명성을 확보하기 위해 관련 제도를 개선하였으나, 근본적인 문제에 대한 접근이 미흡하여 투명성·공정성 문제가 끊임없이 제기되었다. 국방획득사업은 국가 안보 차원의 사업일 뿐

29) 정희상(1993), “줄기 드러난 율곡 비리.”

30) 국방부(1994), 『국방백서 1994~1995』, 220-224쪽.

만 아니라 막대한 국민의 세금이 투입되기 때문에 국민의 사업이라고도 할 수 있으므로 사업추진과정이 투명하고 공정해야 하며 이를 보장하는 관련 조직 및 제도의 정비
가 필요하다는 논의가 제기되었다.

김대중 정부에서 국방부는 1998년 4월부터 ‘국방획득 사업의 투명성 확보’를 개혁
과제로 선정하여 개선 방안을 연구했으며, 이를 토대로 획득실 신설, 사업실명제 도
입, 획득업무 절차 간소화, 민간 전문가 자문위원 활용 등의 조치를 취했다. 그러나
다시 1999년 3월 국방획득사업의 투명성을 확보하라는 대통령 지시에 따라 획득사
업 관련 정보공개 확대, 의사결정 기준 및 절차에 대한 객관성 제고 등에 대한 개선
안도 연구·시행하였다.

획득실의 신설 및 개편은 획득사업과 관련한 계획·예산·집행·평가 등의 업무를 1개
부서에서 전문성과 책임성을 가지고 일관성 있게 추진할 수 있도록 하기 위해서였다.
또 사업 추진 단계별로 의사결정 담당자에 대한 권한과 책임소재를 명확히 하기 위해
사업관리 이력서를 작성하고 의사결정 내용을 영구 보존토록 하였다.

획득업무 추진 단계 및 의사결정 협의체 축소는 효율성 관점에서 취해진 조치이다.
중복되거나 형식적인 절차를 과감히 통폐합하여 국외도입사업 절차는 28단계에서
24단계로, 연구개발사업 절차는 42단계에서 23단계로 간소화하였다. 또 도입 방법
및 기종 결정, 업체선정 등 주요 의사결정을 심의하고 결정하는 협의체가 공동책임제
로 책임소재가 불명확하였으므로 이를 대폭 축소하고 획득실장 책임 아래 계선 조직
에 의한 결재로 업무를 추진토록 하여 책임소재가 명확하고 일관성 있는 사업추진이
가능토록 개선했다. 이외에도 획득사업 관련 정보공개 확대, 업체와의 정보교류 양성
화, 의사결정 기준 절차의 명확한 설정과 사전 공지, 전문인력 양성 및 민간전문가 활
용 등에도 추진하였다.³¹⁾ 획득사업의 투명성과 함께 공정성·효율성을 높이기 위한
제도적 개선에도 노력하였다.

노무현 정부는 출범하면서 ‘참여정부의 국방정책’ 청사진을 제시하였는데, 국방획
득과 관련하여서는 무기체계가 점차 고도정밀화·복합화되면서 획득비용이 증가하고
핵심기술 개발 비용도 크게 증가하는 상황에서 획득 개발 사업은 최대한 경제적이고
효율적으로 추진해야 함은 물론, 투명성이 보장되고 국민적 공감대가 형성된 가운데
추진되어야 한다고 하면서, 이에 따라 국방획득 개발의 3대 추진 방향을 다음과 같이

31) 국방부(2002a), 142-145쪽.

설정하였다.³²⁾ 첫째, 전력증강 사업의 「개방형 의사결정체제」 적용, 둘째, 연구개발 방위산업 정책의 발전, 셋째, 효율적·경제적인 획득개발사업 추진 등이다.

특히 전력증강사업의 「개방형 의사결정체제」는 주요 전력투자사업의 도입추진방법 결정, 기종결정, 대상업체 선정 등 사업관리상의 제반 의사결정을 「획득·개발심의회」와 「확대획득·개발심의회」에서 담당하며, 예산집행계획 승인의 「확대전력투자사업심의회」를 운영하여 결정하는 제도이다. 이는 회의체 심의위원들의 다양한 의견을 수렴하여 전문성을 향상시키고, 사업 추진의 타당성에 대한 관련 부서 및 정부 부처의 공감대를 얻기 위함이다. 또 전력증강사업의 투명성 제고를 위해 국가산업과 연관되는 사업, 대형·국책사업에 관한 의사결정 시 심의회를 활성화하여 정부 관련 부처의 참여를 유도하였다.

〈표 1〉 의사결정체제 개선

구분	현행	개선
의사결정 방식	결재처리방식	회의체 결정방식
사업관리 단계	• 획득회의 • 확대획득회의 • 사업담당별 조직계선 • 사업담당별 조직계선에서 결정	• 획득·개발심의회 • 확대획득·개발심의회 • 사업담당별 조직계선 • 심의회에서 대부분 심의 결정
사업(예산) 집행	• 국방투자사업추진위원회 • 추진위원회 활성화 미흡, 정부관련부처 참여 실적 미흡	• 확대전력투자사업심의회 • 심의회 활성화, 정부 관련 부처 실질적 참여 유도
특징	• 의사결정 시 책임성·신속성 보장	• 의사결정 시 전문성 보장 • 사업추진 간 공정성·투명성 보장 확대 • 국민의 알 권리 증진

출처: 국방부(2003), 『참여정부의 국방정책』, 108쪽.

그리고 실제로 국방획득 분야의 개혁을 추진하기 위하여 2004년 3월 국무총리 국무조정실에 민·관 합동의 ‘국방획득제도개선위원회’를 구성하였고 이를 실무적으로 지원하기 위한 ‘국방획득제도개선단’도 설립하였다. 현지실사와 당·정·청협의회, 공청회 등을 거쳐 최종적으로 획득제도 개선의 핵심 조치의 하나로 청 단위의 기관을 신설하기로 하고 청의 명칭을 방위사업청으로 결정하였다.³³⁾

32) 국방부(2003b), 106-107쪽.

33) 참여정부 국정운영백서 편찬위원회(2008), 191쪽.

방위사업청 신설³⁴⁾

2005년 4월 임시 국회에 방위사업청 신설을 포함한 「정부조직법」 개정안이 처음 상정되었다. 그러나 국방부의 핵심업무인 획득업무를 분리시키는 것은 부적절하며, 장관 예하에 차관조직으로 편성해야 한다는 야당의 반대로 방위사업청 신설은 무산될 뻔하였다. 그럼에도 불구하고 국방획득제도를 개선하기 위해서는 방위사업청 신설이 반드시 필요하다는 끈질긴 설득 과정을 거쳐 방위사업청 신설을 포함한 「정부조직법」 개정안에 대한 수정 발의안이 2005년 6월 30일 본회의에서 가결, 국무회의를 거쳐 같은 해 7월 22일 법률 제7613호로 공포되었다. 「정부조직법」이 개정됨에 따라 방위사업청 개청을 위한 제반 작업을 위하여 대통령 훈령으로 「국방획득제도 개선 및 방위사업청 개청 준비기구의 설치 및 운영 등에 관한 규정」을 2005년 7월 25일 제정하였고, 같은 해 8월 1일 개청준비단을 발족하여 방위사업청 조직 설계, 인원 선발 및 방위사업법령 등 관계 법령의 제·개정 업무를 수행하였다. 이후 국회 의결을 거쳐 2006년 1월 1일 자 방위사업청이 개청하게 되었다.

동시에 2006년 1월 2일 「방위사업법」이 제정·시행되었다. 방위사업을 전담하는 방위사업청이 신설됨에 따라 방위사업과 관련된 기본 사항을 체계화하고, 방위사업의 추진에 있어 투명성·전문성 및 효율성을 획기적으로 높이고 방위산업의 경쟁력을 향상시켜 자주국방의 기반을 마련할 수 있도록 하려는 것이라고 제정 이유를 설명하였다.

「방위사업법」에는 방위사업 수행의 투명화 및 전문화를 위해 다음과 같은 조항을 두고 있다. 제5조(정책실명제 및 정보공개)에서는 방위사업에 대한 주요 정책의 결정 또는 집행과 관련하여 토의내용 및 결정내용 등에 관한 사항을 기록·보존하는 정책실명제를 실시할 것, 의사결정과정 및 내용에 관한 정보를 공개할 것, 제6조(청렴서약제 및 옴부즈만제도)에서는 법에서 각호로 정한 자에 대하여 청렴서약서를 제출할 것, 방위사업청장은 자격을 갖춘 자로 하여금 옴부즈만제도를 운영할 수 있도록 할 것, 제7조(보직자격제)에서는 방위사업청의 특별히 전문성이 필요하다고 인정되는 직위에는 이에 상응한 자격을 갖춘 자를 임명할 것, 제9조(방위사업추진위원회)에서는 국방부장관 소속하에 방위사업의 추진을 위한 주요 정책과 재원의 운용 등을 심의·조정하기 위하여 방위사업추진위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둘 것, 제10조

34) 참여정부 국정운영백서 편찬위원회(2008), 『참여정부 국정운영백서』.

(분과위원회 및 전문위원)에서는 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 분야별로 분과위원회를 두고 자문을 위한 전문위원을 위촉할 수 있도록 정하였다.³⁵⁾ 정책실명제, 청렴서약제, 옴부즈만 제도, 방위사업추진위원회 등, 이로써, 방위사업의 투명성 확보를 위한 대체적인 틀은 거의 다 마련되었다고 할 수 있다.

이후 국방사업관리의 투명성 제고 노력

이후에도 간간이 방위사업 관련 부정·비리 사건들이 발생하여 사회를 떠들썩하게 하였고, 이의 예방을 위해 「방위사업법」에도 투명성 보장의 절차와 대상을 지속 확대·강화하는 방향의 개정이 이루어졌다. 반면에 방위사업청 개청에 따른 효율성에 대한 문제 제기도 있었는데, 소요·획득·운영유지의 연계성 저하, 국방정책과 획득정책의 이원화에 따른 효율성 및 일관성 저하 등의 문제 제기가 계속 이어졌다.

한편 군 내외에서 소요검증의 필요성에 대한 논의가 있었다. 전력증강사업에 대해 예산 당국이나 감사원, 국회, 시민단체 등에서 전력의 필요성부터 검토해야 하고, 우선순위 판단, 민간 차원의 객관적 검증 등을 통해 그 타당성을 확보해야 한다는 요구가 높아졌다. 기획재정부 국가재정운영계획 공청회 등에서도 필요성이 제기되었고, 2010년 국방부 연두 업무보고 중점과제에 반영되었으며, ‘국방선진화위원회개혁과제’에도 포함되었다.

이명박 정부에서는 소요·획득·운영유지의 연계성 강화를 위해 국방부가 소요검증위원회를 운영하여 소요의 타당성과 정확성을 검증하고, 획득 및 운영유지 사업을 조정·통제하고 통합관리하는 것으로, 합참은 목표가용도(가동률), 수명주기비용 등 운영유지단계에서 필요한 군수지원요소를 포함하여 소요를 기획하는 것으로, 그리고 방위사업청은 무기체계의 성능, 개발 기간, 수명주기비용이 최적화되도록 사업을 관리하고, 각 군은 작전지원능력을 평가 및 검증하고, 각종 자료를 수집·분석하여 개발 및 획득단계로 환류시키는 것으로 개선을 도모하였다.³⁶⁾

전력증강 사업에 민간 및 정부 차원의 합리적 시각을 반영하고 전력소요의 객관성·신뢰성 확보를 강화하기 위하여 2010년 12월 국방부 산하에 ‘전력소요검증위원회’를 설치하였다. 국방부 차관을 위원장으로 하여, 유관부처 공무원, 민간전문가, 국방전문

35) 「방위사업법」(시행 2006. 1. 2. 제정 2006. 1. 2.).

36) 국방부(2010), 『국방백서 2010』, 173-175쪽.

연구기관 및 경제산업 연구기관 등, 민관군 혼합으로 구성하였다.

또 2011년 2월에는 국방전력발전업무 훈령을 개정하여 소요검증위원회의 소요검증을 지원하기 위하여 한국국방연구원 내에 ‘전력소요분석단’을 설치하고 소요검증을 위한 소요분석 업무를 전담 수행하도록 하였다. 소요검증은 중기 신규 전력소요의 사업추진 타당성에 대하여 객관적인 조사 분석을 함으로써, 국방 재원을 효율적으로 운영하려는 목적이다.

더불어 같은 해 한국국방연구원은 기획재정부 총사업비 관리지침에 따라 국방획득사업 사업타당성조사 총괄기관으로 지정되기도 하였다. 사업타당성조사는 일정 규모 이상의 국방획득사업에 대해 예산편성 직전에 수행하는 절차로서, 해당사업이 중기 계획에 반영된 이후 변화된 사항을 예산편성 전에 최종적으로 점검 및 분석하여 정책적 대안을 제안하는 분석 절차로서 민간부문 공공투자사업에 대한 예비타당성조사를 국방획득 분야에 적용하는 것이다.³⁷⁾

박근혜 정부에서는 방위력개선사업의 효율적 추진을 위하여 2014년 국방부에서 담당하던 무기체계 소요 결정 업무를 합참으로 이관하고, 방위사업청에서 담당하던 국방중기계획 작성과 시험평가계획 수립 및 결과 판정 업무는 국방부로 이관하였으며, 방위사업청은 방위력개선 분야 국방예산 편성과 사업관리 및 계약업무에 집중하도록 하였다.³⁸⁾



〈그림 1〉 「방위사업법」 개정 전후의 기능 비교

출처: 국방부(2016), 『국방백서 2016』, 99쪽.

37) 어하준 외.(2011), “국방획득사업 사업타당성조사 수행절차 및 주요관점.”

38) 국방부(2016), 『국방백서 2016』.

방위사업청 개청과 이후의 투명성 및 효율성 강화 노력으로 방위사업에 있어 부패방지를 위한 법과 제도, 사업관리체계상의 투명성 제고 장치가 대체로 마련되었다고 평가받는다. 물론 방위사업청 개청 이후 그간의 권력형·정보 비대칭형 부패가 대부분 사라졌으나, 군사기밀 유출, 원가 과다 계상, 서류 조작, 금품 수수 등 사업 및 계약 단계별 실무형 비리는 증가되었다는 분석도 있다.³⁹⁾ 앞으로는 투명성을 위한 시스템이 제대로 작동될 수 있도록 윤리의식의 고양과 청렴성의 문화가 지배될 수 있도록 하는 노력이 필요하다는 주문인 것이다.⁴⁰⁾

투명성과 효율화와의 조화

창군 이후 1960년대까지 우리는 군사력 건설을 미국에 전적으로 의존해 왔다. 1970년 비로소 박정희 정부는 자주국방에 대한 강력한 의지를 표명하며 이를 위한 법과 제도를 정비하고 연구 능력을 강화하면서 방위산업 기반을 마련하기 시작하였다. 또 충분치 않은 자원이지만 효과적 결과를 얻기 위해, 중복투자나 과당경쟁을 제어하는 등, 여러 제도를 통해 방위사업 추진에 있어 효율화 노력을 기울였다. 1992년까지 세 차례의 율곡사업이 추진되었다.

문민정부 수립 직후에는 그사이 축적되었던 방위사업에 대한 비리 척결이 단행되었다. 사정 중심의 개혁이 이루어졌고, 많은 비리 사건이 돌출되었다. 이 과정에서 군은 많은 불신을 받기도 했다. 이후 이어진 국가적 차원의 부패방지 강화 정책과 국정투명성 제고 노력은 군에도 인입되었다. 그리고 마침내 방위사업청이 개청되었고, 투명성을 강화하기 위한 여러 제도들이 마련되었다. 이후에도 획득사업 예산의 효율적 사용을 위해 절차를 강화하거나 책임성을 강화하는 등의 많은 제도적 노력이 이어졌다.

무기체계는 대부분 첨단 기술 요소들로 구축되는 것이 일반적이고, 또 국방획득사업은 소요기획 단계로부터 획득단계(계획·예산편성·집행)에 이르기까지 대체로 오랜 시간이 소요된다. 그렇다 보니 과연 어떤 의사결정이 적절한 것이고 위험한 것인지 명백히 가르기가 쉽지만은 않다. 투명성을 담보하면서도 효율적으로 예산을 사용하기 위해서는 매 단계에서 높은 전문성과 예민한 주의력을 필요로 할 것이다.

39) 이재환(2015), “국방획득체계 투명성 강화 방안 연구.”

40) 이호석(2015), “방위사업 비리, 어떻게 할 것인가?”

II. 여성의 사회 참여 확대와 여군

1. 여성정책의 발전 과정

UN 주도하 세계 여성정책의 발전⁴¹⁾

세계 대부분 국가에서 여성정책은 주로 유엔과 함께 발전해왔다. 1945년 10월 24일 창설된 유엔은 유엔 헌장에서 유엔의 목적에 대해 국제평화와 안전의 유지, 이를 위한 분쟁 중재와 집단적 조치 등과 함께 모든 사람에 대한 차별의 금지 및 인권, 기본적 자유에 대한 존중과 국제적 협력 등도 중요한 임무라고 명기하고 있다. 이에 따라 발전 과정에서 소외되기 쉬운 아동, 여성, 노약자 등에 대한 정책들이 추진되었고, 여성정책도 궤를 같이하며 발전하였다.

특히 유엔은 유엔여성차별철폐 협약 등 국제 규범화 작업, 여성지위위원회(CSW: UN Commission on the Status of Women) 설치 등의 노력을 기울였으며, 세계 여성 문제 해결을 위한 국제 회의⁴²⁾ 개최 등의 노력을 기울여 왔다. 세계 각국의 여성정책은 CSW를 중심으로 한 유엔의 영향력 아래 활성화되었다.

유엔의 여성 관련 국제 법규의 발전 과정을 보면, 초기에는 야간작업, 광산 노동과 같은 중노동이 여성에게 적합하지 않다는 원칙하에 이의 금지 등, 보호성 조약의 발전이 많았으며, 이후 혼인으로 인한 국적 변경, 인신매매 등, 여성의 전통적 신분과 관습에서 유래하는 법규를 보완함으로써 여성의 법적 지위 향상에 노력하였다.

1975년 세계 여성의 해 선포와 함께 발전 속에서 여성의 문제를 고려하고 여성의 참여를 유인하는 ‘발전 속의 여성(WID: Women in Development)’ 접근이 채택되었다. WID 접근에서는 여성이 사회 발전의 주요 행위자임에도 불구하고 발전 과정에서 소외되어왔다는 문제의식 아래, 여성이 처한 차별적 상황의 개선에 초점을 두었으며,

41) 세계 여성정책 발전과정은 기존 연구에서 몇 차례 논의한 바 있다. 가장 최근에 정리된 독고순 (2021) 『국방에서의 젠더 이슈: 여성징병제 논의의 구조와 전망』 보고서에서 관련 내용을 발췌하였다.

42) 1975년 제1차 여성 대회가 멕시코에서 열린 것을 계기로 1980년 제2차 여성 대회가 코펜하겐에서, 1985년 제3차 여성대회가 나이로비에서, 그리고 1995년 제4차 여성대회가 북경에서 개최되었으며, 이 회의에서의 결의 사항들이 각국에서 어떻게 실행되고 있는지에 대한 보고서가 작성되고 있다.

대부분은 여성 중심의 가족계획, 요보호 여성의 복지, 건강 관리, 소득 창출 등의 정책에 주안을 두었고, 노동시장에서의 고용 기회의 평등을 보장하고 차별을 금지하는 각종 적극적 조치들이 마련되는 등, 일정 정도 성과도 거두었다.

그럼에도 WID 접근 아래 설립된 여성정책 기구들은 예산과 권한이 미미하고 주류 정책부서들로부터 고립되고 주변화되는 경향이 있었으며 내용도 근본적으로 보수적이며 여성의 전통적인 성 역할에 초점을 둔다는 비판을 받게 되었다.

WID 접근의 한계에 대한 인식이 확산되면서 1985년 나이로비 제3차 UN 세계여성회의에서는 ‘여성 문제’를 여성 집단의 문제로 볼 것이 아니라 구조화된 불평등, 남녀 간의 불평등한 권력 관계에 주목해야 한다는 ‘젠더와 발전(GAD: Gender and Development)’ 접근이 본격적으로 논의되었다. 즉 WID 접근이 기존의 사회 질서, 특히 경제적 구조 안에서 여성에게 보다 확장된 참여 기회를 제공하는 것에 초점을 두어 왔다면, GAD 접근에서는 남녀 간의 불평등한 역할과 분업을 전제로 한 사회 경제적 질서 자체에 대해 질문하고 불평등한 질서를 구조화한 젠더 관계에 초점을 맞추고자 하는 것이다.

GAD 접근에서는 여성이 위치한 불평등한 지위는 충분한 교육을 받지 못했거나 경제발전 과정에서 충분히 통합되지 못했기 때문이 아니라 남성주도의 권력분배와 통제방식 때문이다.⁴³⁾ 또 차별의 기원과 상관없이 기회의 평등을 넘어 결과의 평등, 사회적 대표성 획득을 목표로 하여,⁴⁴⁾ 젠더 관점에서 젠더 관계의 사회적 구성을 바꾸고 여성의 정치적 권력을 확장하려는 노력을 기울이게 되었다.

그러나 GAD 접근이 구조적 변혁과 전환을 지향하고 있다는 점에서 일선 정책 전문가들의 환대를 받기에는 어려움이 있었고, 단기적으로 가시적 성과를 현시하는 데도 한계가 있게 됨에 따라, 구현 전략으로 성 주류화(Gender Mainstreaming) 개념이 등장하게 되었다. 이는 1995년 북경 제4차 세계여성회의에서 처음 비롯되었다. 북경 세계여성회의 이후 10년을 돌아보는 ‘북경 +10 이후 여성정책의 새로운 도전’이라는 포럼에서 김양희⁴⁵⁾는 성 주류화 패러다임은 1970년대와 1980년대 소외된 여성을 위한 WID 식의 접근, 그리고 이후 발전과정에 여성을 통합시킴으로써 여성의 지위를 남성과 동등하게 끌어올리려던 GAD 식의 접근이 크게 성과를 내지 못하자 정책의

43) 김경희(2005), 262-266쪽.

44) 김복태 외(2016), 9-18쪽.

45) 김양희(2004). “북경 +10 이후 여성정책의 새로운 도전.”

초기 기획단계에서부터 젠더 관점을 통합하여 정책시스템 전반을 전환하기 위한 성 주류화 패러다임을 채택하게 되었다고 설명하였다.

이에 대해 여성정책의 패러다임이 GAD 접근에서 성주류화로 전환되었다는 입장과 성주류화를 GAD 접근을 대체하는 것이기보다는 그 구현을 위한 전략이라고 보는 입장으로 구분되기도 한다. 먼저 여성정책의 패러다임이 GAD 접근에서 성주류화로 전환되었다는 입장에서는 성 주류화의 개념을 WID, GAD를 잇는 새로운 접근법으로 이해하면서, 발전 속의 여성 통합(WID) 접근법은 1975년에서 1985년까지의 시기에, 젠더와 발전(GAD) 접근법은 1985년에서 1995년까지의 시기에, 성 주류화(GM) 접근법은 1995년 이후에 채택된 전략이라고 설명한다. 이에 비해 성주류화를 GAD 접근을 대체하는 것이기보다는 그 구현을 위한 전략이라고 보는 입장은 성 주류화를 하나의 정책 관점으로 인식하여 다양한 접근의 여러 정책을 젠더 관점으로 묶어내고 정책 현장에서 실현하기 위해 사용하는 구체적인 정책 전략으로 이해하는 것이 타당하다고 주장한다.

물론 이러한 입장에서도 학자 간 미세한 입장 차이는 존재하는데, 이러한 논쟁 이후 현재까지 성 주류화는, 여성정책의 전략적 기조를 형성하면서 다양한 논의를 축적해오고 있다.

한국 여성정책의 발전 과정

세계적으로 여성정책이 발전하는 동안 우리나라의 여성정책도 병행하여 큰 발전을 이루어왔다. 우리나라는 1980년대까지 유엔의 기조와 보호 아래 요보호 여성을 중심으로 한 제반 정책들, 모자보건, 여성 가장 지원 등이 시행되었다. 그러다 1980년 세계여성대회 시 한국 대표의 기조연설에서 국가적 차원의 여성 문제 전담기관 설립을 공포하였고, 1982년 「한국여성개발원법」이 제정, 1983년 3월 시행되면서 여성정책 및 교육 기능의 산실로서 여성개발원이 운영되었다. 1985년 UN의 「여성차별철폐협약」의 국내 효력 발생 이후에는 1987년 「남녀고용평등법」 제정으로 여성의 사회 참여 촉진의 발판을 마련하였다.

우리나라에서 최초로 국가정책에의 여성 통합이 논의된 것은 「제6차 경제사회발전 5개년 계획(1987~1991)-여성부문」이라고 알려져 있다.⁴⁶⁾ 이는 여성정책심의위원

46) 변화순 외(2011), 『사회발전을 향한 여성통합 30년의 성과와 전망(I)』.

회가 채택한 「여성발전기본계획」(한국여성개발원, 1985)에 의해 마련된 기틀을 바탕으로 여성 부문을 국가정책에 통합한 것이라고 하였다. 이후 「제7차 경제사회발전 5개년 계획(1992~1996)-여성 부문」에도 여성발전계획이 담기게 되었다.

1995년 김영삼 정부 시기 ‘세계화추진위원회’는 「여성 역할과 지위의 세계화 방안」이라는 보고서를 작성하여 세계화 시대에 걸맞은 획기적 여성정책 필요성에 대해 언급하였다.⁴⁷⁾ 정보사회와 지식사회는 새로운 여성의 역할을 요구하고 여성의 사회 참여 확대는 국가경쟁력 강화의 필수요소라고 하였다. 당시 여성의 경제활동 참여율은 선진국의 65% 수준에 비해 훨씬 낮은 47%에 머물고 있고 여성은 국회의원의 2%(1994년 기준), 5급 이상 공무원의 1.7%(1993년 기준)에 불과하였다. 이에 따라 여성의 사회활동 참여가 필요함을 역설하며 다음과 같이 언급하였다. 필요성의 설득 논리와 함께, 당시 여성에 대한 일반적 인식을 짐작할 수 있어 소개한다.

- 가사 활동의 중요성에도 불구하고 여성의 사회 참여에 대한 제도적 또는 관습적 제한으로 자아실현 기회가 부족함에 따라 많은 사회문제 발생
- 중년여성들의 자아상실(취업주부들이 전업주부보다 자아평가에 긍정적)
- 과도한 교육열: 극심한 치맛바람
- 놓고먹는 유한계층 여성의 과소비 → 위화감 조성(취업주부가 전업주부보다 평균 월 4만 원 이상 적게 소비)
- 취업기회를 얻지 못한 미혼 여성들의 대규모 유흥업 진출 → 도덕적 타락

- 가정수입의 대부분을 남성 1인의 수입에 의존함에 따라 남성의 생계 책임 부담이 과도하여 남성도 건강문제, 여가활동 제약 등 삶의 질이 저하됨
- 40대 한국 남성의 사망률은 타 국에 비해 현저하게 높으며 특히 여성과 비교할 때 차이가 극명한 바, 이는 가족의 불행일 뿐 아니라 국가의 부담으로 작용
 <연령층별 인구 10만명당 남녀 사망률 국제비교>

	한국	미국	독일	영국	싱가포르
35세~44세	422:176	307:139	240:126	177:113	220:134
45세~54세	998:390	618:340	625:300	478:299	589:362

- 50대 이후 남성들의 높은 암발생률도 생계책임의 스트레스와 연관되는 것으로 해석

47) 세계화추진위원회(1995), “여성 역할과 지위의 세계화 방안.”

지금 보기에는 정부 문서에서 적시되는 것은 물론, 대화 내용으로도 적절치 않아 보이는 원색적이고 논리적 비약이 있는 내용들이 수두룩한데, 어쨌든 이나마도 여성 정책을 발전시켜보겠다는 입장의 논리들이었고, 이로 미루어 당시의 여성에 대한 사회적 인식이 어떠하였는가를 짐작할 수 있게 한다.

동 보고서에서는 여성의 역할과 지위가 낙후된 요인으로는 전통적 성차별주의, 여성의 사회 참여 지원체계 미흡(탁아시설 등), 여성 교육의 취약, 여성 직업훈련 기회의 부족, 여성의 문화 활동 제약 등을 지적하였는데, 이때 사관학교 및 특수목적대학의 여성 입학 제한으로 교육기회 불평등이 야기된다는 지적이 나왔다. 여성의 역할과 지위의 세계화 추진 방안으로는 여성을 가사 활동에서 풀어주는 종합적인 대책 마련, 정보화 및 세계화 시대에 부응하는 여성 인력의 획기적 확충 방안 마련, 남녀차별적인 전통적 국민 의식의 일대 전환을 위한 프로그램 마련 등을 제안하였다. 그리고 이를 이행하기 위한 세부안을 마련하기로 하였다.

그해 9월 5일 세계화추진위원회는 ‘여성 사회 참여 확대 방안’의 예비검토 심의회를 개최하였으며, 10대 과제를 선정하였다.⁴⁸⁾ 여기에서는 여성청소년부 설치가 하나의 과제로 채택되었다. 당시 정무장관(제2)실 형태로는 정부 내에 여성정책을 추진할 효과적인 정책 수단이 결여되어 있으므로 당시 문화체육부 청소년 정책실 기능과 조직을 통합하여 여성청소년부를 신설하자는 안이었다. 또 「남녀고용평등법」에서와 같이 고용 분야에만 국한되어 있는 남녀 평등의 기조를 전 영역에 확산하는 ‘남녀평등촉진법’을 제안하기도 하였다. 우리 사회의 모든 영역에서 남녀평등을 촉진하고 여성의 발전을 도모하기 위한 ‘남녀평등촉진법’ 제안은 그해 연말 1995년 12월 30일 「여성발전기본법」으로 제정되었다.⁴⁹⁾

1996년 7월 「여성발전기본법」시행으로 동법 제7조에 근거하여 매 5년 여성정책에 관한 기본계획을 수립하게 됨으로써 여성정책은 독자적인 발전계획을 수립하게 되었고, 이로써 「제1차 여성정책기본계획(1998~2002)」이 마련되었다. 이후 「제2차 여성정책기본계획(2003~2007)」, 「제3차 여성정책기본계획(2008~2012)」, 「제4차 여성정책기본계획(2013~2017)」 등이 지속 수립되었다.

그러나 다시 1995년 제정된 「여성발전기본법」이 2014년 「양성평등기본법」으로 전부개정(2014. 11. 19.)됨에 따라 「제4차 여성정책기본계획(2013~2017)」은 「제1

48) 세계화추진위원회(1995), “여성의 사회참여 확대 방안.”

49) 1996년 6월 29일 국무회의 심의를 거친 「여성발전기본법시행령」을 공포하였다.

차 양성평등정책기본계획(2015~2017)」으로 대체되었고, 이후 「제2차 양성평등정책기본계획(2018~2022)」이 마련되어 현재 시행 중이다.

법률의 제·개정 및 국가 기본계획 수립 등 제도적 기반의 발전과 병행하여 관련 조직과 기구의 확충도 이루어졌다.⁵⁰⁾ 초기 여성 관련 업무는 주로 모자보건이나 요보호 여성을 중심으로 한 업무가 대부분이었고, 대체로 보건사회부와 노동부에서 담당해 왔다. 그러다 비로소 여성정책 담당 행정 기구라 할 수 있는 ‘여성정책심의위원회’가 발족되었다. 1983년 2월 대통령령에 의하여 국무총리 정책자문기관으로 설치된 여성정책심의위원회는 국무총리를 위원장으로 하고, 경제기획원장과 보건사회부 장관을 부위원장으로 하는 20인 이내의 위원회였다. 여성 문제에 대한 기본계획을 수립하고 각 기관의 시책을 종합·조정하는 일과 여성 취업 및 사회 참여 확대, 여성 지위 향상에 관한 사업을 심의·조정하였다. 1988년에는 정무장관(제2)실이 발족되었다. 정무장관(제2)은 사회·문화 관련 업무, 특히 여성·아동·청소년·노인 관련 업무에 중점을 두었는데, 이후 여성정책 총괄 조정을 위하여 정무장관(제2)실에 여성정책심의위원회를 설치하여 기능을 강화시켰다. 그러다 1998년 국민의 정부 출범 이후 정무장관(제2)실과 여성정책심의위원회가 폐지되고 대통령 직속으로 여성특별위원회를 신설하였으며, 6개 부처(행정자치부, 법무부, 보건복지부, 교육부, 농림부, 노동부)에 여성정책담당관실을 신설하기도 하였다. 여성특별위원회는 대통령 직속으로 외형상의 지위는 격상하였다고 할 수 있으나 국무회의 의결권을 갖지 못하는 등, 실제적 권한은 여전히 미약하였다.

2001년 1월 드디어 여성부가 출범하게 되었다. 이후 보건복지부로부터 영유아 보육업무를 이관받기도 했으며, 2005년 6월에는 여성가족부로 개편되었다가, 다시 여성부와 여성가족부로의 개편을 오가게 되었다. 여성가족부는 지금까지 주로 공공부문을 중심으로 적극적 조치와 평등정책의 구현을 통해 정책을 견인해 오고 있다. 이러한 국가 차원의 여성 관련 기본계획 수립, 법률적 기반 마련, 조직의 구성 및 확장을 통해 시행되어 온 여성정책은 여러 측면에서 다양한 성과를 거두어 왔다.

50) 주요 내용은 변화순 외(2011) 앞글에서 발췌하였으며 여성가족부 홈페이지에도 유사하게 정리되어 있다. 이후 기간은 기구 자체에 큰 변화가 없었고, 여성가족부 홈페이지에도 여성가족부로 개편된 2010년 3월 19일 이후 현재까지 동일한 것으로 기술되어 있다. 이하 여성정책 추진 기구 및 여성정책 개념 변화와 관련된 내용은 독고순(2021)에서 정리한 내용을 전재하였다.

〈표 2〉 여성정책 추진 기구

발족년도	기구명	인력 규모	주요 업무내용
1983. 2.	여성정책 심의위원회	20명 이내	• 대통령령에 의한 국무총리 정책자문기관 • 여성문제 기본계획과 종합계획 수립 • 각 행정기관의 시책을 종합 조정 • 여성의 취업증대 및 사회참여 확대, 여성의 지위향상에 관한 사업을 심의 조정
1988. 2. 25.	정무장관 (제2)실	20명	• 대통령의 명을 받아 국무총리가 지정하는 사무 수행 • 여성정책에 대한 총괄·조정 • 여성정책 관련부서와의 협조
1998. 2.	여성특별 위원회	3조정관실 5과(41명)	• 대통령직속 여성특별위원회 신설 • 여성정책의 기획·조정
2001. 1. 29.	여성부	1실 3국 11과(102명)	• 여성부 신설 • 여성, 여성정책의 기획·종합, 남녀차별 금지·규제 등
2004. 6. 12.	여성부	1실 4국 1관 14과(145명)	• 보건복지부로부터 영유아 보육업무 이관
2005. 6. 23.	여성가족부	1실 4국 2관 19과(176명)	• 여성가족부 출범 • 여성, 가족 및 영유아 보육업무
2007. 11.	여성가족부	2본부 3국 2관 2팀(187명)	• 가족통합팀을 설치하여 결혼이민자가족 지원 업무 강화
2008. 2. 29.	여성부	1실 2국 13과(100명)	• 여성부 출범 • 여성정책의 기획·종합, 여성의 권익증진 등 지위향상
2010. 3. 19.	여성가족부	2실 2국 2관 22과(211명)	• 여성가족부 출범 • 여성, 가족·청소년 정책 및 건강 가정사업을 위한 아동업무
2023. 10. 현재	여성가족부	2실 2국 3관 (265명)	• 여성정책의 기획·종합 및 여성의 권익증진 • 청소년의 육성·복지 및 보호 • 가족과 다문화 가족정책의 수립·조정·지원 • 여성·아동·청소년에 대한 폭력피해 예방 및 보호

출처: 변희순 외(2011), 『사회발전을 향한 여성통합 30년의 성과와 전망(Ⅰ)』, 44-50쪽. / 여성가족부 홈페이지.

그중 국방 분야에도 직접적으로 영향을 주었던 여성정책 분야는 행정, 복지, 가족 정도가 된다. 행정부문에서는 여성 대표성 확대를 위해 추진된 주요 정책으로 1) 전체 공무원에서 여성 비율 확대를 위한 여성채용목표제와 2) 여성관리자 임용목표제, 또 공무원 성인지 교육 등이 있다. 성별분리통계는 2007년 「통계법」 개정을 통하여 통계 생산 과정에서부터 체계적으로 성별을 고려하도록 하고, 성인지 통계 생산의 책

임도 통계청에 주어지게 되면서 ‘주류화’하는 성과가 있었다고 하였다.

복지 분야에서는 한부모가정 및 폭력 피해 여성을 위한 서비스 기관들과 아동 보호 및 노인 돌봄과 관련된 복지 인프라도 급팽창하였다. 가족 분야에서는 가족정책기본 계획을 수립하고, 2004년 2월 「건강가정기본법」을 제정하는 성과가 있었다. 여성가족부로 개편되면서는 가족보호 및 지원정책의 중심점으로 자리하게 되었다.

실제적인 정책의 추진 과정에서는 개념적 혼란이 발생하기도 하였다. 특히 2005년 여성부는 대중의 이해를 돕는다며 성주류화나 젠더 개념을 양성평등으로 대체하면서, 여성계의 강력한 반발과 이후의 많은 논란을 자초하기도 하였다. ‘성주류화’를 ‘양성평등 정책의 중심화 혹은 보편화’로, ‘성인지’를 ‘양성평등’으로, ‘젠더’를 ‘성별’로, ‘성인지 통계’를 ‘성별통계’로 바꾸어 부르기로 결정하면서 많은 논란을 가져왔고, 지금까지도 논란의 단초가 되고 있다.

또 2015년에는 기존의 「여성발전기본법」을 「양성평등기본법」으로 변경하면서 취지와 목적에도 변화가 있게 되었다. 「양성평등기본법」으로의 전면 개정 취지⁵¹⁾에서는 제정된 지 20년이 지나 여성정책의 패러다임이 ‘여성발전’에서 ‘실질적 양성평등 실현’으로 전환되고 있는 점, 세계적으로 여성정책의 패러다임이 ‘성 주류화’로 바뀌고 있는 점, 성인지 예산·통계 등 양성평등 촉진을 위한 제도들이 이미 실시되고 있는 점 등을 반영한다고 기술하였다.

이에 따라 목적도 변경되었다.⁵²⁾ 1995년 제정된 「여성발전기본법」은 여성 지위 향상, 헌법에 규정된 남녀평등 이념의 구현을 도모하고자 하였으며, 1999년에 제정된 「남녀차별금지 및 구제에 관한 법률」 등에는 차별 개념을 명시하여 적극적 조치는 차별로 보지 않는다는 법률적 근거를 마련하기도 하였다. 특히 「여성발전기본법」에서는 그 목적을 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 남녀평등을 촉진하고 여성의 발전을 도모한다고 하였는데, 「양성평등기본법」으로 개정되면서 여성의 발전을 도모한다는 문구는 삭제되고 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 양성평등을 실현한다고 조정되었다.

이에 대해 많은 사회적 비판과 혼란이 있었다. 양성평등이라는 명칭 자체가 오해를 불러일으킬 수 있다는 비판부터 남성을 적극적으로 포괄하려는 의도는 이해하나 결

51) 「양성평등기본법」(2015. 7. 1. 시행, 2014. 5. 28. 전부개정) 개정 이유.

52) 「여성발전기본법」(1996. 7. 1. 시행, 1995. 12. 30. 제정); 「양성평등기본법」(2015. 7. 1. 시행, 2014. 5. 28. 전부개정).

과적으로 차별에 대한 문제의식이 실종될 수 있다는 우려 등, 다양한 지적과 비판이 있었다.⁵³⁾ 이처럼 여성정책의 발전 과정은 그 시행과 학자들의 논의 과정에서 개념들의 발전과 혼선이 존재하였고, 아직도 여전히 진행 중이라 할 수 있는데, 이 중 ‘젠더’라는 개념은 논의의 중심적 개념이기도 하고 또 그 자체로 최근 더욱 복잡한 양태로 진화되고 있다.

더불어 최근에는 여성가족부의 폐지가 현안으로 대두되어 있다. 여성가족부 폐지는 현 정부 주요 공약 사항 중 하나였고, 정부는 여가부 폐지 공약을 추진한다는 입장에 변화가 없음을 여러 차례 공언해 왔다. 여성가족부의 조직은 해체하되, 그 기능은 유지·확장하겠다는 입장이다.

다만 보고서 작성을 위해 예전 문서를 서치하다 알게 된 것은 여성 관련 부서의 설치를 위한 노력의 기원을 오래전에서 찾을 수 있었던 것처럼, 여성 관련 부서를 폐지하고자 하는 역사 역시 만만치 않게 오래되었다는 점이다. 이승만 정부 시절 대통령은 사회부장관에게 ‘부녀국에 관한 건’이라는 지시(大秘指社新第二號)를 내린 바 있다.⁵⁴⁾

사회부에 부녀국이 있었는데 요사이 와서는 부녀국을 폐지한다고 하는 설이 있다고 해서 부녀들이 건의서로서 진정하였스니 부녀국을 그냥 두고 사회부장관이 임명된 뒤에 다시 협의할 것이며 폐지시키지 않으면 안될 관계가 있으면 이에 대하여 보고할 것을 지시함

53) 신경아(2016), “여성정책에서 성평등정책으로? 젠더 정책의 오해와 이해”; 마경희 외(2016), 『양성평등정책 추진 방향 연구』 등.

54) 이승만 대통령, 단기 4283년(서기 1950년) 11월 17일, 부녀국에 관한 건. 대통령기록관 기록 컬렉션.

2. 세계 여군의 발전 과정⁵⁵⁾

전시 보조 인력으로 출발

대부분의 국가에서 군에서 여성 활용은 가장 여성의 역할로 인식되던 간호직으로부터 출발하여 전시 보조 인력, 평시 제대를 되풀이해왔다. 여성의 전투 참여에 반대하는 사람이라도 가장 여성적인 역할에 부합되는 간호직에 대해서는 우호적이다. 1차 대전 당시 34,000여 명의 여성이 종군 간호원, 세탁·식사 지원, 점원, 전화 교환수 등의 직종에 종사하였다. 대부분은 군인 신분이 아니라 계약직 노동자였으며, 전쟁이 끝나자 제대하게 되고 군대에는 간호 부대만이 남게 되었다. 2차 대전에서는 약 40만 명의 여성들이 의료업무, 사무, 연락 요원, 전투부대 지원 등의 임무를 수행하였다. 이 과정에서 육군 여성 부대, 해군 여성 예비군 등을 비롯하여 잇달아 여성 부대가 창설되었으나 전후 많은 사람들이 제대하지 않으면 안 되었다. 이렇게 전시 활용, 평시 제대를 되풀이하면서 여성은 전시 보조 인력으로 군에 참여하게 되었다.⁵⁶⁾

이처럼 1, 2차 세계대전 시기까지 여군들의 역할은 매우 제한적이었고, 또 전시 증가와 평시 감축의 역사를 반복하여 왔으나, 이후 군에서 남성 인력을 충원함에 어려움을 겪게 되면서 남성 인력의 부족이라는 현실적 과제 해결을 위해, 여군은 점차 확대되었다.

미국의 경우 1973년 모병제로의 전환이 이루어지기 이전까지 징집제가 유지되고 있었는데, 비록 전쟁으로 인해 급속히 확대된 군 규모가 급격히 감축되기는 하였다 하더라도 남성들의 징집에 어느 정도 어려움을 겪고 있었다. 당시 선발징병시스템(selective service system)은 징집연기시스템으로 전략했다는 오명까지 얻을 정도였는데, 왜냐하면 대부분이 교육 또는 직업의 사유로, 또 부양 사유로 징집 소집을 연기하고 5% 정도만 이에 응하였기 때문이다. 이러한 상황에서 여성 인력은 이를 해결하기 위한 대안으로 주목을 받았다. 그러나 여전히 행정 지원이나 비전투 임무에 대부분이 종사하였다.

55) 세계 여군의 발전 과정 부분은 독고순(2021)의 내용을 발췌, 전제한 것이며, 독고순(2021)은 그간의 연구들(독고순 외(2000), 『한국 군 여성 인력의 활용 확대에 따른 여군 인력 획득 및 활용 방안』; 독고순 외(2001), 『군에서의 여성 통합 방향과 과제』; 독고순 외(2005), 『여군의 직업성 및 모성보호 증진을 위한 복무제도 발전 방안』; 독고순 외(2018), 『미래지향적 여군 인사관리 발전 방안』)을 바탕으로 보완·작성된 것이다.

56) Anne Hoiberg(1991), "Military psychology and women's role in the military."

주류 인력으로의 통합 과정

이렇게 1970년대 들어 시동된 군에서의 여성 통합은 1990년대가 되어서야 보다 본격화되었다. UN을 중심으로 한 초기의 여성 중심적(WID) 여성정책이 1990년대 중반까지 군에도 영향을 미치면서 여성의 권익 보장 차원에서 여군이 받고 있는 차별이나 불편함을 시정하기 위한 노력이 집중되었다.

1990년대 중반 이후에는, 유럽을 중심으로 서서히 모병제로의 전환이 이루어지면서 여성 인력에 대한 관심이 높아지기 시작하였다. 또 국제사회의 여성정책이 젠더 중심 여성정책(GAD), 성주류화(GM) 정책을 보편화하면서 보다 적극적인 여성정책과 공조하면서 동등기회 및 성주류화 관점에서 여군 관련 정책들이 추진되기도 하였다. 여군 역할을 제약하는 여러 규정이나 제도들의 폐지가 이루어졌으며, 그간의 양적 규모 확대에 걸맞은 질적 개선 노력이 기울여졌다. 물론 여전히 비전투 분야에 여군의 대부분이 종사하는 등, 실질적 의미에서 주류화에 성공하여 여성이 군에 완전히 통합되었다고 볼 수 있는 나라는 많지 않았으나, 많은 나라에서 남녀동등 인사관리를 기본 정신으로 표방하였다. 이로써 2000년대에 접어들어서는 여군의 규모나 역할 측면에서도 큰 변화가 있게 되었다.

2010년대 중반 이후에는 일체의 예외 없는 남녀동등 관리를 목표로 하는 적극적 정책들이 수립, 시행되었다. 영국의 경우 2015년 12월, 카메론 수상이 2016년부터 전군의 모든 병과에 여군 근무 허용을 지시하였고, 이에 따라 2016년 가을부터 육군 보병 및 기갑 부대에서 여군 훈련을 시작하고, 그해 말까지 여군에게 모든 병과의 문호가 개방되었다. 미국도 2015년 12월, 애슈턴 카터 국방장관이 레인저와 그린베레, 네이비실 등 특수부대를 포함한 모든 보직을 예외 없이 여성에게 개방할 것(to open all positions in the military to women)이라고 발표하였다. 이미 2000년도에 잠수함에서의 근무마저 개방하면서 모든 보직을 여군에게 개방한 바 있는 캐나다의 경우 우수한 인적자원 확보를 위해 전체 병력 대비 여군 비율을 향후 25% 수준으로 확대하겠다는 적극적인 목표를 설정하기도 하였다. 그런가 하면 노르웨이 및 스웨덴에서는 2016년, 2017년 여성징병제를 도입하기도 하였다. 이처럼 2010년대 중반에 들어 세계 각국에서는 여군에 대한 적극적인 인식과 정책이 관찰되고 있다.

여군의 발전과정을 대략적으로 요약하면 다음과 같다. 주로는 여군 활용을 둘러싼 군의 소요와 여성정책의 국제적 맥락이 무엇이었는지에 초점을 둔 구분이라고 할 수

있는데, 물론 시기 구분은 대략적인 것으로 각국의 여군 활용 역사나 사회적 여건에 따라 적용에 당연한 차이가 있을 수 있다.

〈표 3〉 시대별 여군 활용의 목적과 수준

구분	제1, 2차 세계대전 무렵	1970년대 중반까지	1990년대 중반까지	2010년대 중반까지	2010년대 중반 이후
활용 목적	전투력 효율화 차원에서 남성의 보조·지원 업무	만성적인 남성 인력 부족 해소 및 인력 효율화	인력 부족 해소 및 여성 권익 보장 차원	남녀 동등 기회 개념	완전한 평등주의 추구
활용 수준	간호 등 극히 일부 직위 활용 전시 활용, 평시 비정규직 전환	비전투 임무 위주 제한 활용	국가별로 여군 활용에 큰 편차 병과별, 신분별 여군 분화 시작	동등기회, 동등 인사 관리 개념 전 병과(잠수함 등만 제외) 활용	전 병과·보직에 대해 개방 일부 국가 여성징병제 도입

이러한 여군 활용의 발전 단계는 여성에 대한 인식의 변화에 바탕을 두고 있다. 다시 말하면 여성의 성 역할에 대한 인식, 젠더 이데올로기의 변화에 기초하고 있다고 할 수 있다. 대략적인 수준에서 이야기한다면, 일반적으로 성 역할에 대한 전통주의적 시각에서는 남녀의 차이를 인정하며 권리와 의무의 평등한 배당에 관심을 두지 않는다. 군은 근본적으로 여성에게 부적합한 곳이라는 생각이며, 모든 나라의 군은 기본적으로 이 입장으로부터 출발하였다. 간호 등 모성이 발휘되는 극히 일부의 직위에만 여성을 참여시켰다.

다음으로 제한적 평등주의 시각은 남녀의 차이를 인정하는 것으로부터 출발하여 여성의 제한된 역할 범위 내에서 의무와 권리의 평등을 요구한다. 군에도 여성의 특성이 부합되는 직위가 존재하며, 과학기술군으로의 변모에 따라 앞으로는 더욱 그러할 것이라 기대한다. 여성 특성에 부합하는 직위에서 능력을 발휘하고 경우에 따라 여성 특성에 대한 보호를 받는다. 그러나 점차 여성 특성에 부합되는 직위를 넘어 과학기술과 사회변화가 가져다주는 성 중립적 직위들로 임무를 확대해간다. 많은 국가가 원칙상으로는 남녀동등 관리를 표방한다 하더라도 실제적으로는 이러한 제한적 평등주의 입장에 놓여 있다.

끝으로 군대 내 차이의 철폐, 보다 완전한 남녀평등을 추구하는 완전 평등주의는 모든 군인은 여성으로서가 아니라 하나의 개인으로 평가받아야 한다고 본다. 실력 지상주의라 할 수 있는데, 전통주의자의 저항에도 불구하고 여군 정책이 평등의 확대

쪽으로 발전되어 간 것은 군 내외의 이러한 사고와 맞물려 있다.

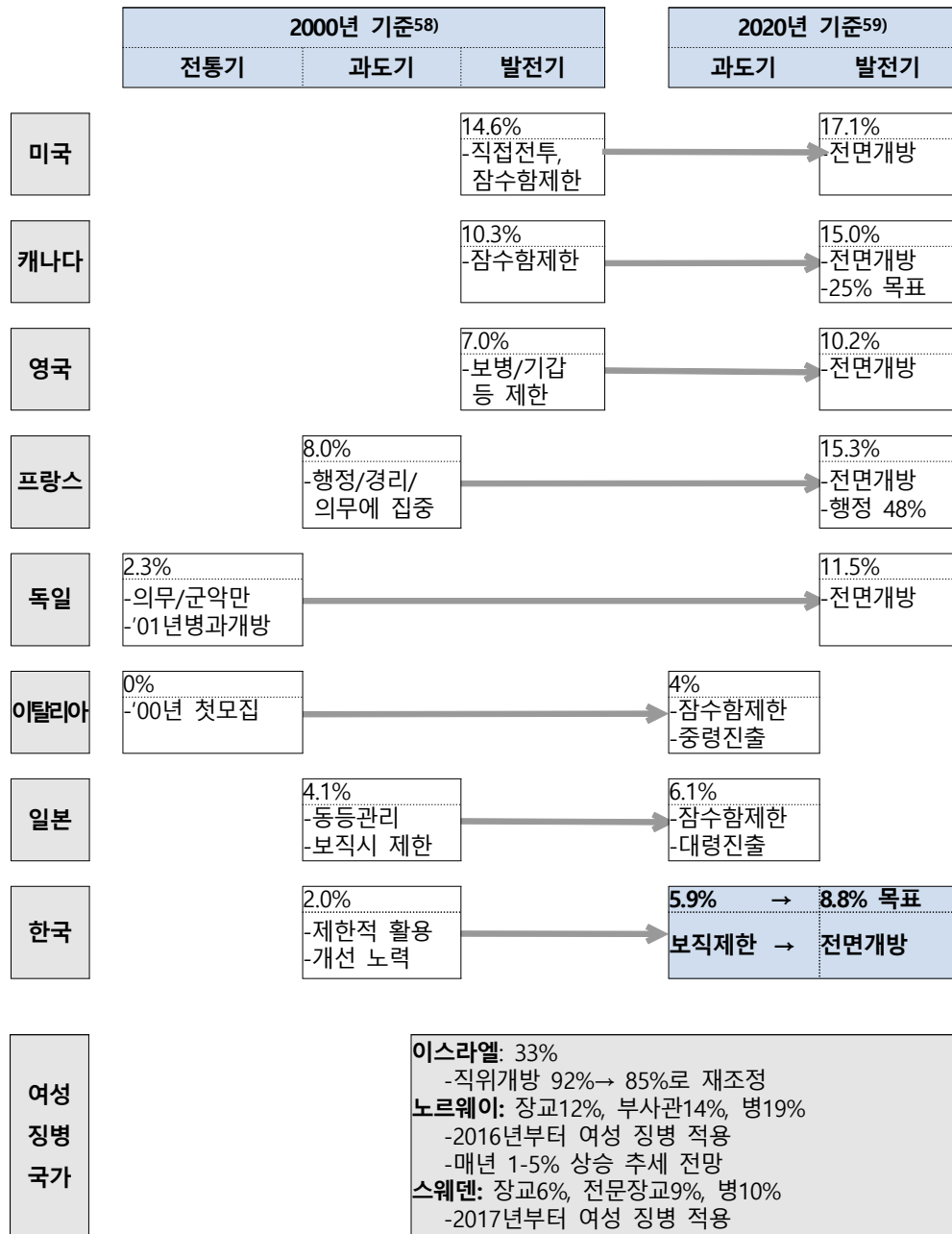
이러한 대략적인 발전 단계에 따라 각국의 상태를 살펴보면⁵⁷⁾ 미국, 캐나다, 영국 등은 이미 오래전부터 완전 평등주의를 추구해 왔으며, 실제로 그 단계에 가장 가깝게 와 있다고 할 수 있다. 물론 여군 비율이 여전히 최대 20%를 밑돌고, 전투 병과 및 보직에서의 여군 비율은 더 낮은 상황이기도 하다. 그럼에도 직접 전투 수행 경험과 가능성이 상당함에도 여군의 역할을 더욱 확대하는 방향으로 나아가고 있는데, 이는 여타 국가에서의 여군 정책의 지향점을 명백히 보여주며, 가장 선두에서 여군 정책을 이끌어 가고 있는 것이라 하겠다.

선진국이지만 비교적 늦은 출발 국가로는 프랑스, 독일, 이탈리아가 있다. 프랑스는 2000년대 초반 여군 비율이 영국보다도 높은 8%의 비율을 보였으나 대부분 행정이나 의무군에 소속되어 있었다. 지금도 상당수가 행정이나 의무에 집중되어 있는 것은 사실이나 여군 비율이 미국 다음으로 높고 또 보직이나 병과 제한도 없다.

이에 비해 같은 유럽 국가이면서도 이탈리아는 여군 활용이 전혀 없다가 2000년에 최초로 활용하기 시작했으며, 독일도 여성의 무기 소지를 허용하지 않고 군악과 의무에만 제한적으로 활용해 오다가 2000년부터 역할 범위를 확대하기 시작했다. 이들 국가는 유럽연합법의 압력을 강하게 받으면서 일정 비율 이상의 여군을 활용하기 위해 사관학교 개방 및 일반 장교와 부사관 임용을 한꺼번에 시도하게 되었고 특별한 병과 제한도 두지 못하는 등 전면적인 개방을 추진하였다. 이후 20여 년을 거치면서 독일은 후발 국가이지만 여군 비율이나 동등 인사관리 측면에서 큰 변화를 이루어냈고 선진대열에 합류해 있는 것으로 보인다.

지난 20여 년간 여군 비율은 국가별로 상이한 증가 속도를 보이면서도 대략 10~15%까지 성장하였다. 미국은 2000년 기준 14.6%에서 2020년 17.1%로 약 3%p, 캐나다군은 2000년 11%에서 2015년 15.1%로 15년간 4%p 증가하였다. 영국은 3%p, 프랑스는 약 7%p, 독일은 2.3%에서 11.3%로 거의 9%p 성장하였다. 한국도 약 4%p 증가하였다.

57) 여군의 발전 단계는 독고순 외(2001)에서 처음 구분해 본 것인데, 지난 20년간의 변화 내용을 반영하여 독고순(2021)에서 수정·보완한 것으로 전재하였다.



〈그림 2〉 각국의 여군 발전 단계

58) 이 당시 여군 비율은 'The Military Balance 2000~2001'에 수록된 비율.

59) 현재 여군 비율은 각국에서 발표한 보고서에 수록된 인력 현황 자료이거나 우리 국방부의 무관 자료에 의존한 것으로 약간 시차가 있으며 대략 2017~2020년 비율이다.

전투병과에 대해서는 모든 나라가 점차 완전히 개방하는 방향으로 나아가고 있다. 또 노르웨이, 스웨덴 등이 각각 2016년, 2017년 여성징병제를 도입한 것도 큰 변화였다. 이러한 선진국의 여군 활용 정책은 우리 군의 여군 활용 정책 수립에도 상당한 영향을 미쳐왔다.

최전선의 미국 여군

2021년 기준 미군의 총 국방인력은 2,129,656명으로, 여성 인력은 401,651명으로 전체의 18.9%, 남성 인력은 1,728,001명으로 전체의 81.1%이다. 이 중 현역인력은 총 1,335,848명이며, 여성 인력은 231,741명으로 전체의 17.3%, 남성 인력은 1,104,106명으로 전체의 82.7%를 차지한다. 여군 비율은 신분별로 장교(19.2%)가 사병(17.0%)보다 높게 나타나지만, 여군 전체에서 차지하는 비중은 사병이 압도적이다.

〈표 4〉 미군 현역의 군별·신분별·성별 인력 현황

구분	사병		장교		총계	
	남성	여성	남성	여성	남성	여성
육군	331,048	57,598	76,495	17,275	407,543	74,873
해군	228,371	58,808	44,600	11,444	272,971	70,252
해병대	143,657	14,320	19,720	1,981	164,377	16,301
공군*	209,348	55,462	49,548	14,529	258,896	69,991
우주군	665	182	654	142	1,319	324
소계	913,089	186,370	191,017	45,371	1,104,106	231,741
총계	1,099,460		236,388		1,335,848	

* 공군에 성별 미상 1명 포함으로 소계, 총계가 부분합과 다름.

출처: 2021 Demographics Report: Profile of the Military Community. DoD ODASD. 19쪽.

미국은 베트남전 종전 이후 지원병제가 도입되면서 여성의 군 참여율이 높아지기 시작했다. 1967년까지 여성에 대해 2%의 셸링을 유지하고 있었으나, 1972년 성평등 헌법수정안(Equal Rights Amendment)의 영향⁶⁰⁾으로 군에서도 1973년부터 보다 전

60) 성평등헌법수정안의 내용은 성별을 이유로 법에 따른 권리의 평등을 미국 정부나 주정부에서 부정하거나 제한할 수 없다는 것을 추가하려는 것이었는데, 1972년 연방 의회를 통과했으나 효력 발생에 필요한 38개 주 이상의 비준을 얻지 못해 실행되지 못했다. 당시 필리스 슬래플리라는 보수 진영 여성의 반대 운동이 큰 영향을 미쳤는데, 왓차에서는 이를 영화화하여 '미세스 아메리카'라는 드라마로 재조명하였다.

통적인 것에서 비전통적인 직무로 점진적인 변화가 일어나기 시작하였다. 1972년 육군과 해군은 ROTC를 여성에 개방하였고, 1974년에는 직접 전투 직위를 제외한 모든 병과가 여성에게 개방되기 시작했다. 1975년 초 임신한 여성에게 현역으로 남아 있을 수 있는 기회가 부여되었으며, 1976년 육군사관학교, 해군사관학교, 공군사관학교에 여성의 입교를 허용하였다. 1978년에는 여성이 비전투함에 그리고 잠정적으로 전투함에도 배치받을 수 있게 되었다.

1980년대에는 미군 내 여성의 역할이 확대되면서 4개 전투 작전에도 포함되었다. 1983년 그라나다 작전, 1986년 리비아 침공, 1987년 걸프전 그리고 1988년 파나마 침공에서 여성들은 조종사로서, 전투 엔지니어로서, 로드마스터로서 실제적인 전투에 참여하여 많은 경험을 얻었다. 1980년대 후반까지 대략 229,000명으로 현역 여성들이 증가하여 10.8%가 됨에 따라 세계에서 가장 높은 비중을 보이는 국가가 되었다.⁶¹⁾

1988년 여군 보직 제한 직위 기준(Risk Rule)을 마련하여, 비전투 부대 또는 임무라 하더라도 근접전투, 적 직사화기에 노출되거나 포로로 노출될 위험이 있는 부대나 직위를 제한하기도 하였다. 1994년에 “Risk Rule”을 폐지하고 지상근접전투배제 규정⁶²⁾을 추가하기도 하였으나, 2001년 시작된 이라크와 아프간 전쟁을 통하여 미군은 약 300,000명 이상의 여군을 전개하기도 하였다. 2013년 미 국방부는 2016년 1월부로 지상근접전투배제규정 폐지와 전투병과를 포함한 모든 보직을 여군에게 개방할 것을 명령하였으며, 한시적으로 미 해병대 보병훈련학교(Infantry Training School), 2015년 미 육군은 특공 대학교(Ranger School)의 문호를 개방하였다. 또 형평성 있는 보직 부여와 성공적 업무수행 보장을 위해 성 중립적 보직기준(Gender-Neutral Occupational Standard)도 마련하고, 기준을 충족하는 인원에 대하여는 남녀 보직에 구분을 두지 않도록 하였다.⁶³⁾

그리고 2015년 12월 3일 애쉬 카터 국방장관은 2016년 1월부터 군 복무에 있어 모든 젠더 기반 제한 사항을 해제하겠다고 다시 확인하였다.

2000년 이후 여군 인력 규모는 다음의 표에서 보는 바와 같이, 14%대를 꾸준히

61) 이상의 미군 여군의 역사에 대해서는 독고순 외(2001)의 내용을 요약한 것이다.

62) 지상근접전투를 기본임무로 하는 병과와 특기, 지상근접전투부대와 연계하여 작전을 수행하는 부대나 직위, 여군에 적합한 생활환경을 갖추는 데 비용이 과다하게 소요되는 부대나 직위, 특수작전 임무나 장거리 정찰 임무를 수행하는 부대나 직위를 제한하는 규정이다.

63) 정주성 외(2016), 『중·장기 여군인력 활용정책 발전 방안』.

유지해 오다가 2015년 이후 3%p 가까이 증가하였다. 특히 해군과 공군은 20%를 넘어섰으며, 해병대도 9%까지 꾸준히 증가하고 있다.

〈표 5〉 미군 현역의 군별·연도별 여군 인력 비율

구분	2000년	2005년	2010년	2015년	2020년	2021년
육군	15.3%	14.3%	13.4%	14.2%	15.5%	15.5%
해군	13.8%	14.4%	15.9%	18.3%	20.4%	20.5%
해병대	6.0%	6.1%	6.7%	7.7%	8.9%	9.1%
공군	18.8%	19.6%	19.2%	19.1%	21.1%	21.3%
우주군	—	—	—	—	—	19.7%
계	14.6%	14.6%	14.4%	15.5%	17.2%	17.3%

출처: 2020 Demographics Report: Profile of the Military Community, 19쪽. / 2021 Demographics Report: Profile of the Military Community, DoD ODASD, 21쪽 요약.

병역의무를 이행하는 이스라엘 여군

이스라엘은 대표적인 징병제 국가로 널리 알려져 있는데, 1948년 국가 수립 이전에 이미 징병제도가 도입되었으며, 세계적으로 흔치 않게 여성에게도 병역의 의무를 부과하고 있다. 이스라엘은 비교적 작은 국토에 900만 명이 채 안 되는 국민을 보유한 국가이지만, 현재도 합계출산율이 3.0명 이상이며, 실제로 의무복무 대상자 코호트는 증가 추세로 2024년 만 18세가 되는 2006년 출생의 코호트 인구는 111,850명이다.

징병제에서 법적 면제 대상은 무슬림, 크리스천, 정통파 유대인, 소수민족 등이며, 이들은 자원에 의해 복무하게 된다. 여성은 종교인(religious)도 면제 대상에 포함된다. 인구 비중으로는 종교인이 35%, 정통파 유대인 13.5%, 소수민족 29% 등이 되는데, 이들을 고려하여 2020년 의무복무 대상 18세 남자와 여자 인원은 전체 65% 수준이 될 것으로 추정하였다.

징병 군인의 의무 복무 기간은 여성의 경우 24개월, 남성은 수년 전 단축되어 32개월이다. 사회경제 참여기회의 확대를 위해 남성의 의무복무기간을 종전의 36개월에서 32개월로 4개월 단축하였고, 점차 여군과 같은 수준으로 단축하겠다는 계획을 가지고 있다. 단 전투병의 경우 남녀를 막론하고 3년간 복무하도록 하였으며, 장교는 48개월이다. 이스라엘 역시 최근 병력운영의 주요 과제로 모집 인원 최대화를 고민하고 있다. 의무복무기간의 단축과 더불어 면제자 비율이 높아지고 있기 때문이다.

이스라엘 여군은 현역의 약 33%를 구성하는 주요 병력이다. 1948년에 군 복무 의무가 남자와 여자 모두에게 부과된 이후 수차례 전쟁을 겪으면서 1980년대부터는 여성 인력도 중요한 전투력으로 인식되었다. 1994년 여군 Alice Miller가 전투 직위에 여군이 복무할 수 없도록 한 병역법 개정을 요구하는 소송에서 승리하였고 그 이후 전체 직위의 최대 92%까지 여군의 복무가 가능하도록 한 바 있다. 이후 지속 조정 과정을 통해 2015년에는 85%로 축소되기도 하였는데, 분야별 여군 비율을 살펴보면 교육, 인사, 의료분야의 여군 비율이 높으며 해군, 군수, 전투 분야의 여군 비율은 비교적 낮다. 여군은 자원하여 전투 직위에 복무할 수 있으며, 이 경우 의무복무는 3년으로 연장된다.

의무복무 장교 중 여군장교 비율은 2006년 49%에서 2015년 54%로, 과학기술직위 중 여군 비율은 2001년 7%에서 2015년 19%로 증가하였으며, 의무복무인원 중 행정업무의 여군은 2001년 21%에서 2015년 10%로 감소하였다. 전투직위의 여군은 2001년 0.5%에서 2015년 5% 수준으로 증가하였다.

최근에는 의무복무기간 단축으로 인한 병력 부족 문제 해결을 위해 여군 전투병 활용을 더욱 확대하는 추세이며, 국경 방어부대(혼성 부대) 내 여군 전투병 인원도 지속 증가시켜 왔다. 최근 3년간 여군 전투병의 수가 4배로 증가하였고, 남군 전투부대 지원자는 감소하고 있다. 여군 전투병은 남군 전투병과 동일하게 36개월을 복무해야 함에도 지원자가 증가하고 있다.

특히, 이스라엘 군 포병대 특수 사단은 특수한 자격을 갖춘 남군에게만 동 임무를 부여하였으나 2015년 11월 이후 포병대 내 UAV 사단 임무를 여군에게 허가하였다. 미리 여군 할당분을 설정하지 않고 남군과 동일한 조건에서 선발하며, 훈련 성적 등 훈련 결과에 따라 배치되었다. 또 과거 전차, 불도저 등 중장비 조작 등 여군의 기갑 부대 내 복무를 불허하던 중전의 방침을 수정하여 2017년 6월에는 최초로 13명의 여성 전차 조작사를 이스라엘 남부 국경에 배치하였다.

3. 한국 여군의 도전과 성장

우리 여군의 역사도 다른 많은 나라와 유사한 단계를 거쳐 발전되어 왔다.⁶⁴⁾ 대부분의 나라에서 전시에 여성들이 간호나 일부 제한적인 직무를 맡게 됨으로써 여성의 군 참여가 시작되었던 것처럼 한국 군에서도 여군 활용은 한국전쟁 이전인 1948년 제1육군 병원이 창설되면서 군 병원에 필요한 간호 인력 확보에서 비롯되었다. 1948년 5월 1일 면허를 소지한 간호사를 간호장교로 임관시켰으며, 더불어 간호 인력 양성을 위해 간호장교 후보생 제도를 도입, 그해 8월 26일 최초로 간호장교 31명을 배출하였다. 이는 한국 첫 여군의 탄생이었다.

간호 인력 이외의 여군의 모태는 여학교와 여자대학교의 학도호국단 간부를 훈련시키는 기관으로서 배속장교라 할 수 있는데, 여성 배속장교는 1949년 6월 30일 최초로 32명이 소위에 임관되었다. 이후 한국전쟁이 발발하자 김현숙 중위(여자배속장교 훈련대장)는 여자의용군 모집을 이승만 대통령에 건의하여 대구와 부산 등지에서 모병활동을 전개하였으며, 1950년 9월 6일 ‘여자의용군교육대’ 1기가 입소하였다. 창설 당시 여군은 의용군 성격으로 군에 입대하여 정훈 대대 및 전투 중인 각 군단 및 사단, 그리고 첩보 부대에서까지 활용되었다. 처음에는 필서, 행정, 첩보수집, 선무심리전, 경리, 의무, 통신 등의 분야에 주로 활용되었으며, 부가적인 임무로 북한의 정치·문화적·사상적 조건으로부터 탈출하여 유입되는 북한 주민에 대한 선무공작 임무를 수행하였다. 그리고 1951년 1월에는 군단 및 사단에 소속되어 소대장 요원으로 활용하다가, 1951년 6월 여군 사병이 총격을 맞고 전사한 것을 계기로 전방 전투부대에서 전원 철수시켰다. 이때부터 여군을 적과 직접적인 교전 가능성이 있는 전방 전투부대에 배치할 것인지에 대한 찬반 논쟁이 시작되었다고 볼 수 있다.

해군의 경우 여군은 1950년 8월 31일 해병대에서 시작되었다. 1950년 8월경 국군과 UN군은 낙동강 전선에 방어진을 구축하고 적에게 총반격 작전을 시도하였는데, 이때 제주도의 중학교 학생과 교사, 청년 등 3천여 명을 모집하여 3개 보병대대를 증편하였다. 이때 입대한 인원 중 126명의 여자의용군이 포함되어 있었는데, 이들을 해군본부(당시 부산 소재)와 통제부(당시 진해 소재)에 배치하여 간호원, 홍보요원, 예

64) 육군본부(1995) 『여군 45년사』, 육군본부(2000) 『육군 여군 50년 발전사』, 독고순 외(2000), 국방부(2010) 『국방 여군 60년사』 등을 참조하여 독고순(2021)에서 작성한 내용을 전재하였다.

비 서무사 등의 업무를 수행하도록 하였다.

공군은 1949년 10월 1일부로 창설되었는데, 이미 공군 창군 이전인 1949년 2월 15일 발족된 육군항공사령부 예하 ‘여자항공교육대’를 ‘여자항공대’로 전환한 것이 공군 여군의 시작이다. 1950년 2월과 4월에 걸쳐 39명을 2기생으로 선발하였으나, 교육 개시 4개월 만에 6·25전쟁을 맞아 더 이상 교육을 받을 수 없게 되었다. 더욱이 전쟁 발발 직후 여자항공대장 이정희 대위가 실종됨에 따라 구심점을 잃고, 같은 해 6월 항공대는 해체되었고, 1954년 10월 여군 운영마저 중단되었다.

전쟁이 종료되면서 간호장교를 제외한 여군이 여군이라는 하나의 병과로 통합되어 행정지원 병력으로 활용한다는 방침에 의거, 운영되면서 여군 병과가 폐지된 1989년까지 여군은 육군의 여군 병과로 운영되어왔고, 간호 병과와 양립해왔다.

여군 규모의 확대

여군 규모와 관련하여 살펴보면, 우리나라의 여군은 1990년 1,600명 수준이었고, 이는 간부 정원 대비 1%에도 미치지 못하는 것이었다. 이러한 상황은 지속적으로 이어져 1999년 전에는 대체로 군 간부 정원 대비 1.3~1.4% 정도였고, 육군 여군의 상대적 규모는 육군 간부 정원 대비 2% 수준이었다. 장교의 경우 1990년대 이전에는 매년 획득 인력이 10명 안팎이던 것이 1990년에는 35명, 1991년에는 44명에 불과했다.

여군 규모를 확대하려는 노력은 지속적으로 이루어져 왔으나, 보다 적극적인 노력이 기울여진 것은 세 번 정도로 꼽을 수 있다. 그 첫째는 제13대 노태우 대통령 때이다. 노태우 대통령의 선거 공약에는 사회의 고급 여성 인력을 군에서 적극 활용하겠다는 공약이 포함되어 있었다. 당시에는 간호장교 70~80명, 여군사관 10여 명, 부사관(당시 하사관) 60여 명 정도가 연간 획득 인원의 전부였으나, 여군사관 40여 명을 확대하는 등, 여군 인력을 확대하겠다고 하였다. 10여 명에 불과한 여군사관을 4배가량 확대하겠다는 계획 외에도, 여군 병과를 해체하여 9개 병과에 분산·임용하였다. 사관학교 등에 여성 입교를 허용하는 방안의 검토 등이 있었다는 점에서 고급 여성 인력을 적극 활용하겠다는 공약 이행 노력이 돋보인 시기인데, 이에 대해서는 후술할 것이다.

이 무렵 한국국방연구원에서도 이종인⁶⁵⁾은 군의 여성 비율이 0.25%, 장교단의 여성 비율이 1.4%에 불과한데, 외국의 사례를 참고할 때 10% 범위까지도 확대가 가능

65) 이종인(1991), “우수 여성 인력의 군 활용 가능성 고찰.”

하다고 보고, 여군의 군사업무 참여 범위, 여성의 사회 활동 변화 추이, 군의 인력 수급 상황 등을 고려하여 단계적으로 확대하자는 논문을 게재하였다.

이후 제14대 대통령 선거에서도 여성 인력 활용 확대가 공약으로 제시되었으며, 취임 이후 실천 방안을 구체화하기 위한 연구가 한국국방연구원에서 최초의 여군 연구⁶⁶⁾로 수행되기도 하였다. 이 연구에서는 학군단과 사관학교를 여성에게 개방하여 모든 남녀 임용과정을 통합할 것을 제안함과 더불어, 여성 일정 비율 할당제를 조속히 정착시킬 수 있도록, 단기적으로는 중기 이상 복무 지원자의 5% 수준, 중장기적으로는 10% 수준을 여성으로 임용할 필요가 있다고 건의하였다.

두 번째로 괄목할만한 계기 2005년 「국방개혁에 관한 법률」에서 여군 인력을 ‘2020년까지 연차적으로 장교 정원의 100분의 7까지, 부사관 정원의 100분의 5까지 확충하여야 한다’라고 명문화한 것이다.

2000년에 이미 국방부는 간부 정원 대비 여군 비율 2%(2,134명)를 2020년까지 5%(7,000명)로 확대하겠다는 추진 계획을 가지고 있었다. 이를 위해 육군은 기존의 여군 학사 장교 및 부사관 인원을 확대 모집하고, 공군은 2001년부터 여군 학사 장교 및 부사관 제도를 신설하며, 해군도 2001년부터 여군 학사 장교 제도를, 그리고 2003년에 부사관 제도까지 신설할 계획을 가지고 있었다.

그러나, 장교 7%, 부사관 5%, 총 6%의 목표 비율은 현격하게 높아진 비율이라고 할 수는 없다. 다만 법제화를 통해 반복되거나 내부적인 계획에 머무르지 않도록 했다는 점에서, 여군 인력의 적극적 활용에 대한 강력한 의지를 드러낸 것이라 평가할 수 있다.⁶⁷⁾ 그런데 이 조항은 2020년이 지난 현재에도 그대로 유지되고 있다.

세 번째 주목할 계기는 「2018~2022 여군 인력 확대 추진 계획」이 마련된 것이다. 2017년 5.9%인 여군을 2018년부터 증원하여 2022년 8.8%로 확대하겠다는 계획이다. 신분별로는 2022년까지 장교는 4,775명(7.4%)에서 6,856명(10.9%)까지, 부사관은 5,780명(5.0%)에서 10,187명(7.9%)까지 확대할 계획이며, 이는 근무제대와 수행직책 등의 차이를 고려하여 신분별 확대목표를 차등화한 것이라고 하였다. 즉, 부사관은 주로 대대급 이하 부대에서 분대장, 부소대장 등의 직책을 수행하는 점을

66) 오경조 외(1994), 『군내 여성 인력 활용 방안 연구』.

67) 국방개혁에 관한 법률 제16조 (여군 인력의 활용확대) ① 국방부장관은 여성인력의 활용을 확대하고 우수한 여군 인력을 활용함으로써 전력을 강화하기 위하여 2020년까지 연차적으로 장교 정원의 100분의 7까지, 부사관 정원의 100분의 5까지 여군 인력을 확충하여야 한다.

고려하여 장교에 비해 여군 비중을 낮게 설정하였다는 것인데, 그래도 절대 규모에서는 부사관이 더 많다.

〈표 6〉 연도별 여군 확대 계획

'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
5.9%	6.2% (+0.3%)	6.7% (+0.5%)	7.4% (+0.7%)	8.1% (+0.7%)	8.8% (+0.7%)

자료: 국방부(2018), “'18~'22 여군인력 확대 추진계획.”

군별로도 확대 목표를 차등화하였다. 해병대는 타군 대비 다소 낮은 목표를 설정하였고, 해군과 공군의 여군 목표비율은 비교적 높다.

〈표 7〉 군별 여군 확대 계획

구 분	계	육 군	해 군	해병대	공 군
'17년	5.9%	5.8%	5.8%	5.4%	6.3%
'22년	8.8%	8.8%	9.1%	6.6%	9.3%

자료: 국방부(2018), “'18~'22 여군인력 확대 추진계획.”

특히 눈여겨볼 점은, 통상 개혁과제들이 하기 용이한 것을 단기 과제로, 난해하고 중요도 높은 과제를 장기 과제로 배치하는 데 비하여, 이 계획은 초기에 초임획득 확대를 시작하여 누적효과가 나타나는 2020년부터 여군 비중이 빠르게 확대되도록 설계되었다는 것이다.

〈표 8〉 연도별 여군 초임획득 확대계획

'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
6.5%	9.1% (+2.6%)	10.8% (+1.7%)	11.6% (+0.8%)	12.6% (+1.0%)	13.3% (+0.7%)

자료: 국방부(2018), “'18~'22 여군인력 확대 추진계획.”

모든 획득경로에서 초임 여군장교 획득을 10% 내외 수준으로 확대하되, 단기간 양성 후 획득 가능한 학사장교 위주로 우선 확대하고자 하였다. 2018년에 신입생을 선발하더라도 사관학교는 2023년에 임관하게 되며, 3사학군장교는 2021년에 임관하기 때문이다.

〈표 9〉 획득경로별 확대계획('22년 임관인원 기준)

구 분	장 교						부사관
	계	사관학교	3사	학군	학사	기타	
'17년	5.8% (528명)	9.1% (49명)	3.4% (18명)	5.1% (251명)	6.5% (104명)	8.5% (105명)	7.2% (588명)
'22년	9.7% (857명)	10.0% (58명)	9.3% (46명)	8.5% (418명)	13.3% (214명)	9.7% (121명)	17.2% (1,398명)

자료: 국방부(2018), “'18~'22 여군인력 확대 추진계획.”

이 계획은 국방부 주도로 이루어졌는데, 특히 급격한 초임 획득 인원의 확대를 두고 각 군과 많은 의견 차이가 있었다. 급진적인 확대라는 논란과 우려로 인해 2023년 이후 확대 계획은 여군 획득실적, 확대 효과분석 등을 거쳐 판단하겠다고 발표하기도 하였다. 그러나 불과 2~3년 후에는 이 계획이 다소 보수적이었으며, 더 높은 확대 목표를 설정했어야 했다는 의견도 나오기 시작하였다. 2018~2022 여군 인력 확대 계획은 정상 추진되었으며, 현재는 향후 여군 인력 확대 계획을 마련 중에 있다.

직무분리에서 직무통합으로: 병과의 개방

여성이 군에 참여하여 역할을 확장해 나가게 되면 가장 처음으로 제기되는 장애 요인의 하나는 성 역할에 대한 고정 관념을 가진 전통주의자로부터의 저항이다. 여성적인 것, 남성적인 것, 또 여성이 잘할 수 있는 것과 그렇지 못한 것에 대한 구분은 조직 전체의 효율성이라는 목적을 위해 지켜져야 할 준칙이 된다. 다음 단계에서는 여성을 야전에서 어느 정도까지 활용할 수 있는가에 대한 논의들이 시작된다. 의무함, 비전투함을 넘어, 지원부대, 전투지원 부대, 그리고 사령부급 이상 수준의 전투부대 등, 여군 활용의 부대 범위를 어디까지 넓혀갈 수 있는지에 대한 논의가 펼쳐진다. 이 과정에서 여성들의 출현으로 부대 응집력이나 결속력에 부정적인 영향이 있을 거라는 문제 제기가 있게 된다. 여성들이 전투 집단에 참여하는 것이 남성들의 결속력을 희석시키고 부대 효과성을 감소시킨다는 믿음이다. 그러나 응집력은 리더십, 명령과 지원 채널의 적절성 등 다양한 요소의 영향을 받으며 구성원들의 경험세계가 공유되면 성별과 상관없이 증진될 수 있는 사항이라는 조언들이 제공된다.

이 논의가 좀 더 확대되면 동등기회 확대로 실질적 통합관리와 관련된 논의로 이어진다. 동등기회와 관련하여 가장 중요한 논의는 여성을 전투병과나 보직에서 배제하

는 조항들을 제거하고 신체적·정신적 자격을 갖춘 사람이라면 모든 여성과 남성에게 모든 병과/특기/보직을 개방해야 한다는 것이다.

우리 군은 간호 병과와 나머지 모든 여군을 ‘여군 병과’로 묶어, ‘간호’와 ‘여군’의 두 병과로 운영해 오다가 여군 병과를 해체하고 여군의 배치 병과를 점차 확대하여왔는데, 이와 관련하여서도 세 번 정도 의미 있는 시기가 있었던 것으로 보인다.

그 첫 번째는 1989년 12월 30일 여군 병과 해체로, 큰 변화를 여는 서막이었다. 앞서 언급한 것처럼 여군은 전쟁 종료 이후 간호 및 여군의 두 개 병과로 운영되어왔으며, 여군병과는 육군의 여군 병과인 셈이었다. 해군 및 공군은 전쟁이 종료되고 소수 여군이 제대하게 되면서 간호장교만을 운영해왔기 때문이다.

1990년 1월 1일부터 육군의 여군들은 보병⁶⁸⁾을 비롯한 7개 병과(보병, 정보, 병참, 부관, 경리, 정훈, 의정)에 통합되었다. 전환 과정에서 여군에게 보병 병과를 부여하는 문제에 대해 논란이 많았다. 당시 미국 등 선진국에서도 여군에게 보병 병과를 제한하는 경우가 많았고, 당시 한국 군에서도 설령 여군에게 보병 병과를 개방하더라도 보병 장교 소위에게 필수 직위인 소대장 임무를 부여할 수 없다는 것이 지배적인 분위기였기 때문이다. 그러나 우수한 자질의 여성을 군에 활용하겠다는 방침상, 각 병과별 여군 점유율을 고려할 때 보병 이외에는 소수 편성이 불가피했기 때문에 가장 병력수가 많고 공통, 본과직에 두루 활용될 수 있다는 측면에서 행정 근무 보병 병과 개념으로 여자 보병 장교를 승인하게 되었다. 그러나 여자 보병 장교에 대한 반대가 거세지자, 여군도 남군과 동일하게 소대장직에 배치받을 수 있도록 하였고, 1993년 이후 일정 기간 사단 소대장 근무를 필한 후에 행정직에 전환하기로 하였다.

이후 계속적 병과 개방이 이루어졌다. 1991년에는 12개 병과(7개 병과 + 통신·수송·화학·헌병·법무)로, 1994년에는 13개 병과(12개 병과 + 공병)로, 1997년에는 16개 병과(13개 병과 + 간호·수의·병기)로 확대되었으며, 2000년에는 ‘전 병과 원칙’이 천명되었고 포병, 기갑, 군중 병과만 제외되었다. 그리고 최종적으로 전 병과 개방을 선언한 것은 2014년이다. 육군은 그간 제한해왔던 기갑, 포병, 방공, 군중 병과를 여군 장교 및 부사관에게 개방하여 모든 병과의 남녀 제한을 없애겠다고 발표하였다.

68) 육군본부(2000), 467-469쪽.

〈표 10〉 여군에 대한 병과 개방 추이

연도	활용 병과
1953~1989년	1개 병과(여군)
1990년	7개 병과(보병, 정보, 병참, 부관, 경리, 정훈, 의정)
1991년	12개 병과(7개 병과 + 통신, 수송, 화학, 헌병, 법무)
1994년	13개 병과(12개 병과 + 공병)
1997년	16개 병과(13개 병과 + 간호, 수의, 병기)
2000년	전 병과 원칙 선언(실제로는 포병, 기갑, 방공, 군종 제외)
2014년	전 병과

해군은 1998년부터 여자 사관후보생 과정을 신설하면서 해상 2개 병과(항해, 보급), 육상 6개 병과(정보통신, 경리, 정훈, 해병보병, 통신, 보급)에 여군이 진출하였으며 2003년부터는 잠수함, 특수전 분야를 제외한 전 병과로 보직이 확대되었다.

공군은 1997년 공군사관학교에 여생도를 선발하고, 이들을 2001년 이후 조종사를 포함한 전 병과에 일정 비율로 할당, 운영하였다.

부사관의 경우 육군은 1974년 여군 정예화 계획에 따라, 기존 여군병 제도를 폐지하면서 여군 부사관 제도를 시행하게 되었다. 여군병과 해체 이전까지는 여군병의 연장선에서 타자, 행정, 교환 등의 업무에 활용되어 오다가 이후 병과가 확대되면서 역할 범위도 넓어졌다.

해군과 공군은 그간 여군 부사관을 활용하지 않다가, 남자 부사관의 지원을 저하 등에 따라 우수 인력을 활용한다는 목적에서 공군은 2001년부터, 해군은 2003년부터 여군 부사관을 활용하게 되었다.

그러나 병과의 확대가 순조로웠던 것만은 아니다. 두 번째로 주목하고 싶은 시기는 2004년 어간이다. 이미 여군 병과를 해체하면서 운용 중이었던 보병 병과를 다시 제한하려 했던 시점이다.

당시 국방부는 전투병과 여군 활용, 특히 육군 전투병과 여군 활용의 원칙과 운용상의 괴리가 존재함을 인지하고 여군 활용원칙에 대한 검토를 진행하였다.⁶⁹⁾ 국방부

69) 이면에는 육군이 2002년부터 육사 출신 여군장교의 보병소대장을 시험 보직하고 있는데, 여성의 신체적 한계와 모성보호 측면에서 부대 임무 수행에 상당한 지장이 유발되고 여군 자신들도 어려움을 표출하고 있다는 이야기도 있었다.

여군 최적 활용 로드맵 일정과 연계, 여군의 시각과 입장에서 여군인력 활용 ‘안’ 마련하라는 차관보 지시(’04. 12. 13.)에 따라 여군발전단은 다음과 같은 내용의 장관 보고를 하였다.⁷⁰⁾

□ 여군 활용 방향

- 국방부 여군인력 활용 확대계획 지속 추진(확대 시기, 수준 검토 반영)
- 전 병과를 개방하되, 육군 전투병과는 활용 제대를 고려 제한적 확대, 육군 기행/특수병과 및 해·공군 전 병과는 여군 활용을 지속 확대

□ 기본 활용 원칙

- 전·평시 여군 임무 및 보직관리 일원화
- 획득 및 병과 선발 시 남·여 동일 기준 적용, 합격자에 한해 교육훈련/보직/진급 등 경력관리에 차별 없이 적재적소 관리

□ 병과/제대/직위 활용 원칙

- 육·해/해병대·공군 전 병과 개방, 여군 활용
- 군·병과별 임무 및 특성 고려 병과계급별 최저구성비를 설정, 활용
 - 육군·해병대: 전투병과 활용 제한적 확대, 기술/특수병과는 활용 확대
 - 해·공군: 전 병과로 활용 확대
- 일부 부대/직위는 여군활용 제한
 - 근접전투 참여를 주 임무로 하는 부대, 근접전투 참여 부대와 신체적으로 공동작전을 수행하는 부대
 - 특수작전 임무 및 장거리 정찰 임무 수행부대
 - 직무 관련 신체요구 조건이 대다수 여군에게 부적합한 직위
 - 여군 생활시설 구비에 과다비용이 소요되는 부대
- 육군·해병대는 편성부대급, 사여단급 직할부대, 교육기관(부대) 보직/활용

이를 바탕으로 하여 국방부는 여군 인력 활용 방안 계획을 수립하였는데, 기본적으로는 모든 분야에 여군 활용이 가능하나 일부 지상 전투 병과의 여군 활용을 제한하고 기행 병과의 여군 활용을 확대하겠다는 계획이다. 특히 육군의 경우 여군 보병 장교들을 신교대 위주로 활용해 왔으나 신교대 등 교육부대 소대장을 부사관으로 대체함에 따라 향후 여군 보병 장교의 중, 소대장 활용은 더욱 제한될 것임을 고려, 보병 병과 여군 장교의 활용은 폐지하고 공병 병과는 시설 공병 위주로 활용하기 위해 축

70) 국방부 여군발전단(2005), “장관보고자료”(7월 8일).

소 활용토록 하는 방안이었다. 실제로 이후 2년여 동안 보병 병과에서는 여군을 받지 않기도 하였다.

그러나 이러한 결정은 오랫동안 군에 뿌리를 내리고 역할을 확대해 오기 위해 노력해 온 다수 여군의 뜻은 아니었으며, 퇴행이라는 군 안팎의 반발도 많아 오래가지는 못하였다. 한국국방연구원에서도 여군발전단의 의뢰로 연구⁷¹⁾를 수행하여, 육군 보병 병과 여군 활용 제한을 재검토할 필요가 있다고 주장하였다. 당시로서는 보병 병과를 부여하지 않는 국가(미, 영, 일, 이스라엘)도 있고 근접 전투에서 여성을 배제하는 것이 일반적이기는 하나, 타국 군에 비해 우리 나라는 보병 병과 구성비가 40%에 가까운 대병과이므로 이를 제외하고 타 병과에서 증가하는 여군 비중을 모두 소화하기에는 근본적으로 어려움이 있으며, 그간 보병 병과에서 신교대 소·중·대대장 직위 등을 성공적으로 수행하면서 나름대로 노하우를 축적해 온 우리 여군의 역사를 경시하는 것은 어차피 남녀 동등 관리 개념에 의해 전 병과를 개방해 가는 세계적 추세와는 반대되는 것이라 하였다. 여군 보병 병과 제한은 오래지 않아 철회되었다.

이후 세 번째 중요한 국면은 2017년 준비한 2018~2022 여군 인력 확대 추진계획이라고 할 수 있다. 그간 병과가 전부 개방되었다 하더라도, 여군은 여전히 보직 제한 규정의 적용을 받고 있었다. 지상근접전투를 주임무로 하는 부대(GOP 및 해·강안 경계담당 대대)의 분·소·중대장 직위에 보직할 수 없었고, 여군 지휘관(자)은 신병교육대, 동원·향토사단(해안 제외), 교육기관 위주로 활용되었고 여군에게는 지휘관(자) 직위가 필수 직위가 아닌 선택 직위로 지정되어 있었다.

2017년 국방부는 여군 인력 활용에 더욱 큰 관심을 기울였고, 앞서 언급한 2018~2022 여군 인력 확대 추진계획을 마련하였다. 여기에서는 「국방 인사관리 훈령」 및 각 군 인사관리 규정상 여군 보직 제한 규정을 폐지하여 여군·남군 동일한 경력관리 모델 적용을 목표로 한다는 계획을 포함하였다. 여군·남군에 공통적으로 적용할 수 있는 ‘지휘관(자) 임무수행 자격기준’을 설정하고 신병교육대대, 향토·동원사단 위주의 여군 지휘관 보직 관행을 개선하여 상비사단을 포함한 전 부대로 확대하여 보직하도록 하였다. 이에 따라 지상근접전투부대(GOP 및 해·강안 경계담당 대대) 등의 지휘관(자) 직위에 여군 보직 제한 규정도 폐지되었다. 또 전투병과와 비전투병과의 여군 확대목표는 차등화하되, 향후 여군 인사관리 개선을 고려하여 전투병과 여군 활용

71) 독고순 외(2005), 『여군의 직업성 및 모성보호 증진을 위한 복무제도 발전 방안』.

확대를 추진하겠다고 하였다. 전투병과의 여군 비중은 해·공군이 다소 높은 수준으로, 이는 장비 위주 부대인 해·공군의 전투병과 여군 활용이 용이한 데 기인한다고 하였다.

〈표 11〉 여군 병과별 확대계획

단위: %

구분	계		육군		해군		해병대		공군	
	전투	비전투	전투	비전투	전투	비전투	전투	비전투	전투	비전투
2017년	3.8	10.9	3.4	19.7	6.8	9.1	4.3	10.6	3.9	6.5
2022년	6.6	21.0	6.0	29.1	9.3	15.8	5.5	18.3	8.6	17.3

자료: 국방부(2018), “'18~'22 여군인력 확대 추진계획.”

2021년 현황 자료로 보면, 보직 제한 규정 폐지에 따라 접적, 경계, 격오지 부대에 근무하는 여군은 300명 정도 증가하였으며, 육군의 경우 GOP, 해·강안 경계대대 중대장 및 소대장도 각 5명, 17명 보직하는 등, 기대만큼의 현격한 변화는 아니지만 조금씩 변화가 나타났다.

〈표 12〉 접적·경계·격오지 부대 여군 보직 현황

단위: 명

구분	계	육군	해군	공군	해병대
2019년 말	702	79	347	109	167
2020년 말	888	148	364	134	242
2021년 전반기	983	207	364	149	263

출처: 국방부(2021), “여군 보직 현황.”

여군의 보직 관리상 회귀되고 있는 점은 없는지, 차별적 요소는 없는지, 동등한 기회의 확보뿐 아니라 동등한 역량 발휘를 위해 요구되는 사안은 무엇인지, 지속적인 모니터링과 검토는 늘 필요하다.

사관학교 개방

사관학교에서 여생도를 선발하기 시작한 지도 20년이 훌쩍 넘었다. 1997년 공군사관학교를 시작으로, 1998년에는 육군사관학교가, 그리고 1999년에는 해군사관학교

가 여성 사관생도의 입학에 허용하였다.

그러나 군에서 사관학교 여생도 선발을 본격적으로 검토한 것은, 훨씬 이전인 1991년부터이다. 13대 노태우 대통령의 선거 공약에는 사회의 고급 여성 인력을 군에서 적극 활용하겠다는 내용이 포함되어 있었고, 또 1989년 6월 19일 모범용사 접견 시 사관학교에 여자 생도를 선발하는 방안을 검토하라고 지시한 바 있었다.

이에 따라 1991년 육군사관학교 생도대에서는 여생도 선발을 위해 준비해야 할 사항을 검토하였다. 그러나 당장 다음 해부터 선발하기에는 여건이 열악하며 생도관 신축이 완료되는 1994년부터 30명 정도의 규모로 선발하여 16개 중대에 분산 수용하고, 향후 연구를 통해 내무생활 및 훈육제도를 준비하여야 할 것으로 건의하였다.

육군본부에서도 육사에 간호 과정을 설치하는 방안을 포함하여 비슷한 검토가 동시에 이루어졌는데, 결론적으로는 간호사관학교와 통합하는 방안은 배제하고 1994년 10명, 1995년 15명, 1996년 20명, 1997년 이후 30명을 선발하는 것이 좋겠다고 결론 및 건의하였다. 육사에서 제안한 선발 규모보다 조금 더 작은 규모로 출발하여 서서히 늘여가자는 제안이었다.⁷²⁾

이 과정에서 여생도 선발에 그나마 긍정적 검토가 이루어진 배경에는 육군 출신 대통령의 분명한 지시와 경찰대학에서도 여생도가 선발된 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 이 역시 1988년 경찰대학교 졸업식 환담 시 대통령의 지시가 있었고, 이는 여성가족부 전신인 당시 정부2장관실의 김영정 장관⁷³⁾이 여성의 경찰대 입학 허용을 요구하였던 것이라 알려졌다.

같은 해 공식적인 문서로서 사관학교에 여성을 받아들일겠다고 국민에게 알린 바도 있다. 「국방백서 1991년~1992년」에는⁷⁴⁾ 우수인력 확보의 첫 번째 방편으로 여성 인력의 ROTC 및 사관학교 개방이 언급되었다.

“가용인력 자원 면에서 여성은 사회 여건상 취업기회가 제한되고 유희 인력화되고 있어 고학력 여성 인력이 풍부하므로 보급·병참·의정·취사·인사행정·컴퓨터 분야 등 여성에게 적합한 군 복무 분야를 직무와 연계한 과학적 분석을 통하여 확대 개방함으로써 고급자질의 여성 인력 활용이 가능하게 된다. ROTC와 사관학교에도 여성이 지원할 수 있도록 하는 방안을 신중히 검토하고 있다.”

72) 육군사관학교와 육군본부에서 육사 여생도 선발 방안을 검토한 자료는 오경조 외(1994) 『군내 여성 인력 활용 방안 연구』의 부록에 수록되어 있다.

73) 한국여성개발원(현 한국여성정책연구원) 초대 원장이며, 남녀고용평등법 대표발의자이다.

74) 국방부(1991), 『국방백서 1991년~1992년』.

그러나 후속 정책이 곧바로 이어지지는 않았고 이후 발간된 국방백서들에서도 이에 대한 언급은 사라졌다. 1994년 이후로 미뤄졌던 사관학교 여생도 선발은 대통령의 임기가 다해가고 1993년 새로운 대통령이 취임하면서 동력이 사그러들었다.

이 문제는 1995년 새로운 정부에서 다시 논의되었는데, 제177회 국회 국방위원회에서는 많은 국회의원들이 우려를 표명하자 이양호 국방부 장관은 이미 국가시책으로 남녀평등에 대한 대원칙을 세우고 있고, 여성단체에서도 정무2장관실을 통해 국방부에 많은 건의를 해 온 상태이며 여성단체에서는 이것을 하나의 상징적 의미로 생각하고 있다는 사정을 밝히면서 여러 제한 사항들이 많이 있을 것으로 예상되지만, 우선 공군사관학교에 적용해 보기로 했다고 말하였다.⁷⁵⁾

“솔직히 말씀드리어서 저희는 여러 가지 제한 사항이 많습니다. 이 사람들을 행정이라든가 정보 이런 제한된 분야에 보내야지 전방에 가서 일선 소대장을 한다든가 공군의 전투기를 탄다든가 해군함정을 운항한다든가 이런 것은 어려울 것입니다.

그래서 우선 공군사관학교를 먼저 시험 케이스로 하는 이유는 한꺼번에 세 군데 다했다가 문제가 생길 것을 저희가 염려를 하고 있기 때문에 그래도 제일 단순하게 할 수 있는 공군사관학교⁷⁶⁾를 시험 케이스로 한번 해보기 위해서 이와 같이 정책을 결정하게 된 것입니다.

그래서 일단 공군사관학교를 97년에 하고 육사하고 해사는 별도 영에 의해서 한다고 하는 것이 그런 염려가 있어서 그렇게 했던 것입니다.”

국가시책에 부응하고 여성계의 의견을 반영하면서도 군예의 파급 효과를 최소화하기 위해 시험적으로 우선 시도해보겠다는 장관의 답변에도 불구하고, 시설 비용 문제, 사관학교의 양성 목적은 단기사관의 그것과 다르다는 점, 여성계의 의견을 반영하는 것이 국방의 목적 달성보다 우선할 수 없다는 비판 등, 국회의원들의 우려는 계속 이어졌다.

“여자사관생도도 결혼도 남자와 똑같이 결혼할 것이고 임신 출산 때도 휴가를 몇 개월인가 주는데 그것 다 할 것입니까?”

“사관학교 시설만 가지고 11억 아닙니까? 그 여자 장교가 나와 공군에 육군에 한사람 나가도 시설해야 돼요....”

75) 국회사무처(1995), “제177회 국회 국방위원회회의록 제9호.”

76) 이양호 국방부 장관은 공군 출신이다.

“여권신장이나 여성의 사회활동을 확대하는 방안으로서 사관학교에다가 여성을 입학시키는 것을 활용한다. 군이 국방 목적 이외에 다른 목적의 수단으로 쓰일 수 있는 것입니까?...”

“... 또 우리가 동양권에서, 유교문화권에서 제일 선봉해가는 것은 자랑스러운 일이지만, 과연 자부가 될 것인지 깊이 생각해야 된다 이것이지요.”

해당 개정법률안은 1995년 12월 1일 원안이 가결되었다. 마침내 1997년 공군사관학교의 여생도 선발이 확정되고, 늦춰질 것 같았던 육사와 해사의 여생도 선발도 연이어 이루어졌다. 각 군 사관학교에서는 여생도 선발을 전후하여 다양한 준비 작업에 돌입했고, 남녀 생도 통합 교육을 위한 연구들도 여러 차례 수행되었다.⁷⁷⁾ 이들은 주로 남녀의 생물학적, 심리적, 사회적 측면에서의 차이를 비교한 것이고, 체력 발달 비교 자료나 서로에 대한 인식 조사 결과 등도 수록하고 있다. 지금 보면 논의 자체가 성차별이라 평가할 수 있는 것도 있지만, 당시에는 사회적으로 공유되고 있는 그러한 선입견을 깨뜨리는 것 자체가 매우 도전적인 작업이기도 했다.

사관학교의 여성 후보생 지원율은 대단하였다. 2000년대 초반 경쟁률은 20:1 안팎이었고, 2004년 해사 입학시험의 경우에 41:1에 달할 정도였는데, 지금까지도 사관학교의 인기는 여성들에게 매우 높다.

ROTC 개방

앞서 살펴보았듯, 노태우 대통령의 지시에 따라 국방부는 여성에게도 사관학교와 함께 ROTC도 지원할 수 있는 방안을 검토하겠다고 하였고, 『국방백서 1991년~1992년』에도 그러한 내용을 밝힌 바 있다.

특히 육군본부는 1991년 여자 학군사관 획득과정 검토 보고서에서 여자 학군사관 획득 과정을 1992년부터 시행 가능한 것으로 분석하여 국방부에 건의하였다. 이미 학군단이 편성된 일반 대학을 대상으로 하되, 기존 학군단에 선발을 위임하는 대신 1차로 육본 여군처장 주관으로 여학생을 선발하고 2차로 인사운영감실에서 최종 선발하게 되면 보다 우수한 자원의 획득이 가능하고 여성의 본성 등 세밀한 비교 선발이

77) 오필환·김광은(1997), 『남녀생도 통합 교육을 위한 기초 연구』; 김태숙(1999), 『해군사관학교 남녀생도 교육에 대한 기초 연구』; 남기덕 외(1999), 『육군사관학교 남녀 통합 교육의 진단 및 발전 방향』; 전영학 외(2000), 『육군사관학교 남/녀 생도의 체력 변화 추이에 관한 연구』.

가능하다고 분석하였다. 학군단이 편성된 일반 대학 72개에 여자 대학 10개를 포함하여 82개 대학을 선발 대상으로 한다면, 우수 자원의 획득도 가능할 뿐 아니라 여성의 국방 참여 의식 확산에도 기여할 것이라고 보았다. 다만 여자 장교 인력 수준을 장교 정원의 1% 범위 이내에서 유지한다는 검토 조건과 당시 여군사관의 연간 모집 인원이 44명에 불과했던 점을 고려하여 대략 약 35명을 선발하는 것으로 제안하였고, 이들은 보병 외 10개 병과에 배치되는 것으로 계획하였다.

이렇게 1991년의 검토 보고서에서는 당장 이듬해부터 학군 사관을 개방할 수 있을 것처럼 보였으나 학군 사관 개방은 오히려 사관학교보다 훨씬 더 나중에야 이루어졌다. 그사이 학군장교 여성 임용에 대한 검토는 간간이 이루어졌다.

1993년에는 국방부가 정부2장관실로부터 여대생들의 학군단 지원을 검토해달라는 건의를 받고 긍정적인 방향으로 이를 수용하기로 결정하였고, 그해 9월 말까지 각 군의 의견을 수렴한 뒤 정기국회에 관련법을 상정, 빠르면 1994년부터 시행할 방침이라고 보도되었다.⁷⁸⁾ 그 기사에서는 국방부가 학군단(ROTC) 개방에 더 호의적이며, 오히려 사관학교의 여성 입학에 대해 부정적이라는 입장을 보였다고도 하였다. 사회 분위기와 여사관생도를 위한 별도의 시설을 설치하는 데 많은 예산이 소요되기 때문으로 시기상조라는 입장이라고 한 것이다. 그러나 학군단 개방은 모든 사관학교가 개방된 시점보다도 훨씬 늦은 2010년에야 겨우 이루어졌다.

그 사이 학군단 개방을 위해 국회에서도 힘을 보탰다. 한국국방연구원 출신 송영선 한나라당 의원은 여군 학군사관 도입을 위해 임기 중 2차례의 정책간담회⁷⁹⁾를 개최하기도 하였고, 또 여군 출신 김옥이 의원도 ROTC 도입 관련 정책토론회를 개최하였다.⁸⁰⁾ 여자 대학생들이 교내 학군단 참여를 희망하고 있지만, 법적·제도적 문제가 전혀 없음에도 불구하고 현실적으로 받아들여지지 않고 있는 현실을 타개하기 위함이었다. 그러나 국방부는 2014년 학군단 권역화 방안이 이뤄진 이후 여성 ROTC 제도의 도입이 가능한지를 중장기적 과제로 검토해보겠다고 말했다.⁸¹⁾

그러나 이명박 정부가 2010년 4년제 7개 여자 대학 가운데 숙명여대를 최초의 여

78) 『서울신문』(1993. 8. 17.), “ROTC 지원/여대생에 허용/빠르면 내년부터.”

79) 2005년 7월 19일 「안보! 남성만의 영역인가」, 2007년 3월 9일 「충성! 여군 학군사관 1기입니다」 두 차례에 걸쳐 국회 안보포럼을 개최하였고, 특히 두 차례 모두에서 학군사관 도입에 대한 의견을 피력하였다.

80) 2009년 9월 30일 「여군 인력 확대와 여대생 ROTC 도입에 관한 정책토론회: 저도 ROTC 출신 여군장교가 되고 싶어요」

81) 『파이낸셜뉴스』(2009. 10. 5.), “국방부, 여대생 ROTC, 중장기적 과제로 검토.”

성 학군사관후보생 시범대학으로 선정하면서 30년 어간의 논의가 종결되었다. 이후 성신여대, 이화여대 등의 여자대학교로 학군사관제도가 확대되었고, 남녀 공학 대학교의 학군단에서도 여성 후보생을 선발하게 되었다.

국군간호사관학교의 고난과 성장

국군간호사관학교 및 간호병과 관련 이슈를 이 지면에서 검토하겠다는 것은 과욕이다. 여기에서는 다만 국군간호사관학교의 역사를 간단히 살펴보고,⁸²⁾ 1998년 군 개혁 과제의 하나로 채택된 국군간호사관학교 폐지 결정 및 철회 과정에 대해 살펴보고자 한다.

1946년에 간호사 면허를 소지한 민간 간호사 31명을 간호장교후보생으로 최종선발하여 임관시킨 것이 간호장교의 효시이다. 한국전쟁 초기에는 5개의 육군병원과 1개의 정양 병원이 전부이던 것이 10개의 육군병원과 2개의 정양 병원으로 증설되면서, 환자의 수용 능력도 1953년 휴전 당시는 총 13,500병상으로 늘었고, 전쟁 기간 중 일일 평균 2,280명의 장병이 입원하여 최고 52,500명의 입원환자가 발생하기도 했다. 이렇게 대량 전상자의 발생으로 간호업무가 크게 늘어나자 절대 부족한 간호인력을 확보하기 위하여 수복 후 군의학교 내에 2년제 간호교육 과정을 신설하게 되었다.

그러나 1953년 7월 27일, 한국전쟁이 휴전되면서 환자 수는 계속 감소하였다. 동시에 전역을 희망하는 간호 장교도 급증하였고, 간호 장교 지원율도 낮아져 1957년 10기생의 입교를 마지막으로 2년제 간호교육 과정은 폐지될 수밖에 없었다. 차선택으로 민간 간호기술고등학교에 간호생도를 위탁교육하는 방식이 채택되었으나, 이마저도 운영 여건이 여의치 않아 단 2회 실시 후 중단되었다.

군 간호 인력 수급을 민간기관에 의존하는 방법이 불가능한 상태에 이르자 간호병과는 시급한 간호 인력 수급의 해결방안을 군 안에서 모색할 수밖에 없었고, 군도 병원부설 간호학교를 설치하게 되었다. 그리고 1967년 육군간호학교가 설립되었으며 육군간호학교령(대통령령 제3236호 '67. 10. 12.)이 제정되었다. 이는 1970년 국군간호학교로 개칭되었다가 1980년에는 4년제 정규 간호대학 과정으로 개편되면서 국군간호사관학교로 개칭·승격되어 오늘에 이르렀다.

82) 간호사관학교 역사는 간호사관학교 홈페이지에서 발췌하였다. 최종검색일 2023년 8월 23일

국군간호사관학교는 전군의 장병을 지원하는 육·해·공군의 간호 장교를 배출하여 왔을 뿐 아니라 월남전과 걸프전, 서부 사하라 PKO의 의료 활동을 지원해 왔고 사회적으로도 대민 지원을 아끼지 않았다.

그러나 국군간호사관학교의 운명이 순탄했던 것은 아니다. IMF 금융위기가 한창이었던 1998년 국방예산 절감과 군 구조 개혁 차원이라며, 군 개혁과제의 하나로 국군체육부대와 함께 간호사관학교 폐교 결정이 내려졌다. 재학생이 모두 졸업하게 되는 2002년 폐교토록 계획되었으며, 2000년부터는 생도 모집을 중단하게 되었다. 폐교 결정의 주요 요인은 주로 단기 자원으로 활용되는 소수의 장교 양성을 위하여 사관학교를 유지하는 것의 비효율성과 획득 가능한 민간인력의 충분성 등이었다.

이에 대해 간호사관학교 측에서는 비효율성 논리의 근거가 되고 있는 자원의 단기 활용 문제와 예산 추정에 이의를 제기하였다. 더욱이 4년제 간호대학 출신의 취업률이 97%를 상회하는 점을 감안할 때 민간 유희 간호 인력의 획득은 가능하지도 않으며, 그렇지 않다면 그것은 전반적인 군 의료 지원 수준의 질적 저하를 감내하는 결정이 될 것이라고 지적하였다. 예비역 간호 장교들도 중앙 일간지에 광고를 내고 참담한 심정을 토로하였다.

2000년 9월 28일 대통령 부인 이회호 여사는 국군간호사관학교를 방문하여 사관생도를 대상으로 여성 지도자의 역할에 대해 강연하고, 다음과 같이 말했다.⁸³⁾

“저는 여러분이 당면한 문제를 잘 알고 있습니다. 간호사관학교가 존폐 위기에 놓여 있으며, 올해 1학년생을 선발하지 못했고 지금으로서는 내년에도 생도를 뽑지 못할 것이라고 듣고 있습니다. 저 역시 간호사관학교의 폐교를 반대하는 입장입니다. 그래서 충남을 방문하면서 여러분의 선배로서 여러분을 확실하게 대변해 줄 수 있는 간호협회 회장님이시며 최근 새천년 민주당의 전국구를 승계한 김화중 의원님을 모시고 왔습니다.”

수년간의 갑론을박 끝에 2001년 5월 31일 간호사관학교 폐교 결정은 철회되었다. 국회의원 회관에서는 국군간호사관학교 존속 환영 대회를 개최하였고, 국회의원과 여성계, 그리고 간호사관학교의 존속을 위해 애써 온 많은 사람들이 기뻐하였다. 국군간호사관학교는 이를 계기로 정체성과 진정한 국익에 대해 더욱 고민할 것이라 하였다. 간호사관학교는 2002년부터 다시 생도를 선발할 수 있게 되었으며, 그해 99명을 선발하였다.

83) 국정홍보처(2000. 9. 28.), “이회호 여사, 국군간호사관학교 방문 및 강연.”

2009년 국군간호사관학교는 당시 간호사관학교 존속을 위한 투쟁 과정에서 크게 기여한 공로로 이상원 박사를 명예 동문으로 위촉하였다.⁸⁴⁾ 아내인 간호장교 출신 김영신을 위해 선물한 사이트를 중심으로 ‘국군간호사관학교 폐교 반대 비상대책위원회’가 조직되고 폐교 반대 투쟁이 대대적으로 전개되어 존속의 당위성을 인정받게 된 계기가 되었다는 설명이다.

한편 국군간호사관학교에 첫 남생도가 입학한 것은 2012년의 일이다. 이 또한 순탄한 것은 아니었는데, 간호사관학교에서 남생도를 뽑지 않는 것은 역차별이라는 군 안팎의 비판에 따라 국방부는 2003년 간호사관학교 설치법 개정안을 국회에 제출하였고, 2005년부터 정원의 10%를 남자 생도로 뽑겠다고 발표한 바 있다. 그러나 2004년 1월 입학자격을 ‘미혼녀자’에서 ‘미혼자’로 개정하기는 하였으나, 실제로 선발하지는 않은 상태로 미뤄오다 2012년이 되어서야 비로소 남생도가 처음 선발되었다.

모성의 배제와 보호

여군의 결혼 및 임신과 관련한 규정의 변화도 있었다. 먼저 모집과 관련한 규정으로는 1950년 여자 의용군 사병의 경우 미혼인 경우만 입대가 가능했다. 1959년 여군 하사관 복무규정과 1961년 장교인사관리규정은 사병의 경우 독신자, 장교의 경우 기혼자이더라도 7세 미만의 자녀가 없을 것을 규정했다. 그러다 1963년 이후 장교와 사병 모두 기혼자는 모집 대상에서 제외되었다.

기혼이혼 여성의 여군 모집 제한 폐지는 2007년에야 이루어졌다. 2006년 7월 21세였던 이혼 여성이 육군 여군 부사관 모집에 응모하였으나, 이혼 경력으로 인하여 선발되지 못하자, 국가인권위원회에 진정을 제기하였고, 2007년 2월 7일 국가인권위원회는 육군에 여군 모집 시 기혼이혼 여성이 배제되지 않도록 권고하였다. 이에 육군은 그해 4월 20일 여군 모집 시 기혼이혼 여성 제한을 폐지하였으며, 10월 1일부터는 해군과 공군에서도 제한 규정을 폐지, 시행하였다.

입대한 여군의 결혼과 관련한 규정은, 장교는 1961년부터, 부사관은 1984년이 되어서야 의무복무기간을 마친 중사 이상에서 허용되었다. 여군 창설 당시 장교에게는 결혼이나 출산에 대한 규제가 없었고, 1959년 하사관복무규정에서 중사 이상에 대해

84) 위키백과, 국군간호사관학교, 최종 검색일 2023년 11월 28일

결혼이 허용됐으나, 1964년 결혼이 금지되었다. 그러다 1984년 5월 30일 여군 중사 이상에 대한 결혼이 다시 허용됐다.

임신·출산에 대한 제한 규정도 있었다. 1964년 6월 15일, 육군규정 600-37 「장교, 준사관 및 하사관 분리 규정」 제44조에는 여군의 임신으로 인한 전역조항을 신설하여 강제 전역 조치를 가능하게 하였다. 이로 인해 여군들은 상당 기간 결혼은 가능했으나, 기혼일지라도 임신한 경우에는 전역 조치되는 상황에 맞닥뜨렸다. 이는 1987년이 되어서야 해소되었으며, 이로 인해 당시 여군 가운데는 미혼여성이 상당하였다.

이후 여성가족부의 출범 이후 사회적으로 일·가정 양립 및 모성보호 정책들이 발전하면서부터는 군에서도 이러한 정책들의 수용도가 높아지기 시작했다. 2007년 7월 1일 육아를 위한 탄력근무제가 도입됐고, 육아휴직 대체인력 확보근거가 마련돼 2008년 1월 1일 육아휴직 대상과 기간이 확대(만 6세 이하 취학 전 자녀, 3년 이내)가 시행되었다. 현재 공공기관을 중심으로 시행되는 일·가정양립 및 모성보호 정책의 대부분이 군에서도 그대로 적용되고 있는 상황이다.

또 임신과 관련하여서는 「국방인사관리훈령」에 임신 여군을 위한 인사관리 규정을 따로 두어 보호하고 있고, 또 이 보호로 인한 불이익도 금지하고 있다.⁸⁵⁾ 또 일·가정 양립을 위한 부부군인 보직관리에 대한 규정(제170~172조)도 마련하였다. 부부군인 보직관리는 각 군별 보직관리 지침을 적용하되 각 군 인력운영 수준을 고려하여 동일 지역 근무가 가능토록 분류하도록 하였다. 한 부모 군인도 자녀 양육의 도움을 받을 수 있는 가족 및 친척 등의 거주지로 전속을 신청할 수 있는 규정(제177~178조)도 마련하였다.

사실 군에서 일·가정 양립과 모성보호 정책을 시행하는 것이 용이한 일은 아니다. 제도가 다 마련되어 있더라도 근무지인 부대가 읍·면 이하 지역이나 도서 지역 등에

85) 국방인사관리 훈령 제175조(인사관리) ① 분만취약지에 근무 중인 임신 여군은 본인 희망 시 현 근무지 동일권역 내에서 분만 가능 산부인과 인근 지역(30분 이내)으로 보직을 조정한다.
② 임신 여군은 각호에 따른 유해·위험 가능 직위로의 배치를 제한한다. 1. 유해물질 취급 또는 노출 직위: 예 유류 품질관리, 위험물 취급업무 등 2. 폭발물 처리 관련 직위: 예 폭발물 처리반, 폭파 교관 등 3. 방사선 취급 및 병원체 오염 우려 직위 4. 24시간 연속근무 직위: 예 지휘 통제실 5. 장시간 과도한 소음 및 진동 노출 직위: 예 함정근무, 조종 직위 등 6. 기타 임신부 유해·위험 예방을 위해 배치제한이 필요한 직위
제176조(세부지침) 임신 여군에 대한 인사관리 및 군속소 지원 등에 관한 세부 지침은 인력운영 여건 등을 고려하여 각 군 참모총장(해병대는 해병대사령관)이 정한다.

많이 분포되어 있는 상황에서 육아휴직을 위한 대체인력이나 보조 인력을 확보하는 일이 쉽지 않다. 이를 위해 부대 이동이나 예비역 군무원을 확보하는 등의 노력을 기울이기도 하지만, 많은 경우 동료들이 분담해야 하는 경우가 있다. 따라서 제도의 마련은 물론 운영에 있어서도 많은 사람들의 협업과 희생이 요구된다.

성희롱·성폭력 대응

성희롱, 성폭력은 조직의 사기와 부대 응집력이 생명인 군에서 신뢰와 기강을 무너뜨려 개인과 조직 모두에 치명적인 영향을 미친다. 성폭력은 독립적으로 발생하기보다 성희롱으로 시작된 지속적인 위해가 성폭력으로 가중되는 것이 일반적이다. 성폭력과 성희롱 희생자들은 종종 가해자로부터 직접적인 1차 가해를, 또 그들을 보호하거나 지지해 주어야 할 지휘관 및 동료로부터 2차 가해를 당하는 경우가 있다. 그렇기에 성희롱·성폭력의 문제는 군에서 소홀히 할 수 없는 중요한 사안이다. 그럼에도 이 문제는 여러 대응에도 불구하고 해소되지 못하는 까다로운 문제가 되고 있다.

군은 2001년 「성군기 위반사고 방지에 관한 규정」을 만들면서 성군기 위반사고란 ‘성을 매개로 상대의 인권을 침해하여 성적 수치심이나 혐오감을 불러일으킬 수 있는 성적 가해 행위, 성적 접근, 성적 요구, 성과 관련된 언어나 신체적 행위를 포함하는 일체의 행위에 의해 군기강 문란, 부대단결 저해, 군 명예 실추를 초래하는 모든 성 관련 범죄를 말한다’고 정의하고 이의 방지를 위한 대안을 담았다. 그리고 이 규정은 2009년 5월 부대관리훈령에 통합되었고, ‘성군기 위반사고’는 ‘성군기 사고’로 명칭이 변경되었다.

그러나 성희롱·성폭력 관련 사건을 군이 ‘성군기 위반사고’, ‘성군기 사고’로 표현하면서, 성폭력에 대한 인식이 사회에 비해 너무 낮은 것 아니냐는 비판을 받게 되었다. 실제로 국회에서는 군이 민간에서는 사용하지 아니하는 성군기 사고 등의 용어를 사용함으로써 혼란을 초래하고, 범죄행위로 형사 처벌을 받아야 하는 사안까지 단순 군기사고로 처리하여, 솜방망이 처벌의 단초를 제공한다는 지적이 있었다.⁸⁶⁾

이에 따라 잠시 성 관련 사고라는 용어를 쓰기도 하였으나, 2015년부터 「부대관리훈령」에서 성군기라는 용어 대신 성폭력이라는 용어를 사용하게 되었다. 성폭력은 ‘성을 매개로 하여 군기강 문란, 부대단결 저해, 군 위상 실추를 초래하는 행위로서

86) 국회 법사위 및 국방위(2014. 10.).

성범죄, 성희롱, 그 밖에 품위유지 의무를 위반한 행위'를 말한다고 하였다. 이는 성희롱·성폭력에 대해 군이 단호하게 대응하겠다는 의지를 표명하고자 한 것이었다.

그런 이에 대해 현 2021년 양성평등위원회와 민·관·군 합동위원회에서는 성희롱과 성폭력을 구분하여 대응하는 것이 이 문제를 풀어감에 있어 더 효과적임을 주장하는 견해들이 표명되었고, 이것이 수용되어 현재는 사회의 법률적 용어에 준거하여 「부대관리훈령」도 개정되었다.⁸⁷⁾

한편, 2013년 육군 대위 성폭력 사망 사건과 2014년 성폭력 사건 등이 발생하면서 2015년 1월 국회 군 인권 및 병영문화 특위에서는 군 성폭력 근절을 위한 종합대책 마련을 권고하였고, 3월 국방부 및 각 군은 「성폭력 근절 종합대책」, 성폭력 예방 및 대응 전담조직 등을 마련하였다. 각 군에 양성평등담당관이 편성되고 양성평등센터도 신설되었다. 사단급 부대 양성평등담당관도 편성되었고, 국방부 검찰단·조사본부 내 성폭력 전담 수사팀 신설 및 군단급 여성 수사관 운용 등의 개선이 이루어졌다. 2016년 6월과 2017년 4월 사이에는 국방부·여가부 공동으로 「군 성폭력 실태조사」도 실시되었다.

그러나 2018년 2월 그간 성폭력 예방 제도·매뉴얼의 발전은 비교적 많이 이루어졌으나, 실제 현장에서는 작동하지 않는 문제점이 여전하며, 이에 따라 성희롱·성폭력에 대한 지속적이고 포괄적인 정책과 관심이 지속 요구되는 상황이라며, 국방부 「군적폐청산위원회」에서는 ‘군 성폭력 근절을 위한 제도개선’을 권고하였고, 같은 달 성폭력으로부터 안전한 조직문화 조성을 위하여 국방부에 「성범죄 특별대책 TF」를 설치하여 운영('18. 2. 12.~ 4. 30.)하였다.

또 그해 9월부터 국방부 「양성평등위원회」도 발족 및 운영('18. 9.~)하였는데, 이

87) 「부대관리훈령」 제242조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “성희롱”이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 상급자, 동료, 하급자 등이 상대방에게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
 - 가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
 - 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 불응을 이유로 복무·근무평가·근무조건, 사기·복지 등에서 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
2. “성폭력”이란 「성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 및 「군형법」 제92조부터 제92조의8에 따라 범죄로 인정되는 행위를 말한다.
3. “2차 피해”란 「여성폭력방지기본법」 제3조 제3호에 따라 피해자, 신고자, 조력자, 대리인이 고충의 상담, 조사 신청, 협력 등을 이유로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

는 성평등 정책에 대한 민간 자문기구로서 민간위원장 및 국방부 차관이 공동위원장이 되었다. 위원회의 권고로 국방부는 고위급 간부대상 성인지 교육을 강화하고, 사관학교에 성인지 교육을 도입하였으며, 성고충전문상담관 운용도 점차 확대하였다.

그럼에도 2021년 다시 성폭력 사망 사건이 재발되는 상황을 맞았다. 2021년 공군 성폭력 피해자 사망 사건이 발생한 것이다. 대책 마련을 위해 민·관·군 합동위원회가 설치되었는데, 그럼에도 불구하고 위원회 운영 기간 중 연이은 유사 사건이 재발되기도 했다. 민·관·군 합동위원회의 역할에 대해서는 다음 장에서 다시 다루도록 하겠지만, 어쨌든 우여곡절 끝에 민관군 합동위원회는 활동을 종결하면서 전면적인 개혁 과제를 염출하였는데, 성폭력 분과에서 발표한 주요 내용을 보면 다음과 같은 것들이 있다.

- 성폭력 예방·대응 전담조직 신설
- 신고~사후관리 피해자 통합지원 체계 강화
- 성고충전문상담관 적정 소요인원 반영 및 독립적 업무수행 여건 마련
- 2차 피해 방지를 위한 실효적 방안 마련 등을 논의

2021년에는 피해자 보호 및 지원 방안에 대한 개선을, 2022년에는 국방부 및 각 군내 성폭력 예방·대응 조직을 신설하였고 성폭력 범죄의 수사 및 재판을 민간으로 이관하였다.

그러나 또다시 2023년 3월 말 육군 여성 부사관이 성폭행 피해를 호소하며 극단적 선택을 한 사건이 발생하였다.⁸⁸⁾ 앞서 성폭력을 예방하고 감소시키기 위한 다양한 개선 방안을 마련하여 시행 중인 와중에 또 안타까운 사고가 발생한 것이다.

미국도 성폭력 예방 및 대응 전담조직(SAPRO: Sexual Assault Prevention and Response Office)을 운영하여 우리의 롤 모델이 되기도 했는데, 2021년 성폭력을 당한 여군이 사망한 채 발견됨에 따라 바이든 대통령 지시로 독립검토위원회를 설치하였고, 냉엄한 현실에 대한 평가와 방대한 권고사항을 담은 보고서를 마련한 바 있다. 성폭력 사건의 대응이 결코 순탄하지 않음을 다시 한번 시사하였다.

88) 『한겨레』(2023. 3. 31.), “‘육군본부 근무 때 성폭행’ 유서 남긴 여성군인 극단선택.”

도전과 연대의 힘

한국전쟁 초기 여성들은 자발적으로 군에 입대하기 시작하였고 도전적으로 구국에 동참하였다. 그러나 이후 1990년대까지 오랫동안 여군은 2,000명 수준을 밀돌았으며, 결혼과 임신이 법적으로 배제되기도 했다. 이러한 상황에서도 여군은 가장 남성적인 집단인 군에서 치열하게 적응하고 스스로의 영역을 확보하기 위해 노력하였다. 한 사람 한 사람 건디고 극복하며 도전하는 과정이었다.

그러나 네트워크의 힘을 알아차리기도 했다. 예를 들면, 9월 6일은 여군의 날로 기념되고 있는데, 이날을 위해 기획된 심포지엄이나 여러 행사들은 단순한 군내 기념식 행사로 그치지 않고, 군 안팎의 인사들이 여군의 발전을 위해 소통하고 연대하는 장으로 역할을 하였다. 그간 어려운 여건에서도 최선을 다해 온 여군 선·후배들이 서로를 보듬는 자리였으며, 군에서 여군의 잠재력을 높이 평가하면서도 좁은 입지를 안타까워하던 남성 군인 선배·동료들이 격려하는 자리였다. 군 경험이 없는 민간전문가들은 최전선에 있는 여군들의 상황을 보며 힘을 보태기로 의지를 다지는 자리이기도 했다.

그러다 사회적으로 여성정책이 발아하면서 여군에게도 의지할 그루터기가 생겼다. 마치 한국의 여성정책 발전이 세계 여성정책의 발전과 궤를 같이 하였듯, 그렇게 여군의 발전도 함께 이루어졌다. 정무장관과 여성 국회의원, 정부와 민간의 여성정책 전문가들의 노력이 있었으며, 여기에 이를 옹호해주는 남성들의 후원도 있었다.

물론 여군 발전 계획은 때로 외형만 그럴 듯하고 내실은 부족한 경우도 있었고, 곧 개선될 듯하다가 슬그머니 흐지부지되기도 했다. 때로는 그간의 발전을 한순간에 물거품으로 만들 만큼, 폭력적인 사고가 발생하기도 했다. 그러나 어려움이 있을 때마다 다시 각자의 역할을 마다하지 않았고 서로의 든든한 버팀목이 되었다.

저출산의 영향으로 군 인력 획득 전반의 전망이 어두워지면서, 향후 여군에 대한 역할 기대는 더욱 커지고 있다. 여군들의 더욱 큰 활약이 기대된다.

III. 민주주의 발전과 장병 인권

1. 인간의 마땅한 권리로서 인권의 증진

세계인권선언과 여러 규약의 제정

인권이란 ‘인간의 권리’로서, 인간이 인간답게 살아가기 위해 누구나 마땅히 누려야 할 권리이며, 현대 사회에서 인권은 문명국가에 요구되는 하나의 국제적 기준으로 간주된다. 우리 「대한민국 헌법」 제10조에서도 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.”라고 명시하고 있다.

국제사회에서 국가 차원의 인권기구 설치를 권고한 것은 1946년 UN의 경제사회 이사회 회기였다고 알려져 있으며, “모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며, 그 존엄과 권리에 있어 동등하다. 인간은 천부적으로 이성과 양심을 부여받았으며 서로 형제애의 정신으로 행해야 한다.”라고 인간의 천부적 권리를 선언하고 있는 세계인권선언(Universal Declaration of Human Rights)은 1948년 12월 10일 파리에서 열린 제3회 유엔 총회에서 채택되었다. 세계인권선언은 2차 세계대전 전후로 전 세계에 만연하였던 인권침해 사태에 대한 인류의 반성을 촉구하고 모든 인간의 기본적 권리를 존중해야 한다는 유엔 헌장의 취지를 구체화한 것이며, 전문과 본문 30개 조에 개인의 기본적인 자유권, 노동권적 권리, 생존권적 권리 등 보호해야 할 인권의 포괄적 범위와 구체적인 내용을 규정하였다. 세계인권선언의 채택은 국제적으로 인권에 대한 관심이 본격화하는 계기가 되었다.

또한 1978년 9월 UN 인권위원회에서는 ‘국가인권기구의 구조기능에 관한 가이드라인’을 제정하고 총회에서 인준하였으며, 1991년 10월 제1회 국가 인권기구 워크숍이 프랑스 파리에서 열려 파리원칙의 초안을 마련하였다. 그리고 1993년 6월 비엔나 세계인권대회에서 국가인권기구에 관한 회의를 개최하였고, 1993년 12월 제2회 국가인권기구 워크숍이 튀니지에서 열렸다. 이때 유엔 총회에서 파리원칙(Paris Principles)이 채택되었다(Resolution A/RES/48/134).

파리원칙은 국가인권기구(NHRIs: National Human Rights Institutions) 설립에 관한 국제사회의 보편적 기본준칙으로, 다음의 사항을 충족해야 한다고 규정한다. 헌법

또는 법률에 근거하여 설립, 인권 보호 및 증진을 위한 광범위한 권한 보유, 공식적 및 기능적 독립성, 사회의 모든 측면을 대표할 수 있는 다원성, 적절한 자원과 재정적 자율성, 발생하는 모든 인권 이슈를 다룰 수 있는 자유, 국가 인권 상황에 관한 연례 보고, 시민사회를 포함한 국가적·국제적 활동가와의 협력 등이다.⁸⁹⁾

유엔 인권기구로는,⁹⁰⁾ 유엔총회 산하에 인권 문제를 담당하는 인권이사회(Human Rights Council)가 있어 각국의 인권 상황을 검토하고 의견을 제시하며, 유엔인권이사회는 국가별 정기검토(Universal Periodic Review)를 통해 4년 6개월마다 NGO 단체를 포함하여 각국의 인권상황에 대한 보고를 받고 이에 대한 권고를 제시한다. 또 인권협약기구로서 경제·사회·문화적 권리위원회, 시민·정치적 권리위원회, 고문방지위원회, 인종차별철폐위원회, 여성차별철폐위원회, 아동권리위원회, 장애인권리위원회 등도 총회 산하에 있다.

더불어 유럽, 미주, 아프리카 각 지역별로 별도의 인권기구가 있고 여기서 지역 인권협약을 체결하여 시행 중이다. 지역별 인권조약 중 특히 유럽인권협약은 유럽인권재판소를 설립하고 각국 내에서 발생한 행위라 하더라도 유럽인권협약에 위배되는 경우 재판소의 판결을 통해 그 효력을 부정할 수 있도록 하여 강력한 규범력을 보유하고 있다.

한국 인권운동의 출발⁹¹⁾

한국의 인권 논의는 사회의 민주화 운동과 병행되어, 또 그와 분화되면서 발전되는 과정이었다고 말할 수 있는데, 그 출발점은 대체로 1970년대 초반 전개됐던 양심수 및 정치범의 석방 운동에서 비롯된 것으로 알려졌다. 다만 한국의 반독재 민주화 운동을 이끌었던 학생, 지식인, 종교계 인사 등이 당시 사회 엘리트층을 구성하고 있었으므로, 1970년대 인권운동의 구심점은 주로 엘리트였던 구속자들에 대한 구명 운동이었다고 평가되기도 한다.

1980년대에도 인권운동은 국가의 정치적 폭력으로부터 시민적·정치적 권리를 확보하는 것을 중요한 목표로 했다. 그러나 1980년대에는 민주화 인사를 넘어 민중·민족운동에 참여하는 노동자, 농민, 빈민 등의 인권침해 대응으로 확장되었다는 점에서

89) ENNHRI(European Network of National Human Rights Institution) 웹사이트

90) https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3997/contents.do 최종 검색일 2023. 10. 26.

91) 정정훈(2021) “한국 2세대 인권운동의 형성 계기와 그 성격”의 논문을 주로 축약인용하였다.

1970년대와 1980년대가 차별화되기도 한다.

당시 개인의 인권은 정치 권력의 계엄령이나 긴급조치, 다양한 정부 시책 등으로 언제든지 제한이 가능했을 만큼 인권 상황은 척박했다. 이러한 상황에서 초기의 인권운동은 KNCC(한국기독교교회협의회) 인권위원회와 천주교 정의구현사제단 등 종교 단체들과 소수 엘리트에 의해 이루어졌으며, 점차 민주화실천가족운동협의회(민가협), 전국민주화운동유가족협의회(유가협) 등 피해자 단체들을 중심으로 인권운동이 확대되었고, 또 이들을 지원하기 위한 인권 단체들도 등장하게 되었다. 그럼에도 불구하고 1980년대까지 인권운동은 반독재 민주화 운동의 하나로 정치 권력의 부당한 폭력이나 억압으로부터 ‘신체와 사상의 자유’를 보호하는 제한적 개념에 머물렀다.

1990년대 들어 인권운동과 정책에는 큰 변화가 있었는데, 여기에는 다양한 요인이 작동하였다. 탈냉전으로 인해 사회 운동 단체들의 정체성 전환 요구도 큰 영향을 미쳤으며, 무엇보다 민간정부가 등장하면서 인권운동은 본질적 변화를 요구받기 시작했다. 자생적으로 등장한 인권 단체들은 하나둘씩 전문성을 확보해 가며 인권운동의 스펙트럼을 넓혔다.

이 과정에서 우리 사회운동 단체들은 국제적인 인권 논의 과정에 합류할 기회를 갖게 되었다. 1993년 6월 비엔나 세계인권회의에 앞서 우리나라에서는 ‘민주사회를 위한 변호사모임’과 천주교인권위원회 등의 제안으로 ‘한국민간단체 공동대책위원회’가 구성되어 대회 참가를 준비하게 되었고, 두 기관을 포함하여 민주주의법학연구회, 민가협, 유가협, 불교인권위원회, 한국여성단체연합 등 많은 기관이 참관 단체로, 또 개인 자격으로 비엔나 회의에 참여하게 되었다. 그리고 이 회의는 기존 인권운동가들의 인식 지평을 완전히 바꾸어 놓았을 뿐 아니라 이후 인권운동의 지향점과 운동 방식에 크게 영향을 미치게 되었다. 장애인, 성소수자, 이주노동자 등 소수자의 인권이나 사회권과 같은 새로운 인권 의제에 눈뜨게 되었고, 인권운동이 민족·민중·민주화 운동의 일부분이 아니라 독립적 영역으로 존재할 수 있다는 확신, 그리고 인권 증진을 위한 국가기구의 필요성 등에 대해서도 그 중요성을 인식하는 계기가 되었다.⁹²⁾

92) 정정훈(2021) 위글, 124-130쪽: 특히 박래군의 참관기 등을 인용하며 당시 회의에 참석하였던 인권운동가들이 얼마나 충격을 받았는지 잘 묘사하고 있다. 그간 인권운동을 하였다 하더라도 인권운동이 무엇인지도 잘 모르는 우물 안 개구리였는데, 성소수자 그룹을 처음 만나 그 문화의 생경함에 놀라고 UN의 선언문이나 각종 권고, 국제 기준 등이 구체화되어 있음에 충격을 받았다고 전하고 있다.

국가인권위원회 출범과 인권운동의 다각화

이후에도 제3차 아태지역 인권 워크숍, 국제 심포지엄 등이 한국 서울에서 열렸고, 아태지역 인권대회가 뉴델리에서 개최되었는데, 이러한 회의를 통해 국가인권기구 설치의 필요성이 꾸준히 제기되었으며, 마침내 1997년 12월 김대중 대통령 후보의 대선공약에 ‘인권법 제정 및 국민인권위원회 설립’ 내용이 포함되게 되었다. 그리고 이듬해 1998년 3월 김대중 정부 100대 국정과제에 ‘국민인권위원회’ 설립이 포함되었고, 그해 9월 인권법 제정 및 ‘국가 인권기구 설치 민간단체 공동추진위원회’가 결성되었고, 법무부 산하기관화 반대, 헌법 기관에 준하는 독립성과 자율성 보장 등을 요구하였다. 이 논의는 갈등과 진전을 거듭하다가 2001년 5월 마침내 「국가인권위원회법」이 제정 공포되고 그해 11월 25일 「국가인권위원회법」이 발효되고 국가인권위원회가 출범하게 되었다.

국가인권위원회의 출범 이후, 다양한 영역에서 인권위 권고가 이루어졌다. 2002학년도 대입 특별전형에서 다른 수험생 2명과 동점을 기록한 뒤 연장자라는 이유로 불합격 처리되자 제기된 진정에 대해 인권위는 “동점자 처리 시 연소자 우선 합격은 연령차별 행위”라며 대구 가톨릭대에 합격시킬 것을 권고했고 가톨릭대는 뒤늦게 이를 수용함으로써 지금껏 당연하게 여겨졌던 ‘연령 제한’이 연장자를 차별하여 평등권을 침해하는 요소로 받아들여지기도 했다. 또 산업재해 판정에서 얼굴 흉터의 경우 남성보다 여성의 등급을 높게 책정하여 보상금을 차등 지급하는 것은 평등권 침해라며 관련 조항의 개정을 권고하기도 했다.

이처럼 인권은 초기에는 과거 권위주의 정권 시절, 그러나 현재는 자신의 권리를 요구하고 스스로가 받고 있는 차별에 대해 개선을 요구하는 적극적 개념으로 변화하고 있다. 변화된 인권개념은 다양한 인권 단체들의 활동과 국가인권위원회의 등장으로 가시화되고 있으며 우리의 생활 깊숙한 곳까지 파고들고 있다.

2. 군 인권 증진을 향한 여정

국가는 국민의 기본적 인권을 확인하고 보장할 의무를 지고 있으며, 군인은 공무원으로서 국민의 권리를 보호하고 책임지는 봉사자로서의 역할을 수행해야 한다. 그러나 동시에 군인도 국민의 한 사람으로서 헌법에 보장된 기본권의 주체로서 당연히 인권을 보장받을 권리가 있다. 군인 인권은 ‘군인으로서 마땅히 누려야 할 자유·권리’로 볼 수 있으며, 인권에 대한 국민 의식의 성숙과 더불어 군도 사회의 하위체계로서 사회적 가치의 변화를 적절히 수용하고 적응해 나가야 한다는 점에서 군인 인권 보장 역시 중요한 과제이다.

‘동작그만’으로부터 시작

군대 이야기, 특히 군 복무 중 경험하거나 보고 들은 각종 구타 및 가혹행위와 관련한 이야기들이 사회적 논의로 회자되기 시작한 때는 무엇보다 매스미디어의 공헌이 크다고 할 수 있다. 1988년 새로이 출범한 제6공화국이 한편으로는 군정의 잔재라는 평가를 받기는 했지만, 한편으로는 6.29선언으로 ‘보통사람들이 위대한 시대’를 표방하였기 때문에, 민주주의주의로 넘어가는 과도기의 모습을 취한 데다가, 올핍씩 개혁을 계기로 사회적 분위기는 그간의 억눌려 왔던 여러 욕구들이 분출되면서 활기차고 개방적인 것으로 바뀌어 가고 있었다.

이러한 상황에서 1988년 6월부터 KBS2 TV의 유머1번지 프로그램에 『동작그만』이라는 코너⁹³⁾가 신설되면서 선풍적인 인기몰이를 하기 시작했다. 『동작그만』은 구타 가혹행위로 군기를 잡는 당시 군대 내부반의 부조리한 문화와 상황을 실감나게 그리며 전 국민의 인기를 끌었다. 기획자이자 주인공인 김한국은 방송 2년 전부터 기획하였으나 당시만 해도 군대 개그를 할 수 있는 상황은 아니었다. 노태우 전 대통령의 6.29선언 이후 분위기가 바뀌면서 시작할 수 있었다고 하였다. 선풍적인 인기몰이도 하였으나 국방부의 항의방문이 있었다. 대령급 간부가 찾아와 군인을 소재로 왜 이런 우스개 코너를 하느냐며 방영 중단을 요구했다고도 했다.⁹⁴⁾

1980년대 말까지 군에서 문화는 ‘군사문화’라는 낙인과 함께 제대로 된 논의가 전

93) 이후 책으로 발간되었다(동작 그만. 1989. 오늘). 유사하게 쫓병 수첩(1989. 글사랑)도 있다.

94) https://www.ytn.co.kr/_ln/0117_201711071347080572 최종 검색일 2023. 6. 8.

혀 이루어질 수 없는 분위기였다. 사회적으로는 1990년대 초반부터 포스트모더니즘 논의가 부상하기 시작하면서 문화 담론이 활발하였으나, 그 시기까지 군은 여전히 군사문화의 끝자락에서 권위주의적이고 관료주의적인 문화가 지배적이었으며, 이로 인해 군·사회 간 격차는 더욱 벌어지기 시작하였다.

이러한 상황에서 병영폭력 발생에 대한 기사와 군의 개혁 노력에 대한 소개 기사가 엮여치러치러 보도되었다. 1990년 1월에는 한겨레신문은 내무반에서 충기를 제대로 닦지 않았다는 이유로 상급자로부터 구타당한 뒤 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 입원 치료를 받다가 사망한 사례를 보도하였다.⁹⁵⁾ 2월에는 세계일보에서 국방부가 성안 중인 군인복무규정 개정안을 소개하며 군의 개혁 의지를 환영한다는 사실을 실었다.⁹⁶⁾ 9월 10일 동아일보⁹⁷⁾도 군인복무규율 개정 배경과 내용에 대해 많은 분량으로 상세히 소개하며 그 의의를 소개하였다. 그러나 같은 달 27일 서울신문은 행군 중 쓰러진 사병이 고참에게 구타당하다 절명한 사실을 보도하였다.⁹⁸⁾

이런 식의 보도들이 간헐적으로 이루어지는 가운데, 1994년 이른바 소대장 길들이기로 알려진 부사관 및 장교의 탈영 사건도 일어났다.⁹⁹⁾ 한 신문 기사에서는 고참 사병들의 소대장 길들이기 수법은 매우 충격적이라며 고참 병장들이 소위에게 반말을 하는 것은 일반화됐던 일이고, 배식 당번인 신병에게 병장 식사는 갖다 주더라도 소위에게는 가져다 주지 못하게 하는 일은 물론, 상병이 소대장을 구타하는 사건도 있다고 보도하였다.¹⁰⁰⁾ 군 복무기간이 오히려 긴 상병 이상에서 신입 소대장이나 하사 등을 대상으로 하극상을 벌이는 관행이 만연해 있다는 것이 드러난 것이다.

이처럼 간간이 보도되는 병영폭력 및 각종 사고로 인해 국방부와 군에서도 다양한 논의들이 있었다. 한편으로는 기강 확립 대책을 모색하기도 하고, 한편으로는 신세대 장병을 이해하기 위한 노력도 있었다.

1999년 제2건국위원회에서는 국방부에 ‘한국형 병영문화’ 창출 과제를 지시하고,

95) 『한겨레』(1990. 1. 19), “내무반 기합 사병 숨져/충 안뉘는대’ 목 부분 10여 차례 맞아”: 수도 방위사령부 소속 김종인 상병이 내무반에서 상급자에게 기합을 받던 중 쓰러져 입원 치료를 받아오다 숨졌다. 그는 1989년 12월 28일 내무반에서 충기를 제대로 닦지 않았다는 이유로 상급자로부터 목 부분을 10여 차례 구타당한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌었다.

96) 『세계일보』(1990. 2. 16.), “군의 개혁 의지를 환영한다.”

97) 『동아일보』(1990. 9. 10.), “兵營 생활 民主化 발걸음.”

98) 『서울신문』(1990. 9. 27.), “행군 중 쓰러진 사병 고참이 구타... 절명.”

99) 육군 53사단 소위 2명과 하사 1명이 소총과 수류탄 등을 휴대하고 무장 탈영했다가 군경수색대와 대치 후 자수 및 검거된 사건이다.

100) 『조선일보』(1994. 1. 7.), “소대장 길들이기/4~5년전부터 일상화.”

2000년 2월 국방부 국방개혁추진위원회에서 ‘신병영문화 창달 추진계획’을 발표하기도 하였다.

군 인권 실태 조사 착수

1990년대 이전에는 군 인권과 관련한 논의나 연구들이 거의 없었다. 1990년대 접어들어, 사회적으로 민주화가 진전됨에 따라 관련 논의도 서서히 시작될 수 있었고, 군내 구타, 자살, 폭행 사고 등과 관련한 석사학위 논문들이 제법 수행되었다.¹⁰¹⁾

그러다 2000년대 의문사진상규명위원회, 국가인권위원회 등이 출범하면서는 군 인권 문제에 더욱 본격적 관심을 갖게 되었다. 국가인권위원회에서는 2002년 천주교 인권위원회에 의뢰하여 ‘군대 내 인권 실태 및 개선 방안 마련을 위한 기초 연구’와 ‘군내 구금시설 인권 실태 조사를 위한 기초 현황 파악’ 등의 보고서를 발간하였다.

이중 천주교인권위원회의 보고서¹⁰²⁾에서는 군인 중 60%가 구타를 당한 경험이 있으며, 이 가운데 65%는 탈영을 생각한 적도 있다고 밝혔다. 다만 이 연구는 기차 역이나 버스 터미널에서 만난 휴가병과 제대한 복학 대학생 등, 총 377명을 조사 대상으로 한 것으로, 대표성 측면에서 미진한 점이 있었다. 당시만 해도 민간학자들이 군을 직접 연구하기에는 한계가 있었던 때문이다.

그러나 이 연구의 미덕은 군인에게 보장되어야 할 최소한의 권리 목록들을 마련함과 동시에, 다양하고 포괄적인 개선 방안이 제시되었다는 점이다. 주요 제안 사항만 추려보면 다음과 같은데, 이는 실제 이후의 모든 군 인권 증진 노력의 방향성은 물론 구체적 대안까지를 제공한 매우 가치 높은 것이라 할 수 있다.

- 군인법 혹은 군인권리법의 제정
- 강화된 징병검사절차의 도입
- 적절 병과 배치청구권 인정
- 근무지 재배치 청구권
- 전문적 정신상담 청구권
- 안전하게 복무할 권리

101) 길진환(1990), “군 폭행사건의 원인 분석과 그 대책에 관한 연구”; 고기환(1994), “육군 폭행 사고의 실태와 예방 대책”; 정진호(1994), “군 폭행사건의 실태와 예방 대책”; 문만재(1996), “군대에서의 구타에 관한 인식”; 조태명(1997), “군사고 발생 원인 분석과 그 예방에 관한 연구: 군기사고를 중심으로”; 진준두(1997), “육군의 폭행 사고 실태와 예방 대책에 관한 연구” 등이 있다.

102) 국가인권위원회(2002), 『군대 내 인권 실태 및 개선 방안 마련을 위한 기초 연구』.

- 청원권, 공식적 절차를 통한 이의제기권
- 병 상호 간 준수해야 할 금지행위를 구체화하여 법률화
- 군 ombudsman 제도 등 외부통제 제도 확립
- 외부전문가들도 참여하는 인권교육 강화
- 군 수사체계 및 사법제도의 정비
- 군 의문사를 조사할 독립적 기구 설치

다음 해 한국국방연구원에서도 기무사의 의뢰로 군 인권 실태에 대한 조사 연구¹⁰³⁾를 시행하였다. 군내 인권 침해 행위에 대해 막연하게 ‘만연되어 있다’는 추측을 실증적·객관적으로 진단하기 위함이었다. 이를 위해 가급적 부대의 지리적, 환경적, 조직적 특성이 고려되어 전군의 특성을 골고루 반영할 수 있도록 조사 대상을 선정하였고, 최종 간부 2,799명, 병사 5,281명으로 총 8,080명에 대한 조사가 이루어졌다.

국가인권위원회 연구 결과 60%보다는 적게, 그러나 여전히 상습적 구타, 우발적 구타, 안전병자 구타 등 다양한 형태의 구타와 더욱 교묘해진 가혹행위들이 발견되었다. 또 매 항목별 2~5% 이상의 병사들은 고통이 일상화되어 있기도 했다. 가혹행위에 대한 모욕감도 높은 편이었고, 욕설이나 협박적 언사와 같은 언어적 폭력은 매우 폭넓게 분포하고 있었다. 구타 및 가혹행위를 당한 경우, 탈영이나 사고를 낼 것 같다고 응답한 사람도 많았으며 간부는 그 비중이 더 높았다. 이외에도 다양한 조사 결과들이 있었고, 또 당시 군내에서 인권이라는 단어를 언급하는 것만으로도 막연히 위험한 인물일지 모른다는 분위기가 있었음에도 무릅쓴 연구였는데, 연구 결과를 비공개 처리한 것은 아쉬웠다.

2003년 파격적인 육군의 「사고 예방 종합대책」

2003년 8월 17일 육군은 병영 내 각종 사고를 예방하기 위하여 장병 상호 간 인간 관계를 개선하고 병영 생활 간 발생할 수 있는 각종 사고 취약 요인들을 제도적으로 진단 및 발견, 해소할 수 있도록 하기 위해 ‘사고 예방 종합대책 추진 방침’을 발표하였다. 당시 이 대책은 상당히 획기적인 것으로서 한편으로는 군의 대책에 대한 여전한 불신으로, 한편으로는 빈대 잡으려다 초가삼간 태우는 방안이라며 양쪽 모두로부

103) 독고순 외(2003a), 『군내 인권 실태 진단 연구』.

터 질책을 받기도 하였다.

군에 따르면 사병계급은 상하 관계가 아닌 복무 기간과 숙련도를 표시하는 기준인 만큼 분대장을 제외한 병사는 후임병에게 명령이나 지시, 간섭을 하지 못하도록 했다. 이에 따라 고참병이 후임병에게 심부름이나 식기 세척 등을 시킬 수 없으며, 위반하면 형법상 강요죄로 입건돼 5년 이하의 징역형에 처해지거나 외출외박에 제한을 받게 된다고 하였다. 구체적인 추진내용은 다음과 같다.

- 분대장을 제외한 병 상호 간 명령이나 지시, 간섭 금지
- 어떠한 경우에도 구타 및 가혹행위 금지
- 폭언, 욕설, 인격 모독 등 일체의 언어 폭력 금지
- 언어적, 신체적 성희롱, 성추행, 성폭행 등 금지
- 장병 인성 교육 강화
- 주기적인 장병 재교육 및 부대 정밀 진단 시행
- 상향식 일일결산 및 지휘 보고 시 사고예방 관련 사항 보고 의무화
- 분대 건제유지 생활화, 분대장 관찰 보고 제도 시행
- 병영생활 고충상담관 임명/운용
- 계층별 의사소통 간담회
- 보호 관심 병사 통합 관리 체계 정착
- 적시적 현역 복무 부적합 처리(수시 심의)
- 품성 및 자질 결함 간부 식별/조치 강화
- 사고 관련자 일벌백계 차원의 엄정 조치
- 사건사고 후속 조치 강화
- 음주 회식 문화개선
- 구타, 가혹행위, 성추행 사고 피해자 보호 조치 강구

이 중 특히 위에서부터 4가지 항목은 병영생활 행동강령이 되었고, 이는 다시 국방부 명령이 되어 전군에 적용되었다. 주기적인 장병 교육과 부대 진단 활동이 자동적으로 시행되도록 제도화하는 일, 병에 의한 병영 생활 통제와 지휘가 근절되도록 부대 운영 체계를 개선하는 일, 인간관계 개선, 존중과 배려의 문화를 조성하는 일, 개인 고충 제기 및 하의상달이 자유로운 신분, 계층별 의사소통 체계 확립, 음주 회식 문화 개선, 구타, 가혹행위, 언어 폭력, 성희롱 및 추행 엄중 처벌, 그리고 악성 사고의 본질 연구와 근본적인 예방 대책 발전 등이 중점적인 추진 사항이었다.

육군의 사고 예방 종합대책이 발표되자, 사회적으로는 비판적인 여론이 들끓기 시

작하였다. 발표 직후 세계일보는 국방부 홈페이지에 비판글이 봇물을 이루고 있다는 기사를 게재하였다.¹⁰⁴⁾

“육군이 최근 잇따르고 있는 군 기강문란 행위를 막기 위해 놓은 사고 예방 종합대책이 지나치게 비현실적이어서 오히려 병영생활 기강해이만 초래할 것이라는 우려의 글들이 국방부 인터넷 홈페이지 등을 중심으로 봇물을 이루고 있다. 육군이 발표한 사고예방 종합대책안이 군 체질 개선 등 근본적 대안 제시에는 미흡한 반면, 장병간 지시·명령·간섭을 무조건 금지하고 ‘짱박히다(숨다)’ 등 비속어를 쓰거나 언어폭력을 가할 경우 1년 이하의 징역 또는 징계처분키로 한 것은 병영 현실을 도외시한 채 ‘빈대 잡으려다 초가삼간 태우는 격’이란 비판여론이 군 안팎에서 급속도로 형성되고 있다.

특히 국방부 홈페이지 열린게시판 코너에는 육군의 종합대책이 발표된 지난 17일 이후부터 19일 오후 현재까지 무려 300여건의 관련 글이 올라왔으며, 이 중 90% 이상이 군의 특성을 간과한 비현실적 전시행정을 질타하는 의견이었다.”

한 달쯤 뒤, 동아일보는 ‘병영, 군기가 우선이다’라는 사설을 게재하였다.¹⁰⁵⁾

“육군이 시행 중인 사고 예방 종합대책이 군기를 해치는 부작용을 낳고 있다니 걱정이다. 상명하복의 계급사회인 군 조직의 특성상 엄정한 군기는 생명이라고 할 만큼 중요하다. 사고를 예방하겠다고 마련한 대책이 군기를 문란케 한다면 ‘빈대 잡으려다 초가삼간 태우는’ 격이다.”

육군의 사고 예방 종합 대책 추진 방침은 그간의 군대 문화를 근본적으로 전환하여 선진적으로 가져가 보려는 문제의식으로부터 출발하여, 관련 군 형법이나 상담 기능의 강화, 자문위 운영 등 종합적인 대안들을 마련하고자 했다는 측면에서 큰 의의가 있다. 그러나 당시 많은 사람들, 심지어 사회적 저명인사까지도 너무 혁신적이어서 수용하기 벅찼던 모양이다. 아무튼 이 추진 방침의 정신과 내용은 향후 병영문화 개선대책의 근간을 이루게 되었다.

2005년 최초의 민·관·군 합동 병영문화 개선대책위원회

이후에도 강력한 병영사고는 연이어 발생하였다. 특히 2005년 1월의 육군훈련소

104) 『세계일보』(2003. 8. 20.), “군 사고 예방 대책은 탁상행정, 국방부 홈페이지 비판글 봇물.”

105) 『동아일보』(2003. 9. 18.), “병영, 군기가 우선이다.”

화장실 가혹행위 사건은 사회적으로 큰 충격을 안겨주었다. 육군은 감찰감을 위원장으로 하는 육군 인권개선위원회를 설치하여 운용하였으나, 다시 같은 해 6월 육군 28사단 GP 내무반 총기 난사라는 충격적인 사건을 맞이하게 되었다.

이를 계기로 대통령의 지시에 따라 2005년 7월 창군 이래 최초로 민관군 합동으로 병영문화 전반을 검토하는 병영문화개선 대책위원회가 발족하였다. 병영문화개선위원회는 국방부장관과 MBC 정상모 논설위원을 민간위원장으로 하여 공동위원장을 두고, 민간위원 9명과 정부위원 9명, 실무지원단 45명으로 구성되었다.

병영문화개선위원회에서는 총 9개의 개선 과제를 설정하고 총 30개의 세부 실천사항을 제시하였다. 여기에서는 첫째, 장병 의식구조 및 병영실태 전반에 관한 정밀진단, 둘째, 신세대 병사들의 특성에 맞는 군대 문화 및 조직체계 재정립, 셋째, 군 복무제도 개선 및 사기·복지 증진 방안, 넷째, 군대 사고 우려자 조기식별 및 처리 방안, 다섯째, 병영시설 및 근무여건 개선 방안 등을 검토하였다. 그리고 그해 10월 선진 병영문화 VISION 추진계획이 보고되었고, 이후 2006년부터는 9대 분야 32개 과제가 국방개혁 과제로 선정, 추진되었다. 요약하면 다음과 같다.

〈표 13〉 선진 병영문화 추진 배경 및 과제

구분	기본 계획(새로운 병영문화 정착)	
개혁 방향	○ 군 복무를 인생의 발전기, 도약기로 인식토록 하는 병영 패러다임의 획기적 대전환 유도 ○ 적극적인 군 개방 추진, 사회의 다양한 문화 수용 ○ 장병 기본권이 존중되는 병영 질서 확립 ○ 군 생활을 자기 발전이 가능한 시간으로 전환 ○ 군 본연의 임무에 충실할 수 있는 제반 환경, 여건 조성	
중점 과제	가치관 정립 및 자기계발 여건 조성	○ 장병 가치관 정립 ○ 자기계발 여건 조성 ○ 군 복무 인센티브 부여
	장병 기본권 보장 및 병영 생활 개선	○ 장병 기본권 보장 방안 강구 ○ 병영 내 자율적 생활 여건 보장 ○ 선진형 리더십 개발
	부대관리 체계 및 복무환경 개선	○ 복무 부적합자 관리제도 개선 ○ 사고관리 시스템 구축 ○ 병영 시설 개선

이어 참여정부는 장병 인권보장을 위한 법적·제도적 장치를 마련하겠다고 다음과 같이 공언하였다.¹⁰⁶⁾

군인복무기본법을 제정하여, 제복입은 시민으로서 군인의 기본적 권리(통신의 비밀 보장, 종교의 자유 보장, 기본권상담관 운용, 고충 처리 및 의견 건의권)를 보장할 것이다. 또한 전투원으로서 군인의 의무(충성의 의무, 명령 복종 및 실행의 의무 등)와 기본적 권리의 제한(집단행위 금지, 정치적 행위 제한, 영리 행위·겸직 금지 등)을 명문화하여 법적 근거를 마련하여 운영할 것이다.

그러나 군인복무기본법이 제정되지는 못하였다. 다만, 이러한 과정에서 이 모든 대책을 망라하는 개념으로서 병영문화 선진화라는 개념이 등장하였고 이는 국방개혁에 관한 법률에도 반영되었으며 현재까지 사용되고 있다. 더불어 2006년 1월에는 국방부 병영문화팀이 신설되었다. 6월에는 병영문화개선 평가위원회가 편성되고, 8월에는 의무발전 추진위원회도 구성되었다.

이후에도 각종 병영 폭력 및 사망사고 발생으로 병영문화 개선 노력은 이름을 달리 하며 계속 이어졌다. 2008년에는 군 재조형 과제의 일환으로 병영문화 개선 4대 과제가 추진되었으며, 2011년 김포 해병대 총기 난사 사건 이후에는 병영문화 혁신 대책 10개 과제가, 2012년에는 병영문화 선진화 22개 과제가 계획·추진되었다.

2014년 민·관·군 병영문화혁신위원회와 국회 특별위원회

그러다 2014년 22사단 총기 사망 사건, 28사단 윤 일병 사망 사고가 발생하였다. 윤 일병 사망 사고는 2014년 4월에 있었다. 사망 직후 육군은 윤 일병이 선임병들과 냉동 만두를 먹다가 목이 막혀 질식사했다고 발표했으나, 3개월 뒤 구타가 직접 사인이라는 진실을 군인권센터가 폭로했다. 선임병사들이 후임병사인 윤 일병을 집단 구타하여 죽음에 이르게 한 살인 사건이었다. 조사 과정에서 무지막지한 구타와 지독한 가혹행위에 시달리고 있었음이 밝혀져 사회는 엄청난 충격과 분노에 휩싸였다. 사건을 조작·은폐하려 한 군의 태도도 못매를 맞았다.

그 사이 6월에는 GOP 사단에서 총기 난사 및 무장 탈영하는 사고가 발생하였다. 이 사고로 5명이 피살되고 9명이 중경상을 입었다. 앞선 2013년 10월에는 여군 오대위가 노골적인 성추행과 가혹행위를 견디다 못해 억울함을 호소하는 녹음을 남기

106) 국정홍보처(2008), 209쪽.

고 극단적 선택을 하기도 했다.

연이은 사고 발생으로 인해 병영문화에 대한 국민적 우려는 극단으로 치달았다. 언론 역시 연일 분노와 비판의 기사를 쏟아냈다. 머리기사만 살펴봐도 당시 분위기가 어땠는지 알 수 있다.

‘국방장관은 자식도 없습니까? 책상 내려친 김무성’¹⁰⁷⁾

‘윤일병, 사망전 12일동안 하루도 빠짐없이 폭행 당해’¹⁰⁸⁾

‘병영폭력... 군의 셀프 개혁에 맡길 수 없다’¹⁰⁹⁾

‘영혼 없는 국방부는 박살내야’¹¹⁰⁾

이에 다시 한번 민·관·군 병영문화혁신위원회가 설치되었다. 처음에는 육군참모총장이 주관하는 위원회로 구성하려 했으나 여론이 거세지면서 국방부 장관이 심대평 민간위원장과 공동위원장으로 직접적인 주관자가 되고 94명에 이르는 대규모 인력이 자문위원과 전문위원으로 참여하는 위원회로 구성되었다. 현역 및 예비역 병사, 병사 부모, 병영생활상담관, 교육계 및 종교계 인사, 언론인 및 기업인, 교수 및 연구원, 국방부 국장 및 현역 간부 등 다양한 인원이 참여하였다. 그간 군에 비판적 의견을 내었던 국방 전문 기자 및 윤 일병 사망 사건의 실체를 고발한 군인권센터와 같은 NGO 단체 등도 참여하였다.

이날 출범식에는 대규모 인원에도 불구하고 거의 대부분이 참석하여, 당시 병영사고에 대한 사회적 관심을 가늠할 수 있었다. 위원회의 운영이 반드시 원활하였다고 할 수는 없었으나, 수시 분과회의와 함께 여러 차례의 전체회의와 현장 방문, 세미나 또는 공청회 등을 수행하고, 12월 초 최종보고서를 채택하였다. 다수가 동의하는 흡족한 결론은 아니었으나, 어쨌든 그해 12월 12일 5개 중점 분야, 22개 대과제, 83개 소과제를 권고하는 것으로 마감되었다.

비슷한 시기에 국회에서도 ‘군 인권 및 병영문화 혁신 특별위원회’를 설치하여 이 문제를 심도 있게 들여다보았다. 2015년 7월 말 특위를 종료하면서 제안한 권고안의 제안 이유¹¹¹⁾에서도 당시 이 문제가 얼마나 절박하였는지 알 수 있다.

107) 『조선일보』(2014. 8. 4.), “국방장관은 자식도 없습니까? 책상 내려친 김무성.”

108) 『동아일보』(2014. 8. 7.), “윤일병, 사망전 12일동안 하루도 빠짐없이 폭행 당해.”

109) 『중앙일보』(2014. 8. 7.), “병영폭력... 군의 셀프 개혁에 맡길 수 없다.”

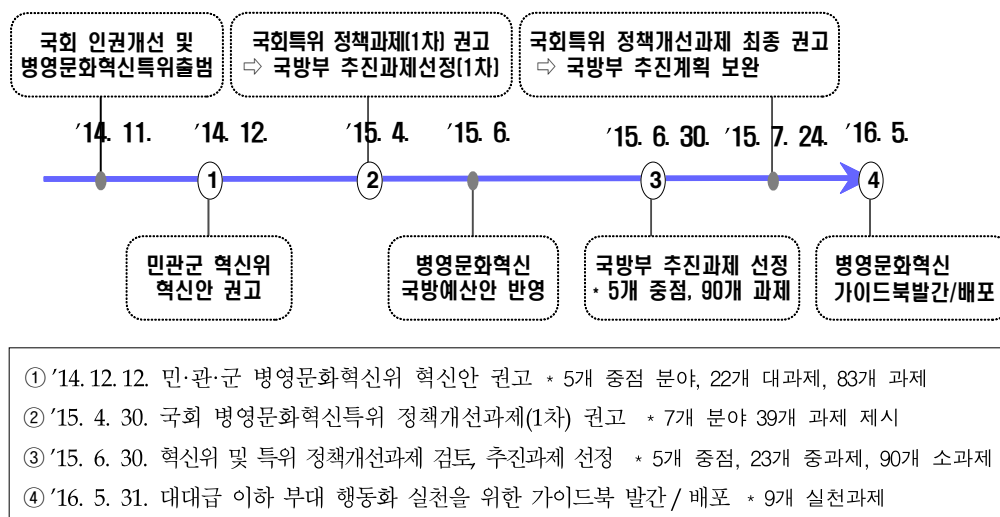
110) 『중앙일보』(2014. 8. 14.), “영혼없는 국방부는 박살내야.”

111) 국회 군 인권 개선 및 병영문화 혁신 특별위원회의(2015) “군 인권 개선 및 병영문화 혁신

비인간적인 구타·가혹행위로 인한 제28사단 윤 일병 사망 사건, 지속적인 성희롱과 성추행에 의해 자살한 15사단 오 대위 사망 사건, 육군 52사단 예비군훈련장에서 발생한 예비군 총기 난사 사건 등 최근 연이어 발생하고 있는 군 내 인권침해 사건들은 현재 우리 군이 처한 열악한 인권 상황과 비인간적인 병영문화, 관심 병사 관리체계의 허술함 등을 여실히 보여주는 것으로, 이에 대한 국민의 우려와 군에 대한 불신이 커지고 있음

군대 내 각종 가혹행위·성폭력 문제 등은 우리 헌법이 천명하고 있는 인간으로서의 존엄과 가치를 훼손하는 것으로 그 자체로 문제일 뿐만 아니라, 나아가 군 전투력을 저하시키고 신성한 병역의 의무를 기피하게 한다는 점에서 사태의 심각성이 매우 크다고 할 것임

국회 역시 군대 내 각종 가혹행위와 성범죄 등 계속되는 인권침해 사건에 유감을 표시하고, 군인의 인권을 개선하고 병영문화를 혁신하라는 국민의 열망을 재확인하면서, 「군 인권개선 및 병영문화혁신 특별위원회」에서 채택한 정책개선과제의 실천에 필요한 소요예산의 편성, 관련 법령의 개정 등 제반 조치를 성실히 신속하게 이행할 것을 촉구하였다.



출처: 국방부(2016), “병영문화혁신 추진계획”

〈그림 3〉 국회 특위 및 민관군 혁신위원회 운영 일정

과제의 조속한 이행 촉구 결의안” 제안 이유

권고안 중 특히 민관군 병영문화혁신위원회에서는 병의 휴대폰 사용을, 또 위원회와 국회 특위 모두에서는 장병 인권 보장을 위한 법률의 제정, 그리고 외부 감독관으로서 군 ombudsman 제도 도입 등을 권고안에 포함하였다.

국방부는 병영문화혁신위원회와 국회 특위의 이러한 권고안 및 정책개선 과제를 검토하였고, 최종적으로 5개 중점, 23개 대과제, 90개 소과제를 선정하였다. 또 이후 매년 ‘병영문화혁신 세부 실행계획’을 만들어 이행 과정을 점검하고 신규과제를 추가하는 등의 노력을 기울이기도 했다.

〈표 14〉 병영문화혁신 중점 및 추진 과제

중점	추진 과제
건강하고 안전한 병영	○ 현역복무부적격자 軍 입대 적극 차단 ○ 복무부적응자 조기 인지 및 개인신상 비밀보호 ○ 장병 상담역량 강화 및 맞춤형 관리체계 개선 ○ 병영 안전 평가 및 실천 습성화 ○ 격오지 원격진료 및 응급 의료시스템 보완
사회와 소통하는 열린 병영	○ 부모와 부대가 소통할 수 있는 통로 마련 ○ 軍 성실복무자 보상제도 추진 ○ 民·軍이 함께 참여하는 재능기부은행 설립 ○ 軍 복무기간 대학학점 인정제도 개선
인권이 보장되는 병영	○ 인간 존엄 중심의 신세대 장병 인성 함양 ○ 장병 권리 보호법(안) 제정 및 반인권행위자 처벌 강화 ○ 軍 사법제도 공정성·투명성 제고 ○ 국방 인권 ombudsman제도 도입 ○ 고충신고 편의성 제고 및 철저한 신고자 보호 제도 구축
자율과 책임이 조화된 병영	○ 자율과 책임의 병영생활 행동기준 정립 ○ 해체·이전부대 생활관 조기 개선 및 복지시설 확충 ○ 임무전념 여건 보장을 위한 부대잡무 민간용역 전환 ○ 수요자 중심의 휴가·면회제도 시행
기강이 확립된 강한 병영	○ 우수간부 확보를 위한 선발 및 조기퇴출제도 개선 ○ 개인 희망과 특성을 고려한 특기 부여 및 부대 배치 ○ 군대윤리 및 리더십 교육 강화로 올바른 군인 가치관 확립 ○ 법과 규정에 기초한 엄중한 신상필벌 적용

그러나 많은 경우 획기적인 개선이라기보다는 한 발 한 발 마지못해 움직이는 것들도 많았다. 예를 들면, 윤 일병 사망 사건 이후 ‘부모와 부대가 소통할 수 있는 통로 마련’은 매우 중요한 이슈였고 위원회에서 휴대폰 사용을 권고하였으나, 군은 ① 인터넷과 SNS를 이용한 소통 채널 구축, ② 부모님들이 부대와 소통할 수 있는 ‘수신용 공용 휴대폰’ 및 ‘영상 공중전화기’ 도입 ③ 부대개방행사 정례화 ④ 입대 前 ‘현장 및

사이버(동영상) 병영체험 프로그램' 운영 등의 세부 과제를 마련하는 식이었다.

또 장병 인권 및 권리 보호를 위한 '(가칭) 군인복무기본법' 제정은 중기 과제로 채택한 지 1년 만인 2015년 12월 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」으로 제정되었으나, 군인권보호관(군 움부즈만)은 이 법률에서 다시 따로 법률로 정한다고 하는 식이다.¹¹²⁾

2021년 민·관·군 합동위원회

2021년 5월 다시 공군 여군 부사관이 성추행 피해를 당하고 끝내 사망하게 되는 사건이 발생하였다. 특히 사건 이후 부대 내 2차 가해 행위와 적절한 조력을 받지 못한 점들이 죽음에 이르는 데 크게 영향을 미쳤다는 사실이 알려지면서 다시 한번 사회적 공분을 샀다. 비슷한 시기 군 훈련소의 코로나 과잉 방역이 군인의 기본권을 침해하였다는 논란과 군 부실급식이 공론화되면서 사회는 다시 또 뜨겁게 끓어올랐다.

이에 대통령의 지시로 민·관·군 합동위원회가 6월 28일 출범하였다. 국방부 장관과 민간위원장이 공동위원장을 맡았고, 국방부의 차관, 인사복지실장, 전력자원실장, 각 군의 총(차)장, 해병대사령관 등이 참여하고 관련 정부 부처 차관 및 실·국장, 그리고 민간위원까지 80여 명으로 구성되었다. 또 지원 TF와 실무 참관인(12), 기자단, 행정 요원 등도 30여 명 참여하였다. 이 위원회는 ① 장병 인권보호 및 조직문화 개선 분과, ② 성폭력 예방 및 피해자 보호 개선 분과, ③ 장병 생활여건 개선 분과, ④ 군 사법제도 개선 분과의 4개 분과가 구성되었다.

그러나 위원회의 운영은 원만하지 못했다. 분과회의의 격렬한 논의와 결론은 전체 회의에서 가볍게 묵살되곤 했고, 특히 평시 군사법원 폐지를 놓고는 격렬한 논박이 이어졌다. 또 위원회 운영 중간에 공군에 이어 해군에서도 성추행 피해자가 사망하는 사건이 발생했고, 이에 분과회의의 민간위원들이 합동위원회 전체회의 소집과 대응을 주문했음에도 전체회의체와 국방부의 대응은 무성의했다. 이에 20여 명의 민간위원들이 시차를 두고 출사퇴하였고, 이구동성으로 국방부의 폐쇄성을 성토했다.

이에 앞서 2021년 6월 11일에는 국방부 사상 첫 군검찰 수사심의위원회가 출범하

112) 제42조 (군인권보호관)

① 군인의 기본권 보장 및 기본권 침해에 대한 권리구제를 위하여 군인권보호관을 두도록 한다.

② 제1항에 따른 군인권보호관의 조직과 업무 및 운영 등에 관하여는 따로 법률로 정한다.

여 공군 이중사 성폭력 피해 사망 사건에 대해 제기된 국민적 의혹을 해소하고 수사의 신뢰성을 확보하고자 하였다. 그러나 9월 활동을 종료하면서 수사 라인에 있던 3명 모두에게 불기소를 권고함으로써, 오히려 이후 더 많은 논란을 증폭시켰고 특검도 입으로 이어졌다.

군인권보호관 설치 결의, 군사법원법 개정 주문 등은, 그 와중에 일보 진전된 부분이라 하겠다. 장병 인권 보호 및 조직문화 개선 분과위원회에서는 군 인권침해의 실효성 있는 구제를 위해 그간 논의되어 온 군인권보호관 제도의 신속 도입이 필요하다고 주장하였다. 불시조사권의 부여 등 세부 시행 방안에 대해서는 일부 신중한 검토가 필요하다는 의견도 있었으나, 군인권보호관제도의 도입 촉구 및 그 구성 원칙에 관한 결의안을 의결하여 민·관·군 합동위원회 제2차 회의(2021. 7. 21.)에 부의하였다. 뒤에서 다시 논의하겠지만 군사법원법 개정도 의미있는 성취였다. 민·관·군 합동위원회는 활동을 종료하며, 후속 조치로 추진 과제 이행 모니터링 등을 담당하는 기구로 자문단을 구성하여 한시적으로 추가 운영하였다.

민·관·군 합동위원회가 종합한 중점 및 추진 과제는 다음과 같다.

〈표 15〉 민·관·군 합동위원회 중점 및 추진 과제

중점	추진 과제
선진민주국가 위상에 걸맞은 인권이 보장되는 군대	○ 신속한 권리구제를 위한 군인권보호관 제도 도입 ○ 장병 인권 존중 및 군생활 환경개선을 위한 거버넌스체계 구축 ○ 원하는 시기에 진료가 보장되는 여건 구축 ○ 일과 휴식, 가정이 병립할 수 있는 복무여건 구축 ○ 격오지 부대 장병의 근무여건 개선 ○ 군 복무 간 생애설계 및 군 복무 설계 시스템 구축 ○ 군 사망자 및 유가족 예우를 위한 제도 개선 검토
자유롭게 소통하고 상식이 존중되는 강한 군대	○ 가족 및 사회와 자기개발 여건 보장을 위한 휴대전화 사용개선 ○ 장병 고충처리 체계 개선 ○ 자율과 책임의 병영문화 조성을 위한 대표병사제도 확대 ○ 병 상호 간 소통여건 개선을 위한 병 계급체계 단순화 ○ 군 인사의 공정성 향상 및 진급중심 문화 개선 ○ 상호존중의 조직문화 정착을 위한 다면평가 확대 ○ 신분별 불합리한 차별 개선 ○ 사고 은폐 방지를 위한 지휘책임 한계 재설정 ○ 장교 획득·양성체계 개선 ○ 영관장교, 원·상사 역량 강화를 위한 민간 직무향상 교육 ○ 부사관 복무제도 개선 ○ 군 조직문화 혁신을 위한 연구조직 설치 ○ 훈련체계 첨단화 및 실전적 교육훈련 여건 조성
성폭력으로부터 안전하고 성평등이 보장되는 군대	○ 성희롱·성폭력 예방·대응 전담조직 신설, 사건 통합관리 ○ 피해자 보호 및 지원 강화 ○ 2차 피해 방지를 위한 실효적 방안 마련 ○ 성희롱·성폭력 개념 분리 및 사건처리 개선 ○ 성희롱·성폭력 예방 교육의 실효성 제고 ○ 대국민 소통 강화 및 군 조직문화 개선 방안 적극 도입
국민 눈높이에 부합하는 생활여건이 보장되는 군대	○ 장병 만족도 제고를 위한 선 식단편성 후 식재료 조달 체계 ○ 조리병 업무 경감을 위한 조리인력 구조 개선·조리기구 보급 ○ 병영 생활 만족도 향상을 위한 고품질 피복·침구류 보급 ○ 장병 인권 보장 및 복지 증진을 위한 병영시설 개선
사법정의를 공정하고 투명하게 구현되는 군대	○ 평시 군사법원 폐지 권고 ○ 군 형사 절차상 성폭력 피해자 보호 강화 ○ 피해자 법률 조력 제도 개선 ○ 군 사법기관의 불합리한 관행 개선 및 감시 강화 ○ 군 수사심의위원회 운영 체계화 ○ 군 수사기관 상호 견제와 균형 유지를 위한 제도 도입 ○ 군 사법기관 종사자 전문성 강화를 위한 제도 ○ 개정 군사법원법 시행에 따른 제도 및 조직 정비

3. 군 인권 증진의 법적·제도적 성과

여러 차례의 병영문화 개선 노력이 이어지면서 어느 정도 성과도 거두었다. 국방개혁에 관한 법률에서 처음 병영문화가 중요하게 다루어진 이래 우선 법적 기반이 마련되었고, 또 조직적·제도적 기반도 강화되었다. 병영환경 및 문화 차원의 변화도 있었다. 병영시설의 획기적 개선 및 복지 증진, 구타 및 가혹행위 침해 사례 감소 등도 이루어졌다. 물론 이러한 성과에도 불구하고, 병영사고의 지속 발생과 병영문화 개선 노력의 무한 반복이 이루어지고 있기도 하다. 여기에서는 ‘성과’를 획득한 하나의 좋은 결과물이라는 개념으로서가 아니라, 유동적인 환경 속에서 지속적인 모니터링을 필요로 하는 하나의 긍정적인 변화 정도의 의미로 사용하면서, 그간의 군 인권 증진을 위해 이루어냈던 성과를 개략적으로 정리해보고자 한다.

인권 전담 조직의 설치

국방부는 장병 기본권 증진과 관련하여 조직과 제도를 강화하려는 노력을 기울였다. 2006년 1월에 국방부 본부에 인권담당관실을 신설하여 기본권 정책 및 장병 기본권 증진 업무를 전담토록 하였다. 또 같은 시기, 병영문화팀도 신설하고 병영문화개선업무를 추진하도록 하였다. 그동안 인권담당관은 주로 법무관리관 소속으로, 병영문화팀은 때로 인사복지실 소속 과이거나 별도의 TF로 구성되기도 하는 등, 조직계선상의 변화는 있었으나, 대체로 관련 기능을 분담하여 지속 수행해 왔다. 한편 여군 및 여성 군무원 등을 총괄하여 관련 정책을 발전시키는 여성정책과(혹은 양성평등정책과) 역시 때로는 인사기획관에, 때로는 보건복지관에 소속되어 관련 업무를 수행해 왔다.¹¹³⁾ 그러나 국방에서의 인권정책 및 여성정책은 보다 상위의 리더십에서 직접 관장해야 한다는 요구, 최소 국 단위 이상의 조직체계가 필요하다는 요구 등이 군 안팎에서 지속되었고 많은 대안이 논의되었다. 국방부는 2022년 2월 ‘군인권개선추진단’을 신설하여 과거 인사, 복지, 법무 등 분야에서 분산적으로 수행하던 인권정책 업무를 통합하였고, 차관 직속으로 두었다. 군인권개선추진단에는 군인권총괄담당

113) 소속 실이 어디인지, 과의 명칭이 무엇인지는 업무의 범위에 영향을 미치는 중요한 문제이다. 아무래도 인사기획관실 소속이거나 여성정책과라는 이름하에서는 인사 업무나 성주류화 업무의 수행에 문제가 없으나, 보건복지관실 소속이거나 양성평등정책과의 명칭을 갖게 되면 복지 문제나 일·가정 양립 차원의 접근이 대부분이게 된다. 각 군 역시 국방부 조직과 유사한 계선으로 움직이기 때문에, 각군의 인사 통계 등에 대한 접근성이 낮아진다.

관, 성폭력예방대응담당관, 병영문화혁신담당관, 양성평등정책팀의 4개 과가 있다.

국방부에 첫 인권과가 생긴 후, 다음 해인 2007년 12월에는 각 군 본부에도 인권과를 설치하여 예하 부대 장병들의 기본권 보장을 감독하고 기본권 증진 계획을 시행하고 있으며, 장병 기본권 전문상담관 제도 등도 운용하면서 장병 인권 증진을 위한 노력을 기울이고 있다.

군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 제정

군인의 인권을 보장하는 법률의 필요성은 과거로부터 누차 강조되어왔다. 군인은 군복을 입었을 뿐, 일반 시민과 마찬가지로 대한민국 국민이며, 이에 따라 다른 시민들과 마찬가지로 헌법이 보장한 자유를 누릴 권리가 있다. 그리고 그 권리를 국가가 국가안전보장의 이유로 제한하기 위해서는 반드시 법률의 규정이 있어야 한다.

2002년 천주교인권위원회 보고서에서도 군인의 권리와 의무를 명시한 ‘군인의 법적 지위에 관한 법률’(혹은 군인법)과 같은 법률의 제정이 필요하다고 주장한 바 있고, 그 앞뒤로도 많은 학자와 인권단체들의 요구가 있었다.

그러다 법률에서 이의 제정을 직접 언급한 것은 2006년의 일이다. 「국방개혁에 관한 법률」 제정 당시 장병 기본권은 중요하게 언급되었고, 별도의 법률을 통해 발전시킬 것을 법 조항에 담은 바 있다.

제32조(장병 기본권 등의 보장)

- ① 국방부장관은 장병의 기본권이 보장될 수 있도록 군인의 복무에 관련된 제반 환경을 개선·발전시켜야 한다.
- ② 국방부장관은 장병이 민주시민으로서 건전한 가치관을 정립하고, 자기계발의 기회를 향유하며 군 복무에 대한 사회적 명예를 고양시킬 수 있는 제반 정책을 수립·시행하여야 한다.
- ③ 국방부장관은 장병이 군인으로서의 임무를 충실히 수행할 수 있도록 부대관리 체계를 발전시키고 복지수준을 향상시키기 위하여 종합적인 계획을 수립·시행하여야 한다.
- ④ 장병 기본권의 보장 및 복지수준의 향상을 위하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

그러나 군인의 생활 안정과 삶의 질 향상을 목적으로 하는 「군인복지기본법」이 2008년 3월 1일 제정되고, 군인 및 군무원의 건강한 군 생활을 위한 양질의 보건의료서비스 제공을 목적으로 하는 「군보건의료에 관한 법률」이 2012년 3월 21일 제정

되었으나, 정작 군인 기본권과 관련된 법률은 매 국회에서 논의만 지속하다 회기 만료로 법률안이 폐기되고, 다시 제기되는 상황이 반복되었다.

제19대 국회에서는 2012년 두 의안이 제안되었다. 안규백 안(의안번호 1900289)은 “군인의 기본적 인권”을 명시하고 이를 법률에 의해 제한함과 더불어 “군사요부즈만”이라는 독립적 구제제도의 업무와 권한 등을 구체화했다면, 약 1개월 후 제안된 한기호 안(의안번호 1901018)은 “인권”이 아닌 “기본권”이라는 용어를 사용하면서 그 보다는 군인의 의무 및 복무에 관한 법체계를 정비하는 데 강조점을 두고 독립적 구제제도는 포함하지 않았다.

이후 이 양당의 두 의안은 2년을 넘긴 2014년 11월 24일 제329회 국회 제1차 법률안심사소위원회에 상정되었다. 당시는 안홍준 안 2개와 송영근 안도 함께 상정되었을 정도로 군 인권이나 병영문화 관련 의안이 경쟁적으로 등장했던 때였으며, 그 이듬해까지도 여러 의안과 청원이 줄을 이었다.

최종적으로, 표면적으로는 총 10개의 의안이 통합·조정되었는데, 실질적으로는 가장 먼저 제안된 양당의 두 안이 기본법의 골격을 이루면서 다른 의안들이 약간의 빈틈을 메우는 정도였다. 법률명에서도 안규백 의원 의안명의 “지위”와 한기호 의원 의안명의 “복무”가 결합한 것이며, 약칭인 ‘군인복무기본법’은 한기호 의원 의안명이 그대로 채택된 것이라 할 수 있다.

또 한기호 의원은 군인의 인권이나 기본권을 논하기보다는 군인의 의무나 복무를 논하기를, 굳이 둘 다 논해야 한다면 후자를 앞에 세우기를, “인권”이라는 용어 보다는 “기본권”이라는 용어를 쓰기를, 제42조에서 군인권보호관을 “둔다”보다는 “둘 수 있다”를 원했던¹¹⁴⁾ 국방부의 입장을 국방위원회 전체회의나 법률안심사소위원회에서 가장 배려했던 위원이기도 하다. 따라서 한기호 안이 기본법의 가장 큰 골격을 이루고 있다는 사실은, 인권보장이나 그를 위한 제도 마련 등에 보다 주목하는 다른 의안들로부터 국방부의 입장이 될 수 있는 한 최대한 방어되었음을 의미한다.

논의를 정리하자면, 군인의 인권에 주목하고 그를 제한하는 근거가 되는 의무를 명시한 안규백 안과 군인의 의무 및 복무에 주목하고 기본권은 부차적으로 다룬 한기호 안이 맞서 있던 중에, 2014년 발생한 사건들을 계기로 군 인권보장에 더욱

114) 결국 “두도록 한다”로 타협을 이룬 후 가결되었다(제337회 국회 제4차 국방위원회 법률안심사소위원회 회의록, 2015년 11월 25일).

주목하거나 그를 위한 제도 마련을 구체화하려는 의안들을 비롯해 사적 제재 같은 행위를 적발·예방하려는 의안들이 입법 과정 안으로 들어왔다. 결국 한기호 안을 바탕으로 헌법상 기본권 몇 가지를 군의 특수성을 고려해 우선 명시하고 그것을 제한하는 근거로서의 군인의 의무를 뒤이어 명시한 후 몇몇 구제제도를 소극적으로 넣는 선에서 이뤄진 타협적 정치과정의 산물이 바로 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」이다.¹¹⁵⁾

동법에서 정하는 대로 매 5년마다 수립되어야 할 군인복무기본계획의 첫 계획서 『'18~'22 군인복무기본정책서』는 2017년 말 발간되었다. 이후 이 문서는 장병 기본권 및 복무 관련 정책에 대한 중심적 역할을 수행하고 있으며, 5년 주기로 최신화되고 있다.

군의문사진상규명위원회

군 의문사가 우리 사회에서 심각한 문제로 제기된 것은 1980년대의 강제징집과 이른바 녹화사업에 의해서이다. 그러나 군 의문사 유가족들은 오랫동안 가슴속에 고이 묻어둘 수밖에 없었는데, 1998년 김훈 중위 사망 사건이 발생하고 이에 대한 사회의 대응 과정을 보면서¹¹⁶⁾ 다른 군 의문사 유가족들은 형평성을 제기하고 모든 군 의문사 사건에 대한 국방부 차원의 재조사를 요청하였다.

마침내 이러한 요구가 수렴되어 1999년 2월 국방부에 ‘의문사처리과’를 신설하고 각 군은 참모총장 책임하에 재조사를 위한 상설기구 설치 및 운용을 골자로 하는 1980년 이후 군 의문사 관련 민원처리 대책을 수립하여 실시하게 되었다. 1999년 7월에는 재조사 업무의 효율성 및 조직의 전문성을 제고하고 각 군에 대한 지도와 감독 기능을 강화하기 위하여 국방부에 법무관리관실 예하의 의문사처리과를 별도의 독립기구인 ‘민원제기 사망사고 특별조사단(특조단)’으로 개편하였다.¹¹⁷⁾

115) 이상 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 제정 과정은 독고순 외(2017a) 『군인 복무 기본정책서 사전 연구』에서 발췌하였다.

116) 1998년 2월 24일 판문점 공동경비구역(JSA)에서 사망한 김훈 중위 사건이 발생하고 이에 대한 ‘국회진상규명소위원회’가 구성되었다. 언론을 통해 사망사고에 대한 의혹이 제기되면서 김훈 중위 사건의 의혹을 해소하기 위해 국방부는 1998년 12월 9일 군검찰, 합조단, 기무사, 정보사, 국정원과 민간검찰 수사요원 등 68명으로 ‘국방부특별합동조사단’을 구성하여 재조사를 하였고 1999년 4월 수사결과를 발표하였다. 그러나 이는 최초 자살로 발표한 내용을 다시 확인하는 데 지나지 않았다. 이후 유족은 19년간 진상규명 투쟁을 이어갔고 지난 2017년 국방부는 김 중위에 대한 순직 처리를 발표한 바 있다.

117) 국가인권위원회(2002), 윗글.

이후 우리나라는 2000년 10월 17일 대통령 직속으로 의문사진상규명위원회를 출범시켰다. 이는 지난 기간 민주화 운동과 관련하여 공권력에 의해 희생된 의문사를 밝히는 것을 목적으로 한 것이며, 2003년 인혁당 사건이 군사독재정권 당시에 중앙정보부의 조작에 의한 사법 살인이었음을 밝히고, 군 부재자투표 관련 사망 사건은 폐조작에 대한 진상 등을 규명하였다. 이 기구는 2004년 6월 30일까지 한시 기구로 설치되어 운영되었다.

의문사진상규명위원회가 종료되고 난 이후, 군에서 발생한 사망사고 중 의문이 제기된 사건에 대한 진상을 명확히 규명하고자 하는 차원에서 군의문사진상규명위원회가 설립되었다. 앞서 언급한 대로 군의문사진상규명위원회는 고 김훈 중위 사건을 계기로 출범하게 되었는데, 이를 계기로 유가족 및 인권 단체 등에서는 군 의문사 진상 규명 활동을 지속 전개해온 데다, 국가인권위원회가 군 의문사 진상규명에 관한 특별법 제정을 권고함에 따라 국회에서도 이에 관한 특별법이 제정되어 2006년 대통령 직속으로 군의문사진상규명위원회가 설립되었다. 이 위원회에서는 군인, 경비교도대원, 전·의경, 의무소방대원으로서 복무하는 중 사망한 사람의 사망 원인이 명확하지 아니하다고 의심할만한 상당한 사유가 있는 사고 또는 사건 등에 대해 위원회에서 그 진상규명이 필요하다고 선정한 것을 조사하였다.

2006년 1월 1일 설립 이후 2008년 12월 31일이 법률에 따른 위원회 활동 마감 시한이었으나 법률 개정으로 1년이 더 연장되었고, 2009년 12월 31일 군의문사진상규명위원회의 활동이 종료되었다.

그러나 군 의문사 유가족들은 여전히, 군의 사고처리방식, 사법체계, 수사 관행이 유지되는 한 앞으로도 군 의문사는 계속 양산될 것이라며, 이의 개선을 지속 촉구하였다. 모든 수사기록 및 사건 관련 자료는 수사 종결과 함께 유가족에게 전면적으로 공유되어야 한다는 점, 군 수사관들의 전문성을 높이고, 군 수사규정을 철저히 준수하는 등 수사 과정에서의 태도 등에 개선이 주된 이슈였다.

이후 2018년에 다시 ‘군 사망사고 진상규명 위원회(이하 “군사망위”)’가 출범하였고, 2023년 9월 13일까지 활동 후, 만료되었다. 2018년 출범한 군사망위는 총 1,830건의 진정 및 직권사건 중 1,731건을 조사했는데, 인권위에 따르면 2020년 기준 창군 이후 산적된 ‘사망 원인이 불분명하여 전사나 순직 처리가 되지 않은 군 사망사건’은 38,009건에 달한다.

병 휴대폰 사용 허용

병 휴대폰 사용 관련 사항은 어찌 보면 너무 단일한 사인이라 정책이라고까지 말하는 것이 과하다는 느낌을 줄 수도 있는데, 늘 병영에서의 사고나 사망 뒤에는 가족이나 사회와 적시에 적절히 소통하지 못하는 데서 사고가 악화되는 경향성이 있었다. 특히 2014년 윤 일병 사망 사고 발생 시에는 격렬한 논의가 있었는데, 그러나 직접적인 휴대폰 사용 허용으로 이어지지는 않았고 소통체계를 다양한 방식으로 확대하겠다는 계획만 있었다.

2000년대 이전에는 군대 마트(PX) 등에 설치된 공중전화가 사회와 소통하는 유일한 창구였다. 하지만 그마저도 시외전화 요금이 비싸 사용이 용이한 것은 아니었고, 이른바 수신자부담전화(콜렉트콜)를 이용하기도 했다. 2013년 10월 군은 병사 전용 수신전화기 6,600여 대를 설치하여 병사 가족이나 친구가 이 전화번호로 전화를 걸면 당직 근무자가 병사를 연결해 주는 방식으로의 개선을 시도하기도 했다. 병영과 가정의 소통 환경이 개선됐다는 평가를 받았으나, 병사 사생활 보호가 어렵다는 지적도 제기됐다.¹¹⁸⁾

더욱 본격적으로 병 휴대폰 사용 문제를 검토한 것은 2014년, 「민·관·군 병영문화 혁신위」에서이다. 많은 논의가 있었음에도 결과적으로는 ‘불가’라는 판단이었다. 당시 장병 중 일·이병의 찬성 비율은 압도적으로 높았으나(83%), 상병장에서는 반대(53%)가, 간부들도 반대(62%)가 우세하였다. 심지어 국민들도 보안상의 이유로 반대가 우세(JTBC 56.7%, 연합뉴스 68%)하였다.

민관군 병영문화혁신위원회 종료 후 가족 및 사회와의 소통체계를 강화하겠다는 국방부의 계획에 따라, 국방부는 2015년 ‘수신용 공용 휴대전화’를 병영생활관 내 생활실에 1대씩 모두 44,686대를 설치하였다. 군 복무 중인 자식이 부모에게 공용 휴대전화 번호를 알려주면, 부모들은 부대 일과 시간 후 취침 이전까지 자식에게 안부 전화를 할 수 있는 시스템이다. 수신전용이라 전화를 먼저 걸 수는 없다. 이로써 부모가 군에 복무 중인 자식의 안부를 확인할 수 있게 되었다.

당시 ‘수신용 공용 휴대전화’를 보급하는 과정에서 국내 한 이동통신사는 입찰에 참여해 ‘1원’을 써내 최종 사업자로 결정됐다. 44,000여 대의 휴대전화와 함께 통화 품질 향상을 위한 중계기 설치, 유지보수 등 3년간 통신요금 141억 원을 무상으로 제

118) 『세계일보』(2016. 1. 30.), “가정과 병영, 영상통화·SNS 소통의 시대.”

공하겠다고 제안했다.¹¹⁹⁾ 병영문화개선에 대한 사회적 관심의 뜨거운 단면을 확인할 수 있다.

그러다 국방부는 2018년 「국방개혁 2.0」의 기본방향 대통령 보고에서 병영문화 분야 과제의 하나로 휴대폰 사용 허용을 포함하였다. 병영문화 분야는 사회발전과 국민의 눈높이에 부합하는 인권 및 복지를 구현하며, 개인의 희생을 강요하는 군 복무가 아니라 국가에 봉사하면서도 개인의 미래를 설계하는 군 복무가 되도록 개선해나갈 것이라며, 부대별 특성과 작전환경을 고려하여 병사의 평일 일과 이후 외출 확대 및 휴대폰 사용 허용을 추진하겠다고 하였다.

그리고 2018년 4월 시범운영(1차: 국직 4개 부대 ⇨ 2차: 국직 + 각 군 36개 부대)을 시행하였고, 이 과정에서 군인복무심의위원회 민간위원과 함께 시범운영 부대 현장 방문 및 의견수렴, 토론회 등도 실시하였다. 2018년 12월 군인복무심의위원회에서는 일과 이후 병 휴대폰 사용 허용 안건을 통과시켰다. 2019년 전 부대 시범 운영을 거쳐 2020년 7월부터 병사들에 대하여 일과 시간 후 개인 휴대전화 사용을 허용하였다. 군은 병사들의 휴대전화 사용이 복무여건 개선뿐만 아니라 초급 간부들의 부대·병역 관리 측면에도 긍정적인 효과가 있다고 판단하여, 이후 점차 이용 시간을 확대하고 있다.

통제시스템 임의 해제 등 다수의 보안 위규 발생, 사이버 도박 등 일부 문제가 발생하기도 하지만, 병사들에 대한 휴대전화 허용은 사회와의 소통 증진을 통해 병사의 심리적 안정에 기여하고 휴대전화를 통한 자기 개발 기회를 확대하는 등 다양한 측면에서 병영문화 개선에 크게 기여했다는 평가이다.

양심적 병역거부자를 위한 대체역 마련

‘양심적 병역거부’는 용어 자체에 대한 거부감과 논란이 많다. 본래 양심적 병역거부를 지칭하는 용어는 ‘Conscientious Objection(양심적 거부)’이다. 양심상의 결정을 이유로 국가의 법적 의무를 거부하는 행위 유형은 다양한 형태가 있지만, 대표적인

119) 『국민일보』(2015. 9. 3.) “‘병사 수신용휴대전화 입찰가 1원?’ LGU+ 4만 4,000여 대 무상 제공” 등 기사에서는 총 4만 4천686대를 납품하는 이 사업비로 국방부는 3년간 36억 원을 책정하여 입찰하였는데, KT는 21억 원, SKT는 17억 원, LGU+는 단돈 1원을 써냈다고 한다. LG유플러스는 2015년 8월 DMZ 목함지뢰 폭발 사건 등 국가 위기 상황에서 병사들이 ‘위국헌신 군인본분’의 정신으로 전역을 연기한 것에 크게 감명받은 때문이라고 했다. 이런 결정은 국방과학연구소에서도 근무한 경험이 있는 이상철 LG유플러스 부회장의 결심이 크게 작용한 것으로 알려졌으며, 이 부회장의 형은 이상훈 전 국방장관이라고 하였다.

유형이 양심적 병역거부이므로 줄여서 ‘Conscientious Objection’이라고 부른다.¹²⁰⁾

병역거부의 역사는 길어 초기 기독교로부터 비롯된다고 하고, 소수의 전통적 평화주의 종파를 중심으로 하던 병역거부는 제1차 세계대전과 제2차 세계대전을 거치면서 그 폭이 넓어졌다고도 한다. 개별 국가에서의 논의와 정책은 1980년대부터 유엔 차원에서의 병역거부에 관한 논의로 발전되기 시작하였으며, 유럽의회는 1994년까지 4차례에 걸친 양심적 병역거부권 인정 결의를 통해 회원국에 병역거부권 도입을 권고한 바 있다. 또 1998년 유엔 인권위원회 결의안에서는 이에 관한 내용을 ‘각 국가는 병역거부로 인해 거부자가 투옥이나 반복된 징계를 받지 않도록 조치해야 하며 양심에 따른 병역거부자를 위하여 병역거부의 취지에 합당한 대체복무 제도를 마련해야 한다.’라고 구체적으로 명기하였다.¹²¹⁾ 이후 세계적으로 양심적 병역거부 및 대체복무는 일부 국가를 제외하고 대체로 인정되어왔다.

우리도 2000년대 이전까지 여호와의 증인 신도를 중심으로 많은 병역 거부 사례가 있었으며, 2000년대에도 연평균 700여 명의 양심적(종교적) 병역거부자(대다수는 여호와의 증인 신도)가 발생하여 사회문제가 되었다. 재향군인회, 기독교 보수 종파, 보수 정치인 등을 중심으로는 양심적 병역거부에 대해 안보 상황의 특수성, 징병제 기조 및 병역형평성 훼손, 병역기피 조장, 복무장병 사기 저하 등을 사유로 반대 입장을 표명하였다. 반면 국가인권위, 야당, 인권시민단체 등에서는 소수자 인권 보호는 민주주의 원칙에 부합하며, 인권 국가의 위상 제고를 위해서도 필요하다는 입장이었다.

국가인권위원회가 출범하면서, 양심적 병역거부에 관한 연구용역을 발주하였고, 김선택(2002)은 그간의 연구와 논의들을 체계적으로 정리하여 양심적 병역거부의 인정 여부에 대한 제 견해별 가능한 문제 해결 방안들을 이론적으로 검토하고 입법론적 대안으로서 비전투복무 및 대체복무제의 도입과 제도화를 위한 입법방안 등을 제시하였다.¹²²⁾ 법조계는 병역거부에 ‘유죄’판결을 내리면서도 입법정책적 차원에서 소수자 보호가 필요하다는 입장에서 대체복무제 입법을 권고하였다.

그러다 종교적 병역거부자 대체복무제가 사회적 이슈로 재등장하면서 2007년 9월

120) 김선택(2002), 『한국내 양심적 병역거부자에 대한 대체복무 인정 여부에 관한 이론적·실증적 연구』.

121) 최정민(2002), “‘양심에 따른 병역거부’, 유엔 인권위원회에 가다: 제58차 유엔 인권위원회 참가기.”

122) 김선택(2002), 위책

국방부는 ‘대체복무제 허용 검토’를 발표하였다.¹²³⁾ ‘전과자를 양산하는 현 제도’ 개선 필요성 감안, 국민적 합의를 전제로 사회복무제도 도입과 연계하여 대체복무 허용을 검토하겠다는 것이다. 그러나 다시 병역형평성 훼손, 병역기피 확산 등에 대한 부정적 국민 여론, 군 일각의 우려 등을 감안 시 국민적 합의 없이는 제도 추진이 곤란하다는 입장을 표명하는 등, 애매한 입장을 취하기도 하였다. 찬성의견과 반대의견 모두가 일정 수준 설득력을 보유하고 각계 입장 대립으로 추진/보류 모두가 부담스러운 상황이었던 것이다. 사회 일각에서는 ‘2007년 허용 방침의 번복’으로 해석하여 반발하였고, 통합민주당·자유선진당 모두 종교적 자유의 보장을 위해 수용이 필요하다고 하였으며, 반기문 유엔사무총장 역시 정부가 유엔 권고안 조기 실행을 희망한다고 하였다. 우리나라는 양심에 따른 병역거부권을 인정하는 유엔 인권이사회 결의 제77호에 이미 동의를 표명하였고, 2008년 6월 유엔 ‘국가별 인권상황 검토(UPR: Universal Periodical Review)’ 권고안에 대해 ‘대체복무 검토 중’으로 답변한 바 있어, 이후 유엔 및 국제사면위 등에서 지속적으로 권고를 이어와 국가 차원의 외교적 부담이 상존하였다.

그러다 2018년 6월 28일 헌법재판소는 종교적 신앙 등에 따른 병역거부자에 대하여 대체복무제를 마련하지 않은 「병역법」에 헌법불합치 결정을 내렸다. 종교적 신앙 등에 따른 병역거부자에 대한 대체복무제를 규정하지 않은 병역 종류 조항(제5조)은 양심의 자유를 침해하여 헌법에 합치되지 아니하므로 2019년 12월 31일까지 한시 적용되며, 개선 입법이 이루어지지 않으면 2020년 1월 1일부터 효력을 상실할 것이라고 하였다.

병역종류조항에 대해 단순위헌 결정을 할 경우 병역의 종류와 각 병역의 구체적인 범위에 관한 근거규정이 사라지게 되어 일체의 병역의무를 부과할 수 없게 되므로(중략) 늦어도 2019. 12. 31.까지는 개선입법을 이행하여야 하고, 그때까지 개선입법이 이루어지지 않으면 병역종류조항은 2020. 1. 1.부터 효력을 상실한다.(헌재결정문 중 관련 내용)

이에 국방부는 국민적 관심과 정책적 중요성을 고려하여 관계부처 실무추진단 및 민간 자문위원회를 구성·운영하였다. 국방위원회에서 심사 중인 병역거부자에 대한 대체복무 관련 법안에 대하여 관계 전문가의 의견을 듣고 법률안 심사에 참고하기 위하여 2019년 9월 19일 국회 공청회도 개최하면서, 서둘러 개선입법이 이루어질 수

123) 『연합뉴스』(2007. 7. 4), “국방부 ‘대체복무제 허용 검토’ 발표.”

있도록 국회를 설득하였다.

결과적으로 병역법에 ‘대체역’이 신설되고, 「대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률」을 제정하여 헌법재판소의 판결을 수용할 수 있게 되었다. 동법 제1조 (목적)에서는 「대한민국헌법」이 보장하는 양심의 자유를 이유로 현역, 예비역 또는 보충역의 복무를 대신하여 병역을 이행하기 위한 대체역의 편입 및 복무 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 밝히고 있다. ‘대체역심사위원회’를 두어 대체역에의 편입신청 등을 심사·의결하도록 하였으며, 위원회는 병무청장 소속으로 두었다.

향후 제도가 안착되는 과정에서 복무 분야의 확대와 복무기간의 축소 조정 여지는 있을 것으로 보인다. 대체복무제에 대해 대체복무기간이 육군의 2배인 36개월인 점, 교도소와 구치소 등 교정시설에서만 복무하도록 하는 점 등에 대해 비판이 제기되면서 이와 관련해 약 100여 개의 헌법소원이 제기되어 있다.¹²⁴⁾ 또 2018년 6월, 현재는 판결문을 통해 대체복무의 기간이 과도해 징벌적 성격이 있다면 기본권 침해 문제가 생길 수 있다고 지적한 바 있다. 이에 따라 향후 복무기간 조정에 대해 논의의 여지가 있는 것으로 보인다.

군사법원법 개정

「군사법원법」은 1962년 6월 제정된 「군법회의법」이 모태이며, 1988년 2월 전부개정되어 수십 차례의 개정을 통해 오늘에 이르렀다. 그러나 최근까지 내부적 개혁을 도모하고자 취한 변화는 거의 없었고, 대체로 사회에서의 법률 개정을 수용하기 위한 수동적 개정이 대부분이었다.

군 사법제도 개선에 대한 요구는 오래 되었다. 통상 군에서 지휘관의 책임과 문책이 수반되는 중대 사고인 군 사망사고가 발생할 경우 군 검찰이 독자성을 갖고 수사에 임하기에는 한계가 많다는 점과 관할관 및 심판관의 문제는 특히 오래 지속된 개선 요구였다.

군 사법제도 개혁에 대한 본격적인 논의는 대통령 자문기구로서 2005년 1월부터 2006년 12월까지 2년간 운영된 ‘사법제도개혁추진위원회’에서 이루어졌다. 군사법원의 독립성·공정성 강화, 각 군 부대별 보통 군사법원과 검찰부를 국방부 소속 5개 지역 보통군사법원과 검찰부로 재편하는 것을 의결하였으나 제17대 국회 회기 만료로

124) 『경향신문』(2023. 5. 1.), “‘대체복무는 징벌적’ 헌법소원 100여건…제도개편은 언제쯤.”

폐기되었다.

이후 2014년 국방부 민·관·군 병영문화혁신위원회에서는 각 군 사단급 보통군사법원을 군단급으로 상향하는 것과 심판관 제도의 원칙적 폐지, 관할관 제도는 확인조치권의 대상 및 요건 강화 등을 권고하였고, 2016년 군사법원법 개정을 통하여 상당한 내용이 반영되었다. 같은 시기 국회 ‘군인권 개선 및 병영문화 혁신 특별위원회’에서 제안한 평시군사법원 폐지 등의 내용은 반영되지 못했다.¹²⁵⁾

그러다 고 이예람 중사 사망 사건으로 구성된 2021년 민·관·군 합동위원회에서도 4개 분과 중 하나로 군 사법제도 개선 분과를 중심으로 사법제도 개선 논의를 본격화하였다. 그러던 중 국방부는 군사법원법 개정안 정부 발의를 통해 2심을 민간으로 이양하고 1심을 각 군 부대별 보통군사법원에서 국방부 소속 5개 지역 보통군사법원으로 재편하는 것을 발의하였다. 2021년 8월 31일은 국회 본회의에서 장병 인권 보장과 병영문화 개선을 위한 핵심적인 사항으로 논의되었던 「군사법원법」 개정안이 통과되었다. 20년 넘게 계속되었던 군사법원에 관한 다양한 논의들이 어느 정도 결실을 맺게 되었다.

「군사법원법」의 몇몇 주요 개정 내용을 보면 다음과 같다.¹²⁶⁾ 우선 군사재판 항소심을 서울고등법원으로 이관하는 한편, 군단급 이상의 부대에 설치되어 1심 군사재판을 담당하던 보통군사법원을 폐지하고 국방부에 각 군 군사법원을 통합하여 중앙지역군사법원 및 4개의 지역군사법원을 설치하였다. 또 관할관 확인제도를 폐지함과 아울러 심판관 관련 규정도 삭제함으로써 군판사 외에 심판관이 재판에 참여하던 군사법원의 재판관 구성을 민간 법원의 조직구성과 유사하게 변경하는 한편, 군사법원에서는 군판사 3명을 재판관으로 하고, 군사법원에 부를 둔다(제8조 및 제22조).

종전에는 장성급 장교가 지휘하는 부대에 보통검찰부를 설치하였으나 앞으로는 국방부장관 및 각 군 참모총장 소속으로 검찰단을 두는 것으로 변경하는 한편, 군검찰수사의 독립성을 강화하기 위하여 국방부장관 및 각 군 참모총장은 군검사를 일반적

125) 「군사법원법」 개정 이유: 군사법원의 독립 및 군 사법제소의 효율적인 운영을 통한 국민의 신속하고 공정한 재판을 받을 권리를 보장하기 위하여 보통군사법원이 설치되는 부대 등을 축소하고, 보통군사법원은 원칙적으로 군판사 3명으로 구성하여 예외적인 경우에만 심판관을 재판관으로 지정할 수 있도록 하며, 관할관이 형을 감경할 수 있는 대상과 범위를 제한하는 등 군사재판의 운영상 문제점을 개선·보완하려는 것임(2016년 1월 6일 일부개정, 2017년 7월 7일 시행)

126) 법제처 「군사법원법」(시행 2022. 7. 1.)(법률 제18465호, 2021. 9. 24., 일부개정) 개정 이유를 참조하였다.

으로 지휘·감독하고, 구체적 사건에 관하여는 소속 검찰단장만을 지휘·감독하도록 한다(제36조, 제38조 및 제39조).

군검사와 군사법경찰관은 구체적 사건의 범죄수사 및 공소유지에 관하여 상호 간에 협력하여야 함을 명시하고, 군사법경찰관이 수사를 시작하여 입건하였거나 입건된 사건을 이첩받은 경우에는 48시간 이내에 관할 검찰단에 통보하도록 하며, 군사법경찰관은 사건을 송치한 후 군검사로부터 보완 수사를 요청받은 때에는 정당한 이유가 없는 한 지체없이 이를 이행하고 그 결과를 군검사에게 통보하도록 한다(제228조 및 제283조, 제228조의2 신설).

군검사가 구속영장을 청구할 때 해당 군검찰부가 설치되어 있는 부대의 장의 승인을 받도록 하던 규정을 삭제한다(현행 제238조제3항 삭제).

특히 주목할 것은 재판권에 관한 것인데, 성폭력 범죄, 군인의 사망 원인과 관련된 범죄, 군인 신분취득 전에 범한 범죄에 대해서는 수사 및 기소를 포함하여 재판권을 민간법원에 이관한다. 평시 군사법원의 폐지를 바라는 입장에서는 부족함이 있을 수 있으나, 30% 이상의 군사법원 사건에 대해 민간 수사기관과 법원의 관여를 통해 군인의 인권을 보다 철저히 보장한다는 측면에서 진일보한 개정으로 평가된다.

이 군사법원법 개정에 대해 정의당 의원은 개혁 내용이 기대에 못미치므로 오히려 다음에 본격적인 논의를 하는 게 맞다며 반대해 달라는 의견을 내기도 하였다.¹²⁷⁾

오늘 상정된 개정안은 개혁 흉내에 그친 개혁 코스프레법입니다. 소리만 요란할 뿐 실상은 국방부가 허락한 국방개혁에 그치는 면피 개혁이자 셀프 개혁이며 부실개혁 법안입니다. ...

오늘 상정된 군사법원법 개정안에 반대해 주십시오. 9월부터 시작되는 정기국회에서 평시군사법원법 폐지를 포함한 개정안을 재논의해서 의결해 주십시오.

기회가 있을 때 한 발이라도 떼야 하는지, 배수의 진을 치는 것이 맞는지 어려운 일이다. 역사·상황적 맥락에 대한 충분한 이해와 고려를 통한 현명한 결단도 중요하고, 또 개정 이후 법이 원활히 작동될 수 있도록 모니터링하는 것도 중요한 일이다.

127) 국회사무처(2021), “제388회 법제사법소위 제1차 회의록.”

국가인권위원회에 군인권보호관 설치

앞서 언급한 천주교인권위원회가 국가인권위원회에 제출한 2002년 용역 보고서에 서는 군대 내 폭행 및 가혹행위를 방지하기 위해 여러 개선 대안을 제시한 바 있는데, 이때 이미 군 ombudsman 제도의 도입 등, 외부통제제도를 확립해야 한다고 지적한 바 있다. 군대 내 폭행 및 가혹행위는 어지간해서는 외부에 알려지기 어려우므로 사고를 사전에 방지하기 위해서는 군대의 인권 상황을 수시로 점검할 수 있는 외부 통제기관이 필요한데, 독일이 채택하고 있는 군 ombudsman(Wehrbeauftragter, 군 감찰위원이라고 번역하기도 함) 제도¹²⁸⁾가 적절한 형태라고 보고, 제안한 것이다. 군 ombudsman 제도가 군대의 비밀주의를 극복하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 보았는데, 그러면서도 “당장 이러한 제도를 도입하기 곤란하면 국가인권위원회 내에 군인권보호 소위를 만드는 것도 한 방안이다.”라고 구체적으로 적시하였다.¹²⁹⁾

앞서 언급한 2003년의 국방연구원 인권 실태 조사 연구¹³⁰⁾에서도 군 ombudsman에 대한 의견을 물어보았다. 국회 소위, 인권위 등에 군 생활의 고충에 대해 청원할 수 있는 중립적인 기구를 설치하는 방안에 대해 간부의 73%, 병사의 75%가 찬성하여 군 내에서도 압도적인 지지를 보였다.

그러다 2005년 10월 병영문화개선대책위원회에서는 군 ombudsman 설치를 권고하였고, 2006년 12월 외부 감독기관으로 국민고충처리위원회에 군사소위원회가 설치되었다. 이는 2008년 2월 국민고충처리위원회가 국민권익위원회로 통합되면서 이후 권익위원회 내 고충처리국 국방보훈민원과에서 ombudsman 임무를 수행하는 것으로 전환되었다.

하지만 이후에도 군내 사고가 지속 발생하고 권익위의 군 ombudsman 기능이 고충 민원에 국한되어 군인의 인권 신장에 대한 기여가 미흡하므로 별도의 군 ombudsman 설치가 필요하다는 주장이 지속 제기되었다.

특히 2014년 민관군 병영문화혁신위원회는 장병 권리보호법의 제정과 함께 국방인권ombudsman 제도 도입을 권고하였다. 또 국회 군인권개선 및 병영문화혁신 특별위

128) 독일 연방의회는 기본권 보호를 위하여 의회통제권을 행사함에 있어 이를 보조할 기관으로 군 ombudsman을 임명한다(독일 헌법 제45b조). 군 ombudsman은 1인이나 그를 보좌하는 인원은 약 60명에 이른다. 군 ombudsman은 연방의회 소속으로 연방의회에 대하여 보고 의무를 진다. 행정부 소속인 국방부장관은 군 ombudsman에 대하여 어떠한 훈령도 발할 수 없으며, 그 역도 마찬가지다. 군 ombudsman은 정보에 관한 권한과 제안 및 권고 권한을 갖는다.

129) 국가인권위원회(2002), 『군대 내 인권 실태 및 개선 방안 마련을 위한 기초 연구』.

130) 독고순 외(2003), 『군대 인권침해 실태 조사 연구』.

원회에서도 군 ombudsman 제도 도입 소위원회를 두고 도입 방안에 대해 논의하였다.¹³¹⁾

국가인권위원회는 인권에 대한 전문적이고 종합적인 기관으로서 군인권ombudsman 기능을 국가인권위원회에서 담당하는 것이 적절하다고 주장하였고, 국무조정실은 이미 권익위원회에 관련 기능이 있으므로 권익위를 보강하는 방안을 제안하였으며, 권익위 역시 그간의 실적 등을 통해 전문성을 갖고 있음을 주장하며 기능 보강을 요청하였다. 국방부는 소속은 국방부로 두되, 독립적인 법률로 ombudsman의 신분을 보장하고 대통령이 임명권을 갖도록 하여 독립성을 보장하는 방안을 제시하였다. 국회에서도 국회 소속을 군 ombudsman을 두는 방안에 대해 장·단점을 설명하였다. 그해 6월 10일에는 공청회를 실시하였고, 7월 24일 제335회 제12차 본 회의에서 ‘국가인권위원회에 군인권보호관을 설치한다’고 의결하였다.

그러나 이는 2016년 제19대 국회 회기 종료와 함께 폐기되었다. 그리고 이후 군인권보호관 설치 논의가 있을 때마다 매번 군인권보호관의 소속기관을 어디로 할 것인지에 대해서는 같은 내용이 되풀이되었다. 다만 2015년 12월 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」이 제정되고 여기에 군인권보호관 설치가 명문화된 것은¹³²⁾ 그나마 다행스러운 일이었다.

제20대 국회에서도 군인권보호관 제도의 조속 설치를 촉구하는 법안 발의 등 국회 논의가 지속되었다. 「국가인권위원회법 개정안」(백혜련 의원 대표 발의), 「국회군인권보호관법안」(안규백 의원 대표 발의), 그리고 국방부 장관 소속 군인권특별보호관 설치를 주장한 김학용 의원 발의까지 이어졌다. 또 군 인권보호관 신설은 제19대 대통령 대선 공약에도 포함되었고 국정과제로도 선정되어, 국가인권위원회에서는 「국가인권위원회법 개정안」 정부안을 마련하기도 하였다. 그러나 이 모두는 국회 임기 만료로 자동폐기되었다.

그러던 중 2021년 공군 고 이예람 중사 성폭력 사망 사건이 발생했다. 군 수사기관이 성폭력 사건을 제대로 수사하지 않고 피해자를 방치해 죽음에까지 이르게 했다는 사실이 밝혀지면서 다시 군인권보호관이 필요하다는 논의가 분분해졌다. 이에 민·관·

131) 국회 군인권 개선 및 병영문화 혁신 특별위원회(2015), “군 ombudsman 제도 도입 방안 논의.”

132) 제42조(군인권보호관) ① 군인의 기본권 보장 및 기본권 침해에 대한 권리구제를 위하여 군 인권보호관을 두도록 한다. ② 제1항에 따른 군인권보호관의 조직과 업무 및 운영 등에 관하여는 따로 법률로 정한다.

군 합동위원회 제1분과(인권 및 병영문화)에서는 군인권보호관 제도의 도입 요청과 구성원칙 결의안을 제출하였다. 국회에 군인권보호관 관련 법률안이 계류 중이므로, 위의 원칙에 가장 부합하는 법률안을 중심으로 적극적이고 신속한 입법을 하도록 국회에 촉구함과 아울러 국방부장관이 적극적인 역할을 할 것을 권고하였다.¹³³⁾

2022년 7월 1일 드디어 「국가인권위원회법」 일부 개정안이 시행되었다. 국가인권위원회에 대통령이 지명하는 상임위원으로 군인권보호관을 임명하도록 하였다. 다만 별도의 상임위원이 증원된 것은 아니고, 기존 상임위원 중 한 명이 겸직하는 형태이다. 또 군인권보호관을 위원장으로 하여 군인권보호위원회를 국가인권위원회 소위원회로 두도록 하였다. 또 군인권보호관 지원 조직으로 종래의 침해조사국 군인권조사과의 기능을 보강하여 군인권보호국으로 확대하였다. 군인권보호국에는 군인권보호총괄과, 군인권조사과, 군인권협력지원과의 3개 과를 두어, 1국 3과 23명 체제가 되었다. 그리고 군인권보호관은 부대 방문 조사권, 사망 사건 조사 입회권 등의 권한을 갖는다.

군인이 복무 중 사망하면 국방부 장관이 즉시 국가인권위원회에 이를 통보하도록 하고, 국가인권위원회가 사건 조사·수사에 군 인권보호관의 입회를 요구할 수 있도록 하는 규정도 두었다. 사망 사건 조사 입회권 등의 권한을 갖는다.

그런데 군인권보호관은 군 인권침해 사건 관련하여 군부대를 방문하는 경우, 취지, 일시, 장소 등을 부대장에게 사전 통지하여야 한다. 예외적인 경우에도 해당 부대장이 아닌, 국방부 장관에게 사전 통지 후 방문할 수 있도록 되어 있다.

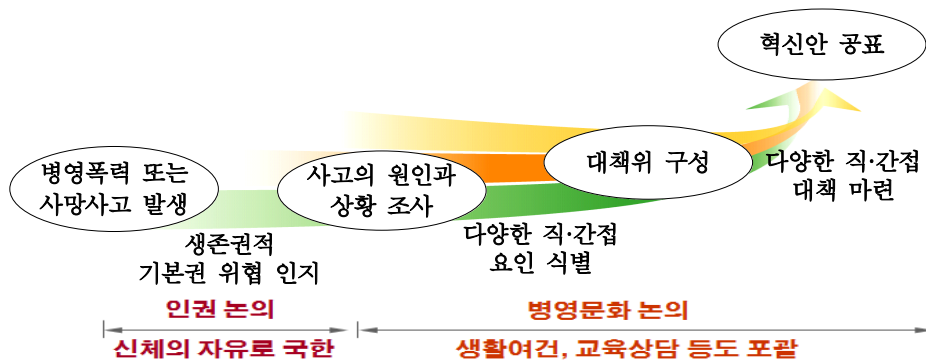
그러다 보니, 어렵사리 도입된 제도이지만 실효성 측면에 대해 회의적인 시각도 있다. 군인권보호관은 부처 간 원만한 업무협력보다는 장병 인권의 최후의 보루로서 신뢰를 확보할 필요가 있다. 향후 군인권보호관의 역할과 행보가 중요한 이유이다.

아는 답을 향한 여정

대부분의 병영 사고 발생은 신체적 자유권을 극심하게 침해하는 행위로 나타난다. 이로 인해 초기에는 인권에 대한 논의가 부각된다. 그러나 사고의 원인과 상황에 대한 조사가 이루어지면서 다양한 직·간접적 요인이 지적되기 시작한다. 통상 다양한 분야의 민간전문가들이 참여하는 민·관·군 합동 대책위원회에서는 더욱 다양한 진단

133) 민관군 합동위원회 제2차 장병 인권 보호 및 조직문화 개선 분과위원회(2021), ‘군인권보호관 제도의 도입 촉구 및 그 구성원칙 결의안’ 2021년 7월 14일 의결

과 대안들이 오간다. 이때 실무지원팀 혹은 위원으로 참여하는 현역 및 예비역 군인들은 그 대안을 군의 맥락에 맞게 거르거나 대안을 내는 역할을 한다. 이러한 과정에서 복무여건 개선이나 인성 교육, 상담 제도는 물론 군 인사제도, 복지제도, 시설 개선 등과 같은 다양한 대책들이 포함되면서 논의는 점점 확산되는 양상으로 발전한다. 이제 인권 논의는 병영문화 논의로 넘어간다.



〈그림 4〉 군 인권 논의 반복의 논리 구조

예를 들면 “윤 일병 사건의 더 근본적인 바탕은 국방을 남(미국)에게 의존하며 위기의식, 절박감, 사명감이 사라져버린 데 있다.”고 진단된다. “최소한 나라를 지키는 일만은 남이 아니라 내가 한다는 마음가짐이 있으면 한다.”고 처방한다.¹³⁴⁾ 그런데 이러한 논리는 꽤 호응을 얻는다. 당시에다 정신교육, 인성교육 강화 등이 비중있는 대안으로 제시되고 채택되었다. 보다 근본적인 진단이 요구된다면서 논의가 확산되는 것이다.

이는 한편으로는 근본적이고 포괄적인 접근을 지향하는 것이지만, 한편으로 보면 논의를 집중시키지 못하고 희석시키는 부작용이 있다. 특히 선정된 과제들이 최종 단계에서 단기·중기·장기 과제로 분류되면서 비교적 추진이 용이한 여건 개선이나 교육 등의 과제가 앞으로 오고, 침해된 인권 문제를 직접적으로 예방하거나 다루기 위한 제도나 법률은 뒤로 미뤄지며 호지부지된다.

하지만 우리는 답을 이미 알고 있었던 것 같다. 앞서 보았듯, 2002년도 천주교인권위원회의 보고서에는 이미 많은 개선 대안들이 제안되었다. 제시되었던 제도들을 하나씩 갖춰 나가는 데 20여 년 이상의 시간이 걸렸다. 그 과정에서 많은 피해자들의

134) 『조선일보』(2014. 8. 7.), “윤 일병 사건의 근본 원인.”

고통과 죽음이 있었고, 또 그들의 희생을 헛되이 할 수 없었던 가족과 인권 단체들의 애끓는 호소와 지난한 노력이 있었다.

제도의 마련과 법률의 제정 못지않게, 동일한 공감능력을 가지고 그것을 적절히 운영함의 중요성은 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것이다. 인권이 존중되는 군을 위하여 구성원 모두의 자발적인 참여, 책임있는 자리에서의 책임있는 역할, 여러 차례의 민관군 합동위원회로 축적된 군 현실에 대한 데이터, 군 이해도가 높아진 민간위원들의 적극적 의견 개진과 행동 등이 모두 원활하게 작동될 수 있길 기대한다.

IV. 복지국가 진입과 군 복지 발전

1. 국가의 복지 관련 입법과 복지정책 발전

사회복지정책은 국민들의 삶의 질이나 복지에 영향을 미치는 공공정책이며, ‘요람에서 무덤까지(from the cradle to the grave)’라는 영국의 슬로건은 잘 알려진 복지정책의 기본 이념이다. 그러나 시대에 따라, 또 유럽과 미국 등, 국가에 따라 사회복지정책의 기조는 크게 다르기도 하다.

우리 사회는 1950년대 한국전쟁 직후 우리 사회는 곳곳에 도움의 손길을 필요로 하는 사람이 가득하였다. 이 시기 정치 권력과 소수 자본만이 미국 원조 물자에 의탁하여 부를 누렸을 뿐, 국민 대부분은 ‘보릿고개’로 불리는 가난한 생활을 영위하였다. 특히 1957년 이후에는 미국 경제 불황으로 원조액이 대폭 삭감되면서 경제성장률이 둔화하고 소비자 물가도 상승하는 등 어려움이 있었다.¹³⁵⁾ 이 와중에 전쟁으로 가족을 잃은 과부나 고아, 상이군인 등 경제적 능력이 부족하거나 일자리를 찾기 어려운 사람들은 더욱 빈곤의 늪으로 빠져들 수밖에 없었다.

이로 인해 이들을 대상으로 한 구호 사업들이 시행되었고, 더불어 몇몇 입법이 이루어졌는데,¹³⁶⁾ 이 시기 많은 경우 군과 관련된 것이었다. 1950년 6월 「군사원호법 시행령」이 제정되어, 생계 부조와 직업 보호, 수용 보호 등의 근거를 마련하였으며, 1951년 1월에는 「상이군인 의료대책위원회규정」을 제정하여 상이군인 및 군속(군무원)에 대한 의료대책과 군 의료기관의 개선 및 검열에 관한 사항을 조사 심의하기 위하여 국방부에 ‘상인군인 의료대책위원회’를 두도록 규정하였다. 그리고 1952년 9월에는 「전몰군경유족과상이군경연금법」이 제정되었다.

1960년대로 접어들어서는, 1960년 1월 「공무원연금법」이 제정되었고, 1961년 비로소 빈곤 가족에 대한 공적 지원을 목적으로 하는 「생활보호법」이 제정되었다. 또 1962년 1월 보호자로부터 양육을 받기 어려운 아동을 위한 「아동복지법」이, 그리고 한국의 사회복지제도 전반을 규율하는 기본법으로서 「사회보장에 관한 법률」은 1963년 11월 5일에 제정되었다.

135) 대한민국사 편찬위원회(1988), 467-470쪽.

136) 이하 관련 법령은 법제처 국가법령정보센터에서 검색하였다.

군과 관련하여서도 1961년 11월 「군사원호보상법」이 제정되었고, 1962년 3월 「군인보험법」이 제정되었다. 1962년 4월에는 「전몰군경유족과상이군경연금법」을 폐지하고 「군사원호보상급여금법」과 「국가유공자 및 월남귀순자 특별원호법」을 제정하였으며, 또 1963년 1월에는 「군인연금특별회계법」과 「군인연금법」도 제정되었다. 그러나 1950년대와 1960년대 초반까지 많은 입법이 이루어지고¹³⁷⁾ 특수직역에 대한 복지 제도가 마련되었으나, 사회 전체적으로 이렇다 할 복지제도를 갖춘 것은 아니었다. 이후 입법 노력도 정체되었으며, 실질적인 복지 혜택을 부여하는 데로 나아가는 데는 오랜 시간이 소요되었다.

1970년대로 넘어오면, 관련 입법은 소강상태에 머문다. 이는 국가적으로 1962년부터 시작된 ‘경제개발 5개년 계획’ 등, 자립경제와 조국 근대화의 기치 아래 비생산적인 복지지출은 낭비적인 것으로 간주하는 사회적 분위기가 있었다는 지적도 있다. 1970년 「사회복지사업법」을 제정하여 「생활보호법」이나 「아동복지법」 등에서 정하고 있는 각종 사업 등을 공정 적절하게 운영하여 사회복지 증진을 도모하고자 하였다. 1972년 12월 「군인자녀교육보호법」, 1973년 5월 「모자보건법」, 1974년 1월 「국민복지연금법」, 1977년 12월 「의료보호법」 등이 제정되었다.

1980년대에는 1981년 6월 「심신장애자 복지법」, 「노인복지법」, 1989년 7월 「모자복지법」 등이 제정되었다. 장애인, 노인, 모자 등 요보호 대상에 대한 법률 제정만 있었을 뿐 1980년대도 입법 측면에서 보면 1970년대의 연장선이었다고 할 수 있다. 하지만 1980년대 중반부터 정치가 불안정해지자, 전두환 정부는 1986년 복지사회의 건설을 내세우며, 국민연금제도 실시, 의료보험 전국민 확대 실시, 최저임금제도 실시 등을 발표하였다. 보편적인 성격의 국민연금제도는 1988년, 의료보험의 전국 확대 실시는 1987년, 최저임금제도의 도입은 1986년 시행되었다. 이로 인해 사회복지 예산은 급격히 증가하였으나, 현재까지 사회복지정책의 핵심 제도들로 작동하는 공간이 되기도 하였다.¹³⁸⁾

1990년대에는 1991년 1월 「영유아보육법」, 1993년 1월 「청소년기본법」, 1996년

137) 1961년부터 1963년까지 유독 많은 사회복지 관련 입법이 이루어진 것에 대해 박병헌 외(2007)는 이 시기가 1961년 5.16 군사쿠데타 이후 1963년 민정이양기까지의 기간으로 당시 군사정권이 재집권을 위해 사회복지정책을 통해 민심을 회복할 필요가 있었다고 판단했던 때문이라고 분석하였다. 박병헌 외(2007), “한국 사회복지 정책의 변화과정 분석: 사회진보의 결과인가 사회통제의 결과인가.”

138) 박병헌 외(2007), 앞글.

7월 「군인복지기금법」, 1996년 7월 「여성발전기본법」이 제정되었고, 「사회보장에 관한 법률」은 폐지되고 1995년 12월 30일 「사회보장기본법」이 제정되었다. 그러나 이 시기에도 제도적 측면에서 뚜렷한 복지 발전은 보이지 않았고, 답보상태였다고 할 수 있다.

한국에서 복지국가로의 본격적인 진입은 국민의 정부 시기로 평가된다.¹³⁹⁾ 사회보장 전반에 대한 포괄적 성격의 법정 계획이 시행되었기 때문이다. 이 시기에 사회보장에 대한 범정부 차원의 첫 번째 법정 계획인 「사회보장 증진을 위한 장기 발전 방향」이 마련되었는데, 이는 1997년 외환위기로 발생한 실업 문제와 빈곤, 불평등 등의 사회적 위기에 대응하는 사회안전망의 제도적 구축에 기여하였다.

이후 법률에 따른 문서로는 「제1차 사회보장 장기 발전 방향(1999~2003)」, 「제2차 사회보장 장기 발전 방향(2004~2008)」, 「제3차 사회보장 장기 발전 방향(2009~2013)」, 그리고 다시 이름이 바뀌어, 「제1차 사회보장 기본계획(2014~2018)」, 「제2차 사회보장 기본계획(2019~2023)」이 만들어졌다.

‘사회보장 장기 발전 방향’에서 ‘사회보장 기본계획’으로 이름이 바뀐 것은 「사회보장기본법」이 이명박 정부 시기인 2012년 1월 전면 개정, 2013년 1월 시행되었기 때문인데, 「사회보장기본법」 전면 개정은 우리나라의 사회보장제도 시행상 중요한 변화를 가져올 수 있는 크고 작은 내용이 포함되어 있었다는 측면에서,¹⁴⁰⁾ 또 한 번의 의미 있는 변곡점이었다고 평가된다. 그간 부처별로 흩어져 있는 사회보장정책을 통합·재편하여 모든 국민이 보편적·생애 주기적 특성에 맞게 소득과 사회서비스를 함께 보장받을 수 있도록 ‘평생 사회안전망’을 구축하여 한국의 상황에 맞는 새로운 사회보장정책의 비전과 미래지향적 발전 방향을 제시하려 하였다.

그런데 보다 의미있는 것은 사회보장의 기본 이념이 확대되었다는 점에 있다. 개정 법안에서는 기본 이념을 “사회보장은 모든 국민이 다양한 사회적 위험으로부터 벗어나 행복하고 인간다운 생활을 향유할 수 있도록 자립을 지원하며, 사회 참여·자아실현에 필요한 제도와 여건을 조성하여 사회통합과 행복한 복지사회를 실현하는 것을 기본 이념으로 한다”고 적시한다. 이는 과거 법안이 “인간다운 생활을 할 수 있는 최

139) 정경희 외(2020) 『보건복지 정책의 역사적 전개와 정책연구기관의 역할: 한국보건사회연구원 사례를 중심으로』 정부별 사회보장 종합발전 계획을 중심으로 복지정책 변화를 설명하고 있다.

140) 강신욱(2012), “사회보장기본법 개정의 의의와 과제.”

저생활을 보장”하고 “시행에 있어 형평과 효율의 조화를 도모”하도록 한 것과 비교하면 실현 가능성을 떠나 사회보장에 대한 매우 적극적인 접근을 취한 것이라 하겠다. 사회보장을 단순히 최저생활을 보장하는 것에 국한하지 않고, 자립과 사회 참여, 자아실현에 필요한 제도와 여건을 조성하는 것으로까지 확장하고 있다는 점을 천명하고 있기 때문이다.

또 사회보장의 대상 범위가 되는 사회적 위험을 규정함에 있어 구 조문에서는 ‘질병, 장애, 노령, 실업, 사망’을 적시하였으나, 「사회보장기본법」에서는 ‘출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망’을 사회적 위험으로 열거함으로써 출산, 양육, 빈곤을 새로운 사회적 위험으로 추가하였다는 점이다. 사회보장의 범위가 점차 확대되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

「사회보장기본법」의 개정 이후에도 각 정부에서는 복지정책의 범위와 대상을 확대하면서 크고 작은 많은 정책을 지속 개발해왔다. 하지만 국민이 다양한 사회적 위험으로부터 벗어나 사회 참여와 자아실현을 이룰 수 있도록 하기 위한 제도와 여건의 마련은 당연히 쉽지 않다. 충분한 복지 비용 충당을 위해서는 일정 정도의 경제 성장이 담보되어야 하고, 최고의 복지가 고용인 만큼 고용 정책과 노동시장의 양극화 문제도 완화되어야 하며, 경제 활동이 가능하지 않은 아동과 노인에 대한 복지 제도도 촘촘해야 한다. 건강보험 보장성 문제와 노후소득 보장체계로서 연금제도, 일·가정 양립 정책까지 이 모든 사항이 얽히고설키어 있다. 게다가 저출산·고령화 문제는 우리 사회의 새로운 정책 관점을 요구하는 지속적 과제이며, 최근의 코로나 19 사태와 같은 재난은 복지정책의 정상 추진을 어렵게 만드는 요인이 되기도 한다.

각각의 정부에서 이 문제를 어떠한 관점을 갖고 풀어갔는지 간단히 요약하는 것이 쉽지 않고, 또 군의 복지 발전을 살피는 데 그렇게까지 분화된 논의를 필요로 하는 것은 아니다. 그러므로 1970년 이전 절대 빈곤 탈출을 위한 공공부조 중심의 선별적 복지정책이 어떻게 현재에 이르렀는지 복지 관련 입법을 중심으로 개략적으로 살핀 내용을 바탕으로, 다음에서는 군 복지의 발전 과정을 살펴보고자 한다.

2. 군인 복지를 둘러싼 논쟁과 진전

군에서 복지 논의는 통상 군 복지가 사기에 영향을 미치거나 결정하는 중요 요소가 된다는 관점에서 이루어져 왔다. 이에 대해서는 1980·90년대에 주로 서구의 여러 학자에 의해 실증적이고 미시적인 연구가 이루어져 왔는데, 각종 복지제도가 군 복무 및 근속, 전투 준비태세, 사기에 영향을 준다고 하였다. 실제로 미국에서 발달한 사기 및 복지 제도(MWR: Morale, Welfare and Recreation) 역시 군인과 그 가족의 특성 및 만족이 군인의 전투 준비 태세와 군 복무 근속에 상당한 영향을 미친다는 많은 연구 결과들을 토대로 하고 있다.

또 한편에서는 군인들이 겪게 되는 법적, 제도적 제약 사항에 주목하는 관점도 있다. 다른 직업과는 달리 군사재판의 적용을 받고 조기 정년을 제도적으로 명문화하고 있다는 점, 위수지역 개념에 의한 대기 등 근무지 및 주거지의 제한을 받고 있다는 점, 또 임무 특성상 규칙적인 정시 출퇴근이 가능하지 않고 상황 대기와 장기적인 비상근무가 빈번하다는 점, 잦은 근무지 이동으로 이사 소요가 많으며, 이로 인해 경제적, 시간적인 비용이 발생함은 물론 자녀 교육과 정상적인 가정생활에 어려움이 있다는 점 등이 거론된다. 그리고 이러한 제약과 불이익을 보전하기 위해 군에서의 복지가 발달되어야 한다는 주장이다.

이상의 논의에 대체로 많은 사람이 공감한다. 다만 한정된 자원이라는 제약으로 인해, 군 내부적으로는 방위력개선비나 여타 경직성 예산에 비해 우선순위가 떨어지고, 또 국가 사회적으로는 빈곤층이나 긴급 보호 대상자 등 사회적 약자에 비해 우선순위가 뒤쳐지게 되어 군 복지의 발전에 대한 동력을 얻기가 쉽지 않은 측면이 있다.

2000년대 진입 시까지의 군 복지 정책

우리나라는 앞서 보았듯, 1960년대에는 「군원호법」(1961), 「군인연금법」(1963) 등이 제정된 바 있고, 1962년 「군인사법」 제정 및 복지 혜택의 입법, 급여의 현실화로 직업 군인제가 정착되는 계기를 만들었다. 그리고 1970년대에는 자녀 학비 면제, 가족 의료보험제도 도입, 면세품 제도, 부대 휴양소 건립 등의 사업을 시작하였다. 1980년대에는 군인공제회 설립(1984), 관사건립 5개년 계획 수립, 내집 마련 지원 5개년 계획 수립 등 중장기 국방복지정책 수립에도 노력하였다. 이 무렵까지는 군이

사회보다 다소 앞선 복지 혜택을 누리고 있었다.

당시 관사 지원, 자녀 학비 면제, 가족 의료보험제도, 면세품 제도, 부대 휴양소 이용, 내집 마련 지원 등은 사회와 차별화된 복지 혜택으로 일반인들의 부러움을 샀다. 특히 면세제도는 특별소비세(현재는 개별소비세)와 주세를 면제한 것으로 면세액만큼의 경제적 이익을 주기 위한 것이었는데, 단순히 경제적 혜택을 넘어 PX에 출입하는 것, 군 면세품을 보유하는 것만으로도 긍지를 느끼게 해주는 일이었다. 물론 계급이나 근속연수, 품목의 내구 기간 등을 고려해 면세품 구매 한도가 정해져 있기는 했으나, 특별소비세가 당초 보석, 승용차 등 사치성 소비에 중과하기 위해 마련된 소비세이니만큼, 군인의 생활에 풍요로움을 제공해주는 기회이기도 했다. 1999년까지 경제 발전에 따라 군 면세품목이 변화하는 추이를 볼 수 있다.

〈표 16〉 군 면세품목 변화 추이

	'75 ~'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83 ~'84	'86 ~'91	'92 ~'95	'96 ~'98	'99
시계	○	○	×									
TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전기밥솥	○	○	○	×								
전기냉비	○	○	○	○	○	○	×					
커피포트	○	○	○	○	○	○	○	×				
전기난로, 풍로	○	○	○	○	×							
가스렌지	○	○	○	×								
석유난로, 풍로	○	○	×									
축음기	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
녹음기	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
선풍기	○	○	×									
사진기	○	○	×									
믹서	○	○	×									
라디오	○	○	×									
재봉기	○	○	×									
악기	○	○	×									
냉장고		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
세탁기		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
공기조절기					○	○	○	○	○	○	○	○
VTR									○	○	○	○
전자렌지										○	○	○
가스오븐렌지											○	○
캠코더											○	○
진공청소기												○
계	16	18	10	8	7	8	7	6	7	8	10	11

출처: 국방부 인사국 복지과. 권기홍(1998)에서 재인용

그러나 사회의 경제발전이 가속화되고 국가 복지 정책이 확대되면서 군 사회 간 복지 수준 격차는 점차 둔화되어 비슷한 수준을 유지하게 되었다. 1995년 「군인복지기금법」이 제정되기는 하였으나, 1970, 1980년대부터 유지되어 오던 제도들이 사회의 발전에 따라 실질적인 혜택은 점차 줄어들어 가고, 또 세월의 경과에 따라 군 관사와 복지시설들이 낙후, 노후화되면서 많은 개선 소요를 안은 채 국부적 개선만이 이루어지면서 전반적인 복지 수준은 답보상태로 흘러오고 있었다.

국방부 차원에서의 비교적 종합적인 최초의 복지 문서로는 1992년에 발간된 「국방종합복지정책서」¹⁴¹⁾가 있다. 여기에서는 그간 산발적으로 논의되어왔던 군 복지의 개념부터 실태, 그리고 분야별 추진 계획과 보완할 업무체계 및 기구까지 소상히 소개되어 있다. 그러나 2000년에 접어들도록 복지 분야의 실질적 진척은 크지 않았다. 2000년 발간된 『「국방백서」』¹⁴²⁾에서는 ‘삶의 질’ 향상을 위한 복지 증진을 제5장에 할애하여 소개하고 있으나, 실제 내용은 그다지 눈에 띄는 것이 없다. 민간 기업과의 보수 격차 완화를 위한 각종 수당의 현실화, 노후·협소 관사 해소, 축소된 군 면세제도의 개선, 군자녀 기숙사 건립, 휴양시설 확충, 예비역 취업 지원 등이 반복적으로 언급되었다. 2002년도 국방부 군복지계획서도 비슷하다.¹⁴³⁾

〈표 17〉 군 복지 종합발전계획(2002)

영역	구성
① 보수	봉급, 수당, 간접보수(세금감면, 비과세 수당, 소득공제 및 비과세 금융상품)
② 주거	관사지원, 독신자 숙소지원, 내집 마련 지원
③ 자녀양육·교육	대학생 자녀 학비보조수당 지급, 직업군인 자녀 대학특례입학 확대, 군자녀 기숙사 지원, 영·유아 교육지원, 장애 군 가족 지원
④ 생활안정	복지시설 운영, 면세운영제도, 군인보험제도 개선, 군 복무 중 재해 발생에 대한 보상금 수준 현실화 추진
⑤ 의료	의료지원 대상 확대, 군병원 종합발전계획 추진
⑥ 제대군인지원	예우증진 및 자긍심 고취, 취업지원 교육 및 취업알선 활동 강화, 군인연금법 개선, 군 복지시설 이용여건 및 복지수혜 확대

141) 국방부(1992) 『국방종합복지정책』. 이에 앞서 한국국방연구원에서도 2년에 걸쳐 군의 종합 복지 정책 연구를 수행하였다: 정선구 외(1989), 『직업군인 복지증진 방안 연구』; 정선구 외(1990), 『군의 종합복지정책 연구』.

142) 국방부(2000), 『국방백서 2000』.

143) 국방부(2002b), “군 복지 발전 계획서.”

언뜻 보면 여러 내용을 담고 있는 것 같으나, 또 표면적으로 잘 드러나지는 않지만, 당시 군 복지 계획은 항상 노후·협소 관사의 개선과 함께 수당, 자녀교육 지원, 제대군인 지원이 늘 우선 관심 사항이었다.

군 가산점제 논쟁과 병 복지에 대한 관심¹⁴⁴⁾

그러다가 1999년 12월 23일 헌법재판소는 제대군인이 채용시험에 응시한 때 각 과목별 만점의 5퍼센트 범위 안에서 가산할 수 있도록 한 「제대군인의 지원에 관한 법률」 제8조 1항에 대해,¹⁴⁵⁾ 그리고 구 「국가유공자예우등에 관한 법률」 제70조 등에 대해¹⁴⁶⁾ 위헌 결정하였다. 전자는 이화여자대학교 졸업생 및 4학년 재학 중인 여성 5인이 청구한 것으로 가산점 제도로 여성 및 신체장애자 등의 평등권, 공무담임권이 침해되는지를 확인해 달라는 것이고, 후자는 지체장애인 3급 3호에 해당하여 징병검사에서 병역면제판정을 받은 장애인으로서 가산점제도로 신체장애자 등의 평등권과 공무담임권이 침해되는지를 확인해달라는 것이었다. 결정 요지는 국방의 의무를 헌법에서 국방의 의무를 국민에게 부과하고 있는 이상 병역법에 따라 군 복무를 하는 것은 국민이 마땅히 하여야 할 신성한 의무를 다하는 것일 뿐, 그러한 의무를 이행하였다고 이를 특별한 희생으로 보아 일일이 보상해야 한다고 할 수 없다고 하였다. 이에 따라 2001년 1월 4일 제대군인지원에 관한 법률에서는 군 가산점제를 폐지하고 제대군인에 대한 채용시험의 응시 상한 연령을 3세의 범위 안에서 연장하는 등의 개정이 이루어졌다.

이 사이 온·오프라인에서는 남성들의 강력한 반발과 이후 치열한 남녀 간 공방이 있었다. 위헌 판결 직후 여성민우회는 1만 건이 넘는 욕설과 비방을 건디다 못해 게시판을 폐쇄하였으며, 전국여성노조와 이화여대 홈페이지는 해킹과 욕설로 가득하였고, 군가산점제 폐지에 전자 서명한 주소와 전화번호에 대해 무차별 테러가 이루어졌다.¹⁴⁷⁾

144) 독고순(2021) 군 가산점제 관련 내용을 발췌하였다.

145) 제대군인 가산점 사건(헌재 1999. 12. 23. 헌마363, 판례집 11-2, 770)으로 불린다. 제대군인이 공무원채용 시험에 응시한 때에 가산점을 부여하는 것이 여성, 신체장애자 등 제대군인이 아닌 응시자의 평등권과 공무담임권 등 기본권을 침해하므로 재판관 전원일치의 의견(9:0)으로 위헌이라고 결정한 사건이다.

146) 98헌바33 구 국가유공자예우등에 관한 법률 제70조 등 위헌소원

147) 권김현영(2004), “군가산점 소동과 사이버테러.”

이의 중재를 위한 정부의 대안은 다시 논란을 자초하기도 했다. 여당인 임채정 국민회의 정책위 의장은 정부 부처 또는 공공기관 취업 시 군 복무를 마쳤거나 사회복지시설 등에서 봉사한 경력이 있는 사람에게 가산점을 주는 ‘국가봉사경력 가산점제’를 추진하겠다고 하여 사실상 군가산점제를 부활시킨다며 여성들의 강력한 반발을 불러일으키기도 하였다.

군가산점제 논란의 시발점은 1998년의 국방부와 국가보훈처 발표이며, 군필자에 대한 보상 강화로 징병제를 성역화하려다 촉발된 사태이고, 군가산점 논란을 성대결로 비화시킴으로써 장애인을 외면하고 취업권과 기회균등, 인권침해 등의 이슈를 묻어버리게 되었다는 주장도 있다.

그러나 정진성(2001)은 군가산점제 폐지 노력이 그보다 더 오래전에 시작되었음을 설명한다. 1984년 기존의 「군사원호대상자 고용법」을 비롯한 7개의 법률을 흡수 통합하여 「국가유공자 예우 등에 관한 법률」을 제정하면서 군 복무자에 대한 취업보호를 보다 보편화하면서 서서히 여성계로부터 불만이 축적되어왔고 폐지를 요구하기 시작하였다는 것이다. 그러다 1994년 이화여대 교수와 학생이 관계기관에 군가산점제 폐지 청원서를 제출하고, 행정쇄신위원회가 가산 비율을 3%로 낮추는 안을 확정 한 바 있었으나 당시 군가산점제와 여성채용목표제와의 형평성 문제가 제기되면서 결국 무산되었음을 설명하였다.¹⁴⁸⁾

이들 논쟁은 한동안 소강 국면을 보이다 2005년 국회와 국방부에서 군가산점을 낮추거나 차등적용 등을 골자로 하는 입법 발의를 시작으로 논의가 재점화되었다. 주성영 의원 등은 1.5~3%로 가점을 부여하는 개정안을 내놓았고, 2006년 국방부의 “병역제도개선대책위원회”에서는 국가봉사경력 가산점제도 신설을 검토하였다. 2007년 6월 고조홍 의원이 대표 발의한 군가산점제 부활을 주 내용으로 하는 병역법개정안은 국방위원회 법안심사소위원회를 통과하기도 하였다. 이후 2007년, 2008년, 2011년, 2013년, 그리고 이후에도 국회와 국방부, 병무청에서는 군가산점제 부활을 위한 노력을 지속하였다.

결과적으로 이러한 논의는 한편으로는 병역의무 이행자들을 우대하는 사회 풍토 조성 및 병 복지 발전에 대한 관심을 불러일으켰고, 한편으로는 병역의무의 형평성에 초점을 맞춘 여성징병제 논의로 발전하였다. 그리고 병 봉급이 초급 간부 수준으로

148) 정진성(2001), “군가산점제에 대한 여성주의 관점에서의 재고.”

획기적으로 인상된 현 정부 들어 논의가 수그러들었다고 할 수 있는데, 여성징병제 논의는 뒤에서 별도로 다룰 예정이므로 여기에서는 병사 복지로 발전된 논의만 다루기로 한다.

병영문화 개선과 군인복지기본법 제정

한편으로는 군 가산점제 폐지 이후 병역의무이행자에 대한 보상이 필요하다는 의견이 비등하였고, 적어도 병영환경 개선과 삶의 질 향상 노력이 이루어져야 한다는 의견이 비등하였다. 그러다 2003년부터 빈발하는 군 사고 예방 차원에서 병사 삶에 대해 사회적 관심이 폭증하면서 병영생활관 개선 사업이 시작되었다. 또 2005년 7월에는 병영문화개선 대책위원회가 민관군 합동으로 구성되면서 병영생활관 개선 사업 확대, 병 봉급 인상 등 병사 삶의 질 개선 노력이 이루어지기 시작하였다. 그리고 이러한 기조는 현재까지 이어지고 있다.¹⁴⁹⁾

이에 비해 군 간부들의 복지 증진 노력은 다소 미진한 상황에 놓여 있었다. 특히 초급 간부의 근무 여건은 상대적으로 더 열악해졌다. 이로 인해 주거, 교육, 의료 등에 관한 복지 정책 지원의 근거를 마련하고 군 복지의 체계적 정비와 복지 정책 방향성 정립이 필요하다는 판단에 따라 「군인복지기본법」 제정이 추진되었다.

군인의 생활 안정과 삶의 질 향상을 도모하고 군의 사기를 높이며 나아가 군인으로 하여금 임무 수행에 전념할 수 있도록 하기 위하여, 관사 또는 독신자 숙소의 제공, 10년 이상 복무한 군인 중 무주택 세대주에 주택 우선 공급, 이를 위한 택지 우선 공급의 근거를 마련하며, 농어촌지역 등 취약지역의 군인 밀집 지역에 국·공립 보육 시설을 우선 설치하도록 근거를 마련한 것이라 할 수 있다.¹⁵⁰⁾ 법에서는 5년마다 군인 복지 기본계획의 수립과 체계적인 복지정책 수립을 위한 실태조사도 명시하였는데, 이에 따라 국방부는 2009년 4월 최초의 ‘군인복지기본계획’을 수립하였다.

여기에서는 군인복지의 목표를 “군 임무 수행으로 인해 군인과 그 가족이 어떠한

149) 2014년 병영문화혁신위원회에서도 ‘군 성실 복무자 보상점 부여 추진’, ‘군 복무기간 대학 학점 인정제도 개선’ 권고와 더불어 보상 정책 전반에 대한 검토가 필요하다는 의견이 있었다. 이에 따라 한국국방연구원에서도 관련 연구를 수행하였고, 군 복무 지원·보상 시행 방안으로 전역지원금(현금) 지급과 바우처(예치금) 제도, 세금 감면 등의 혼합 운용 방식을 제안하였다. 김규현 외(2017), 『종합적 군 복무 보상 방안에 관한 연구』.

150) 최초에는 군인의 전투력을 유지하기 위하여 정기적인 검진과 진료 등의 의료지원을 하고 ‘국민건강보험법’ 적용대상이 아닌 병사들에 대하여 건강검진을 실시할 수 있는 조항도 들어 있었으나, ‘군 보건의료에 관한 법률’이 제정되면서 해당 조항은 삭제되었다.

불이익도 받아서는 안 되며, 일반 국민이 누리는 제반 복지를 동등하게 향유할 수 있어야 한다.”는 것으로 설정하고 튼튼한 기초 복지 구현, 가족공동체 복지 건설, 선진 문화 복지 지원, 효율적인 복지 인프라 구축 등 4개의 정책 영역을 설정하였다.¹⁵¹⁾ 이후 「군인복지기본법」에서 정하고 있는 실태조사와 기본계획 수립은 법정 순기에 맞추어 현재까지 작성되고 있으며, 한국국방연구원에서 이를 뒷받침하고 있다.¹⁵²⁾

이후 2010년 국방선진화위원회에서도 군 복지에 대한 검토가 있었다. 그러나 전반적인 복지체계보다는 제대군인 및 군 자녀 교육에 관한 주제로 한정된 논의였는데, 제대군인 활용도 증대 방안, 기숙형 고등학교 설립, 그리고 국방의학원 설립 추진 재고를 과제로 검토하였다.

국방개혁 307 계획에서도 복지 문제를 크게 다루지는 않았지만, 장병복무여건 개선 항목으로 군인복지종합대책 추진과 제대군인 활용도 증대를 제시하고 국방 선진화 기반 확대 중 일부로 간부의 직업성 보장 문제를 포함하였다. 장병복무여건개선 차원에서 군 가산점 제도 재도입, 기숙형 고등학교 설립, 국군복지단 경영 효율화 등이, 그리고 간부 직업성 보장을 위한 정년 연장 추진, 장기복무 제대군인 활용도 증대를 위한 취업직위 확대와 능력개발 교육 확대 등이 제안되었다.

최근에는 명예퇴직과 고용 불안정이 만연하고, 여성의 경제 활동 참여 증가로 국내 분산 가족의 비율이 높아지고 있다. 전통적으로 군 직업의 차별적 특성으로 간주되어 왔던 조기 정년이나 별거, 자녀 교육 및 가족생활의 어려움 등이 군만의 전유물은 아닌 것으로 간주되는 상황에 이르렀다. 이에 대응하여 군 인력 획득난을 돌파하고, 군 임무에 전념하면서도 원만한 워크·라이프 밸런스가 가능하도록 보다 정교한 군 복지 정책이 요구되는 상황이다.

151) 국방부 사업과제로 한국국방연구원에서 대규모 복지실태조사와 함께 기본계획을 수립하는 선행연구가 수행되었고, 그 결과물로 군인복지 기본계획이 작성되었다. 독고순 외(2008), 『군인복지실태 조사 및 기본계획 수립 연구』.

152) 제4차 군인복지 기본계획 수립을 위한 사전 연구가 있었다. 김규현 외(2021), 『'23~'27 군인복지기본계획 작성방향 연구』.

3. 군 복지 증진 노력의 성과

전직 지원

전직 지원은 군의 오래되고 우선순위 높은 희망 사항이다. 계급에 따른 조기 정년이 법으로 명문화되어 있어 생애 최대 지출기인 40~50대에서 전역하면 재취업이 어렵기 때문이다. 현역이 국가안보에만 전념할 수 있도록 해야 한다는 분위기가 사회적으로도 어느 정도 통용되었다.

제대군인에 대한 지원을 위한 입법은 1960년 「제대군인 직업보장에 관한 건의안」¹⁵³⁾이 원안 가결되면서부터이다. 이 건의안은 단 한 쪽에 불과한데, 요지는 제대군인에 대한 적극적 대책을 수립하라는 것과 동시에 국가공무원급 군관기업체 직원에게 병역의무를 필하라는 주문이기도 했다.

1. 국민으로서 병역의무를 필한 제대군인에 대한 적극적인 대책을 수립할 것.
2. 아무 이유 없이 국민의 병역의무를 기피한 국가공무원 급 군관기업체에 종사하는 직원을 가급적 단시일 내에 병역의무를 이행시키는 동시 제대군인으로 하여금 그 직위에 대체할 것.
3. 국가공무원 급 군관기업체에 재직 중 입영하여 병역의무를 필하고 귀가한 자에 대해서는 즉각 전 직장에 복직토록 할 것

당시 보건사회위원장 정준은 다음과 같이 호소하였다.

“지금 우리나라의 제대군인이 상당히 많습니다. 한데 이분들이 제대한 다음에 직업을 갖지 못하고 거리에 헤매는 그러한 형편이 많이 있습니다. 오늘날 사회문제로서 중대한 문제이기 때문에 정부는 조속히 이들에게 직업을 주는 시책을 하지 않으면 안될 것입니다.

정부가 아직까지도 여기에 대해서 적극적으로 직업보도를 하지 못하는 사실은 유감으로 생각하여 국회에서는 정부에 이를 건의하여 속히 대책을 수립하도록 하지 않으면 안되겠다고 생각이 되어서 이를 본회의에 상정하도록 했습니다. 여기에 대해서도 여러분께서 만장일치로 통과시켜 주시기를 바랍니다.”

이는 이의 없이 원안 의결되었다.

‘제대군인은 현역 군인의 미래상이다.’ 이 명제는 한동안 군에서 흔하게 유행했던

153) 국회사무처(1960), [050363] 제대군인 직업보장에 관한 건의안(이정래 의원 외 25인), 1960. 9. 23. 제안; 1960. 10. 20. 원안의결

말인데, 제대 군인 지원의 핵심은 전직 지원이고, 이를 위해 군은 예비역 일자리 창출을 위해 다양한 노력을 기울였다.

예컨대 2002년 ‘군 복지 발전 계획서’는 제대군인의 취업 지원을 위한 다양한 계획을 담고 있는데, 대외적으로 국방부 산하기관, 비상계획관, 과학재단·군납·방산업체 취업 직위, 기능대학, 직업전문학교 등 정부공공기관 단체장 직위 등의 확대를 희망하였다. 또 군 인력풀 전문회사 설립 및 전역 군인 채용 구상도 담겼다. 군 내에서 예비역을 활용 확대하려는 계획도 있는데, 다음과 같은 직위이다.

〈표 18〉 군내 예비역 활용 분야 확대 계획

구분	인원(명)	비 고	
군사학술연구관	450		
예비역전문교관	325	•BCTP단: 199명 •과학화훈련통제: 16명	•인성교육: 106명 •전쟁사 및 전략이론: 4명
전력개발연구관	57	•전투실험: 21명 •시험평가: 15명	•미래전력개발연구: 21명
교리·교범연구관	41	•장기교리발전: 3명 •야전 및 기술교범연구: 28명	•교리·교범감수: 10명

출처: 국방부(2002), “군 복지 발전 계획서.”

제대군인 지원에 대해 군의 관심은 지속적이었고, 사회에 대한 설득 노력도 매우 높았다. 2006년 「제대군인지원에 관한 법률」을 개정하였고 국무총리가 위원장이 되는 ‘제대군인지원위원회’가 신설되었다. 위원회에는 국가보훈처 장관 등 정부위원 12명, 민간위원 9명이 참여하였다.

2007년 1월 제대군인지원위원회에서는 범정부적 「제대군인 지원대책」을 확정·발표하였다.¹⁵⁴⁾ 범정부적 차원의 제대군인 지원시스템을 구축하고 5대 분야 18개 과제를 수립했으며, 군인 연금 비대상 장기복무자에게 6개월간 월 50만 원씩 전직 지원금을 지급하고 전국 5개 권역에 제대군인지원센터를 설치하여 취업 지원을 확대하겠다고 하였다.

2014년에는 전직지원교육을 효율적이고 체계적으로 관리하고 예비역 군인의 취업률을 제고하려는 목적으로 「국방전직교육원법」이 제정·시행되었다. 군 복무 특성상 민간이 요구하는 전문성을 갖추기 어려우므로 재취업 전에 일정 기간 체계적 전직 교

154) 국무조정실(2007. 1. 26.), “범정부적 「제대군인 지원대책」 확정·발표.”

육을 실시하는 것이다. 이는 군의 오랜 숙원 사업이기도 했고, 전직 교육원 설립 자체로 예비역 일자리 창출의 효과도 있었다.

당초 군에서 수립한 제대군인을 위한 전직 지원 정책은 사회적으로 크게 주목을 받지는 못하였으나 군의 꾸준한 노력으로 서서히 그러나 대체로 실현되어 가고 있다고 평가할 수 있다. 군 과학화 훈련 및 평가 교관, 군 복지시설 관리 요원, 예비군 지휘관, 각 대학 학군단 및 부사관 학군단 직위, 예비역의 군무원 전환, 산하기관 경력 채용, 전문군무경력관, 기간제 근로자 등 다양하다.

최근에는 병력감소로 인한 전투력 공백 방지 차원에서 장기적으로 예비역 활용은 더욱 필요할 것으로 보인다. 예비역 활용이 그간 전역 군인 지원 차원에서 주로 추진되어왔다면, 이제는 예비역의 축적된 전문성을 활용하여 전투력 공백을 메워야 하는 필요에 당면하게 된 것이다. 앞으로 병력감소 상황이 더욱 심각해지면, 다소 군사전문성이 필요한 현역직위라도 민간직위화하여 예비역을 활용할 수밖에 없을 것이다.

한편, 2019년부터는 청년 일자리 정부 시책 구현을 위한 「군인사법 시행령」 개정¹⁵⁵⁾에 따라 전직 및 취업지원 대상자가 “중·장기복무자”에서 “단기복무 간부 및 의무복무병”까지 확대됨에 따라, 대상자 맞춤형 전직 지원 정책의 발굴 필요성이 증대되고 있다.

병영생활관 개선

2003년 노무현 정부 출범을 앞두고 16대 대통령직 인수위원회는 병영환경 및 문화의 선진화에 큰 관심을 가졌다. 특히 내무반의 부조리를 완화하고 병사 생활의 안정감과 자율성이 증대될 수 있도록 내무반 인원을 줄이고 미래지향적인 새로운 내무반 모델을 구성하는 데 관심을 기울였다.

그때까지 병영내무반은 1960년대 미 군사 원조로부터 시작되어 1970년대 말까지 건립된 A형 막사, 1970년대 초부터 건립된 통합막사, 1980년대 초부터 군 현대화 계획에 의하여 건립된 현대화 막사 등이 있었다. 현대화 막사는 목욕탕과 행정업무 공간을 건물 내로 수용하고, 전화, 인터폰, 방송, TV 공용 시청 시설과 중앙 집중난방 시설을 갖추는 등의 발전을 하였다. 당시 현대화 막사 건립에 대해 1990년 한 언론 기사는 다음과 같이 소개하고 있다.¹⁵⁶⁾

155) 이와 관련하여 한국국방연구에서 수행된 연구이다. 홍숙지 외(2022), 『국방전직지원 중장기 발전계획 연구』.

칙칙한 색깔의 퀸 시트나 블록벽 속의 찜통 더위를 연상시키는 내무반이 이전 웬만한 고급 여관을 뺀칠 정도의 시설 속에 분위기도 한결 부드러워지고 있다. 양쪽 침상 사이 중앙 통로에는 수족관이 놓이고 20인치 컬러 TV에 천장에서는 한여름 폭염을 식혀주는 회전 선풍기가 쉼 없이 돈다. 훈련이나 근무가 없는 장병들은 바둑·장기판 앞에 이마를 맞대거나 화분·새장 돌보기 등으로 시간을 보낸다.

지난해 12월29일 지금의 현대화 막사에 입주하면서 장병들은 「고된 군대 생활」이 아닌 「살 맛」을 느낀다. 『퀸 시트 막사 시절에 비하면 특급 호텔이지요』 『시설 환경 때문인지 분위기도 옛날과 1백80도 달라졌어요』 부대원들이 한결같이 「호텔」이라고 부르는 내무반 막사에는 빼단이형 책상이 달린 개인별 캐비닛이 설치돼 옷을 구기지 않고 걸어 두고 있고, 옛날처럼 침상에 엎드려 편지를 쓰거나 책을 읽지 않아도 된다. 혹은 속의 겨울 밤에도 기름통을 들고 다니거나 탄가루를 물에 이겨 난로에 쑤셔 넣지 않아도 된다.

중앙집중식 난방 시설이 돼 있어 연탄·기름 난로나 폐치카가 더 이상 필요없게 됐다. 옛날 내무반에서는 볼 수 없던 개인용 슬라이퍼나 운동화도 한결레씩 지급되고 휴가나 외출·행사 때가 아니고는 감히 신어볼 수 없었던 전투화가 통일화 대신 두 켤레씩 지급돼 이 부대에는 무좀 환자가 한 명도 없을 정도. 동시에 40명이 들어갈 수 있는 목욕탕에는 개인별 옷 보관장과 샤워 시설 (7개)까지 설치돼 사철 냉·온수욕을 할 수 있고 세면장은 지하 80m에서 뽑아 올린 냉수와 온수를 마음대로 쓸 수 있는 세면기 10개와 완전 수세식 화장실 (소변기 8개·대변기 9개) 외에 사병들의 옷 세탁을 위한 탈수기 2대도 항상 가동되고 있다. 때문에 측은한 마음으로 면회 갔다가 내무반을 구경한 사람들 입에서는 「군대 정말 좋아졌네」라는 감탄사가 어김없이 튀어나온다. 83년부터 시작된 이같은 군 내무반 허물벗기 작업은 현재 목표 달성률이 군 전체 내무반의 46%에 이르고 있는 가운데 앞으로 10~14년 계획으로 계속 추진될 예정.

장황하게 쓰고 있지만, 자세히 읽어보면 사실 TV와 선풍기를 달았다는 것이고, 폐치카 대신 중앙난방 시설이 설치되었다는 등의 얘기다. 그간 개선 노력이 없는 것은 아니었지만, 2000년대 초반까지 병사들이 거주하는 병영 내무반 환경은 전반적으로 열악한 실정이었다.

당시 병영 기본 시설은 80년대 이전 건물이 38%로 노후화되어 있었으며, 내무반 국방 시설 기준은 침상형의 경우 1인당 1.49평이나 실제 내무반 설계 면적은 0.76~1.1평으로 기준에 26~49% 미달된 상태로 계속 운영되어왔다. 심지어 국방시설 기준조차 미국이나 일본(3평)과 같은 선진국은 물론, 1인당 GDP가 낮은 중국(2.6평)보다도 크게 뒤떨어진 것이었다.¹⁵⁶⁾ 많게는 30~40명이 함께 수용되는 소대 단

156) 『중앙일보』(1990. 7. 30.), “군 내무반 「고급 여관」 수준 됐다|국방부 「동지 틀기 작전」 46% 진척.”

위의 현 침상 방식 내무 시설과 화장실 사용 인원의 과다, 시설 및 보급품의 규격과 기준, 월급 과소 등도 지속적인 논란거리였다. 심지어 30명 기준의 소대급 내무반에 40여 명이 생활하며 매트리스 2장에 3명이 ‘칼잠’을 자는 경우도 많았다.

그럼에도 불구하고 군에서 병사란 상대적으로 낮은 계층을 이루는 구성원이며 별도의 복무 유인책 없이도 충원되는 의무 복무자이기 때문에 그들의 삶은 그간 거의 주목받지 못하여 왔다. 더욱이 병영환경 개선은 대규모 예산이 투입되는 큰 사업이므로 쉽게 엄두를 낼 수 없는 측면도 있었다. 그러나 경제발전과 민주화의 진전에 따라 인권에 대한 개념이 확장되고 경제적 생활 수준 향상 및 자녀 수의 감소로 개인의 삶의 질이 현격히 향상되면서 병영 여건은 사회와 더욱 큰 격차로 벌어지는 상황을 맞이하고 있었다.

드디어 2003년 초 군은 병영 근무 환경 개선 및 월급 인상 관련 대책을 발표하였다. 향후 5년간 2조 6,000억 원을 투자해 현재의 소대 단위 침상형 내무반에서 분대 단위 침대형 내무반으로 바꾸겠다 하였다. 특히 7월에는 현재 보유 중인 병영시설은 노후하고 협소한 구형 병영 막사가 41%에 달하며 장병들의 내무생활 여건이 열악한 실정이므로, 신세대 장병의 체위 및 성장 환경을 고려 2004년부터 분대 단위 침대형 내무반으로 개선하고, 편의시설 공간을 확대할 계획이라고 밝혔다.

〈표 19〉 병영내무반 개선 계획



출처: 국방부(2003a), “구형통합막사 현대화 계획.”(미발표 자료); 독고순 외(2003b), 『병영근무환경 발전방안 연구』에서 재인용

157) 육군본부(2002). “육군 지향 방향.”

뿐만 아니라 8월에는 육군의 ‘사고예방 종합 대책’ 발표를 통해 분대장의 권한을 강화하고 분대 단위 생활을 독려할 목적으로, 또 최근 물의를 빚고 있는 성추행 등 성폭력 관련 사고를 예방한다는 차원에서 침상형을 침대형으로 전환할 것을 다시 한번 천명하였다.

국회 국방위원회 위원들은 이미 병영내무반 시설을 돌아보고 그 열악한 사정에 대해 공감하고 있었다. 특히 당시 국방위원회 첫 여성 위원이었던 이연숙 의원은 병영내무반 개선에 대해 누구보다 열의를 보이고 여·야 의원을 설득하며 예산 반영에 노력하였다. 그 모습 중 하나이다.¹⁵⁸⁾ 먼저 국방부 기획관리실장의 보고이다. 국방예산 자체 조정은 어려우니, 국회에서 증액 의결해달라는 내용이다.

“다음은 국정감사에서 위원님들께서 사병 내무반 시설에 대해서 5000억 원 규모로 증액 반영 요청하신 사항에 대해서 검토 보고를 드리도록 하겠습니다.

...중략

내년도 예산은 제한된 예산으로 저희들이 요구한 액수보다도 대폭 축소 조정되었습니다. 즉 1조 4956억원이 축소조정됨에 따라 필수소요 위주로 사업을 편성함으로써 사병 내무반 시설 개선, 군 숙소 개선, 독신자 숙소 예산 등 장병의 사기복지 분야도 축소조정할 수밖에 없었으며 전력투자비 분야도 K1A1 전차, KDX-II/III, T-50양산사업 등 목표량의 축소 순연이 불가피하였고 차기 유도무기, 공중급유기 등 다수의 주요사업을 취소할 수밖에 없었으며 신규사업도 전력투자비의 2.5% 수준만 반영된 실정입니다.

따라서 저희들은 04년부터 08년까지 내무반 시설개선계획을 수립해서 내년도에는 80개 대대, 05년부터 06년까지는 95개 대대, 07년부터 08년까지는 105개 대대씩을 개선하여 480개 대대를 전량 개선할 계획을 가지고 있습니다.

결론적으로 내년도 국방예산 요구안을 자체 조정하여 사병 내무반 개선사업을 5000억원 수준으로 증액하기는 대단히 어렵다는 말씀을 드립니다. 따라서 국방위원회에서 당초 기획예산처에 요구한 103개 대대 5197억원 수준으로 증액 의결하여 주실 것을 건의드립니다. 이상 보고를 마치겠습니다.”

이에 대해 이연숙 의원은 병영시설 개선에 대해서는 지난 국감에서도 지적했고 또 현재 국회 국방위원회에는 병영생활개선대책소위원회가 구성되어 있다며, 특단의 조치가 필요하다고 얘기했다.

158) 국회사무처(2003), “제243회 국회(정기회) 국방위원회회의록 제8호.”

“당초 국방부가 기획예산처에 병영기본시설 개선을 위해 요구한 액수는 총 5197억원인데 이중 65%만 반영되어 3414억원으로 편성이 되었습니다. 이러한 추세라면 병영시설 개선 5개년 계획이 끝나는 2008년이 끝나도 협소하고 낙후된 내무반을 모두 개선할 수 없게 됩니다.

여러 번 강조하는 것입니다만 첨단 무기체계를 도입하는 것도 중요하지만 무엇보다도 장병들의 기본적인 생활을 보장해 주는 데 역점을 두어야 한다고 생각합니다. 내무반 개선 예산의 증액을 위한 특단의 방안을 마련해야 한다고 보는 데 이에 대한 견해를 밝혀주시기 바랍니다.”

결론적으로 5,000억 원이 증액 의결되어 침대형 내무반으로의 병영생활관 개선 사업이 착수되었다. 그러다 2005년 7월 병영문화개선 대책위원회의 권고가 이어지면서 병사들의 병영생활관 개선 사업이 확대되고 봉급을 인상하는 등, 병사 삶의 질 개선 노력이 이루어졌다. 이후 병영생활관 개선 사업은 여러 차례 병영문화 개선의 주요 과제로 채택되면서 사회적 관심도 꾸준하였다. 언론에서도 간헐적으로 모니터링¹⁵⁹⁾이 있었으며, 그런가 하면, 한발 늦게 질타하는 기사¹⁶⁰⁾도 있다. 어쨌든 병영생활관 개선 및 병사 삶의 질 향상 노력의 기조는 현재까지도 이어지고 있다.

그러나 병영생활관 개선 사업의 당초 목표 달성은 조금씩 지체되었고,¹⁶¹⁾ 이로 인해 마침내 문제 제기가 공론화되기 시작했다. 7조 원에 달하는 막대한 혈세를 쏟아붓고도 병영생활관 개선 사업을 마무리짓지 못한 국방부에 대해 기획재정부가 ‘병영생활관 및 군 관사 사업’에 대한 심층평가를 한국국방연구원에 의뢰함으로써 심층 조사에 착수한 것이다.¹⁶²⁾ 지금까지 병영생활관 현대화 사업 추진 실적을 전수 조사해 방만 예산 집행 등을 직접 들여다보기로 한 것이다.

1년여가 지난 2016년 11월, 심층 조사 결과가 발표되었는데,¹⁶³⁾ 평가 결과 국방부

159) 예를 들면, 『한겨레』(2008. 10. 22.), 국방부는 “연차적으로 2012년까지 병영생활관을 모두 침대형으로 바꿀 계획이며, ... 애초 목표 시한보다 3년 앞당겨 끝내기로 했다”고 썼다.

160) 『문화일보』(2009. 4. 28.) “이제야 침상을 침대로 바꾸는 낙후 병영”: “군 병영시설 및 복지시설은 아직도 열악한 환경을 그대로 유지하고 있다.” 이명박 정부는 대한민국 젊은이들이 인생의 중요한 한 시기를 보내는 병영 안팎을 이렇게 진단하면서 ‘신세대 병영 환경과 복지 개선’을 다짐해왔다. 국방부가 27일 창군 61년사에 처음으로 군의 중·장기 복지종합계획인 ‘군인복지 기본계획’을 확정된 것은 그 공약의 실현을 위한 목적임은 물론이다.(후략)”

161) 『한겨레』(2012. 4. 19.) “군 내무반, 2014년까지 모두 침대형으로 바뀐다”: 이 기사에서는 병영생활관 개선 사업 목표 연도를 2014년으로 소개하였다.

162) 『한국일보』(2015. 9. 14.), “혈세 7조원 쏟아 붓고도... 軍 내무반 개선은 깜깜.”

163) 『서울신문』(2016. 11. 4.), “부실한 7조원짜리 병영현대화 사업”; 『한국일보』(2016. 11. 3.),

는 당초 목표치(683대대분)의 95.8%(638대대분)에 해당하는 생활관 현대화를 마무리했으나, 이 가운데 108대대분이 향후 병력 축소 등 군 구조개편사업에 따라 2026년이 되면 생활관으로 사용되지 않는 잉여공간이며, 이는 ‘국방개혁 기본계획’에 따라 부대 재배치, 병력 운용 계획 등이 바뀌었음에도 이를 반영하지 않은 결과라고 하였다. 이로써 10년 뒤에는 사용하지 않을 공간에 1조 2,000억 원가량의 정부 예산이 잘못 투입된 셈이라고 비판하였다.

그러나 이러한 부분적 오류에도 불구하고, 병영생활관 개선 사업은 당시 협소한 내무반에서 개인 공간 부족, 사생활 미보장 등은 물론이고, 난방, 온수, 취침 등의 기초적인 생활에서조차 곤란을 겪는 ‘생활’이라기보다는 ‘수용’에 가까운 병영 생활 여건을 획기적으로 개선한 사업으로 높이 평가된다. 이는 병사 및 병영 환경 개선에 대한 혁명적 인식의 전환이 있었기에 가능했던 것이다. 당시에는 국방 인력에서 차지하는 병사의 규모가 커 한번 개선 사업이 시작되면 대규모 예산이 투입될 수밖에 없고, 한정된 국방예산에서 엄두를 내기 쉽지 않다는 논리가 팽배하였다.

많은 사람의 노력에 의해 오랜 기간 추진되어 온 병영생활관 개선 사업은 현재까지도 이어지고 있다. 그사이 병영생활관에는 에어컨과 공기청정기가 놓이기도 했으며,¹⁶⁴⁾ 최근에는 새로운 내무반 모형을 고민하고 있는 것으로 알려지고 있다.

군 관사¹⁶⁵⁾ 개선

군인들이 빈번한 순환보직 이동에도 불구하고 근무에 전념할 수 있도록 주거를 안정화시키기 위한 정부 차원의 지원 사업들은 1960년대 초반부터 서서히 시작되었다. 1963년 군대의 적응태세 유지와 직업군인의 안정된 근무여건 보장을 위해 육군본부에 ‘군인주택위원회’가 설치되었고, 이 위원회에 당시 국가재건최고회의에서 주택자금으로 1,000만 원의 특별보조금을 보내와 이를 계기로 본격적인 군 숙소 건립 사업

“7조 쏟아부은 軍생활관 현대화... 10년 뒤 6곳 중 1곳은 빈집.”

164) 물론 이에 대해 비판적 논조도 있다. 『조선일보』(2019. 4. 30.) “에어컨도 제대로 못 트는데...병영생활관에 공기청정기 설치 완료”에서는 국방부가 미세먼지로부터 장병 건강을 지켜주기 위해 2018년 12월부터 준비해온 공기청정기 보급을 지난 3월 8일부터 시작해 30일 완료했다고 하면서, 그러나 설치된 에어컨조차 마음대로 사용하지 못하면서, 공기청정기도 이와 비슷한 상황이 될 것이란 전망이 나온다고 비판하였다.

165) 군 관사는 군 내부적으로 통용되는 명칭의 구분이다. 기혼 간부들이 가족과 함께 생활하는 공간을 지칭하는 관사, 간부가 단신으로 거주하는 간부 숙소 등이다. 합하여 군 숙소라고 쓰기도 한다. 여기서는 사회적으로 가장 익숙한 군 관사로 통칭해서 쓰고자 한다.

이 추진된 것으로 알려져 있다. 군인주택위원회는 두 달 만에 그 임무가 원호관리국으로 이관되었고, 이후 원호청은 재경지역 장교들의 주택문제 해결을 위해 용산 아파트 9동을 인수하여, 1965년 처음으로 432세대를 입주시켰다.¹⁶⁶⁾ 1979년에는 전군 차원 ‘군숙소 건립 7개년 추진계획’이 수립 및 시행되었으며, 1985년에는 총 30,753세대 건립, 보유율 57.1%로 끌어올렸다.

한편 군인들의 생활 안정을 위한 자가 마련 지원 정책도 시행되었다. 1981년에는 국가 차원에서 국민주택 특별 분양제도, 임대주택 공급 제도가 시행되었는데, 국민주택 특별 분양제도에서는 공공기관 공급 물량 중 20% 이내에서 국가유공자, 군인, 공무원, 노동자에게 분할 배정하도록 하였으며, 또 임대주택 공급 제도에서는, 주로 대위 및 부사관에 혜택이 주어졌다. 1983년에는 군숙소 미입주자를 대상으로 주거비 보조 수당을 지급하는 제도가 신설되었다.

이후에도 군 관사 확보 노력은 지속되었고, 1999년 말 소요대비 보유가 97.3%에 달하였다. 그러나 지은 지 25년 이상 된 관사가 9.0%, 13평 이하 협소 관사가 15%로서 노후·협소 관사는 이후에도 지속 문제가 되었다.¹⁶⁷⁾

그러다 앞서 언급한 대로 병영생활관 개선 사업이 병영문화 개선 대책의 하나로 채택되면서 ‘노후관사 및 협소 관사 개선 추진, 군숙소 33,873실 확보 등을 2012년까지 개선한다’는 계획이 함께 발표되었다. 더불어 2005년에는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」이 개정되었는데 제2조에 ‘관사 등 군인 또는 그 자녀의 주거시설 및 부속시설’을 명시함으로써 BTL사업 추진의 법적 근거를 확보하기도 하였다.

특히 2008년에는 「군인복지기본법」이 제정되어 군관사 지원의 법적 근거를 더욱 강화하였으며, 군관사 관리지침 및 확보 지침도 마련되었다. 또 「군인복지기본법」에 따라 국방부는 2009년 최초로 「군인복지기본계획」을 수립하였는데, 이 중 주거 지원 관련 사업을 살펴보면 장기복무 하사 이상 전 간부에게 조건 없는 군숙소 제공과 미혼 및 기혼 별거 간부에게 1인 1실 독신숙소 제공을 목표로 한다고 하였다. 그리고 이는 BTL사업을 비롯, 군의 주거지원을 위해 많은 노력과 예산이 투입되어 일정 정도 성과를 거두기도 하였다.

제2차 군인복지기본계획 수립을 위한 추진 실적 분석에서는 2008년 당시 200여 세대에 불과하던 BTL관사가 2012년 5,495세대로 확대되었고, 민간 아파트도 2008

166) 소경수(2009), “직업군인의 주거 안정화 방안에 관한 연구.”

167) 국방부(2000), 『국방백서 2000』.

년 대비 3,000세대가량이 늘어난 13,010세대가 되었다. 전세금대부도 1,500세대가량 확대된 6,458세대가 되었다. 간부숙소 역시 '09~'12 기간 중에 8,058억 원이 투입되어 신규 및 노후 소요를 해소하였다.¹⁶⁸⁾

2016년 국방부는 그간 보건복지관실에서 담당해왔던 군 관사업무를 군 주거정책팀을 신설하여 전담하도록 하였고, 다음 해인 2017년 '군 주거정책종합 발전계획'을 수립하였다. 2020년에는 군사시설기획관실 산하에 군 주거정책과 만들어져 임무를 전담하고 있다.

지금까지 추진된 지난 1~3차 기본계획의 주거 분야 추진 실태에 대한 평가를 보면,¹⁶⁹⁾ 군 보유 주거 자원 개선과 추가 확보가 지속되었고, 전세자금 현실화, 관사 입주 기준 개선, 주택수당 인상 등 주거 안정성 확보 방향을 유지하고 있다고 하였다. 더불어 민간 주택시장 환경에 부합하기 위한 전·월세 지원 확대, 주거시설 관리 민간 위탁을 통한 수준 향상, 권역별 통합관리·지원 방향, 자가보유율 향상을 위한 분양·자금 지원은 계속하여 유지되고 있다고 하였다. 다만 주거시설의 양적·질적 수준 저하와 이동·관리 소요 대응력 부족이 여전히 문제가 되고 있으며, 주거 현실 반영과 개선을 위한 전문 관리 시스템 부재, 법·규제 제한 등의 제도적 한계도 숙제로 남아 있다고 진단하였다.

병 봉급 인상

병 봉급은 1971년 당시 병장 기준 1,030원이었으며, 이는 백 원 단위에서 조금씩 인상되거나 동결되는 과정을 오래오래 거치면서 2000년대 초반까지 이어져 왔다.

병사들의 봉급 문제를 사회적 화두로 던진 것은 2002년 9월 26일 「한겨레 21」이 그 시작이라고 할 수 있다.¹⁷⁰⁾ “최저임금 1만6,500원짜리들에게 나라를 지켜달라는 요구는 과연 타당한가”라는 문제 제기를 통해 사병 월급을 현실화하라고 외쳤다.

징병제의 장점 중 하나는 일단 군에 간 이상 군에서 먹여주고 재워주고 입혀준다는 것이다. 그러나 대한민국 사병들이 받는 월급은 외박·외출이나 휴가 등 부대 밖 생활은 그만 두고 부대 안 생활을 해나가기에 모자란다. 당시 이등병은 1만6,500원, 일등병은 1만7,900원, 상병은 1만9,800원, 병장은 2만1,900원이다. 또 한국 같은 나라는 없다. 국민개

168) 국방부(2013), “'13~'17 군인복지기본계획 사전 연구 자료.”

169) 김규현(2021), 윗글.

170) 『한겨레 21』(2002. 9. 26) “사병 월급을 현실화하라” 이어진 기사로 ‘쥐꼬리 월급 위험심판 청구한다’도 같은 기획 하에 작성된 기사이다. 역시 동일한 기자가 작성하였다.

병제 따라 의무복무를 정하고 징집하는 나라 중 이스라엘을 제외하고 대부분의 나라는 사병 월급은 국민소득을 고려했을 때 한국보다 월등히 높은 편이다. 몽골의 사병 월급은 노동자 평균임금에 준하고 이란은 노동자 평균 임금의 10분의 1 수준이다.

해당 기사는 장교와 사병의 급여 변동표를 분석하면서 1950년도의 경우 이등병의 월급은 3,000원으로 당시 소위 월급 39,000원이 10분의 1 수준이었고, 대장 월급은 90,000원으로 100분의 1 수준이었는데, 1960년까지 이 비율은 유지되다가, 1962년 군인보수표에 따르면 1962년 이등병과 소위의 월급은 41배, 대장과의 격차는 313배 까지 벌어졌다고 하였다. 그리고 이 기조는 큰 차이 없이 당시까지 유지되고 있다고 하였다. 병영환경만 열악한 것이 아니라 병사들을 위해 투입되는 예산 역시 개인별로 따지면 미미한 수준으로, 병사들이 의무복무를 마치는 동안 투자되는 국가 예산은 1인당 500만 원 안팎인 것으로 알려졌다.¹⁷¹⁾

한홍구는 2년여가 지난 2005년, 당시를 이와 같이 회상하였다.¹⁷²⁾ 오래된 문제를 관행으로 받아들이지 않고 새로운 관점에서 문제를 해석하고 대안을 찾고자 했던 노력에 감사하는 글이다.

2002년 가을 <한겨레 21> 427호는 당시 평균 2만여 원에 불과하던 사병 월급 문제를 처음으로 제기했다. 독자들이 뜨거운 반응을 보였지만, 처음 편집진에서 사병 월급문제를 다뤄야 한다고 문제를 던졌을 때 편집진의 반응은 좀 미지근한 편이었다. 특히 군대 갔다 온 남자 기자들은 대한민국 국민이 다 아는 문제인데 새삼 무슨 애깃거리가 되겠느냐며 고래를 저었다. 그때 여기자 한 사람이 잔다르크 언니처럼 나서주어 대한민국에서는 처음으로 일반병의 월급 문제를 갖고 일을 꾸미게 되었다. 나름대로 공들여 같이 작업하고 책이 나오기를 기다리다가 가판에 깔린 책을 보는 순간 얼굴이 화끈거렸다.

앞서 여러 번 언급한 것처럼 2003년은 병사에게 중요한 의미를 갖는 해였는데, 봉급도 크게 인상하여, 2004년 병 봉급은 통상적인 수준을 넘어 70% 이상 인상되었고, 2005년 민관군 병영문화혁신위원회의 권고까지 있게 되면서, 2008년 병장 월급은 97,500원으로 거의 10만 원에 육박하게 되었다. 참여정부에서만 거의 300~400% 인상된 것이다.

171) 국방부는 2003년 10월 26일 26개월 의무 복무(당시 기준)하는 육군 병사 1명에게 입대 후 전역 시까지 4,674,000원의 예산이 소요되고 해군(28개월)·공군(30개월) 병사들은 각각 510만 원과 543만 원의 국방예산을 사용하는 것으로 집계되었다고 밝혔다.

172) 『한겨레 21』(2005. 2. 25.), “대한민국 사병은 똥개인가.”: 당시 논산훈련소에서 발생한 인분 사건에 대한 기사이다.

하지만 이명박 정부에서는 병 봉급을 병장 기준 97,500원에서 초기 2년간 동결하였다. 이후에도 미미하게 인상되었을 뿐으로, 2011년 6.5% 인상하여 103,800원, 2012년 108,000원이다. 이에 대해 비판적인 목소리도 많았는데, 예를 들면¹⁷³⁾ 군 골프장에 매년 군인복지기금 1,000억 원 넘는 돈이 지출된다는 점과 비교할 때 대한민국의 국격이 높아졌다. 자랑만 할 게 아니라 현실적인 수준에 맞춘 병사 월급 인상이 필요하다고 하였다.

〈표 20〉 병사 봉급 변천 과정

연도	병장	이병	연도	병장	이병	연도	병장	이병
1971년	1,030	690	1991년	10,000	7,200	2011년	103,800	78,300
1972년	1,200	800	1992년	10,900	7,800	2012년	108,000	81,500
1973년	동결		1993년	11,300	8,100	2013년	129,600	97,800
1974년	1,560	1,040	1994년	11,700	8,400	2014년	149,000	112,500
1975년	동결		1995년	12,100	8,700	2015년	171,400	129,400
1976년	2,260	1,510	1996년	12,700	9,100	2016년	197,000	148,800
1977년	2,890	1,930	1997년	13,300	9,600	2017년	216,000	163,000
1978년	3,460	2,320	1998년	동결		2018년	405,700	306,100
1979년	3,800	2,600	1999년	동결		2019년	동결	
1980년	3,900	2,700	2000년	13,700	9,900	2020년	540,900	408,100
1981년	동결		2001년	19,600	14,800	2021년	608,500	459,100
1982년	4,200	3,000	2002년	21,900	16,500	2022년	676,100	510,100
1983년	4,500	3,200	2003년	23,100	17,400	2023년	1,000,000	600,000
1984년	동결		2004년	34,000	25,600	2024년	1,250,000	640,000
1985년	4,600	3,300	2005년	44,200	33,300			
1986년	4,900	3,500	2006년	72,000	54,300			
1987년	5,100	3,600	2007년	88,600	66,800			
1988년	7,500	5,500	2008년	97,500	73,500			
1989년	8,300	6,000	2009년	동결				
1990년	9,400	6,600	2010년	동결				

출처: 1971년부터 2022년까지는 국방백서 2022에서 발췌, 2023년은 국방예산 발표자료, 2024년은 국방예산안

박근혜 대통령은 후보 시절, 대선 공약으로 병사 월급 인상과 함께 복무 보상금으로 제대 시 100~300만 원의 목돈을 지급하겠다는 방안을 발표하였다. 취임 후 국정

173) 『세계일보』(2013. 1. 15.), “장병 복지의 현주소.”

과제를 확정하면서 ‘보람 있는 군 복무’를 모토로 그에 합당한 장병 복지 향상 방안도 포함하겠다고 하였다. 이에 따라 국방부는 병사 봉급을 2017년까지 2배로 인상하겠다고 발표했다. 국방부에 따르면 2012년 9만 7,500원이던 상병 기준 병 봉급을 2013년 11만 7,000원으로 인상한 데 이어 2014년에는 13만 4,600원, 2015년에는 15만 4,800원으로 올리기로 했다. 목표연도인 2017년에는 상병 기준 19만 5,800원까지 인상하는 것이 국방부의 계획이었다. 봉급 인상분에 대해서는 희망준비금으로 적립하는 제도도 2015년부터 도입하는 방안을 추진하기로 했다. 계획은 차질 없이 이행되었다.

문재인 정부의 「국방개혁 2.0」에서는 병 봉급이 외부의 지원 없이 병영 생활이 가능하고 전역 시 사회진출의 마중물로 활용할 수 있도록 병 봉급을 연차적으로 인상 하겠으며, 2022년까지 병장 기준 67만 6,000원으로 인상할 계획이라고 하였다. 계획은 이행되었고, 이후 2021년 ‘2022~2026년 국방중기계획’을 발표하면서¹⁷⁴⁾ 병사 월급을 계속 인상하여 2026년이면 병장 기준으로 ‘월급 100만 원’ 시대가 열린다고도 하였다.

그러다 제20대 대통령 선거를 앞두고, 당시 더불어민주당 이재명 대선후보는 2021년 22일 대통령에 당선되면 임기 내 징집병의 규모를 줄이고 ‘선택적 모병제’를 도입하겠다고 약속하면서 장병들의 노고에 대해 최저임금제에 맞춰 급여를 단계적으로 인상하겠다고 2027년에는 병사 월급 200만 원 이상을 보장하겠다고 말했다.¹⁷⁵⁾ 또 윤석열 국민의힘 대선후보 역시 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 ‘병사 월급 200만 원’ 공약을 발표하기도 하였다.

대통령 당선 이후 ‘윤석열 정부 국방 분야 업무보고’ 시 병역의무 이행에 대한 합당한 예우와 보상이 강화될 수 있도록 오는 2025년까지 병 봉급을 병장 기준 월 150만 원에 자산 형성 프로그램 월 55만 원을 결합해 200만 원 수준으로 인상한다고 구체화하였다.¹⁷⁶⁾ 올해도 국방부는 2024년 국방예산 정부안 확정을 발표¹⁷⁷⁾하면서 전년 대비 가장 큰 비율로 늘어난 분야는 장병 보건 및 복지 향상(25.5% 인상, 1조 5,296억 원)이며, 가장 많은 예산이 배정된 분야는 급여정책(17조 9,815억 원)이라고 하

174) 『서울신문』(2021. 9. 2.), “5년 뒤 병장 월급 ‘100만원’ 시대...예비군 훈련비도 13만원.”

175) 『중앙일보』(2021. 12. 24.), “李 ‘징집병 축소, 선택적 모병제 도입...병사월급 200만원.’”

176) 『국방일보』(2022. 7. 25.).

177) 『국방일보』(2023. 8. 30.).

였다. 이에 따라 내년 병 봉급은 병장 125만 원, 상병 100만 원, 일병 80만 원, 이병 64만 원으로 인상된다. 병 복무 중 자산 형성을 위한 내일준비지원금도 월 최대 30만 원에서 40만 원으로 상향된다.

병영문화 개선과 부수효과

1960년대 사회보다 빠르게 각종 복지 관련 입법이 이루어졌던 군은 1980년대까지 복지 수준이 사회와 비교하여 다소 우위이거나 비슷한 수준을 유지해왔다. 면세품과 군 관사는 당시 대다수의 서민들에겐 선망의 대상이 되기도 했다. 그러다 급속한 경제 발전이 이루어지고 대기업들이 늘어나면서 민간 부문의 복지 수준도 빠르게 올라가기 시작했다. 더욱이 사회가 수평화되고 개방화되면서 각종 직업에 있어 기득권이 나 특권을 내려놓는 쪽으로의 변화가 진행되었고, 이 과정에서 군의 복지는 오히려 뒤처지기 시작하였다.

그래도 일정 기간 군은 특수성에 집착해왔다. 군이 헌법에서 말하는 신성한 임무를 수행하기 위해 여러 현실적 제약을 감내하고 있다는 사실을 국민에게 알림으로써 이른바 군인의 특수성, X-factor¹⁷⁸⁾를 인정받고 싶다는 생각이었다. 이미 노후화된 관사, 생활 여건이 불비한 전방 지역 등 군의 열악한 환경을 감내하더라도, 중장기적으로 직업군인을 원활히 획득하기 위해서는 민간부문과 균형을 이루는 보수 수준을 유지해야 하고 여기에 군 특수성을 고려한 보수 책정이 필요하다는 논리이다. 그러나 실질적으로 눈에 띄는 성과는 없었다.

그러다 민간의 영향력 있는 사람들을 자문위원으로 대거 위촉하기 시작하여 군의 사정을 소상히 알리면서, 또 국회의원이나 관련 전문가들이 열악한 군 시설, 특히 전방 지역 내무반의 상황을 직접 볼 수 있도록 군의 홍보 방향을 수정하면서, 병영생활관 개선을 중심으로 사회적 관심을 집중시킬 수 있게 되었다. 이들은 따뜻한 부모의 시선에서 신성한 병역의무를 이행하는 병사들의 삶의 여건을 개선해야 한다는 데 의지를 모았다. 더하여 수차례의 병영문화 개선위원회를 통해 병영생활관이 개선이 본격화되고 병영도서관, 문화예술 체험교육 등 여러 문화복지 노력이 투입되면서 병사

178) X-factor는 군인의 특수성을 보상하는 것으로, 전성진 외(2002)는 적정 군 보수는 현재 군 보수 + 민간보수와 격차 + X 요소로 책정되어야 하며, 영국은 X-factor를 12%로, 미국은 18%로 책정하고 있다고 하였다. X-factor는 당시 군에서 통용되는 흔한 용어였으며, 각종 조사 결과에서 군인은 실질적 복지 혜택으로 여타의 항목보다 보수 인상을 강력히 희망하였다.

들을 주 수혜자로 하는 복지 개선이 이루어질 수 있었다.

이러한 개선 노력이 일정 정도 가시화되면서, 이 과정에서 소외되었던 초급 간부의 어려움과 군 관사의 열악한 사정들도 보이기 시작했다. 병사에게 관심이 집중되다 보니, 비슷한 연배이면서 또 비슷하게 병역의무 이행 차원에서 복무하고 있는데도 간부라는 이유로 책임만 과중하고 상대적으로 더 열악한 여건에 놓여 있다는 인식이 있었다. 군 관사 및 간부 숙소 개선 사업이 대대적으로 이루어졌고 초급 간부 복무 여건에 대한 관심도 자라기 시작했다.

이 과정에서 「군인복지기본법」 제정이 이루어졌고, 군의 종합적인 복지 발전 계획도 수립되었다. 특정 계층만을 겨냥하는 것이 아니라, 군 전반의 복지 증진 계획을 담고 있다. 이는 5년 주기로 갱신되면서 현재에 이르고 있다.

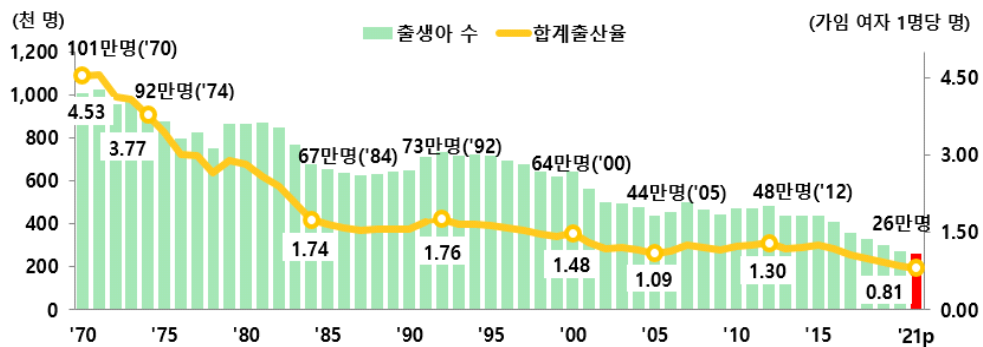
저출산으로 이제는 군인 한 명 한 명이 소중해지는 시대가 되었다. 당초 군이 기대하였던 바, 헌법에서 말하는 신성한 임무를 수행하기 위해 여러 현실적 제약을 감내하고 있다는 사실을 고려하여, 또 중장기적으로 장병의 원활한 획득을 위하여, 군의 복지발전 계획은 앞으로 지속 발전해야 할 수밖에 없을 것으로 보인다.

V. 미래 사회의 변화와 국방

1. 국방에 영향을 미치는 사회 변화

저출산¹⁷⁹⁾·고령사회의 심화

우리나라는 1960년대부터 인구 증가 억제 정책을 채택해 왔다. 정책 시행 초기에는 완고한 유교적, 가부장적 문화로 좀처럼 성공을 거두기 어려울 것으로 예측했으나, 의외로 단기간 내 성공을 거두면서, 1970년 4.53명이던 합계출산율은 1980년 2.83명으로 감소하게 된다. 문제는 1980년대 인구 대체 수준인 2.1명 수준 이하로 출산율이 낮아졌음에도 불구하고 장기간 인구정책 전환이 지연되었다는 점이다. 여기에 경제위기로 출산 감소 추세가 가속화되면서 출산율이 급감하게 되었고, 2005년에는 합계출산율이 1.09명으로 떨어지게 되었다. 이에 정부는 비로소 「저출산고령사회기본법」을 제정하고 저출산고령사회위원회를 출범시키면서 출산 장려 정책으로 인구정책을 전환하였다.

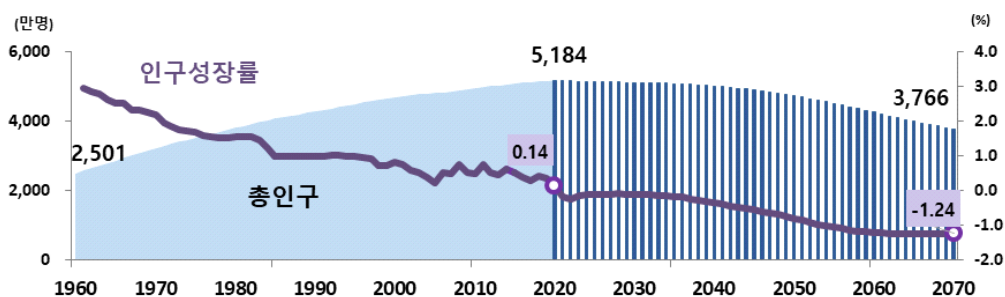


〈그림 5〉 출생아 수 및 합계출산율: 1970~2021

179) 최근 우리 사회 저출산의 문제가 여러 요인에 기인한 것임에도 결과적으로 여성의 출산율이 저조한 데서 비롯된 것이라는 잘못된 인식을 심어줄 수 있다는 차원에서 저출산이라는 용어 대신 저출생이라는 용어가 사용되고 있기도 하다. 그러나 위 그림에서 보듯, 출생아 수의 규모만으로는 미래 전망을 예측하기는 어렵기 때문에, 본고에서는 합계출산율에 기반하고 있는 저출산이라는 용어를 사용하고자 한다. 합계출산율(Total Fertility Rate)은 여성 1명이 평생 동안 낳을 수 있는 평균 자녀 수를 의미하며, 15세부터 49세까지 여성의 연령별 평균 출산율의 합계로 계산한다.

출생아 수와 합계출산율을 보면, 1970년대 연 100만 명이 출생하였으나 2021년 26만 명이 태어나 1/4로 줄었음을 알 수 있다. 합계출산율은 이보다 더 심각하여 4.53에서 0.81로 1/5 이하로 낮아졌다.¹⁸⁰⁾ 그러나 저출산은 현재까지 많은 대책에도 불구하고 뚜렷한 성과나 개선 징후 없이 심화되고 있는 실정이다.

우리나라 총인구는 2020년 현재 5,184만 명에서 향후 10년간은 연평균 6만 명 내외로 감소해 2030년 5,120만 명 수준으로 감소하고, 2070년에 3,766만 명(1979년 수준)에 이를 전망이다. 인구성장률은 2021~2035년까지는 -0.1% 수준, 이후 감소 속도가 빨라져 2070년에는 -1.24% 수준으로 전망된다.¹⁸¹⁾



〈그림 6〉 총인구 및 인구성장률: 1960~2070년

〈표 21〉 총인구, 18세 인구 및 청년인구: 2020~2070년

(단위: 만 명)

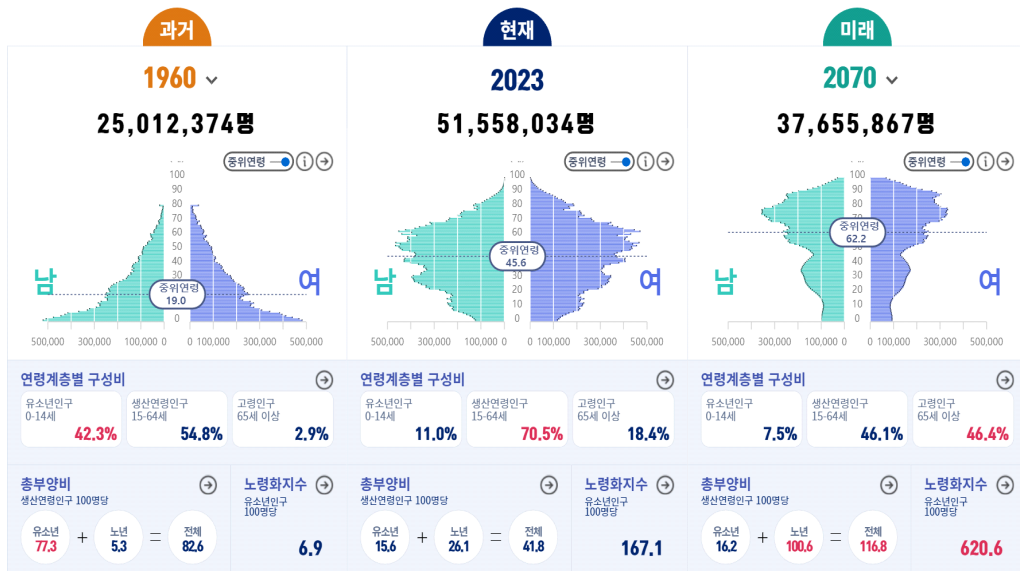
시나리오	구분	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
중위	총인구	5,184	5,145	5,120	5,087	5,019	4,903	4,736	4,515	4,262	4,007	3,766
	18세 인구	52	45	47	39	26	26	31	31	28	27	23
	청년인구(19~34)	1,096	1,007	898	797	709	607	521	504	529	530	499
고위	총인구	5,184	5,191	5,244	5,286	5,293	5,248	5,150	4,994	4,805	4,617	4,438
	18세 인구	52	46	47	39	28	34	38	38	35	33	29
	청년인구(19~34)	1,096	1,018	918	823	736	659	607	620	658	654	618
저위	총인구	5,184	5,110	5,015	4,903	4,755	4,565	4,333	4,058	3,752	3,445	3,153
	18세 인구	52	45	47	38	25	21	24	24	22	21	18
	청년인구(19~34)	1,096	997	877	772	683	568	456	406	404	402	380

180) 통계청(2022), “2021년 인구동향조사 출생·사망통계(잠정).”

181) 통계청(2021), “장래인구추계: 2020~2070.”

군에서 관심 있는 18세 인구 및 청년인구의 전망치를 살펴보면, 18세 인구는 2020년 52만 명에서 2025년에는 45만 명으로, 2040년에는 26만 명으로 추계된다. 또 청년인구 역시 2020년 100만 명 수준에서 2040년 700만 명, 2070년에는 500만 명 수준으로 감소한다. 이럴 경우, 병 30만 명, 간부 20만 명의 병력규모 유지는 이미 불가능하며, 조속한 대안 모색이 필요한 상황이다.

또 하나의 측면은 고령화이다. 한국의 고령 인구 구성비는 1960년 2.9%에서 2023년 18.4%로 약 6배 수준으로 증가하였다. 그리고 이는 2040년 34.4%로 증가하고 2050년 40%를 넘어선 후, 2070년에 46.4%로 높아질 것으로 전망되고 있다. 이에 비해 생산연령인구 구성비는 1960년 70.5%에서 2012년 73.4%를 정점으로 점차 감소하여 2023년 70.5%, 2070년에는 46.1% 수준까지 낮아질 것으로 전망되고 있다. 2070년이면 고령인구 구성비가 생산연령인구 구성비를 앞지르게 되는 상황이 예상되는 것이다. 이는 복지 부담의 증가, 고령층 일자리 확충, 연금제도 개선 요구 등을 가중시킬 것이며, 우리 사회가 풀어야 할 또 하나의 커다란 과제가 될 것이다.



〈그림 7〉 한국 인구구조와 변화와 전망

출처: 국가통계포털(<https://kosis.kr/visual/populationKorea/PopulationDashBoardMain.do>)

최종 검색일 2023. 11. 9.

양극화와 공정 담론

양극화는 우리 사회 또 다른 고민거리이다. 양극화(polarization)란 “중간 부분이 해체되면서 양극단으로 모이는 현상”으로 집단 간 이질성 및 집단 내 동질성을 강화하는 특성을 갖는다.¹⁸²⁾ 이러한 양극화는 이미 우리 사회 전반, 다양한 분야에서 표출되고 있다. 정치 양극화는 정치적 견해나 성향이 서로 다른 집단 간의 갈등이 심화되는 현상이며, 지지 정당의 양극화, 이념의 양극화, 세대 양극화 등의 형태로 관찰되고 있다. 이 밖에도 지역 양극화, 교육기회의 양극화, 결혼과 출산의 양극화 등이 최근 종종 언급되고 있는 사회적 현상이다. 최근 젊은 층에서 회자되던 ‘수저계급론’이 이를 축약적으로 표현한다.

양극화의 심화는 집단 간 격차와 불평등의 구조화를 강화하는데, 그 바탕에는 무엇보다 경제적 양극화가 자리하고 있다. 양극화는 세계적으로도 큰 이슈이지만, 한국의 소득 양극화 지수는 미국을 제외하고 대부분의 국가를 훨씬 웃돈다는 발표도 있었다. 소득, 자산, 고용 등 경제적인 측면에서 불평등이 심화되는 이러한 양극화는 사회적 통합을 저해한다.

최근의 연구로 임완섭(2023)¹⁸³⁾은 노동 양극화에 대해, 이주미(2023)¹⁸⁴⁾는 소득과 자산의 양극화에 대해 분석을 시행하였다. 노동 양극화와 관련하여서는 근로자의 종사상 지위가 상용직 비율이 높아지는 쪽으로 변화되고 상용직 안에서의 불평등도가 감소하고 있는 것과는 달리, 임시직 근로자의 불평등도는 2010년 이후 지속 증가하여, 임금근로자 간 양극화 현상이 나타나고 있는 것으로 분석되었다. 또 소득과 자산의 양극화 분석에서는 기초생활 보장 제도나 공공부조, 각종 현금성 지원 등을 통해 소득 양극화가 다소 흐릿해진 것과는 달리 자산 양극화는 총자산, 순자산 모두에서 증가하고 있는 것으로 분석되어 자산 양극화가 현재 진행형임을 식별하였다. 이러한 경제적 불평등은 계층 간 갈등을 심화시킬 수 있고, 사회적 갈등의 잠재적 요인이 된다.

또 임운택(2023)¹⁸⁵⁾은 디지털 자본주의 아래서 시장과 노동 통제가 연결되는 방식을 분석하면서 우리 사회에서 새로운 유형의 불평등이 심화되고 있음을 설명한다.

182) 강신욱 외(2006), 『사회 양극화의 실태와 정책과제』.

183) 임완섭(2023), “노동 양극화 현황과 과제: 임금근로자의 종사상 지위와 고용형태를 중심으로.”

184) 이주미(2023), “소득과 자산의 양극화 및 격차 실태와 정책적 함의.”

185) 임운택. (2023), “디지털화에 따른 노동의 양극화와 사회적 불평등: 사회학적 전망과 과제.”

디지털 자본주의에서 노동력은 필요에 따라 제공되고, 그 결과 한시적 디지털 노동력이 등장하게 된다. 이들은 노동력은 제공하지만 제도 외부에 존재하므로 노동시장의 경쟁으로부터 보호되지 못한다. 이렇게 새로운 노동의 양극화는 사회적 불평등을 더욱 구조화해간다는 것이다.

이러한 양극화 및 이로 인한 구조적 불평등의 심화라는 상황 속에서 한동안 능력주의의 논쟁이 대중적 관심을 얻은 바 있다. 영국의 사회학자 마이클 영에서 비롯된 능력주의란 용어는 지능(IQ)과 노력(effort)이 합쳐진 개념으로 표준적인 지능검사가 도입되고 시험 중심의 교육체제와 공직 선발 시스템이 강화된 시대적 배경과 밀접한 관련이 있다. 애초 그의 의도와는 달리 오늘날 능력주의는 “재능이 있으면 출세할 수 있다”거나 “누구나 능력을 가지면 타고난 계층이나 부모의 지위와 상관없이 성공할 수 있다”는 신화가 되었다.¹⁸⁶⁾

이는 능력과 노력에 따른 보상의 불공정보다 더 큰 구조적 불공정이 존재하는 사회에서 그나마 능력주의가 보상의 공정성을 보장해 주는 방식이었다고 믿기 때문이다. 그리하여 구조적 불평등에 대한 불만이 누적될수록 능력주의에 대한 더 강한 요구가 표출되기도 한다.

그러나 쉽게 미루어 짐작할 수 있듯, 능력주의는 능력 형성 조건 및 과정 자체가 이미 불평등하며, 능력을 평가하는 방식이나 절차 역시 불공정할 수 있다. 능력에 따른 보상 또한 공정하게 이루어진다고 할 수 없는 점 등 능력주의가 불공정해지는 현상들 역시 쉽게 목도할 수 있다. 이러한 현실을 외면하고 능력주의의 공정성을 주장하기에는 명백한 한계가 있어 보인다.¹⁸⁷⁾

매 정부에서 양극화를 해소하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 소득 양극화를 해소하기 위해 최저임금 인상과 근로장려금 지급, 자산 양극화를 해소하기 위해 부동산 시장 안정화와 자산 형성 지원 등이 있다. 그러나 실제로도 노동과 자산의 양극화는 여전히 진행·심화되고 있으며, 또 산업구조 변화에 따른 새로운 양상도 나타나고 있어, 공정에 대한 담론은 당분간 우리 사회의 과제가 될 것으로 보인다.

186) 김주현(2022), “능력주의에 대한 반론-허구, 지배 그리고 평등.”

187) 정태석(2021), “능력주의와 공정의 딜레마.”

지능정보화 사회의 조직과 문화¹⁸⁸⁾

우리 사회는 이미 정보화 사회, 정보 사회를 넘어 지능정보 사회로 접어들었다. 단순히 데이터베이스를 넘어 빅데이터 기반의 지능형 정보 시스템이 우리 삶의 기반을 떠받치기 시작했으며, 인공지능으로 자동화와 연결성이 극대화되는 지능화 단계로 변화되고 있다.

이러한 사회에서 노동시장과 업무 환경은 역시 커다란 변화에 맞닥뜨리고 있다. AI 기술로 인해 비숙련·반숙련 직무가 감소하고 유연한 고용형태가 증가할 것이며, 근로와 여가의 경계가 모호해지고 창조적 직무가 강조될 것으로 전망된다. 특히 제조업 분야를 중심으로 일자리 감소에 대한 우려가 있으며, 단순 직무 이외에도 숙련 일자리, 전문화된 일자리까지 자동화의 영향력이 확대될 것이다. 이는 앞서 언급한 노동의 양극화 심화와 함께 연공서열제나 기존의 정규직 중심의 조직문화와 충돌할 가능성도 높다.¹⁸⁹⁾

조직 내에서도 시간 관리, 공간 관리, 업무 관리 측면에서의 변화가 뚜렷할 것으로 전망되고 있다. 시간 관리 측면에서는 노동자의 근로 시간 단축과 업무 시간 유연성이 높아지며, 공간 관리 측면에서는 재택근무가 확산되는 것은 물론, 웹을 통한 협업이나 화상회의 등이 보편화되면서 지구촌 곳곳에서 공간의 제약을 넘어선 업무 처리가 가능해진다. 이로써 시간과 공간을 통하여 노동을 통제해 왔던 기제가 실효적이지 않게 된다. 업무 관리 측면에서도 중요한 변화들이 있다. 무엇보다 수많은 정보를 신속하게 판단하여 처리하는 신속성이 중요해진다. 이를 위해 하부 조직과 의사결정권을 갖는 조직 간 모든 정보와 지식, 상황을 실시간으로 공유하고 신속하고 정확한 의사결정과 행동화가 요구된다. 이에 따라 조직은 더욱 플랫폼화되거나 구조의 유연성이 담보되는 방향으로 변화될 것이다.

지능정보화 사회로의 진전과 함께 정부 정책에 대한 개인의 참여 및 개방성 요구도 지속 증가할 것이다. 네트워크 위에서 벌어지는 생산과 파괴는 앞으로 더욱 빈번해질 것이며, 온라인 협동과 담합을 통한 집단행동이 더욱 발전하고 미래의 사회 변동을 추동하는 세력으로 부상할 것이다. 특히 24시간 다양한 네트워크에 연결되어 생활하는 청년 세대는 기성세대와는 매우 다른 문화를 형성해가는데, 커뮤니티 및 온라인상

188) 독고순(2022)의 관련 내용을 발췌하였다.

189) 엄효진·이명진(2020), “인공지능(AI)기반 지능정보사회 시대의 노동시장 변화: 경제사회학적 접근을 중심으로.”

의 인간관계가 발전하고 한편으로는 정보 접근과 의사 표현에 제한이 없어지면서 권 위주의를 거부하고 의사결정에 직접 참여를 희망한다. MZ세대의 새로운 생활방식과 가치관 등으로 군·사회 간 소통과 개방성은 필연적으로 더욱 요구될 것이다.

이러한 변화는 사회와 인적·물적 자원을 공유하는 군에게도 큰 영향을 미친다. 만약 군이 업무 및 조직 운영 방식을 현재와 유사하게 관성적으로 유지하게 되면, 많은 어려움에 봉착할 것이다. 시간·공간·업무 관리상의 변화는 한편으로는 쫓아가야 할 것이 될 것이며, 또 그럴 수 없는 경우라면 극복할 수 있는 대안의 모색이 필요할 것이기 때문이다. 시대적 적합성을 갖고 조직이 기민하고 다재다능하고 순발력 있게 움직일 수 있도록 제도·절차·문화의 정비 필요하다. 업무와 관련하여서도 유연하고 혁신적인 문화의 조형, 군의 소통체계 정비가 필요하다.

또 각종 기술혁신에 따른 사회 변화도 하루가 다르게 진전되면서, 이로 인해 군내 평시 업무 처리나 생활환경 등에도 많은 변화 요구가 있을 것이다. 무인 기술, 자동화, AI, 스마트팩토리 적용 등 새로운 기술의 군내 적용은 기존 직무나 고용 관계, 작업방식 변화도 가져올 것이고, 직무의 소멸·대체 및 새로운 직무의 생성도 가속화할 것이다. 또 기업에서의 자동화된 업무 처리 시스템들이나 일상생활에서 만나는 각종 전자제품 등의 지속 발전은 국방이 잠시 소홀할 경우, 군 사회 격차를 즉각 체감토록 할 것이다. 이러한 사회의 빠른 발전과 변화로 장병들은 복지, 인권, 자동화·개인화 서비스 이용, 국방업무처리 환경 등에서 군·사회 격차를 체감할 가능성이 상존하며, 그 격차를 해소하고 사회와의 연대를 강화할 필요성은 점증하게 될 것이다.¹⁹⁰⁾

또 민간 노동시장과의 경쟁이 치열해지는 가운데, 군에서도 AI와 같은 새로운 분야에 대한 인력 소요 및 활용 필요성도 증가할 것이다. 뿐만 아니라 기술 대체 정도에 따라 직무값이 변화하고 퇴화되는 직무와 새로운 직무 간 조정이 요구되며 계급·직위 간 병합이 발생할 가능성도 있다. 이러한 상황에서 전통적인 방식의 인력 획득 및 관리의 어려움에 봉착할 것이며, 전문역량의 상당 부분이 모두가 갖추어야 할 일반 역량화될 가능성도 증대하여 기존의 인력 유형 구분이나 관리 개념이 적절하지 않을 수도 있다. 직급제 기반 인사관리체계를 보완하는 탄력성·유연성 확보도 필요하며, 직무 중심·성과기반의 인사관리 요소 강화가 요청될 것이다.

190) 안석기 외(2020), 『미래 환경에 부합된 국방인력인사정책 발전방향 연구』.

과학기술 발전과 국방·안보 환경¹⁹¹⁾

첨단 과학기술의 급속한 발전에 따라 군사과학기술의 발전도 뚜렷하다. 향후 각종 무기체계나 장비의 고밀도 네트워크화, 지능화, 자동화, 소형화, 경량화, 기동화, 정밀화, 고위력화가 전망되고 있다. 또 군사과학기술의 발전에 따라 무기체계 역시 변화가 전망된다. 먼저 로봇과 같은 무인체계의 실효성이 증대된다. 적지 정보획득이나 수색 등은 인명손실의 위험성이 높은 고난이도 임무로서 전장에서 로봇의 실용화는 인명 보호에 대한 우려를 상당히 해소할 것이며, 이로 인해 작전의 과감성을 향상시킬 수도 있다. 또한 새로운 타격수단으로서 레이저무기, 전자기포와 비살상수단도 실용화될 전망이며 융통성이 큰 제압수단으로서 비살상무기의 발전도 가능하다. 물리적 3차원 공간에 더해 새로운 전투공간을 형성하는 수단의 발전도 전망된다. 다양한 위성체의 발전으로 인해 우주는 이미 우리 생활에 필수적인 공간이 되었고 군사적으로도 보호되거나 활용할 수 있는 전투 활동 공간의 하나로 자리하고 있다. 사이버공간 역시 이미 인간 생활의 중요한 공간이며 그 의존도가 더욱 높아짐에 따라 군사적으로도 중요한 의미를 갖는다.

이러한 군사 능력의 변화에 따라 미래에는 전장 공간, 전장 템포, 전쟁 진행 구도 등 전쟁 양상에 있어 큰 변화가 예상된다. 상대적인 지리적 공간 개념의 축소와 한편으로는 지리적 공간을 뛰어넘는 전장공간의 범위 확대를 가져올 것이다. 전쟁 수행 및 작전 속도가 빨라지며, 또 순차적 작전보다 병렬형의 작전, 선형전보다 비선형전이 전개될 것이다. 또 병력 등의 양적 감소와 질적 증가는 물론, 대부분의 전장에서 단기간에 인명 희생이 최소화되는 스마트전을 추구할 것이다.

더불어 이러한 눈부신 국방과학기술의 발전과 대비되어 저개발국의 소위 비대칭성이나 반기술적인 대응 또한 다른 측면의 전쟁 변화 모습으로 지속 부각될 것이다. 특히 대량살상무기의 무차별적인 공격력을 통한 재앙적인 섬멸전, 선진사회의 구조적 취약성을 노린 테러 중심의 전쟁, 정보통신 네트워크를 와해시키는 공격적인 사이버전 등의 효과가 증대될 것이다. 병력감소로 인한 지역 장악력 한계를 노리는 장기 유격전, 선진국의 여론 매체를 역이용해 전의를 상실케 하는 심리전의 활용성도 커질 것이다. 더불어 기술 발전에 힘입어 로봇 등 무인체계의 활용, 장병의 신체적 능력 증강이 가능한 사이보그 발전, 그리고 방호력이 강한 네트워크 등을 통해 이들을 유기

191) 노훈(2021) “미래 국방의 모습”(미발간)에서 관련 내용을 전제한 것으로 독고순(2022)에서 재인용하였다.

적으로 연계하면서 전장 운용 주체로서 역할하게 될 인간의 역량은 더욱 중요해질 것이다.

세계 안보 정세는 힘의 외교, 자국 우선주의 확산이 노골화되면서 불안정성과 불확실성이 가중될 것으로 전망된다. 최근의 코로나 19와 러시아·우크라이나 전쟁의 영향으로 전 세계적으로 경제 기반이 약화되고 국가 간 공급망 사슬이 와해, 재편되는 과정에 있기도 하다. 신냉전 등 유럽지역은 물론, 전 세계적으로 안보 정세의 불확실성이 높아지고 있다. 그리고 그 중심에는 ‘아메리카 퍼스트’와 ‘중국몽’이 부딪치는 미·중 갈등이 놓여 있다고 할 수 있다. 북한의 위협 역시 여전하다. 국제 제재 및 코로나 19 등으로 어려움이 가중되고 있는 것으로 보이는 와중에 자립 경제건설에 총력을 집중하겠다는 의지를 표명하면서도, 계속 이어지는 미사일 발사는 현재까지 이어지고 있다. 919 군사합의는 이미 무력화되었고, 바이든 이후, 미북 협상은 논의조차 되지 않는다.

이러한 미래 안보환경 불안정성 심화와 더불어 위협의 다변화도 예상된다. 특히 비국가행위자·하이브리드 위협의 점증이 전망되는 가운데, 군사와 비군사 구별의 모호한 각종 위협들이 국경 없이 국가, 비국가세력 또는 개인에 의해 자행되는 사례가 빈번해질 것이다. 또 인터넷 및 SNS의 보편화로 인해 개인의 국가 정체성과는 별개로 민족, 종교, 사상 등의 다양한 정체성을 바탕으로 한 비국가행위자의 영향력이 증가할 것이다. 이들은 기술의 힘에 의지해 국가에 버금가는 역량을 획득하고, 이를 통해 다양한 형태의 위협을 확산시켜 갈 수 있다.

기후위기에 대한 세계적 우려가 높은 가운데, 비전통적 위협의 발생 가능성도 높아진다. 태풍·홍수 등의 자연재해, 화재·가스사고 등의 기술적 재난, 방사능 사고 등의 인위적 재난은 상호작용을 통해 더욱 불확실성을 가지면서 국내 또는 국제적 문제를 파생시킨다. 오존층 파괴, 해양오염 등 다양한 환경오염 문제와 조류독감, 코비드 19 등 신종전염병 등이 국경을 초월하여 수시로 발생할 것이다. 또 위협의 복합 가능성과 예견의 어려움으로 인한 불확실성도 증대할 것이며, 하나의 위협은 또 다른 위협과 충돌하여 비화될 가능성이 커진다.

2. 가까운 미래 사회문화적 이슈와 국방

저출산 심화와 군 인력 획득¹⁹²⁾

지난 국방개혁 2.0에서는 상비병력을 2022년까지 50만으로 감축하는 계획을 수립하고, 산업기능 요원 감축, 군무원 및 민간 근로자 규모 확대 등을 추진해왔다. 그러나 저출산 심화 현상이 워낙 심각하다 보니, 향후 병 30만, 간부 20만의 병력 구조를 유지하는 것은 불가능하며 국방 인력 획득난은 더욱 가중될 수밖에 없다. 이에 따라 현 정부 국방혁신 4.0에서는 상비병력을 작전 소요와 병력 공급의 균형이 가능하도록 규모를 설정하고 효율적인 국방인력구조를 재설계하겠다고 발표하였다.¹⁹³⁾ 당장 구체적인 목표치와 대안을 제시하는 것은 쉽지 않다.

미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 등 대부분의 선진국도 이미 1970년대 이미 합계출산율이 2명대 이하로 진입하였고, 군의 인력 획득, 특히 부사관 및 병 획득의 어려움은 상존하고 있다. 물론 그 과정에서 대규모 감군과 모병제 전환이 있었으므로 인력 획득난이 저출산의 여파라고 할 수는 없고, 또 우리와 같은 극단적 저출산 현상을 보이는 것은 아니며, 심지어 최근 완만한 회복을 보이는 국가도 있기는 하지만, 많은 국가에서 군이 국민의 신뢰와 지지를 받고는 있으나 군을 직업으로 선택하겠다는 집단은 매우 제한적이다. 군의 지향 가치나 문화가 사회와 괴리되고 이를 보전할 보상도 충분치 않기 때문이다. 이를 타개하기 위해 각국은 자국의 사회적 여건을 고려하여 인력 획득을 위한 지속적 연구와 노력을 투입하고 있다. 모집 연령 제한을 완화하고,¹⁹⁴⁾ 계약직 복무 제도를 강화하며,¹⁹⁵⁾ 징집대상의 면제 비율을 낮추기 위해 노력한다. 또 군의 직업적 여건을 개선하고 모병 활동을 적극화한다.

이에 따라 단순히 인구 수가 감소한다는 측면이 아니라, 저출산·고령화 사회의 특

192) 독고순 외(2016) 『사회 환경 변화에 대비한 국방인력 획득 전략』의 관련 내용을 발췌하였다.

193) 국방부(2023), “국방혁신 4.0 브로슈어.”

194) 미국은 2014년 군 지원 연령을 대폭 상향 조정하였다. 성인기 연령이 점차 지연되는 추세를 반영하여 공군병의 모집 연령을 27세에 39세로 상향하는 등 연령제한 규정을 크게 완화하였다. 다른 나라도 비슷하다.

195) 프랑스에서는 계약직 위주의 인력운영 제도가 큰 특징이다. 장교는 전투와 기술행정 분야로 대별되어 획득·양성·보직·진급체계가 다르며, 전투 장교는 대부분 정규직, 기타 분야는 계약직으로 최장 20년까지 근무한다. 부사관의 비중이 매우 높으며, 부사관 및 병은 일차로 2~5년의 계약직으로 출발한다. 또 프랑스는 장교의 50%를 부사관에서, 부사관의 50%를 병에서 선발하는 내부 진급 정책을 시행하고 있다.

정에 대한 심화된 이해가 필요하다. 저출산은 가정적으로 자녀 수가 감소됨을 의미하며, 이는 개인에 대한 인적자본 투자가 높아지고 성인기 연령의 지연을 발생시킨다. 성인으로 인정받는 데 있어 당연시되었던 취업, 결혼, 출산 같은 성인기 과업의 이행이 늦춰진다. 실제로 남성들의 평균 초혼 연령과 기대수명은 크게 변화되었다. 또 청년층 노동시장의 특성과 워라벨의 강조 현상에 대한 이해도 필요하다.¹⁹⁶⁾

그런데 우리는 군 인사법상 임용 제도에 있어 거의 변화가 없다. 우리 군의 획득 제도는 대부분 고졸 및 대학 1, 2학년에 집중되어 있다. 간부 임용은 대체로 20대 초반에 의사결정이 이루어지도록 제도화되어 있다. 또 학력에 따른 자격 기준 설정으로 정합성이 부족한 편이다.

이에 비해 청년이 첫 직장으로 군을 지원하기에 군은 무거운 직업이다. 또한 직업을 선택하는 일은 처음 한 번 이루어지고 마는 것이 아니라 반복적으로 이루어지므로 구직활동 및 이직, 병역의무 이행 등의 경험자에게도 기회가 부여되어야 한다.

이에 따라 청년친화적 군 인력 획득 제도 발전이 필요하다. 간부 임용 연령 제한을 크게 완화하여 충분한 직업탐색 기간을 가진 자원들, 병역의무를 이행한 자원들도 직업군인으로 재유인하는 방안을 모색하는 등, 우리 사회 곳곳의 청년들을 직업군인 경로로 유인할만한 다양한 제도조건을 구상해야 한다. 또 군이 취약계층 청년의 도약 및 안정화 발판이 되는 장으로서 역할을 할 수 있도록, 성인기 이행단계를 고려해 포용적 제도를 구상할 필요가 있다. 또 고령화 사회에 걸맞은 제도의 정비도 필요하다. 정년제도를 손보는 것만이 아니라, 노년기 연령의 지연에 부합하는 제도의 개발도 필요하다. 직업으로서의 경쟁력을 높이기 위한 직업여건 개선, 자기개발 기회의 확대, 주변 지역의 사회문화적 환경 개선 등도 필요할 것이다.

사회 양극화와 모병제 전환 논의

우리 사회에서 모병제 도입 논의는 간간이 있었다. 논의 초기 단계였던 1990년대에는 사회적으로 민주화의 진전에 따라 개인주의, 자유주의, 수평주의 등의 문화가 발전되면서 군의 가치와 잘 조화되지 않는다는 문제점, 이러한 상황에서 청년들이 단기간 단순한 병역이행을 하는 것보다는 자원에 의해 군을 선택하는 직업군인에 의한 전문직업군의 형성이 다원주의 사회에 더 부합하고 군의 임무도 더 효율적으로 완수

196) 독고순 외(2017b), “청년 고용의 특성과 군 직업 여건 분석.”

할 수 있다는 점 등이 지적되었다. 주로 서구의 모병제 전환 사례를 통해 우리도 그러한 준비가 필요하다는 논의였는데, 그러나 큰 진전이 있었던 것은 아니었다.

그러다 2000년대 중반을 넘어서면서 병 복무 기간 단축에 대한 사회적 요구와 병영사고로 인한 병영문화 개선의 근본적 대책 차원에서 병역제도 전환 논의가 힘을 받는 듯했다. 장기선발이나 진급, 인사고과 등의 제도적 장치를 통해 통제가 가능한 직업군인이라면 그와 같은 악성 사고가 발생하지는 않을 것이라는 논리였다. 아직 입영적체가 더 문제였던 시기였으므로 저출산으로 인한 병력자원의 감소 문제는 논의에 주요 고려 요인은 되지 않았으며, 예산 확보의 문제가 더 큰 논쟁거리였다.

조금 더 시간이 흘러 최근에는 이와는 좀 다른 양상에 모병제 논의가 진행되고 있다. 저출산으로 인한 병역자원 감소 상황에서 더 이상 모병제 논의는 실효적이지 않다는 논리와, 오히려 그렇기 때문에 모병제가 도입되어야 한다는 논리이다. 전자는 적정 규모로의 감군을 한다 하더라도 모병 인력만으로 군을 구성하기엔 불가능하고 인력 획득도 어렵다는 논리이다. 후자는 바로 그렇기 때문에 소수라도 더욱 전문적인 인력이 그 임무를 감당하는 것이 효율적이라는 논리이다.

그리고 아주 최근에는 ‘병장 200만 원’ 시대가 현실화됨으로써 더 이상 비용 문제가 절대적이지 못하므로 비로소 모병제 도입을 논의할 환경이 성숙되었다고 보는 의견도 있다.¹⁹⁷⁾

정치권에서는 여러 차례 모병제 논의에 시동을 걸었다. 대표적으로 지난 대선 기간 박용진 의원을 비롯하여, 그 이전에도 남경필 경기도지사(2016년), 김두관 의원(2012년) 등이 있다. 이들 논의는 북한과의 대치 상황에 대한 고려가 필요하고 소요예산이 만만치 않을 것이라는 현실적 문제에 대한 지적과 함께, 결국 모병제로 전환하게 되면 가난한 청년들만 지원할 것이라는 정서적 거부감으로 정책에 대한 호응도를 이끌어내지 못하였다. 이는 결국 양극화의 구조화에 대한 분노, 공정성에 대한 문제 제기였다.

징병제에서도 병역제도에 있어 공정성 문제는 중요한 화두다. 무엇보다 병역 면제 대상과 관련된 것인데, 그간 일부 병역 면탈 대상이 부유한 집안 출신이거나 권력을 가진 인물의 자제라는 사실이 알려지면서 사회적 비판을 받기도 했다. 이에 병무청은 병역이행의 공정성을 무엇보다 중요한 가치로 제도 개선을 도모해 오기도 했다. 또

197) 『서울신문』(2022. 9.14.), “병장 월급 200만원 시대, 모병제는 어떤가.”

병역의무 이행에 따른 경제적 부담 문제도 있었다. 병역의무를 이행하는 동안 경제활동을 할 수 없기 때문에, 병역의무 이행이 오히려 양극화를 심화시키는 요인이 되기도 한다는 점이다. 이에 대해서도 국방부의 몇몇 조치들이 있었다.

병역자원에 대한 사회적 수요의 점증, 병영문화 개선의 요구 지속, 병역자원의 병역이행에 대한 인식 변화 등의 추세를 감안할 때, 이후에도 모병제 전환 논의는 지속될 것으로 전망된다.

병력 규모나 경제 문제를 차치하고라도 안보 위협 측면에서 보면 모병제로 전환한 대부분 나라는 안보위협이 현격히 감소한 상황에서 전환을 이루었다. 우리의 경우, 중장기적으로 안보상황이 현재보다 개선될 가능성이 높지 않으므로 대체로 징병제가 더 부합하는 여건이라 할 수 있다. 또 국민의 의식도 아직은 병역의 의무와 징병제 유지에 대해 우호적이다. 사회 대표성 측면에서 징병제는 사회적 다양성을 갖춘 자원들로 구성되어 대표성이 있다는 장점이 있다. 안보 위협이 저감되고, 소요 병력 규모가 대폭 감축되는 단계까지는 징병제 유지가 타당할 것으로 보인다.

물론 모병제는 전문성의 확보와 동기부여 측면에서 큰 장점이 있고, 전문화되고 분업화된 현대 사회에 더 부합하는 제도이기도 하다. 그러므로 모병제 도입을 위한 사전 대비는 필요할 것이다. 이때 사회 양극화의 심화와 정의, 공정, 능력주의 등을 둘러싼 논의들은 모병제의 장점 못지 않게 취약점을 휘발시킬 가능성이 매우 높다. 모병제는 청년 세대의 공정성에 대한 민감성과 부딪히면서 청년 세대 안에서 또 다른 갈등을 야기하게 될 수 있을 것이기 때문이다. 양극화와 병역제도의 관계는 매우 복잡하고 다양한 요인들이 작용하기 때문에, 이를 해결하기 위해서는 정부와 국민 모두의 노력이 필요하다.

젠더 갈등과 여성징병제¹⁹⁸⁾

1999년 군가산점제 폐지 이후 20여 년간, 군 복무상의 차별, 역차별과 관련하여 심화되어 온 병역의무의 성별 형평성 측면의 논의는 병력자원 부족이 가시권에 접어들면서 여성 징병제 논의로 확장되었다.

헌법재판소는 2006헌마328, 2010헌마460, 2011헌마825¹⁹⁹⁾를 통하여 남성에게

198) 독고순(2021) 『국방에서의 젠더 이슈: 여성징병제 논의의 구조와 전망』에서 일부 내용을 발췌하였다.

199) 「병역법」 제3조 제1항 등 위헌확인(남성에 한정된 병역의무 부과 사건)의 결정요지는 매 결

만 부과된 병역의 의무(「병역법」 3조 1항)에 대해 합헌 결정을 내렸다. 국방의 의무가 병역법에 근거한 직접적 병력형성 의무만을 가리키는 것은 아니라는 점, 신체적 능력 등의 측면에서 최적의 전투력 확보를 위해 남성만을 병역의무자로 정한 것이 자의적이라고 보기 어렵다는 점을 적시하였다. 이후에도 남성의 병역의 의무 관련 위헌 소원은 수시로 제기되었는데, 많은 경우 대체로 각하 결정이 이루어졌다.

최근에는 청와대 청원이 등장하기도 하였다. 저출산이 심각해 병역자원이 크게 부족하다면 북한과 대치 상황인 점을 고려, 여성도 국방의무에 동참하도록 하는 법 개정이 필요하다는 청원이 2017년 9월 청와대 사이트에 게재되기도 하였다. 청와대와 국방부는 2021년 6월 다시 불거진 여성징병제 도입 검토 청원에 대해 병력의 소요 충원에 국한된 문제가 아니라 다양한 쟁점을 포함하고 있고, 군복무 환경·성평등한 조직문화 개선에 대한 종합적인 연구와 준비가 충분히 이뤄져야 할 것이라며, 충분한 공론화를 거쳐 신중하게 결정해야 할 사안이라고 답변하였다.²⁰⁰⁾

한편 국회에서도 이 논의에 가세하였다. 2021년 하태경 의원은 남녀공동복무제를 제시하였는데, 남녀공동복무제와 징도병 혼합제를 결합하여 징병으로 인한 복무기간을 단축하더라도 50만 병력을 유지하겠다고 하였다. 박용진 의원도 남녀평등복무제를 제시하였다. 근본적으로 징병제를 모병제로 전환하고 남녀 모두 40~100일간 기초군사훈련을 받게 하자는 것이다.

국회 국방위원장(민홍철)은 여성징병제 도입 문제를 “젠더 문제로 바라보지 않고 사회적 합의를 거쳐야 할 과제”라고 언급하였다. 우리나라의 안보 상황을 감안한 군사적 효용성과 국민적 공감대 형성, 이에 따른 사회적 합의 도출이 선행되어야 함을 강조하였다.²⁰¹⁾

정에서 대체로 공통되었다. 집단으로서의 남자는 집단으로서의 여자에 비하여 보다 전투에 적합한 신체적 능력을 갖추고 있으며, 개개인의 신체적 능력에 기초한 전투적합성을 객관화하여 비교하는 검사 체계를 갖추는 것이 현실적으로 어려운 점, 신체적 능력이 뛰어난 여자의 경우에도 월경이나 임신, 출산 등으로 인한 신체적 특성상 병력자원으로 투입하기에 부담이 큰 점 등에 비추어 남자만을 징병검사의 대상이 되는 병역의무자로 정한 것이 현저히 자의적인 차별 취급이라 보기 어렵다. 한편 보충역이나 제2국민역 등은 국가비상사태에 즉시 전력으로 투입될 수 있는 예비적 전력으로서 병력동원이나 근로소집의 대상이 되는데, 평시에 현역으로 복무하지 않는다고 하더라도 병력자원으로서 일정한 신체적 능력이 요구된다고 할 것이므로 보충역 등 복무의무를 여자에게 부과하지 않은 것이 자의적이라 보기도 어렵다. 결국 이 사건 법률조항이 성별을 기준으로 병역의무자의 범위를 정한 것은 자의금지원칙에 위배하여 평등권을 침해하지 않는다.

200) 국방부(2021. 6. 18.) 보도자료

201) 아시아경제(2021. 4. 21.)

이 기간에도 남성 병역의무 관련 위헌소원은 지속 제기되었다. 남녀가 평등한 사회에서 남성에게만 병역의무를 부과하는 것은 부당하고 그 대우도 최저임금에 미치지 못하며, 현재의 징병제를 개편하여 모병제를 추진하여야 한다거나,²⁰²⁾ 남성은 현역으로 근무할 수 없는 경우 사회복무요원으로 2년간 복무(노동)가 불가피함에도 여성은 사회복무조차 하지 않는 것은 불공평하다²⁰³⁾는 등의 주장이었다. 이들은 구체적 침해 사정을 확인하기 어렵다는 이유로 대체로 각하되었으나, 남성만의 병역의무에 대한 불만과 저항의 표현이었다고 할 수 있다.

이처럼 여성징병제에 대한 논의는 간헐적으로 이루어지고 있지만, 논의가 가시권에 진입할 경우 젠더 갈등은 격화될 가능성이 있어 보이며, 논의를 풀어가기도 쉽지 않을 것으로 보인다. 오랫동안 한국 페미니즘 운동의 구도가 정부·시민 간, 남·녀 간 대결이었다면, 2015년을 전후하여 우리 사회의 페미니즘은 그 안에서 분열과 갈등, 분화와 발전을 거듭하는 특성을 보인다. 젠더가 성별을 구별하는 사회문화적 체계로 인식되다가 트랜스페미니즘이 부상하면서 젠더 이분법의 교란과 해체를 통해 성평등을 실현하려는 논의들이 각축 중이다. 또 급진 페미니즘이 여성 우선권을 강조하고 생물학적 여성을 중시하는 물결을 형성하면서 다양성과 교차성을 내세우는 페미니즘과 대립하며, 성별 구분이나 젠더 질서 자체에 대한 질문을 던지고 있는 상황이다.

반면, 외국 군에서의 완전평등주의를 향한 괄목할 만한 여군 정책 변화는 우리 논의에 있어 이상적 준거로 작동할 가능성이 있다. 미국은 모든 전투병과 및 보직에 대해 여군 보직 제한 규정을 철폐하고 개방을 선언함으로써 비로소 완전한 평등으로 나아갔으며, 이는 많은 국가에서 이정표가 되고 있다. 또한 비록 보편적 징병제는 아니라 하더라도 2016년 노르웨이, 2017년 스웨덴, 2020년 네덜란드에서 여성징병제를 도입하기도 하였다.

이러한 상황에서 여성징병제가 가시권에 접근하게 되면, 논의는 매우 뜨거울 수밖에 없을 것이다. 한편에서는 완전한 평등주의의 추구를, 한편에서는 분화된 페미니즘 간 각축과 갈등 양상이 심화될 것으로 보인다. 여성징병제 논의의 공론화도 필요하겠으나, 사회 전체적으로 성별의 구분이나 젠더 질서가 어떻게 배치되는 것이 좋은 사

202) 예를 들면 2019헌마315의 사건 개요이다. 이 사안은 현행 징병제의 부당성을 지적하고 있을 뿐 자신의 기본권이 어떻게 침해되었는지 여부 등에 대한 구체적인 주장이 없다는 이유로 각하되었다.

203) 2020헌마1260의 내용이다. 마찬가지로 청구인의 구체적인 기본권 침해 사정을 발견할 수 없다고 하여 각하되었다.

회인가에 대한 정치적 비전과 구성원의 논의가 선행될 필요가 있다.

여성징병제 논의가 본격화되면 여성의 군 통합 과정에서 해소되던 관련 쟁점들이 다시 제기될 가능성이 높다. 자원에 의해 입대한 소수가 아닌 보편적 다수가 참여하는 징병제가 된다면 일부 소멸되거나 해소되었던 여군 관련 쟁점들이 재점화할 가능성이 높다. 성 역할에 대한 고전적 논의, 야전에서의 여성 통합과 부대 성과의 문제, 보편적 남녀의 체력 격차와 통합훈련의 문제, 성희롱·성폭력 문제 등이 다시 검토되고 논쟁에 부쳐질 것이다. 여기에 우리 사회의 저출생 심화 현상은 대안 모색의 논의 폭을 더욱 좁힌다.

더욱이 여성징병제가 도입된다면, 그것은 권리와 기회의 증진이 아닌 새로운 의무의 부과가 명백한 만큼, 새로운 병역의무 부과대상자로서의 여성을 포함하는 일이 용이하지만은 않을 것이다. 그것은 여성으로부터 여성의 국민됨에 있어 자격이 부족하다는 것인가의 문제 제기를 야기할 것이며, 또 여성을 징병제에 포섭하기 위해 군 역할에 있어 남녀 간의 기능적 분화를 도모할 경우 남녀평등의 실현을 위한 여성징병제는 다시 ‘이등 국민’ 논의를 ‘이등 군인’ 논의로 옮겨가는 것이 될 수도 있다. 나아가 대체역 복무, 보충역 복무 등의 비중이 증가하게 될 경우 기존의 병역제도를 교란시킬 가능성도 있다. 이에 따라 현재와 같은 병역제도 안으로 여성을 징병의 대상으로 확대, 포섭하는 논의는 매우 복잡한 내용을 포괄하게 될 것이며, 보다 폭넓은 논의가 필요할 것으로 보인다.

국방인력 다양성 관리

저출산의 심화로 우리 국방은 더 이상 청년 남성 현역 인력 중심의 군 구성은 불가능하며, 현역·예비역, 군인·민간인, 남성·여성 등 다양한 인적 구성이 그 비중에 있어서도 조화를 이루는 군 운영으로의 전환이 불가피하다. 이미 국방부는 예비군의 정예화, 민간인력·여군·예비역의 활용 확대를 위한 계획을 수립·추진 중이다.

조직이 잘 기능하기 위해서는 구성원들 각자의 동기부여는 물론, 다양성을 보장함과 동시에 창의성, 공감, 적응력을 발전시키려는 노력이 요구된다. 현역은 물론 모든 인적 구성원의 생애 경력 관리에 있어 전통적인 인력관리 방식을 넘어 그들의 열망을 충족시키는 좀 더 효과적인 고려가 필요하며, 조직의 요구와 그들의 기대를 모두 충족시킬 수 있는 보다 융통성 있는 정책이 강구되어야 한다.

첨단국방기술의 발전과 안보환경의 복잡성과 불확실성, 예측의 어려움은 이들에게 위기 대응에 있어 더욱 신속하고 유능할 것을 요구한다. 이를 위해서는 모든 인적 구성원들이 상황에 대한 공통된 인식과 역량을 구비하여 군인과 파트너십을 형성하는 것이 매우 필요하다.

더욱이 현대 사회의 최고 화두인 창의성의 근원은 바로 다양성인데, 지식과 기술이 다양한 집단은 동질적 집단과 비교하여 다양한 관점에서 문제를 인식하고 나아가 창의적으로 문제를 해결하기 때문에 더 높은 성과를 창출한다.²⁰⁴⁾

미국 역시 다양한 분야에서 능력이 뛰어난 인재를 영입하고 국방 부문의 인적 구성을 강화하고 있다.²⁰⁵⁾ 특히 과학, 기술, 공학, 수학 분야, 경제, 주요 언어, 지역 문제에서 더 효과적이고 효율적인 채용 및 인사관리에 노력하고 있다. 국방인력이 정부 안팎의 여러 기관으로 이동할 기회를 주고 이들이 발전시킨 전문기술을 원래 일했던 부처에서 발휘할 수 있도록 한다. 다양성, 형평성, 포용성, 접근성을 최우선으로 고려하면서 미국 국민의 대표성이 반영되도록 노력하고 있다.

한편 군내 마이너리티에 대한 배려도 요구된다. 동성애 및 트랜스젠더의 군 복무는 간간히 문제 제기가 있긴 하였으나, 본격적으로 사회적 관심을 받게 된 것은 성전환 수술을 받은 부사관이 전역 처분되어 법원에 강제 전역 처분 소송을 제기하던 과정에 사망한 일이 계기가 되었다고 할 수 있다.²⁰⁶⁾ 이를 계기로 인권 단체 등에서는 성전환자의 군 복무를 담보해야 한다고 더욱 요구하고 있고, 국회, 언론 등에서도 이에 대한 검토가 이루어져야 한다고 하였다. 외국 군의 경우 성전환자의 군 복무 사례가 있고, 우리 사회에서도 성전환자에 대한 차별금지를 권고하고 있기 때문이다. 이에 따라 2022년 한국국방연구원에서도 이에 대한 연구를 수행하여 다양한 방안과 개선점들을 제시한 바 있다.²⁰⁷⁾

204) 성상현 외(2007), “다양성이 프로젝트팀 성과에 미치는 영향.”

205) 국회도서관 옮김(2022), 『미국 국가안보전략서』.

206) 2019년 11월 해당 부사관은 공식 휴가를 얻어 태국에서 성전환수술을 받았으나, 2020년 1월 22일 육군 전역심사위원회에서 의무조사위원회의 심신장애 3급 결정을 인정하여 전역을 의결하였다. 이후 성별 정정에 대한 법적 허가(2020. 2. 10.)가 이루어졌으며, 전역처분 취소 청구 소송 중 2021년 2월 28일 부사관 의무복무기간이 만료되었고, 3월 3일 사망한 채로 발견되었다. 그러나 유족들이 소송수계하여 재판은 지속되었고, 10월 7일 대전지법은 성별 정정이 완료된 여성이었으므로 남성을 기준으로 심신장애를 판단한 전역 처분이 위법하다고 판단하였다. 이후 육군참모총장은 법무부의 항소 포기 지휘에 따라 항소를 포기함으로써 판결이 확정, 종결되었다. (한겨레, 2021. 10. 28.)

207) 박문연 외(2022), 『성전환자의 현역복무 연구』.

또 다문화 가정 장병에 대한 배려도 필요하다. 우리 사회는 2000년대 중반 이후 국제결혼, 외국인 노동자들이 증가하면서 이미 다문화 사회로 접어들었고, 이에 따라 다문화 가정 출신 장병은 점차 증가할 것으로 예상된다. 국가적으로는 2008년 「다문화가족지원법」을 제정하고 기본계획을 수립하는 등, 관련 법과 제도를 마련하고 있다. 또 2009년에는 병역법을 개정하여 대한민국 국적을 보유한 사람에게 인종과 피부색에 관계 없이 병역의무를 부과하도록 하였다. 이에 따라 다문화 입영 장병은 2010년 51명 수준에서 2022년 1,350여 명 수준으로 크게 증가하였다. 향후 다문화 장병의 증가 및 사회적 흐름을 고려할 때 보다 면밀한 정책이 필요해 보인다.²⁰⁸⁾

이렇게 군내 마이너리티에 대한 일체의 차별을 금지하고 동등한 기회를 부여받도록 보장하는 관점의 정책 추진, 또 군을 구성하는 다양한 인력들이 군의 중추적 파트너로서 서로의 다양성을 존중하고 수용할 수 있을 뿐 아니라, 시너지를 만들어낼 수 있도록 정책과 문화의 보장이 발전될 필요가 있다.

기술 발전 및 안보환경 변화에의 수용·대응²⁰⁹⁾

앞서 기술한 군사과학기술 발전 및 전장환경 변화에 대해 수용·대응하는 노력이 필요하다. 군사과학기술의 발전은 첨단과학기술 기반의 군구조라는 새로운 패러다임으로의 전환을 가능토록 하는 요인이 되고 있다. 과거 군 구조를 떠받치던 대규모 병력의 감소 상황에서 전투력 손실을 보충해야 할 필요성이 부각되고, 특히 유·무인 복합 전투체계 구축에 4차 산업혁명 핵심기술을 적용하여 전투원의 생명을 보호하고 병력 소요를 대체하는 역할을 하기도 한다.

이에 따라 군의 제반 작전을 위해 필요한 각종 상위개념이나 전력증강 등에 있어 통합력이 극대화될 필요가 있으며, 지휘통제와 협조가 원활하게 이루어지도록 주안을 둘 필요가 있다.

이를 위해 보다 중앙집중형 기획·관리·통제가 가능하도록 발전된 정보기술 및 이를 행사할 수 있는 권한, 그리고 능숙하게 구사할 수 있는 전문적 역량, 이를 떠받치는 합동성이 강조되는 문화가 요구된다. 탄력성 높은 작전운용, 융통성 큰 군구조를 뒷받침하기 위한 기민성, 전문성, 혁신성, 유연성, 다재다능성 등은 미래 조직문화와 개

208) 홍숙지 외(2023), 『다문화 장병 증가와 군내 지원 정책 연구』.

209) 노훈(2021) “미래 국방의 모습”(미발간)의 내용을 토대로 독고순(2022) 『국방에서의 문화 논의 이슈와 과제』에서 작성한 관련 부분을 전재하였다.

인 덕목의 요체가 될 것이다.

한편으로는 군사기술의 발전을 바탕으로 의지에 관한 충격/마비 극대화, 심리·인식 영역도 주요 전장공간화됨에 따라 새롭게 부상하는 전장공간(우주·사이버·심리/인식)에서 전략을 수립하고 관련 자산을 주도적으로 관리, 활용할 수 있는 역량이 필요하다. 그러나 군사과학기술의 발전이 장차전의 양상을 크게 바꾸면서 인간과 기술(기계) 간 예측하기 어려운 전혀 새로운 관계를 형성해갈 가능성도 있음에 유의할 필요도 있다.

또한 미래 안보환경의 수요를 충족시키기 위한 국방의 진화도 요구된다. 안보환경의 복잡성과 불확실성, 예측 어려움으로 인해 더욱 신속하고 유능하게 위기에 대응할 필요성이 점증한다. 또한 재난 등을 포함하는 비군사적 위협은 전통적인 군의 임무 영역은 아니지만 근래에 들어 점차 규모가 커지고 빈도도 잦아지면서 현재 코로나 19 상황에서와 같이 향후 이 분야에서의 군의 활동에 대한 요구는 점점 높아질 것으로 예상된다. 과거 비군사위협에 대응은 군 본연의 임무인 군사위협 대응 역할을 충분히 수행하면서, 일부 잉여자원과 인력으로 지원하는 부수적 임무로 인식되었다면 미래로 갈수록 더욱 능동적으로 정부와 민간의 비전통 위협 대응 노력을 지원해야 할 것이다.

뿐만 아니라 정교한 군사기술의 확산으로 인한 군사·비군사적 위협에 효과적 대응을 위해서는 빠르게 변화하는 상황에서 효율적으로 기술을 적용할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다. 전통·비전통 위협 모두를 커버하기 위한 모드 전환이 신속히 이루어질 수 있고 민간자원의 광범위한 동원·활용이 가능한 전략·계획을 수립할 수 있는 전문가가 활동할 수 있는 공간이 마련되어야 한다.

더불어 합동성·통합성 문화의 증진도 요구된다. 미래에는 현재의 군종 중 어디에도 속하지 않는 영역에서의 전쟁 가능성이 커지고, 각 무기체계 효능 역시 중첩영역이 더 커지는 상황이 발생되어, 합동작전의 중요성은 더욱 커질 것으로 전망된다. 합동작전에서 나타나는 조직 간의 협조와 갈등의 문제가 전투력에 막대한 영향을 미치기 때문이다. 군 간 비생산적 경쟁의식을 해소하고 인사·교리·훈련·작전·지원 체계를 개선하여 합동성을 중시하는 조직 풍토를 더욱 조성해 나가야 한다.

군 간의 시너지를 위한 합동성 문화의 조성이 중요한 것과 마찬가지로 다양한 유형의 국방인력들이 서로 시너지를 발휘할 수 있는 여건 조성을 위하여 협력적이고 융통성 있는 문화를 만들어가는 것 역시 중요한 일이다. 앞으로 현역 가용자원 규모는 감

소하고 미래전 환경 고려 시 총체전력으로서 국방 민간인력의 중요성은 더욱 필연적일 수밖에 없다. 우리 법규상으로도 민간관료와 군인의 특수성·전문성이 정책결정시 상호 조화를 이루도록 요구하고 있다. 여기에 4차 산업혁명 시대 및 초저출산 사회의 요구에 부응하여 향후 민간인력은 더욱 높은 전문성을 가지고 군사력 발휘의 주체인 군인과 더불어 첨단기술군 건설 및 스마트 국방운영의 주체로서 그 역할 비중을 높여가야 할 것으로 보인다.

군 문화전력의 개념화²¹⁰⁾

정신력의 중요성은 동서고금을 통해 보편적으로 강조되어 온 사항이다. 클라우제비츠의 물리력과 정신력에 대한 언급, 물리력이 칼의 목제 손잡이에 해당된다면, 정신력은 칼날에 해당된다는 문장은 우리 사회에서 정신전력의 중요성을 강조할 때 흔히 인용되곤 한다. 이외에도 무수히 많은 군사전략가의 언급이 있고, 장병 정신전력 강화는 군의 꾸준한 기본 과제이기도 하다. 이번 정부에서도 대적관 교육 강화, 사생관·군인정신 확립, 대적필승의 신념 고취 등을 주요 내용으로 하는 정신전력 강화는 국방혁신 4.0의 주요 과제 중 하나이다.

그러나 현실적으로 ‘정신전력’은 매우 까다로운 개념이다. 정신전력 혹은 정신력은 영어로는 moral forces, moral powers, spirit and other moral qualities 등의 표현으로 번역된다. 또 우리나라 국방정신전력원의 공식 명칭에서는 정신전력이 spiritual and mental force이다. moral, spiritual, mental은 각각 대응되는 우리의 다른 표현이 있으며, 정신전력이라 일컬었을 때 떠올리는 그 무엇과 꼭 일치하지는 않는다. 또 정신전력에 해당하는 그 무언가의 존재와 내용을, 예컨대 전투를 가능하게 하는 인간 내면의 본능적·정신적 힘의 중요성을 모두 인지한다 하더라도 현대 사회에서 그것이 얼마나 실효적 개념일 것인가의 문제도 있다. 현 단계의 관찰로는, 정신전력에 해당하는 그 무언가의 강력함 및 취약성(지속성 및 휘발성), 정신력의 현대적 조직화 방법 등에 대한 숙고가 향후 더 논의될 필요가 있을 것으로 보인다.

다만 본고의 관심은 「정신전력」과 구분하여 「문화전력」을 개념화하는 것에 대한 제안이다. 이미 우리는 네트워크 사회에 진입하였으며, 개방적 네트워크에 사회적 자본을 축적하고 수평·유연한 관계로서 불확실한 환경에서 최적의 자원을 활용하고 있

210) 독고순(2022)에서 제안한 것인데, 다시 한번 강조하고 싶어 발췌, 전재하였다. 독고순(2022), 『국방에서의 문화 논의와 과제』.

다. 다수 개체들의 협력·경쟁을 통해 집단적 능력과 막강한 힘을 발휘하고 있는데, 이번 러시아·우크라이나 전쟁에서도 러시아에 대한 경제제재 동참 및 우크라이나 군사·사회적 지원이 국가 간, 군인·시민·기업 간 경계를 넘나들며 ‘명분에 대한 공감’과 ‘네트워크 수단’을 통해 조직화되고 전력화됨을 관찰할 수 있다.

폴란드를 포함한 많은 나라에서 우크라이나에 대한 군사적 지원이 이루어졌지만, 어나니머스의 활약과 일론 머스크의 스타링크 제공 등은 전황을 급속히 역전하는 데 크게 기여하기도 하면서 전쟁의 주체가 꼭 국가나 군인이 아니라 기업이나 일반 시민일 수도 있다는 것을 보여주기도 했다. 또 미국을 비롯한 대다수 국가가 러시아 경제 제재에 동참하였고, 러시아 거의 대부분의 은행들이 SWIFT 결제망에서 차단되었음은 물론, 맥도날드, 스타벅스, 코카콜라, 펍시콜라, 소니, 네슬레 등의 기업이 동참함으로써 러시아 국민이 전쟁의 영향을 직접 체감할 수 있게 된 점도 있다. 이에 따라 이러한 관심과 행동을 어떻게 결집해나갈 수 있는지, 그 동원력의 실체와 수단의 가능성에 대한 검토도 중요해졌다.

또 다른 측면에서 보면, 학계에서는 사랑, 충성심, 애국심, 성취감 등이 선천적·생리적 현상이 아니며, 지속적인 사회관계 및 사회적 압력으로부터 형성되는 것이고, 고정된 무엇이 아니라 끝없이 움직이고 신속히 변화하는 것이라고 설명한다. 전통적인 정신전력, 애국심의 개념이 갖는 협소함을 넘어서는 무언가의 개념이 필요해졌다.

이에 따라 정신전력이 견고하고 불변하는 개인적(일부 조직) 덕목의 유지를 추구한다면, 문화전력은 비상시 단기간에 응집, 발현될 수 있으나, 평시 유동적이고 느슨한 형태로 저변을 흐르는 문화적 힘을 지칭하는 것으로 개념화할 수 있겠다. 장병들은 군대라는 공통의 생활시간과 공간을 통해 경험과 의식을 공유하면서, 군의 세계관과 자아의 결합을 서서히 도모하고 집단적 경험으로 승화시켜 나간다. 당연히 이때의 경험은 매우 합리적이고 풍요로워야 하는데, 사회 정합성이 강화된 병영문화와 조직문화의 필요성은 이 때문이다. 이는 다시 사회와의 연대 및 확장을 통해 전략문화의 형성으로 나아가게 될 것이며, 광범위한 문화전력의 기반이 될 것이다. 물론 이를 어떻게 구축하고 유사시 어떻게 호명하고 소환할 것인지에 대해서는 후속적인 노력이 기울여져야 할 것이다. 그러나 문화전력 개념이 현대 사회의 특성에 부합하는 것으로 판단된다는 측면에서, 정신전력을 개념적 차원에서 보완할 수 있을 것으로 보인다. 사회 정합성이 강화된 군 문화 및 전략문화 형성으로 정신전력의 바탕으로서 문화전력을 도모할 필요가 있다고 제안해 본다.

참고문헌

- 국방부. 『국방백서 1967』(1967년 발간).; 『국방백서 1968』(1968년 발간).; 『국방백서 1991년~1992년』(1991년 발간).; 『국방백서 1994~1995』(1994년 발간).; 『국방백서 2000』(2000년 발간).; 『국방백서 2010』(2010년 발간).; 『국방백서 2016』(2016년 발간).; 『국방백서 2022』(2022년 발간).
- _____. (1992). 『국방종합복지정책』.
- _____. (2000). 『병영내무반 구조 개선 연구』.
- _____. (2002a). 『1998~2002 국방정책』.
- _____. (2002b). “군 복지 발전 계획서.”
- _____. (2003a). “구형통합막사 현대화 계획.”
- _____. (2003b). 『참여정부의 국방정책』.
- _____. (2010). 『국방 여군 60년사』.
- _____. (2013). “’13~’17 군인복지기본계획 토의 자료.”
- _____. (2016). “병영문화혁신 추진계획.”
- _____. (2018). “’18~’22 여군인력 확대 추진계획.”
- _____. (2021). “여군 보직 현황.”
- _____. (2023). “국방혁신 4.0 브로슈어.”
- 국방부 군사편찬연구소. (2020). 『국방 100년의 역사 1919~2018』.
- 국방부 여군발전단. (2005). 2005년 7월 8일 장관보고자료. 7월 14일 결재.
- 강신욱. (2012). “사회보장기본법 개정의 의의와 과제.” 보건복지포럼 7월호.
- 강신욱 외. (2006). 『사회 양극화의 실태와 정책과제』. 한국보건사회연구원.
- 고기환. (1994). “육군 폭행 사고의 실태와 예방 대책.” 경북대학교 석사학위논문.
- 국가기록원. (2014). 『정부 주요 정책 기록 해설집(경제편)』.
- 국가인권위원회. (2002). 『군대 내 인권 실태 및 개선 방안 마련을 위한 기초 연구』. 천주교인권위원회 및 민주주의 법학연구회 공동 수행(연구책임 김형태).
- 국무조정실. (2007. 1. 26.). “범정부적 「제대군인 지원대책」 확정·발표.” 보도자료.
- 국민권익위원회 (2004). “공직사회 부패 추방을 위한 범정부적 반부패대책 추진계획.” 제 3차 반부패관계기관협의회 보고 자료. 대통령기록관 기록컬렉션.

- 국정홍보처. (2000. 9. 28.). “이희호 여사, 국군간호사관학교 방문 및 강연.” 브리핑룸 보도자료.
- _____. (2002. 1. 25.). “부패방지위원회 위원장 및 위원 임명장 수여.” 대통령기록관 기록컬렉션. 보도자료.
- _____. (2002. 5. 13.). “부패방지위원회 업무보고.” 보도자료.
- _____. (2008). 『참여정부 국정운영백서⑤: 통일·외교·안보』.
- 국회 군 인권 개선 및 병영문화 혁신 특별위원회. (2015). “군 인권개선 및 병영문화 혁신 과제의 조속한 이행 촉구 결의안.”
- 국회 군인권 개선 및 병영문화 혁신 특별위원회. (2015). “군 음부즈만 제도 도입 방안 논의.” 제2차 군 음부즈만 제도 도입 소위원회. 3월 26일.
- 국회사무처. (1960). [050363] 제대군인 직업보장에 관한 건의안(이정래 의원 외 25인. 1960. 9. 23. 제안; 1960. 10. 20. 원안의결)
- _____. (1995). “제177회 국회 국방위원회회의록. 제9호.” (11월 15일).
- _____. (2003). “제243회 국회(정기회) 국방위원회 회의록 제8호.” (11월 5일).
- _____. (2015). “제337회 국회 제4차 국방위원회 법률안심사소위원회 회의록.” (11월 25).
- _____. (2021). “제388회 법제사법소위 제1차 회의록.” (6월 21일).
- 권기홍. (1998). “군 면세제도가 직업군인의 사기에 미치는 영향에 관한 연구.” 동국대학교 행정대학원 행정학과 석사학위논문
- 권김현영. (2004). “군가산점 소동과 싸이버테러.” 『여성과 사회』, (11), 133-145쪽.
- 글로벌 금융위기 극복백서 편찬위원회. (2012). “글로벌 금융위기와 한국의 정책대응.” 한국개발연구원.
- 길진환. (1990). “군 폭행사건의 원인 분석과 그 대책에 관한 연구.” 동국대학교 석사학위 논문.
- 김경희. (2005). “여성정책 관점의 재구성을 위한 시론적 연구.” 『한국여성학』, 21(2), 262-266쪽.
- 김광식 외. (1998). 『21세기 대비 군·사회 관계 발전 방향 연구』. 한국국방연구원.
- 김규현 외. (2017). 『종합적 군 복무 보상 방안에 관한 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2021). 『'23~'27 군인복지기본계획 작성방향 연구』. 한국국방연구원.
- 김명수·김형성. (2012). “경제발전기의 부정부패 통제와 감사원의 역할.” 2012년 한국행정학회 동계학술대회 발표자료.

- 김복태 외. (2016). 『해외 여성정책 추진체계 조사 연구』. 한국여성정책연구원.
- 김선태. (2002). 『한국내 양심적 병역거부자에 대한 대체복무 인정 여부에 관한 이론적·실증적 연구』. 국가인권위원회.
- 김양희. (2004). “북경 +10 이후 여성정책의 새로운 도전.” 제23차 여성정책포럼. 한국여성개발원.
- 김영중. (1990). “평화시의 군과 사회.” 『국방논집』, 제12호(겨울호). 한국국방연구원.
- 김주현. (2022). “능력주의에 대한 반론-허구, 지배 그리고 평등.” 『법철학연구』, 제25권 제1호, 27-52쪽.
- 김태숙. (1999). 『해군사관학교 남녀생도 교육에 대한 기초 연구』. 해군사관학교.
- 남기덕 외. (1999). 『육군사관학교 남녀 통합 교육의 진단 및 발전 방향』. 육군사관학교 화랑대연구소.
- 노훈. (2021). 『미래 국방의 모습』. 한국국방연구원.
- 대한민국사 편찬위원회. (1988). 『대한민국사』. 탐구당.
- 독고순. (2021). 『국방에서의 젠더 이슈: 여성 징병제 논의의 구조와 전망』. 한국국방연구원.
- _____. (2022). 『국방에서의 문화 논의 이슈와 과제』. 한국국방연구원.
- 독고순 외. (2000). 『한국 군 여성 인력의 활용 확대에 따른 여군 인력 획득 및 활용 방안』. 한국국방연구원.
- _____. (2001). 『군에서의 여성 통합 방향과 과제』. 한국국방연구원.
- _____. (2003a). 『군내 인권 실태 진단 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2003b). 『병영근무환경 발전 방안 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2005). 『여군의 직업성 및 모성보호 증진을 위한 복무제도 발전 방안』. 한국국방연구원.
- _____. (2008). 『군인복지실태 조사 및 기본계획 수립 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2015). 『군 인권 진단 및 발전 기반 조성 방안 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2016). 『사회 환경 변화에 대비한 국방인력 획득 전략』. 한국국방연구원.
- _____. (2017a). 『군인 복무 기본정책서 사전 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2017b). “청년 고용의 특성과 군 직업 여건 분석.” 『국방논단』.
- _____. (2018). 『미래지향적 여군 인사관리 발전 방안』. 한국국방연구원.
- 동작 그만. (1989). 오늘.
- 마경희 외. (2016). 『양성평등정책 추진 방향 연구』. 한국여성정책연구원.

- 문만재. (1996). “군대에서의 구타에 관한 인식.” 고려대학교 석사학위논문.
- 민·관·군합동위원회. (2021). “민·관·군합동위원회 권고안.” 별책.
- 박문언 외. (2022). 『성전환자의 현역복무 연구』. 한국국방연구원.
- 박병헌 외. (2007). “한국 사회복지 정책의 변화과정 분석: 사회진보의 결과인가 사회통제의 결과인가.” 『사회복지정책』, Vol. 29 (4), 169-194쪽.
- 백종천 외. (1994). 『한국의 군대와 사회』. 나남 출판사.
- 변화순 외. (2011). 『사회발전을 향한 여성통합 30년의 성과와 전망(I)』. 한국여성정책연구원.
- 새뮤얼 헌팅턴·로렌스 해리슨. (2001). 『문화가 중요하다』(이종인 역). 김영사.
- 성상현 외. (2007). “다양성이 프로젝트팀 성과에 미치는 영향.” 『인사조직연구』, 15(2), 39-70쪽.
- 세계화추진위원회. (1995). “여성 역할과 지위의 세계화 방안.” 6월. 대통령기록관 기록컬렉션.
- 세계화추진위원회. (1995). “여성의 사회참여 확대 방안.” 9월 5일. 대통령기록관 기록컬렉션.
- 소경수. (2009). “직업군인의 주거 안정화 방안에 관한 연구.” 세종대학교 산업대학원 석사학위논문.
- 송경인. (2010). “여성의 병역의무 논의와 제대군인가산점제도.” 부산대학교 대학원 법학과 석사학위 논문.
- 신경아. (2016). “여성정책에서 성평등정책으로? 젠더 정책의 오해와 이해.” 『한국여성학』, 32(4).
- 안석기 외. (2020). 『미래 환경에 부합된 국방인력인사정책 발전방향 연구』. 한국국방연구원.
- 어하준 외. (2011). “국방획득사업 사업타당성조사 수행절차 및 주요관점.” 『주간국방논단』, 제1376호. 한국국방연구원.
- 엄효진·이명진. (2020). “인공지능(AI)기반 지능정보사회 시대의 노동시장 변화: 경제사회학적 접근을 중심으로.” 『정보사회와 미디어』, Vol. 21, No. 2, 1-20쪽.
- 오경조 외. (1994). 『군내 여성인력 활용방안 연구』. 한국국방연구원.
- 오필환·김광은. (1997). 『남녀생도 통합 교육을 위한 기초 연구』. 공군사관학교.
- 온만금. (1993). “변혁기의 민군관계.” 『국방논집』, 제21호(봄호). 한국국방연구원.
- 육군본부. (1995). 『여군 45년사』.

- _____. (2000). 『육군 여군 50년 발전사』.
- _____. (2002). “육군 지향 방향.”
- 육군본부 정훈감실. (1991). 『정훈 50년사』.
- 이동희. (1990). “최근 한국 사회변화와 민군관계의 재정립 문제.” 『국방논집』, 제12호(겨울호). 한국국방연구원.
- 이승만 대통령. (1950). 부녀국에 관한 건. 대통령기록관 기록컬렉션. 단기 4283년(서기 1950년) 11월 17일.
- 이재환. (2015). “국방획득체계 투명성 강화 방안 연구.” 한국방송통신대학교 대학원 행정학과 석사학위 논문.
- 이종인. (1991). “우수 여성 인력의 군 활용 가능성 고찰.” 『국방논집』, 제15호(가을호). 한국국방연구원.
- 이주미. (2023). “소득과 자산의 양극화 및 격차 실태와 정책적 함의.” 『보건복지포럼』, 2월호. 한국보건사회연구원.
- 이호석. (2015). “방위사업 비리, 어떻게 할 것인가?” 『주간국방논단』, 제1596호. 한국국방연구원.
- 임완섭. (2023). “노동 양극화 현황과 과제: 임금근로자의 종사상 지위와 고용형태를 중심으로.” 『보건복지포럼』, 2월호. 한국보건사회연구원.
- 임운택. (2023). “디지털화에 따른 노동의 양극화와 사회적 불평등: 사회학적 전망과 과제.” 『사회와 이론』, 통권 제45집 7월. 7-46쪽.
- 장수건 외. (1990). 『군의 새 위상 확립 추진실태 분석/의식 수준 조사』. 한국국방연구원.
- 전성진 외. (2002). 『미래지향적 군 복지 발전 방향』. 한국국방연구원.
- 전영학 외. (2000). 『육군사관학교 남/녀 생도의 체력 변화 추이에 관한 연구』. 육군사관학교 화랑대연구소.
- 정경희 외. (2020). 『보건복지 정책의 역사적 전개와 국책연구기관의 역할: 한국보건사회연구원 사례를 중심으로』. 한국보건사회연구원.
- 정선구 외. (1989). 『직업군인 복지증진 방안 연구』. 한국국방연구원.
- 정선구 외. (1990). 『군의 종합복지정책 연구』. 한국국방연구원.
- 정진호. (1994). “군 폭행사건의 실태와 예방 대책.” 경상대학교 석사학위논문.
- 정정훈. (2021). “한국 2세대 인권운동의 형성 계기와 그 성격.” 『민주주의와 인권』, 제21권, 4호.
- 정진성. (2001). “군가산점제에 대한 여성주의 관점에서의 재고.” 『한국여성학』, 5-33쪽. 한국여성학회.

- 정주성 외. (2016). 『중·장기 여군인력 활용정책 발전 방안』. 한국국방연구원.
- 정태석. (2021). “능력주의와 공정의 딜레마.” 『경제와사회』, 2021년 겨울호(통권 132호), 12-46쪽.
- 정희상. (1993). “줄기 드러난 울곡 비리.” 『시사저널』, 1769호(1993년 6월 17일).
- 제대군인 가산점 사건(헌재 1999. 12. 23. 헌마363, 판례집 11-2, 770)
- 조태명. (1997). “군사고 발생 원인 분석과 그 예방에 관한 연구: 군기사고를 중심으로.” 전남대학교 석사학위논문.
- 진광명. (1997). “한국의 금융실명제 형성과정에 관한 연구: 전두환·노태우·김영삼 정부를 중심으로.” 한국외국어대학교 행정학과 박사학위논문.
- 진준두. (1997). “육군의 폭행 사고 실태와 예방 대책에 관한 연구.” 동국대학교 석사학위논문.
- 졸병 수첩. (1989). 글사랑.
- 참여정부 국정운영백서 편찬위원회. (2008). 『참여정부 국정운영백서』. 대통령기록관 기록컬렉션
- 최정민. (2002). “‘양심에 따른 병역거부’, 유엔 인권위원회에 가다: 제58차 유엔 인권위원회 참가기.” 『당대비평』, 통권 제19호. 생각의 나무.
- 통계청. (2021). “장래인구추계: 2020~2070.”
- 통계청. (2022). “2021년 인구동향조사 출생·사망통계(잠정).” 보도자료.
- _____. (2022). “2021년 장래인구추계를 반영한 세계와 한국의 인구 현황 및 전망.” 한국개발연구원. (2009). “정책 그후: 현금영수증 제도.” 『나라 경제』, 9월호.
- 한국국방연구원. (2019). 『한국국방연구원 40년 1979~2019』
- 헌법재판소. (2012). “헌법상 기본의무에 관한 연구.” 『헌법재판연구』, 제23권.
- 홍숙지 외. (2022). 『국방전직지원 중장기 발전계획 연구』. 한국국방연구원.
- 홍숙지 외. (2023). 『다문화 장병 증가와 군내 지원 정책 연구』. 한국국방연구원.
- 『경향신문』. (2023. 5. 1.). “‘대체복무는 징벌적’ 헌법소원 100여건…제도개편은 언제쯤.” 정희완 기자.
- 『국민일보』. (2015. 9. 3.). “‘병사 수신용휴대전화 입찰가 1원?’ LGU+ 4만 4,000여 대 무상 제공.” 김영석 기자.
- 국방일보. (2022. 7. 25.). “‘병사 월급 200만 원’ 공약을 발표.”
- _____. (2022. 8. 30.) “2024년 국방예산 정부안 확정.”

『동아일보』. (1990. 9. 10.). “兵營 생활 民主化 발걸음.” [焦点]. 조성하 기자.

_____. (2003. 9. 18.). “병영, 군기가 우선이다.” [사설].

_____. (2012. 8. 7.). “윤일병, 사망전 12일동안 하루도 빠짐없이 폭행 당해.”

『문화일보』. (2009. 4. 28.). “이제야 침상을 침대로 바꾸는 낙후 병영.” [사설].

『서울신문』. (1990. 9. 27.). “행군 중 쓰러진 사병 고참이 구타... 절명.”

_____. (2022. 9.14.). “병장 월급 200만원 시대, 모병제는 어떤가.” [서울광장]. 임창용 논설위원.

『서울신문』. (2021. 9. 2.). “5년 뒤 병장 월급 ‘100만원’ 시대...예비군 훈련비도 13만원.” 정현용 기자.

_____. (1993. 8. 17.). “ROTC 지원/여대생에 허용/빠르면 내년부터.”

_____. (2016. 11. 4.). “부실한 7조원짜리 병영현대화 사업.” 장형우 기자.

『세계일보』. (1990. 2. 16.). “군의 개혁 의지를 환영한다.” [사설].

_____. (2003. 8. 20.). “군 사고 예방 대책은 탁상행정, 국방부 홈페이지 비판글 봇물.” 김형구 기자.

_____. (2013. 1. 15.). “장병 복지의 현주소.” [안보강국의 길을 묻다] (44). 조병욱 기자.

_____. (2016. 1. 30.). “가정과 병영, 영상통화·SNS 소통의 시대.” 박수찬 기자.

『연합뉴스』. (2007. 7. 4.). “국방부 ‘대체복무제 허용 검토’ 발표.”

『조선일보』. (1994. 1. 7.). “소대장 길들이기/4~5년전부터 일상화.”

_____. (2014. 8. 4.). “국방장관은 자식도 없습니까? 책상 내려친 김무성.”

_____. (2014. 8. 7.). “윤 일병 사건의 근본 원인.” [양상훈 칼럼].

_____. (2019. 4. 30.). “에어컨도 제대로 못 트는데...병영생활관에 공기청정기 설치 완료.” 안별 기자.

『중앙일보』. (1990. 7. 30.). “군 내무반 「고급 여관」 수준 됐다|국방부 「등지 틀기 작전」 46% 진척.” 이만훈 기자.

_____. (2014. 8. 7.). “병영폭력... 군의 셀프 개혁에 맡길 수 없다.” [사설].

_____. (2014. 8. 14.). “영혼없는 국방부는 박살내야.” [이철호의 시사각각].

_____. (2021. 12. 24.). “李 ‘징집병 축소, 선택적 모병제 도입...병사월급 200만원.’” 오원석 기자.

『파이낸셜뉴스』. (2009. 10. 5.). “국방부, 여대생 ROTC, 중장기적 과제로 검토.” 박인옥 기자.

『한겨레』. (1990. 1. 19). “내무반 기합 사병 숨져/‘총 안닿는다’ 목 부분 10여 차례 맞아.”

_____. (2008. 10. 22.). “국방부는 연차적으로 2012년까지 병영생활관을 모두 침대형으로 바꿀 계획.”

_____. (2012. 4. 19.) “군 내무반, 2014년까지 모두 침대형으로 바뀐다.” 이순혁 기자.

_____. (2023. 3. 31.). “‘육군본부 근무 때 성폭행’ 유서 남긴 여성군인 극단선택.”

_____. (2023. 11. 23). “전자정부 추락, 보수 정부의 무능.” [박찬수 칼럼].

『한겨레 21』. (2002. 9. 26). “사병 월급을 현실화하라.” 427호. 김소희 기자.

_____. (2005. 2. 25.). “대한민국 사병은 똥개인가.” [한홍구의 역사이야기].

『한국일보』. (2015. 9. 14.). “혈세 7조원 쏟아 붓고도... 軍 내무반 개선은 깜깜.” 남상욱 기자.

_____. (2016. 11. 03.). “7조 쏟아부은 軍생활관 현대화... 10년 뒤 6곳 중 1곳은 빈집.” 남상욱 기자.

DoD ODASD. (2020). Demographics Report: Profile of the Military Community.

_____. (2021) Demographics Report: Profile of the Military Community.

Hoiberg, Anne. (1991). “Military psychology and women’s role in the military.’, *Military Psychology*

Moskor, Charles. (1977). “From Institutions to Occupation: Trends in Military Organization.” *Armed Forces and Society*, vol. 4, 41–50쪽.

Rostker, Bernard. (2006). *I want you! The Evolution of the All-Volunteer Force*. RAND Corporation

Wang, L., Elder, G., & Spence, N. (2012). Status Configurations, Military Service, and Higher Education. *Social Forces*, 91, 397–422.

국가법령정보센터

국가통계포털(<https://kosis.kr/visual/populationKorea/PopulationDashBoardMain.do>) 최종 검색일 2023. 11. 9.

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms(ECHR) 웹사이트

ENNHRI(European Network of National Human Rights Institution) 웹사이트
https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3997/contents.do 최종 검색일 2023. 10. 26.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0117_201711071347080572 최종 검색일 2023. 6. 8.
International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)
International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights(ICESCR)